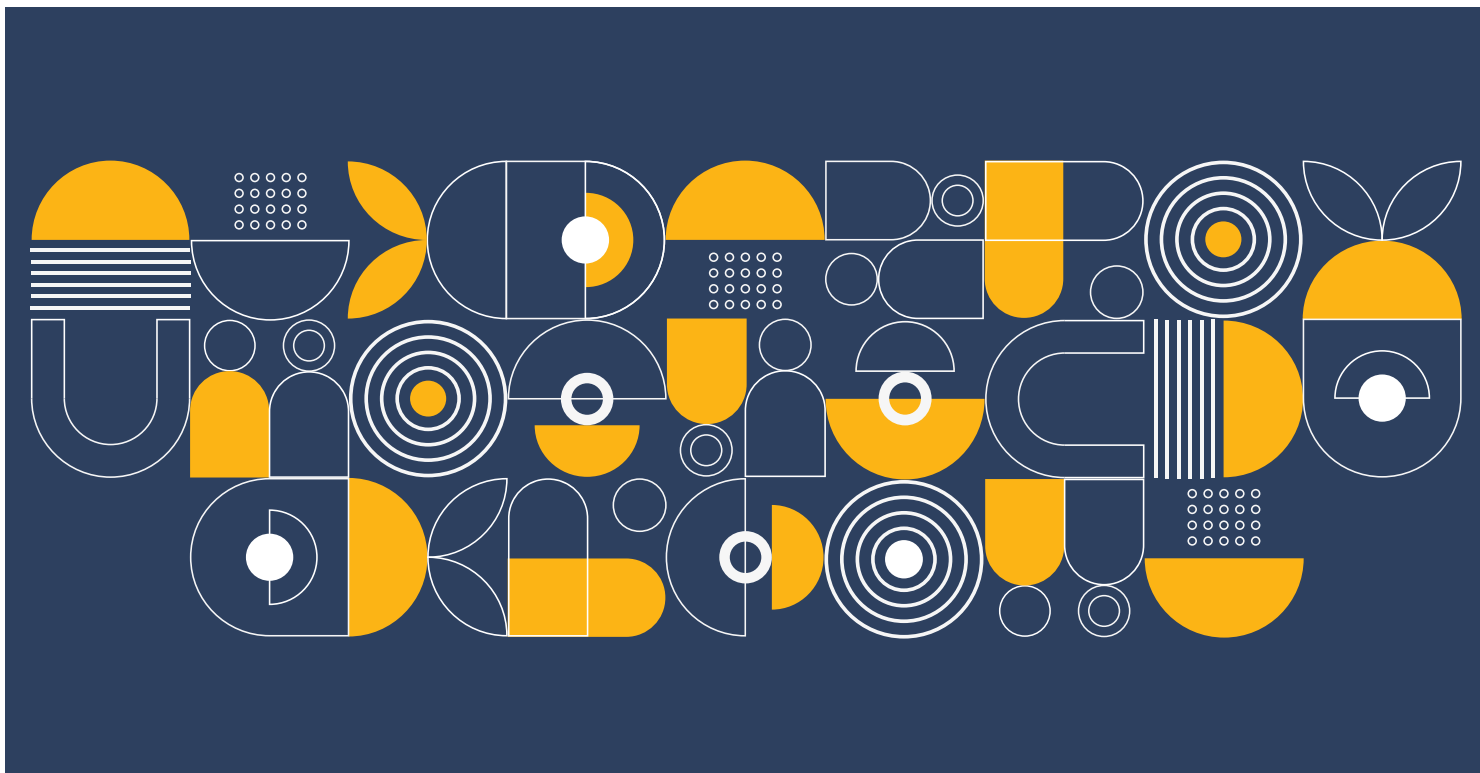


제품안전정책개론



〈 목 차 〉

제 1 장 국내 소비자정책	1
제1절. 소비자정책의 이해	1
1. 소비자정책의 개념	1
2. 소비자정책의 영역과 유형	2
1) 소비자정책의 영역	2
2) 소비자정책의 유형	3
제2절. 국내 소비자정책의 흐름	8
1. 소비자정책 태동기(1960년대 중반~1970년대)	9
2. 소비자정책 형성기(소비자보호법 제정~1980년대)	11
3. 소비자정책 성장기(1990년대)	13
4. 소비자정책 발전기(2000년대)	15
5. 소비자정책 전환기(2009년부터)	17
제 2 장 소비자제품안전정책	22
제1절. 국내 소비자제품안전정책	22
2. 소비자제품안전의 범위	26
1) 소비자안전의 영역	26
2) 소비자제품의 정의	28
3. 소비자제품안전 관련 법체계	31
1) 소비자기본법	33
2) 제품안전기본법	35
3) 소비자제품의 안전관리 관련 개별법	38
제2절. 국가기술표준원의 제품안전정책	44
1. 국가기술표준원의 제품안전정책 추진 과정	44
1) 제품안전관리제도 도입기(1967년~1970년대)	46
2) 제품안전관리제도 형성기(1980년대)	47
3) 제품안전관리제도 발전기(1990년대)	48
4) 제품안전관리제도 전환기(2000년대)	49
5) 제품안전관리제도 성숙기(2010년대~)	50
2. 제품안전 관련 법제	52
1) 제품안전기본법	53
2) 어린이제품안전특별법	58
3) 전기용품 및 생활용품 안전관리법	66
제3장 국가기술표준원의 제품안전관리제도	73
제1절. 사전안전관리제도	74
1. 전기용품 안전관리제도	75
1) 제도 개요	75
2) 위해도에 따른 전기용품 안전관리대상 품목	76
3) 전기용품 안전인증과 안전확인시험기관	80

2. 생활용품 안전관리제도	81
1) 제도 개요	81
2) 위해도에 따른 생활용품 안전관리대상 품목	82
3) 생활용품 안전인증기관과 안전확인시험기관	85
3. 어린이제품 안전관리제도	86
1) 제도 개요	86
2) 위해도에 따른 어린이제품 안전관리대상 품목	86
3) 어린이제품의 공통안전기준	88
4) 어린이제품 안전인증기관과 안전확인시험기관	91
4. 구매대행 특례	92
1) 구매대행	92
2) 구매대행 특례	92
제2절. 사후안전관리제도	96
1. 리콜제도	96
1) 제품 '리콜'의 개념	96
2) 리콜의 이행절차	98
3) 리콜에 따른 사후조치	101
4) 리콜제품 이행점검	102
2. 안전성 조사	103
3. 수입제품 통관조사	105
4. 제품사고조사제도	108
5. 불법·위해제품의 단속 및 시장 감시제도	112
1) 불법·불량제품 단속	112
2) 민간 협력 제품안전 모니터링	113
3) 위해상품 판매·유통 차단	114
6. 제품안전정보센터 (Safety Korea)	115
7. 제품안전정보 Open API	116
제 4 장 해외 소비자 제품안전제도	118
제1절. 미국 소비자 제품안전제도	118
1. 미국의 제품안전관리체계 개요	118
2. 미국의 소비자제품안전 기구	120
1) 소비자제품안전위원회(CPSC : Consumer Product Safety Commission)	121
2) 연방거래위원회(FTC : Fair Trade Commission, 미국의 공정거래위원회)	127
3) 소비자연합(Consumers Union)	127
3. 미국의 사전관리제도	128
1) 제품안전 관련 법제	128
2) 제품안전 관련 인증제도	135
4. 미국의 사후관리제도	136
1) 리콜제도	136
제2절. 유럽(EU)의 소비자 제품안전제도	139
1. 유럽(EU)의 제품안전관리 체계	139

2. 유럽(EU)의 사전관리제도	140
1) 유럽의 제품안전 관련 법제	140
2) 제품안전 관련 인증제도	146
3. 유럽(EU)의 사후관리제도	150
제3절. 일본의 소비자 제품안전제도	151
1. 일본의 제품안전 관리 체계	151
2. 일본의 사전관리제도	152
1) 일본의 제품안전 관련 법제	152
2) 일본의 제품안전 관련 인증제도	156
3. 일본의 사후관리제도	159
제4절. 중국의 소비자 제품안전제도	161
1. 중국의 제품안전 관리 체계	161
2. 중국의 사전관리제도	162
1) 중국의 제품안전 관련 인증제도	162
3. 중국의 사후관리제도	163
참고문헌	165

〈표 차례〉

[표 1-1] 소비자기본법에 나타난 소비자정책의 주요 기능과 내용	3
[표 1-2] 소비자정책의 영역 및 주요 법령	7
[표 1-3] 국내 소비자정책의 시기별 주요 특징	9
[표 1-4] 1~5차 소비자정책 기본계획의 주요 내용	21
[표 2-1] 소비자안전정책의 수단	25
[표 2-2] 소비자안전의 영역과 주요 상품군	26
[표 2-3] 소비자안전의 영역과 관련 법률	27
[표 2-4] 국내 법령(일반법)에서 나타난 ‘소비자제품’ 관련 용어 및 정의	28
[표 2-5] 국내 법령(개별법)에서 나타난 ‘소비자제품’ 관련 용어 및 정의	29
[표 2-6] 국내 식품 및 의약품 관련 법령에 나타난 ‘소비자제품’ 관련 용어 및 정의	30
[표 2-7] 국내 제품안전정책 소관 부처와 법령 및 관리 품목	32
[표 2-8] 소비자기본법 상의 안전성 영역의 주요 내용	34
[표 2-9] 제품안전기본법의 안전성 확보 관련 주요 내용	36
[표 2-10] 주요 제품의 품목별 안전관리 관련 법령	38
[표 2-11] 식품의 품목별 안전관리법	40
[표 2-12] 국내 소비자제품의 안전규제 유형	41
[표 2-13] 소비자제품 안전 관련 법 상 안전관리제도 현황	42
[표 2-14] 리콜 관련 법령 현황	43
[표 2-15] 제품안전 관련 법률의 변천 과정	45
[표 2-16] 제품안전기본법의 구성 체계	54

[표 2-17] 제1~5차 제품안전관리 종합계획의 주요 내용	57
[표 2-18] 어린이가 사용하는 제품 품목별 안전관리 소관 부처 및 법령	60
[표 2-19] 어린이제품 안전 특별법의 구성 체계	60
[표 2-20] 어린이제품 안전 특별법의 주요 개정 내용	62
[표 2-21] 제1~3차 어린이제품 안전관리 기본계획의 변화	64
[표 2-22] 제1차 어린이제품 안전관리 기본계획의 추진 전략 및 추진과제	65
[표 2-23] 제2차 어린이제품 안전관리 기본계획의 추진 전략 및 추진과제	65
[표 2-24] 제3차 어린이제품 안전관리 기본계획의 추진 전략 및 추진과제	66
[표 3-1] 전기용품의 안전인증, 안전확인, 공급자적합성확인 의 비교	76
[표 3-2] 안전인증대상 전기용품(2023년 기준, 36개 품목)	77
[표 3-3] 안전확인대상 전기용품(2023년 기준, 64개 품목)	78
[표 3-4] 공급자적합성확인대상 전기용품(2023년 기준, 76개 품목)	79
[표 3-5] 전기용품의 안전인증기관과 안전확인시험기관(2023년 기준)	80
[표 3-6] 생활용품의 안전기준 정비 현황(2022년 기준)	82
[표 3-7] 생활용품 안전관리대상의 구분 및 안전성 확인 절차	83
[표 3-8] 안전인증대상 생활용품(2023년 기준, 5개 품목)	83
[표 3-9] 안전확인대상 생활용품(2023년 기준, 26개 품목)	84
[표 3-10] 공급자적합성확인대상 생활용품(2023년 기준, 17개 품목)	84
[표 3-11] 안전기준준수대상 생활용품(2023년 기준, 24개 품목)	85
[표 3-12] 생활용품의 안전인증기관과 안전확인시험기관(2023년 기준)	85
[표 3-13] 어린이제품의 안전관리제도의 관리대상 구분 및 품목 수 (2023년 기준)	87
[표 3-14] 어린이제품 공통안전기준 유해화학물질 안전요건	89
[표 3-15] 어린이제품 공통안전기준 물리적 안전요건	90
[표 3-16] 어린이제품 공통안전기준 전기적 안전요건	91
[표 3-17] 어린이제품의 안전인증기관과 안전확인시험기관(2023년 기준)	92
[표 3-18] 전기용품 및 생활용품의 구매대행 특례 적용 품목(2023년 기준)	93
[표 3-19] 리콜의 이행형태별 비교	99
[표 3-20] 연도별 리콜이행 점검 실적(최근 4년간)	103
[표 3-21] 연도별 안전성 조사 실시 및 리콜명령 조치 현황	105
[표 3-22] 2022년 수입제품 통관단계 불법불량제품 검사 현황	107
[표 3-23] 제품사고조사센터 지정 현황(2023년 기준)	110
[표 4-1] 미국의 제품안전관리체계 구조	119
[표 4-2] 미국의 제품안전 개요	120
[표 4-3] 미국 소비자제품안전위원회의 정책 원칙	123
[표 4-4] 미국의 안전관련 표준 대상 품목 및 관련 법령	128
[표 4-5] 미국 소비자제품안전법의 구조 및 소비자제품안전개선법 주요 내용	130
[표 4-6] EU의 제품안전관리 체계	140
[표 4-7] EU의 소비자제품 안전에 관한 의무적인 통제 범위	140
[표 4-8] PSC 인증 유형	156
[표 4-9] PSE 인증 유형	158

〈그림 차례〉

[그림 1-1] 소비자문제의 영역에 따른 소비자정책대안의 종류	4
[그림 1-2] 소비자정책대안의 종류	5
[그림 2-1] 소비자안전정책의 유형	24
[그림 2-2] 국가기술표준원의 제품안전관리정책의 발전 과정	44
[그림 2-3] 국가기술표준원의 시장 출시 전/후의 제품안전관리체계	52
[그림 2-4] 제품안전 관련 법령 제정	53
[그림 2-5] 제품안전기본법의 제·개정 과정	56
[그림 2-6] 어린이제품 안전 특별법의 제·개정 과정	63
[그림 2-7] 전기용품 및 생활용품 안전관리법의 제·개정 및 통합 과정	71
[그림 3-1] 국가기술표준원의 제품의 시장 출시 전/후의 제품안전관리체계	74
[그림 3-2] 안전인증 절차	77
[그림 3-3] 안전확인 절차	78
[그림 3-4] 공급자적합성확인 절차	79
[그림 3-5] 생활용품 안전관리대상의 구분	82
[그림 3-6] 「제품안전기본법」에서 “수거등”의 의미	97
[그림 3-8] 「제품안전기본법」에서의 리콜 이행절차	98
[그림 3-9] ‘리콜’의 주요형태	102
[그림 3-10] 제품의 안전성 조사 절차	105
[그림 3-11] 통관단계 수입제품 안전관리 협업 체계	106
[그림 3-12] 연도별 수입제품 통관단계 안전성검사 불법제품 적발률	107
[그림 3-13] 제품사고조사 컨소시엄 구성 체계	111
[그림 3-14] 연도별 불법·불량제품 단속 현황(좌) 및 조사 대비 위반 비율(우)	113
[그림 3-15] 제품안전 모니터링 추진 체계	113
[그림 3-16] 대형유통사 위해상품 판매차단 시스템 개념도	114
[그림 3-17] 위해상품 판매 차단 매장 현황	115
[그림 3-18] 제품안전정보센터 홈페이지	116
[그림 4-1] RAPEX 주간 리포트	142
[그림 4-2] 유럽 강제인증 CE 마크	147
[그림 4-3] 장기사용제품 안전점검제도 도식	155
[그림 4-4] 장기사용제품 안전점검제도 예시	159
[그림 4-5] 중국 CCC 인증 마크	162

머리말

2022년 한여름에 국가기술표준원 제품안전정책국장으로 부임을 받고 정신없이 업무 파악을 하는 와중에 유명 커피브랜드에서 사은품으로 제공한 제품에 대해 자발적 리콜을 하는 사건이 있었다. 언론과 국회에서는 엄청난 관심을 보였고, 이에 대응하느라 정신없는 시간이 흘러갔다. 그런데 가만히 보니 자발적 리콜은 제품안전정보과이고, 시중 유통제품에 대한 안전성조사를 해서 리콜명령을 하는 건 제품시장관리과다. 우리국은 전기용품 및 생활용품 안전관리법, 어린이제품 안전특별법, 제품안전기본법 3개의 제품안전법에 의해 움직이면서 업무가 씨실과 날실처럼 연결되어 있었다. 올바른 업무수행을 하기 위해서 우리국의 업무를 제대로 이해하고 파악해야겠다는 생각에 열심히 공부를 했다. "제품안전정책 개론"이라는 제목하에 자료를 수집하였다. 110페이지에 달하는 파워포인트 자료가 만들어졌다. 욕심을 좀 더 부려서 책 형태로 만들어보기로 하고 사단법인 제품안전학회에 의뢰하여 이 책을 만들게 되었다.

우리가 역사를 공부하는 이유는 오늘의 우리는 과거를 이해하고 같은 실수나 행동을 반복하지 않기 위함이라고 생각한다. 정책을 만드는 공무원은 자신이 담당하는 업무의 과거를 알아서 실수를 줄이고 더욱 좋은 방향으로 나아갈 수 있을 것이다. 제품안전정책에서는 최우선 가치를 어디로 둘 것인가에 대한 철학적 고민도 필요하다. 소비자와 기업이 핵심 이해관계자로 한쪽으로 기울어진 방향의 결정을 하게 되면 나중에는 어딘가에서는 어긋나고 부작용이 생길 수 있다. 세심하게 살피고 시뮬레이션해보고 결정해야 한다. 많이 알아야만 보인다. 그런 의미에서 제품안전정책개론을 우리국 모든 직원에게 읽기를 권하고 싶다. 쉽게 손이 닿는 곳에 두고서... 두고두고 활용할 수 있는 자료가 되기를 희망해 본다.

이 책이 완성되기 위하여 오랜 시간 자료 수집하느라 고생해 준 경도현 연구관, 책 형태로 만드는데 도움주신 이은영 대표님, 책 마무리에 애써준 류지영 연구사 그리고 제품안전의 최전선에서 일하는 제품안전정책국 직원들의 노고에 감사의 마음을 전한다.

2024년 4월 국가기술표준원 제품안전정책국장 김상모

제1장 국내 소비자정책

제1절. 소비자정책의 이해

1. 소비자정책의 개념

오늘날의 경제구조에서 소비자는 소비의 주체임에도 불구하고, 자본과 조직력, 정보력을 기반으로 한 생산자와의 거래관계에서 대등하지 못할 뿐만 아니라 소비자가 생활을 위해서 상품이나 서비스를 구입하고 사용하는 과정에서 다양한 소비자피해나 불이익이 발생하기도 한다. 대량생산과 대량소비가 본격화되면서 소비자문제가 사회적 문제로 등장하였고, 사회의 발전과 함께 소비자문제에 대한 인식, 그리고 소비자보호를 위한 정부의 시장개입 필요성이 대두되었다.

소비자정책은 시장경제에서 소비자가 직면하게 되는 문제를 해결하고 소비자를 보호하기 위한 정부의 공식화된 시장개입 행위이다. 소비자정책이란 정부가 소비자의 권리를 보호하며 소비자후생을 증진시키기 위한 목적을 실현하기 위해 법과 제도를 정비하고 이를 기초로 장·단기적 규제 및 행정적 조치를 강구하여 시장에 직·간접적으로 개입하는 일련의 과정이라고 할 수 있다. 소비자정책은 합법적으로 강제력을 수반하는 법령, 조례, 계획, 시책, 사업, 대책, 지침, 결의 등의 다양한 형태로 나타난다.

소비자정책의 궁극적인 목적은 시장의 원활한 거래와 소비자 복지의 보장에 있다. 소비자정책은 소비자문제의 해결방안을 밝혀내고 소비자피해를 예방하고 규제하여 소비자의 기본권을 확보한다는 측면에서 중요할 뿐만 아니라, 경쟁제한적인 시장 구조를 개선하여 기업의 기술개발과 경쟁력을 강화하고 시장경쟁 촉진이 소비자후생 증대와 국가경제 발전에 기여할 수 있기에 기업의 측면에서도 중요하다.

우리나라의 소비자정책은 열등한 지위에 있는 소비자의 보호에 초점을 맞추었던 ‘보호론적 관점’에서 2000년대 이후 소비자가 자주적으로 문제를 해결할 수 있도록 지원하는 ‘주권론적 관점’으로 패러다임이 전환되면서 소비자정책 실현 방법이 변화하였다. 소비자의 선택권 보장에 초점을 두고 소비자들이 효율적으로 선택할 수 있는 시장환경을 조성하며 소비자주권의 실현에 힘쓰고 있다. 효과적인 소비자정책은 소비자에게는 직접적인 후생 증대를, 기업에는 기술개발 및 가격

인하를 유도하는 경쟁압력으로 작용하여 건전한 기업이 생존하는 선순환 구조의 초석이 될 수 있다.

2. 소비자정책의 영역과 유형

1) 소비자정책의 영역

시장에 존재하는 각양각색의 상품과 방대한 서비스의 종류만큼 이로 인해 나타날 수 있는 소비자문제는 다양하기에, 이러한 문제해결을 위해 정부가 시장에 개입하는 정책은 소비자정책과 연관성을 가진다. 그러나 소비자보호를 위해 정부가 항상 시장에 개입해야 할 필요가 있는 것은 아니므로, 정부가 시장에 개입해야 할 필요성이 있는 ‘소비자문제’를 어떻게 정의하느냐에 따라 소비자정책의 범주가 결정된다.

소비자정책의 범주를 논하기 위해서는 ‘소비자’, 그리고 ‘소비자문제’에 대한 개념 정의가 우선되어야 한다. 소비자란, 일상생활을 유지하기 위해 사업자가 제공하는 상품 및 서비스를 소비생활을 위하여 구입하여 사용하는 주체이다. 소비자문제란, 통상 소비자불만과 피해를 통칭하는 개념으로 ‘소비자가 상품이나 용역에 관해 거래관계를 체결하는 중 또는 그 상품을 이용하는 과정에 경험하는 불만이나 피해’를 의미한다. 예를 들어, 위해제품과 같이 소비자에 대한 직접적인 피해를 유발하는 행위로부터 소비자를 보호하는 것은 가장 고유한 소비자정책 영역이지만, 정책집행의 대상을 직접적인 소비자문제로 한정하게 되면 소비자정책의 범주가 상당히 제한적이게 된다. 최근에는 새로운 거래방식과 서비스 유형이 나타나면서 직접적인 소비자피해 뿐 아니라 소비자가 부주의한 행동을 하지 않도록 예방하기 위한 정보제공과 소비자교육도 소비자정책의 영역에 포함되고 있어 소비자정책의 범위는 보다 더 넓은 개념으로 해석하고 있는 추세이다.

한편, 우리나라의 소비자정책을 주관부처인 공정거래위원회의 소관업무로 보아야 한다는 견해도 있지만, 거래관련 문제 외에 안전정책, 환경정책, 개인정보보호정책 등 여러 행정 부처에서 소비자보호를 법률적 목표로 하는 소비자관련법에 따라 정책과 제도를 추진하고 있다. 우리나라의 소비자보호 관련 업무는 범위가 넓고 규제체계 특성상 다수 부처가 소관 품목별로 소비자정책을 수립, 집행하고 있기에 소비자정책을 행정적으로 구분하는 방식은 적절하지 않다.

현재 우리나라에서 소비자정책의 방향, 체계, 조직 및 추진에 관한 기본사항을

규정하고 있는 법률은 「소비자기본법」이다. 소비자기본법 상에서 명시하고 있는 국가의 책무는 기능적으로 여섯 가지로 분류할 수 있다. 안전성 보장, 거래 적정화, 정보제공, 소비자교육, 피해구제, 개인정보 보호 등이다.

[표 1-1] 소비자기본법에 나타난 소비자정책의 주요 기능과 내용

구분	주요 내용
안전성 보장	사업자가 제공하는 물품 등의 위해방지 기준을 정하고, 소비자의 생명·신체 또는 재산에 대한 위해로부터 소비자를 보호하기 위한 안전조치 등을 시행하고, 사업자의 소비자안전을 위한 인식을 제고함
거래적정화	사업자의 불공정한 거래조건이나 거래방법으로 인하여 소비자가 부당한 피해를 입지 않고 합리적인 선택을 할 수 있도록 하고, 약관에 따른 거래 및 특수거래에 대해 소비자의 권익을 위한 시책을 강구함
정보제공	소비자의 권익과 관련된 사항들을 알리고, 소비자가 물품 등을 합리적으로 선택할 수 있도록 물품 등의 거래조건, 거래방법, 품질, 안전성 및 환경성 등에 관한 사업자의 정보가 소비자에게 제공될 수 있도록 시책을 강구함
소비자교육	소비자가 올바른 권리행사를 하고 물품과 관련된 판단능력을 높이고 자신의 선택에 책임을 지는 소비생활을 할 수 있는 역량을 강화함
피해구제	소비자의 불만이나 피해를 신속·공정하게 처리하고 피해에 대해 적절한 보상을 받을 수 있도록 하며, 소비자와 사업자 간 분쟁의 원활한 해결을 위하여 소비자분쟁해결기준을 제정하고 분쟁을 조정함
개인정보 보호	소비자의 개인정보 보호를 위한 기준을 정하여 소비자가 사업자와의 거래 과정에서 개인정보 분실, 도난, 누출, 변조 또는 훼손으로 인해 부당한 피해를 입지 않도록 함

2) 소비자정책의 유형

소비자정책은 소비자문제의 해결에 있어 어디에 초점을 두느냐에 따라 정책의 유형을 다양하게 구분할 수 있다. 정보문제의 해결을 위하여 정보의 양 또는 내용 중 어느 측면을 강조하느냐에 따라 정보공개정책과 정보규제정책으로 구분할 수 있다. 안전문제의 해결을 위한 정책도 시장 출시 전 예방에 중점을 둘 것인지 또는 시장 출시 후 위해 확산의 방지에 둘 것인지에 따라 사전예방정책과 사후대응정책으로 구분할 수 있다. 거래문제의 경우에는 불공정거래의 원인을 어떻게 보는가에 따라 경쟁부족, 거래지위의 불균형, 거래의 특수성에 따른 불공정성 규제로 구분할 수 있다.



[그림 1-1] 소비자문제의 영역에 따른 소비자정책대안의 종류

* 출처: 여정성 외(2020)

소비자문제에 대해 정책적 대응이 필요하다고 판단되면, 가장 적합한 정책대안을 선택해야 한다. 이 과정에서 정부가 어떤 방식으로 시장에 개입할 것인지, 그리고 정책의 대상을 결정하게 된다. 소비자문제의 해결을 위해 정부가 시장에 개입하는 방식으로는 규제 및 유인, 지원방식이 있다.

규제정책은 사업자나 소비자의 부정적 행태를 직접적으로 제재하는 것으로, 규제의 수준이나 강제성 정도 등을 고려하여 정책을 시행하게 된다. 예를 들어 소비자정책 당국이 안전인증제도를 수행하고자 할 때, 제도의 취지를 널리 알리고 사업자의 자발적 참여를 유도하거나, 안전인증절차를 준수하는 사업자에게 우수기업 인증이나 보조금 지급과 같은 경제적 인센티브를 줄 수도 있다. 반대로 반드시 인증을 받도록 강제하거나 위반 시 강하게 제재를 가할 수도 있다. 유인으로 정책의 목표 달성이 어려운 경우가 많기에 규제방식이 흔히 활용되기도 한다. 반면, 경우에 따라서는 소비자문제 해결에 있어 시장주체들을 긍정적 방향으로 변화시키는 유인 또는 지원정책이 효과적인 경우도 있다.

소비자정책의 직접적인 대상은 소비자와 사업자이다. 이때 해결하고자 하는 문제의 원인이 사업자에게 있는지 소비자에게 있는지에 따라 정책대상이 결정된다. 소비자정책의 목적은 소비자복지의 증대이므로, 소비자가 정책의 일차적인 대상이 된다. 따라서 소비자 관련 법률을 제정하고 소비자에게 권리와 권한을 부여하고 정보제공, 교육, 피해구제 등을 시행한다. 소비자정책의 또 다른 대상인 사업자에 대해서는 소비자보호와 권익 증진을 위해 사업자의 행위를 규제하거나 사업자의 자율적인 책임경영을 지원하기도 한다. 또한 소비자정책은 경쟁력 있고 지속가능한 시장 환경 구축이나 시스템 개선 등 시장을 대상으로 할 수도 있다.



[그림 1-2] 소비자정책대안의 종류

* 출처: 여정성 외(2020)

우리나라 소비자정책의 영역 중 소비자안전정책과 소비자거래정책은 통상적으로 규제정책으로 구분되며, 소비자정보정책, 소비자교육정책, 피해구제정책 등은 지원정책으로 구분된다.

소비자안전정책은 소비자의 안전할 권리가 보장되는 소비자안전 제공 및 위해방지 정책이다. 사업자가 소비자에게 제공하는 물품 등으로부터 소비자의 생명·신체 또는 재산에 대한 위해를 방지하기 위해 필요한 시책을 마련하고, 사업자의 부정적 행태를 규제하는 것이다. 예를 들어 품목별로 안전기준을 정하고, 사업자가 제품의 안전성 기준을 준수하지 않는 경우 규제수준을 강화할 수 있으며, 제품의 안전성 확보를 위해 안전기준을 강화할 수 있다.

소비자거래정책은 사업자의 불공정한 거래조건이나 거래방법으로 인하여 소비자가 부당한 피해를 보지 않도록 하고, 소비자의 선택할 권리가 보장되도록 하는 거래적정화로, 사업자의 부당한 거래방식을 규제하고 제재를 가하는 것이다. 불공정한 거래 행위를 금지하는 방식으로 규제가 이루어지는데, 예를 들어 사업자와 소비자가 거래를 할 때 소비자에게 불리한 내용이 담긴 약관을 사용하지 못하게 하거나 방문판매나 전자상거래에서 소비자의 청약철회권을 법으로 보장해주고, 사업자가 의무를 이행하도록 하는 것이다.

소비자정보정책은 소비자의 정보를 제공받을 권리를 보장하기 위한 것으로, 물품 등의 거래조건·거래방법·품질·안전성 및 환경성 등에 관한 소비자정보는 소비자가 합리적으로 최적의 선택을 하는데 도움을 준다. 일반적으로 소비자정보의 제공은

소비자의 알 권리 보장을 위한 지원정책이지만, 상품의 표시에서 소비자를 속이거나 오인하게 할 우려가 있는 표시를 규제하거나 의무적으로 주요한 정보를 제공하도록 하는 경우에는 규제정책이 되기도 한다.

소비자교육정책은 소비자의 교육받을 권리를 보장하고, 소비자의 역량을 강화하기 위한 것이다. 소비자교육을 통해 소비자는 의식 향상, 소비자권리를 올바르게 행사할 수 있으며, 물품 등의 선택과 관련하여 비판적 의사결정 능력을 갖게 된다. 소비자가 자신의 선택에 책임을 지고 소비자주권 실현을 위해서도 소비자교육이 이루어져야 한다. 소비자교육에 대한 지원은 법률로 규정하고 있다.

소비자분쟁해결정책은 소비자피해 예방 및 구제정책이다. 소비자의 불만이나 피해에 대해 신속하고 공정하게 처리될 수 있도록 하고 적절한 보상을 받을 권리를 보장하는 것이다.

소비자정책의 영역(안전정책, 거래정책, 정보정책, 교육정책, 피해구제정책)별로 정책을 추진하기 위하여 운영되고 있는 주요 법령을 살펴보면 [표 1-2]과 같다.

[표 1-2] 소비자정책의 영역 및 주요 법령

구분		주요 법령		
		공정거래위원회 소관	산업통상자원부 소관	기타 타부처 소관
규제 정책	소비자 안전정책 (안전성 보장)	소비자기본법, 제조물책임법	제품안전기본법, 전기생활용품안전관리법, 어린이제품법, 국가표준기본법, 고압가스안전관리법	식품위생법, 약사법, 식품안전기본법, 화장품법, 의료기기법, 건강기능식품법, 농수산물 품질관리법, 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가에 관한 법률, 먹는물관리법, 폐기물관리법, 자동차관리법 등
	소비자 거래정책 (거래 적정화)	공정거래법, 약관규제법, 표시광고법, 방문판매법, 할부거래법, 전자상거래소비자보호법 등	산업표준화법, 계량에 관한 법률 등	금융소비자보호법, 물가안정에 관한 법률, 전자문서 및 전자거래 기본법 등
지원 정책	소비자 정보정책	소비자기본법, 표시광고법 등	에너지이용합리화법, 전기생활용품안전관리법, 어린이제품법,	식품표시광고법, 어린이식생활법, 양곡관리법, 축산물위생관리법 정보통신망법, 대기환경개선특별법 등
	소비자 교육정책	소비자기본법	제품안전기본법	금융소비자보호법, 식생활교육지원법, 경제교육지원법, 어린이 식생활법 평생교육법 등
	피해구제 정책	소비자기본법, 제조물책임법		금융위원회법, 금융소비자보호법, 의료분쟁조정법, 전자거래기본법, 개인정보보호법, 가습기살균제피해구제법, 민법 등

제2절. 국내 소비자정책의 흐름

세계적으로 소비자정책이 등장한 시기는 1960년대라고 할 수 있다. 1962년 3월 15일 미국 케네디 대통령이 의회에 보낸 ‘소비자이익의 보호에 관한 특별교서’에 최초로 소비자권리를 제시한 것이 소비자정책의 기원이 되었다. 그 후 유럽연합, 영국, 프랑스, 일본 등에서 소비자보호 관련 법률을 제정하고 소비자정책을 추진하였다.

국내 소비자정책은 일본, 미국, 유럽연합 등의 영향을 받아 정치, 경제, 사회의 환경변화에 대응해 왔다. 우리나라의 정부 문서에 ‘소비자보호’라는 용어가 처음으로 등장한 시기는 1968년이다. 1970년대에 시민단체를 중심으로 소비자문제에 대한 인식이 확산되기 시작하였으나, 1970년대 초반까지도 우리나라는 경제성장 전략에 따라 정부 주도하에 산업을 지원하는 ‘생산자 중심의 경제구조’가 구축을 이루었기에, 소비자정책은 독자적인 정책 영역이 아닌 산업규제 차원에서 부수적으로 다루어져 왔다.

소비자정책에 대한 논의가 본격적으로 시작된 것은 1980년대부터이다. 1980년 1월 ‘소비자보호법’을 제정되었고, 소비자 관련 법령들이 우선적으로 제정되었으며, 1987년 한국소비자보호원(現 한국소비자원)이 설립되면서 소비자보호활동을 효과적으로 수행할 수 있는 기반이 마련되었다.

1990년대에는 안전과 품질에 대한 요구가 높아지고 소비자피해에 대한 실질적인 구제방안 필요성이 제기되면서 소비자보호 관련 법령 및 제도를 확충하고 소비자정책을 활발히 전개하였다. 리콜제도의 확대 도입이 대표적이다. 1990년대는 소비자문제의 해결을 정책 대상으로 삼고 소비자보호를 위한 법제와 행정적 기반을 갖춘 시기라고 할 수 있다.

2000년대는 소비환경의 변화로 금융, 개인정보, 통신 분야 등 다양한 분야에서 소비자권익을 제고하고자 하는 정책적 대응이 있었다. 소비자문제가 다양해지고 전문화되면서 국내외적 여건 변화를 반영하여 소비자정책의 추진체계를 대대적으로 개편하게 되었다. 특히 소비자정책 기조를 ‘소비자보호’에서 ‘소비자주권 실현’으로 전환하면서 2006년에 소비자보호법을 소비자기본법으로 전면 개정하였고, 2008년에 소비자정책 총괄 부서를 공정거래위원회로 이관하였다.

2010년대 이후 소비자를 둘러싼 내·외부 환경의 급격한 변화가 지속되고 있다. 기술발전에 따른 새로운 소비자문제가 계속 부각되면서 이에 대한 대응이 중요해졌다. 소비자정책은 2009년부터 3년 단위의 소비자기본계획을 수립하고 소비자주권 관점에서 중·장기적 소비자정책을 추진하고 있다. 특히 2010년대부터 현재까지의 소비자정책은 정부부처들이 개별 법령에 근거하여 소비자정책을

수행하고 있으며 소비자정책 추진 주체 간 협력을 강화하고 있다.

[표 1-3] 국내 소비자정책의 시기별 주요 특징

구분	내용
1968년	국내 최초의 소비자보호 규범인 「소비자보호요강」 제정
1970년대	시민단체의 소비자운동을 중심으로 소비자문제 인식 확산
1980년	「소비자보호법」 제정을 계기로 법제도적 기반 마련
1987년	「소비자보호법」의 전면 개정 시행 소비자정책이 실질적으로 국가정책으로서의 모습 및 추진체계를 갖추게 됨
1996년	OECD 가입에 따른 소비자보호 정책(소비자안전, 정보제공 분야) 확립 모든 상품에 대한 리콜제도의 확대
2006년	「소비자보호법」이 「소비자기본법」으로 전부 개정 소비자정책 기조가 소비자 주권론적 시각으로 전환(소비자의 효율적 선택을 위한 시장 환경 조성을 위한 소비자정책 수립)
2009년 이후	소비자정책 기본계획에 따른 통합적 소비자정책 수립 및 추진 세계화 확산, 디지털화 확대, 녹색화, 고령화, 스마트화 등으로 인한 소비자의 사회적 책임 및 역할이 강조됨에 따라 소비자정책 패러다임의 전환 요구

소비자정책이 전무했던 시기부터 소비자보호법의 도입, 각종 소비자보호 제도가 도입되고 소비자정책의 전환이 이루어지고 현재의 소비자정책이 시행되기까지를 단계를 살펴본다. 소비자정책의 시기별 특징은 여러 문헌들을 토대로 재구성하였다.

1. 소비자정책 태동기(1960년대 중반~1970년대)

우리나라 최초의 소비자보호 관련 규범은 1968년 제정된 「소비자보호요강」이다. 그 이전에 식품위생법, 약사법, 공산품품질관리법 등 소비자문제와 밀접한 관련이 있는 다수의 개별법이 제정되었으나, 이 법률들은 소비자보호 그 자체를 목적으로 한 것은 아니었으며, 소비자피해 보상이나 경제적 이익을 보호하는 제도는 마련되지 못하였다.

1960년대 초반은 국가정책에 있어 경제성장이 중심이었으며, 소비자정책은 국내의 정책영역에 등장하지 못했다. 경제적 수준이 열악했던 시대적 배경 하 정부가 기업을 지원하여 국민이 필요한 상품을 생산하도록 하고 수출을 통한 외화획득에 총력을 기울이던 시기로, 소비자보호에는 정책적으로 큰 관심을 기울이지 않았으며 소비자보호를 목적으로 한 법률의 입법은 생각할 수 없었다.

1962년 이후 ‘경제개발 5개년 계획’의 실시로 성과가 나타나면서 고도의 경제성장을 위한 기반을 갖추어 나가기 시작했고, 그 과정에서 일부 기업이 정부의 경제발전정책의 지원을 받아 독과점으로 성장하였고 이는 물가상승의 원인으로 간주되었다. 또한, 두 차례의 석유파동과 급격한 물가상승을 겪으며 1960년대 후반부터 물가안정 요구와 문제해결을 위한 정부개입이 필요하다는 목소리가 높아졌다.

이러한 시대적 상황에서 1968년에 물가관리 차원에서 소비자 관련 행정업무를 시작한 것이 국내 소비자정책의 추진의 시초이다. 1968년 10월에 국무총리실 직속의 ‘국민생활향상심사위원회’ 산하에 ‘소비자보호분과위원회’를 설치하였고, 신진자동차공업주식회사의 폭리문제를 계기로 1968년 12월에 「소비자보호요강」이 제정되었다. 이는 소비자보호에 관한 국내 최초의 규범으로 소비자보호법이 제정 전까지 정부가 소비자보호에 필요한 규제를 잠정적으로 시행할 수 있도록 했다.

1970년대에도 물가안정 외에 진정한 의미의 소비자보호 정책은 마련되지 못했다. 이 시기에 여성단체들을 중심으로 민간차원의 소비자보호운동이 전개되면서 소비자문제 해결을 위한 소비자보호법제의 필요성이 제기됨에 따라 정부도 소비자정책 추진에 필요한 최소한의 물적·법적 자원을 마련하기 시작하였다. 그러나 1970년대 소비자보호 정책은 소비자이익과 소비자문제 해결을 위한 정부의 역할에 대한 근본적인 논의가 이루어지지 않은 채 독자적인 소비자정책이 아닌 물가안정의 부수정책으로 제한적으로 추진되었다.

1975년에 「물가안정 및 공정거래에 관한 법률」이 제정됨으로써, 소비자보호를 위한 분야별 법제적 노력이 이루어지기 시작했으나, 이는 주로 물가안정 측면에서 이루어졌으며 내용도 부정·불량식품 및 매점·매석 단속, 계량·규격 및 가격표시의 적정화 등에 초점을 맞추었다.

1970년대 소비자보호 행정은 경제기획원이 주로 담당하였고, 일부 부처에서도 부분적으로 담당하고 있었다. 1972년 경제기획원 산하에 물가안정국이 설치되었고, 소비자보호에 관한 행정보고체계로서 ‘물가안정위원회’를 설치하고, 산하에 소비자보호센터 및 소비생활합리화추진위원회를 두었다. 이는 경제기획원 총괄 하에

재무부, 상공부, 보건사회부, 농수산부 등이 간접적으로 소비자보호 관련 업무를 담당하는 체계였다. 그 후 소비자보호정책 수행을 위한 행정적 기반 마련을 위해 1977년에는 경제기획원 내 ‘공정거래과’를 신설하였고, 1979년에는 공정거래과에 소비자보호를 전담하는 ‘소비자행정담당관’을 두었다.

● 1960년대에 제정된 소비자보호 관련 법률

- ✓ 1961년, 「계량법」(1961.5.10. 제정), 「공업표준화법」(1961.9.30. 제정), 「부정경쟁방지법」(1961.12.30. 제정)
- ✓ 1962년, 「식품위생법」(1962.1.20. 제정)
- ✓ 1963년, 「약사법」(1963.12.13. 전부개정) * 1953년 제정
- ✓ 1967년, 「공산품품질관리법」(1967.3.30. 제정)

● 1970년대에 제정된 소비자보호 관련 법률

- ✓ 1973년, 「고압가스안전관리법」(1973.2.7. 제정), 「농수산물매시장법」(1973.2.6. 제정), 「상표법」(1973.2.8. 전부개정), 「전기사업법」(1973.2.8. 폐지제정)
- ✓ 1974년, 「전기용품안전관리법」(1974.1.4. 제정)
- ✓ 1975년, 「물가안정 및 공정거래에 관한 법률」(1975.12.31. 제정)
- ✓ 1976년, 「농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률」(1976.12.31. 제정)

2. 소비자정책 형성기(소비자보호법 제정~1980년대)

우리나라에서 소비자정책에 대한 논의가 본격적으로 시작된 것은 1980년대 「소비자보호법」이 시행되면서부터이다.

소비자정책의 법제화에 대한 필요성은 1970년대 초반부터 민간에서 제기되었다. 1970년대 급속한 경제성장으로 소비자문제는 사회적 이슈가 되었고, 석유파동으로 인한 경제여건의 불안, 인플레이션, 독과점 심화 등에 따라 소비자문제가 점점 더 심각해지면서 소비자보호를 위한 기본법령을 제정해야 한다는 사회적 요청이 강하게 제기되었다. 시민단체, 정부 및 의회에서 ‘소비자보호기본법’ 제정을 위한 움직임이 추진되었고, 그 결과 1980년 1월 4일 「소비자보호법」이 제정되었다. 소비자의 기본권익 보호와 더불어 소비생활의 향상 및 합리화를 목적으로 제정된 「소비자보호법」은 일반법에 소비자안전에 관한 사항이 처음으로 명시되었다는 점에서 의미가 있다. 또한 1980년에 개정된 제5공화국 「헌법」에 헌법사상 처음으로

국가에서 소비자보호운동의 보장에 관한 내용을 명시함으로써, 국가의 통치조직과 원칙에 소비자보호와 소비자의 권리 보장의 정신을 반영하였다.

● [헌법 제9호] (1980. 10. 27 전부개정)

- ✓ 제125조, 국가는 건전한 소비행위를 계도하고 생산품의 품질향상을 촉구하기 위한 소비자보호운동을 법률이 정하는 바에 의하여 보장한다.

1982년 9월 「소비자보호법 시행령」이 제정되면서 본격적인 소비자정책이 추진되었고 소비자관련 법령의 정비가 이루어졌다. 1982년에 경제기획원에 소비자보호 주무부서인 ‘유통소비과’를 신설하였고, ‘소비자보호위원회(1986년 법 개정으로 소비자정책심의위원회로 명칭 변경)’를 설치하였다. 1987년에는 1983년에는 민관합동의 소비자보호위원회에서 소비자보호종합시책을 마련하였다, 1985년에는 소비자와 사업자 간 피해보상품목별 소비자피해보상규정을 제정하였다. 1980년에는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」이, 1986년에는 「약관의 규제에 관한 법률」과 「도·소매업진흥법」이 제정되었다.

소비자보호법의 실효성이 부족하다는 지적에 따라 1986년에 「소비자보호법」의 전면개정이 이루어진다. 개정된 소비자보호법에 의해 소비자정책 개발을 위한 전문기관인 한국소비자보호원 설립의 법적 근거가 마련되었고, 1987년 설립된 한국소비자보호원은 소비자보호 관련 정책의 도입과 시행에 큰 역할을 담당하게 되었다.

● 1980년대의 소비자정책 추진 조직

- ✓ 1982년, 경제기획원에 소비자보호 주무부서로 '유통소비과' 신설
- ✓ 1982년, 경제기획원에 '소비자보호위원회' 설치 (1986년 '소비자정책심의위원회'로 명칭 변경)
- ✓ 1987년, 한국소비자보호원(現 한국소비자원) 설립
- ✓ 1987년, 경제기획원에 '약관심사위원회' 설치

● 1980년대의 소비자관련 법률 및 규정 정비

- ✓ 1980년, 「소비자보호법」(1980.1.4. 제정),
- ✓ 1980년, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(1980.12.31. 제정)
- ✓ 1982년, 「소비자보호법 시행령」(1982.9.13. 제정)
- ✓ 1983년, '소비자보호종합시책' 마련
- ✓ 1985년, 소비자피해보상 규정 제정
- ✓ 1986년, 「약관의 규제에 관한 법률」(1986.12.31. 제정), 「도·소매업진흥법」(1986.12.31. 제정)
- ✓ 1986년, 「공산품품질관리법」(1986.12.31. 전부개정, 1987.3.2. 시행),
「소비자보호법」(1986.12.31. 전부개정, 1987.4.1. 시행),
「자동차관리법」(1986.12.31. 전부개정, 1987.7.1. 시행)
- ✓ 1988년, '부당한 표시·광고 행위의 유형 및 기준' 제정

3. 소비자정책 성장기(1990년대)

이 시기에는 소비자정책의 외연이 확대되고, 소비자안전과 품질, 소비자정보 제공 분야의 소비자보호제도와 정책이 수립되었다.

1990년대는 소비자 의식의 강화, 민간소비자단체의 적극적인 활동, 우리나라의 OECD 가입 등으로 그동안 간과하던 소비자 안전 및 품질, 정보제공과 같은 소비자 보호 문제가 정책적 주목을 받게 되었다. 그에 따라 소비자정책도 소비자중심의 정책기조 확립을 목표로 새로운 소비자보호제도 도입 및 소비자권리의 실질적 보장을 위한 제도 개선 등이 활발히 진행되었다. 특히, 1996년에 우리나라가 OECD에 가입하게 되면서 소비자보호제도를 OECD 규범에 부합시키기 위하여 기존 제도들에 대한 개선 및 보완이 이루어졌다.

1995년에는 소비자보호법을 개정하여 소비자단체에 공표권한을 부여하였으며, 위해정보보고기관을 지정·운영하는 등 소비자피해방지를 위한 안전망을 구축하였고, 범정부적 차원에서의 소비자보호에 대한 사회적 분위기 확산을 위하여 1996년부터 '소비자보호의 날'(12월 3일)을 법정기념일로 지정하여 운영하고 있다.

1990년대 소비자정책의 가장 큰 성과는 소비자안전 분야의 제도개선이라고 할 수 있다. 소비자안전성 확보를 위한 구체적인 수단인 결함시정제도와 리콜제도의 도입이 본격적으로 추진되었다. 그 이전까지 품목별 개별법을 중심으로 부분적으로 리콜이 이루어지고 있었으나, 1995년에는 소비자보호법을 개정하여 1996년 4월부터 모든 물품을 대상으로 확대한 리콜제도가 시행되었다.

소비자관련 법령의 정비도 지속적으로 이루어졌다. 1991년에는 공정한 거래와 소비자권익 보호를 위하여 「방문판매 등에 관한 법률」, 「할부거래에 관한 법률」이 제정되었으며, 1999년에는 바람직하지 않은 정보의 유통을 방지하고 적절한 정보의 제공 촉진을 목적으로 한 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」, 그리고 소비자생활협동조합의 조직형태, 운영방법, 사업활동 등에 관한 사항을 규정한 「소비자생활협동조합법」이 각각 제정되었다.

● 1990년대의 소비자정책 추진 조직

- ✓ 1994년, 경제기획원의 소비자보호 주무부서 '유통소비과'를 '유통조정과'와 '소비자정책과'로 분리
- ✓ 1996년, 공정거래위원회에 '소비자보호국' 신설
- ✓ 1996년, 보건복지부에 '식품의약품안전본부' 신설
- ✓ 1998년, 보건복지부 외청인 '식품의약품안전청'으로 승격

● 1990년대 소비자보호 관련 법률 정비

- ✓ 1990년, 「대기환경보전법」(1990.8.1. 제정, 1992.2.2. 시행), 「유해화학물질관리법」(1990.8.1. 제정, 1992.2.2. 시행)
- ✓ 1991년, 「방문판매 등에 관한 법률」(1991.12.31. 제정), 「할부거래에 관한 법률」(1991.12.31. 제정)
- ✓ 1993년, 「품질경영촉진법」(1993.12.27. 전부개정, 제명 변경)
- ✓ 1995년, 「소비자보호법」(1995.12.29. 일부개정)
- ✓ 1999년, 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」(1999.2.5. 제정), 「소비자생활협동조합법」(1999.2.5. 제정), 「전자거래기본법」(1999.2.8. 제정), 「전기용품안전관리법」(1999.9.7. 전부개정)

소비자정책을 효율적으로 추진하기 위하여 행정기관을 정비하였으며, 지방 소비자보호 활성화 조치도 강화되었다. 1994년에는 경제기획원에 '유통소비과'를 '유통조정과'와 '소비자정책과'로 분리하였으며, 1996년에는 공정거래위원회에 '소비자보호국'을 신설하였다. 같은 해에 보건복지부에 '식품의약품안전본부'를 신설했는데, 이는 미국의 FDA와 유사한 기능을 담당하는 부서로 2년 후 '식품의약품안전청'으로 독립하였다. 금융 분야에서는 1997년 4개의 금융감독기관이 금융감독원으로 통합되었다.

1995년 지방자치선거를 계기로 지방 소비자보호 문제가 소비자정책의 주요 과제로 등장하면서, 1996년 4월 대전광역시를 시작으로 전국의 시·도가 소비자보호조례를 제정하기 시작했으며, 지방자치단체 차원에서 소비자행정을 전담할 기구가 각 시·도에 배치되었다.

4. 소비자정책 발전기(2000년대)

2000년대에는 기존에 마련된 소비자보호 법제와 행정적 기반을 토대로 보다 다양한 소비자문제에 대한 정책적 대응이 이루어졌으며, 소비자정책의 방향이 소비자권익 증진으로 전환하면서 소비자정책이 확대·발전하였다.

2000년대는 경제·사회적 환경이 급변한 시기였다. 국가운영에 있어 민관협력이 중요해졌고, 경제는 공급자 중심에서 소비자를 중심으로 변화했으며 국제화, 개방화, 그리고 디지털화가 빠르게 진행하였다. 소비자정책의 방향도 기존과는 달리 디지털 경제시대에 부응하는 소비자보호제도 확립, 소비자안전 제고를 위한 제도개선 및 효율적인 안전시스템 구축, 소비자의 알권리 강화 및 거래과정에서의 소비자권익 제고 등을 중심으로 이루어졌다.

오랫동안 도입이 지연되어 오던 「제조물책임법」이 2000년 제정되어 2002년 7월부터 시행됨으로써 국제적인 수준의 소비자보호기제를 완비한 법체계를 갖추게 되었다. 제조물의 결함으로 인한 생명, 신체 또는 재산상의 손실에 대해 제조업자등이 손해배상책임을 지도록 함으로써 피해구제와 안전의식 제고를 기대할 수 있게 되었다. 식품분야에서는 2001년에 「수산물품질관리법」, 2002년에 「건강기능식품에 관한 법률」이 각각 제정되어 수산물과 건강기능식품의 안전성 확보 및 소비자보호를 위한 법적 기반을 마련하였다. 또한 2002년에는 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제정, 「방문판매 등에 관한 법률」 개정 등 거래방식의 변화를 반영하여 거래 관련 법률을 다원화하였다. 2008년부터 소비자단체소송제도가 도입되었으며, 그 외에도 「대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률」, 「의료기기법」, 「위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률」, 「전자금융거래법」 등 다양한 분야에서 소비자권익을 제고하기 위한 법제도가 마련되었다.

2000년대 소비자정책에서 가장 큰 변화는 전면개정된 「소비자기본법」과 소비자정책 기본방향의 전환이다. 소비생활환경의 변화, 소비자 의식의 향상,

소비자거래의 디지털화 및 세계화에 따른 환경 변화에 부응하는 법률 개정의 필요성이 제기되어 2004년 5월 ‘소비자보호법’ 개정안의 골격이 완성되었다. 그러나 소비자단체소송 및 집단소송제도 도입을 둘러싼 시민단체와 정부 간 갈등, 소비자정책의 총괄·조정기능 및 한국소비자보호원의 소관 이전을 둘러싼 재정경제부와 공정거래위원회 간 첨예한 대립으로 긴 시간이 경과하였다. 2006년 9월에 전부개정된 ‘소비자기본법’으로 재탄생하여 2007년 3월 28일부터 시행되었다. 소비자기본법의 시행으로 ‘소비자보호’에서 ‘소비자 권익 증진’으로 소비자정책이 변화하였다.

● 2000년대의 소비자정책 추진 조직

- ✓ 2003년, 재정경제부의 ‘소비자정책과’ 상의부서를 ‘경제정책국’으로 변경
소비자정책위원회 산하에 ‘소비자전문위원회’ 신설
- ✓ 2004년, 소비자정책 추진체계 개편 논의
- ✓ 2005년, 공정거래위원회의 ‘소비자보호국’을 ‘소비자본부’로 개편 및 조직 확대
- ✓ 2006년, ‘한국소비자보호원’ 소관을 공정거래위원회로 변경
- ✓ 2007년, ‘한국소비자원’으로 명칭
- ✓ 2008년, 소비자정책 집행기능을 ‘공정거래위원회’로 이관

● 2000년대 소비자보호 관련 법률 정비

- ✓ 2000년, 「제조물책임법」(2000.1.12. 제정, 2002.7.1. 시행)
- ✓ 2000년, 「품질경영 및 공산품안전관리법」(2000.12.29. 전부개정, 2001.7.1. 시행)
- ✓ 2001년, 「수산물안전관리법」(2001.1.29. 제정, 2001.9.1. 시행)
- ✓ 2002년, 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」(2002.3.30. 제정, 2002.7.1. 시행)
- ✓ 2002년, 「대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률」(2002.8.26. 제정, 2002.10.27. 시행),
「건강기능식품에 관한 법률」(2002.8.26. 제정, 2003.8.27. 시행)
- ✓ 2003년, 「의료기기법」(2003.5.29. 제정, 2004.5.30. 시행)
- ✓ 2005년, 「위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률」(2005.1.27 제정, 2005.7.28. 시행)
- ✓ 2006년, 「전자금융거래법」(2006.4.28. 제정, 2007.1.1. 시행),
「소비자기본법」(2006.9.27. 전부개정, 법제명 변경, 2007.3.28. 시행)

소비자정책의 기본방향이 전환되면서 정책추진체계도 개편되었다. 2000년대 초반부터 소비자정책의 추진 총괄 부서를 놓고 재정경제부와 공정거래위원회 간 팽팽한 경쟁이 있었다. 재정경제부는 소비자정책과의 상위 부서를 ‘경제정책국’으로 변경하고, 소비자정책심의위원회 산하에 ‘소비자안전전문위원회’을 신설하였다. 공정거래위원회는 소비자보호국을 ‘소비자본부’로 변경하며 조직을 확대했다. 한편

소비자문제의 종류가 더 다양하고 복잡해지고 있었으며, 소비자정책을 담당하고 있는 재정경제부와 공정위원회 외 부처들도 소관품목별로 소비자정책을 수행하고 있어 소비자정책추진의 원활한 기능을 위해서는 추진체계의 정비が必要하였다. 오랜 논의 끝에, 2006년 소비자정책 실무기관인 한국소비자보호원 관할권과 민간 소비자단체 관련 기능을 공정거래로 이관하였다. 소비자기본법으로 전부 개정 됨에 따라 한국소비자보호원은 2007년에 ‘한국소비자원’으로 명칭을 변경하였고, 2008년 2월에 정부조직을 개편하는 과정에서 소비자정책의 주무부처를 재정경제부에서 공정거래위원회로 이관하였다.

5. 소비자정책 전환기(2009년부터)

2010년대 이후 소비환경은 내외부적으로 급변하고 있으며, 이에 따른 소비자정책 패러다임의 전환을 요구하고 있다. 세계화의 확산, 금융위기와 신경제의 부상, 4차 산업혁명, 저출산, 고령화, 사회양극화 등 경제사회적 변화와 이로 인한 따른 금융소비자피해, 신기술소비자문제의 발생, 고령소비자와 취약소비자문제 등을 해결하기 위해 소비자정책도 새로운 도전에 직면하여 새로운 대응을 해오고 있다.

2010년대에는 금융소비자보호와 개인정보보호, 그리고 가습기살균제 피해로 인한 소비자안전정책이 주요 이슈가 되었다.

2008년 글로벌 금융위기 이후 국내에서는 금융파생상품 키코사태, 저축은행 영업정지, 동양증권의 CP 불완전판매, 라임자산운용의 펀드 환매중단사태 등 복잡하고 다양한 금융상품으로 인한 소비자의 금융 피해가 이어졌으며 이로 인해 금융소비자보호의 필요성이 커졌다. 2011년부터 금융소비자보호법의 도입이 추진되었으나, 오랫동안 국회통과가 무산되다가 10여 년 만인 2020년 3월 24일 「금융소비자보호에 관한 법률」이 제정되어 2021년 3월 25일부터 시행되고 있다. 이 법은 금융소비자의 권익증진과 금융상품판매업 및 금융상품자문의 건전한 시장질서 구축을 위하여 금융 상품판매업자 및 금융상품자문업자의 영업에 관한 준수사항과 금융소비자의 권익보호를 위한 금융소비자정책 및 금융분쟁조정절차 등에 관한 사항을 규정하고 있다.

또한 2000년대 중반부터 나타난 개인정보유출 사례가 지속적으로 발생하면서 이로 인해 국민의 프라이버시 침해와 정신적 금전적 피해가 사회적 이슈가 되었다. 이에 2011년 3월에 개인정보 처리원칙 등을 규정하고, 개인정보 침해로 인한 국민의 피해구제를 강화하여 개인정보에 대한 권리와 이익을 보장하기 위해

「개인정보 보호법」 제정되어 2011년 9월 30일 시행되었다. 그러나 개인정보 보호법 시행 이후에도 현재까지 개인정보 유출은 끊임없이 계속되고 있다. 특히 2014년에는 금융권인 3개 대형 신용카드사에서 1억 4백만 건이 넘는 개인정보가 유출된 사건이 발생하였다. 이는 국내 개인정보유출 중 가장 규모가 큰 사건이었다. 최근인 2023년에도 통신사 및 온라인 커뮤니티 등에서 개인정보유출 사건은 발생하였다.

2011년에는 가습기살균제로 인한 다수의 피해자가 발생, 국회에서는 가습기살균제 사고 진상규명과 피해구제 및 재발방지 대책마련을 위한 국정조사를 실시하였고, 「가습기살균제 피해구제를 위한 특별법」이 2017년 2월 8일 제정되어, 2017년 8월 9일자로 시행되었다. 이 법에 따라 구제급여 지급이 결정된 피해자는 5,667명('24년 1월 31일 기준)이다. 2011년 12월 30일 가습기살균제는 「약사법」에 따른 의약외품으로 지정되어 관리되었고, 2015년 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」이 제정되면서 생활화학가정용품의 관리는 산업통상자원부에서 환경부로 이관되었다. 2016년 관계부처 합동 「생활화학제품 안전관리 대책」을 발표하면서 제품안전확인 신고 업무를 일괄 처리·관리하도록 하면서 2018년 「제품안전기본법」 개정으로 제품안전관리업무를 효율적이고 체계적으로 수행하기 위하여 한국제품안전관리원을 설립하는 법적 근거가 마련되었다. 이후 2018년 3월 20일 공포된 「생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률」이 2019년 1월 1일 시행되면서 가습기살균제와 같은 살생물제 안전관리제도가 만들어졌다. 또한 생활화학가정용품을 포함한 생활화학제품 관리의 법적 근거가 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」에서 이 법으로 바뀌었다.

2010년대는 시대의 변화를 반영한 기존 법령의 지속적인 개정과 새로운 법령이 제정되었다. 온라인거래의 증가에 따른 거래방식의 변화로 거래 관련 법령의 개선이 필요해졌고, 이에 따라 약관의 규제에 관한 법률, 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률, 방문판매 등에 관한 법률을 개정하였다. 이러한 법 개정을 통해 소비자에게 불리하고 피해를 줄 수 있는 약관의 개정이 보다 쉽게 이루어질 수 있도록 하였고, 소액의 전자상거래에 대해서도 구매안전보호조치가 적용되도록 개선하고 포털사이트의 카페·블로그 등에서 관리대상에 포함하고 분쟁 시 피해구제신청을 대행하는 장치를 마련하는 등 기존 법률을 보완하였다. 소비자기본법을 개정하여 소비자의 안전성 강화와 피해구제의 실효성을 제고하고자 하였으며, 제조물책임법을 개정하여 소비자의 입증책임을 경감하고 징벌적 손해배상제를 도입하였다.

제품안전에 대한 통일된 정책방향 수립, 소비자 중심의 시장감시 기능의 정착 등 모든 제품에 공통적이고 일반적으로 적용되는 총괄법을 제정하여 제품안전을 위한 시장 사후관리 강화, 정보 공유, 기술개발 지원 등이 체계적이고 효과적으로 수행될 수 있도록 2010년에 「제품안전기본법」을 제정하였고, 늘어나고 있는 어린이 안전사고를 예방하고 어린이의 건강 보호 및 증진을 위하여 2014년에는 13세 이하 어린이가 사용하는 모든 제품을 안전관리대상으로 확대한 「어린이제품 안전 특별법」을 제정하였다. 2017년에는 전기용품과 생활용품의 안전관리제도를 통일적이고 종합적으로 운영하여 전기용품 등의 위해로부터 국민의 생명·신체 및 재산을 보호하기 위하여 「전기용품 안전관리법」과 「품질경영 및 공산품안전 관리법」을 하나의 법률로 통합하였다.

● 2010년 이후 소비자보호 관련 법률 정비

- ✓ 2010년, 「제품안전기본법」 (2010.2.4. 제정, 2011.2.5. 시행)
- ✓ 2011년, 「개인정보보호법」 (2011.3.29. 제정, 2011.9.30. 시행)
- ✓ 2013년, 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」 (2013.5.22. 제정, 2015.1.1. 시행)
「화학물질관리법」 (2013.6.4. 제정, 2015.1.1. 시행)
- ✓ 2014년, 「어린이제품 안전 특별법」 (2003.5.29. 제정, 2004.5.30. 시행)
- ✓ 2016년, 「전기용품 및 생활용품안전관리법」 (2005.1.27 제정, 2005.7.28. 시행)
- ✓ 2017년, 「가습기살균제 피해구제를 위한 특별법」 (2017.2.8. 제정, 2017.8.9. 시행)
- ✓ 2021년, 「금융소비자보호에 관한 법률」 (2020.3.24. 제정, 2021.3.25. 시행)

한편, 소비환경의 변화에 대응하고 새로운 소비자문제에 적극적으로 대응하기 위해 소비자기본법의 개정을 통해 필요한 부분을 보완하고 있으며, 2009년부터 3년 단위의 소비자정책 기본계획을 수립하여 시행하고 있다. 2008년에 제1차 기본계획(2009~2011년)을 수립한 이후, 제2차 기본계획(2012~2014년), 제3차 기본계획(2015~2017년), 제4차 기본계획(2018~2020년), 제5차 기본계획(2021~2023년)이 시행되고 있다. 소비자정책 기본계획은 중장기적인 경제·사회 환경에 대한 조망을 기반으로 향후 3년간 추진해야 하는 소비자 정책의 기본방향과 중요 과제들을 포함하고, 공정거래위원회가 각 부처 등의 의견수렴을 거쳐 도출한 과제에 기반한 기본계획안을 소비자정책위원회의 심의·의결을 통해 확정하므로 중앙 행정기관과 광역자치단체 등이 시행할 소비자시책이 모두 포함된다.

소비자정책 기본계획은 중앙 행정기관과 지방자치단체, 그리고 다수의 행정기관에서 산발적으로 수행되는 소비자정책 전반의 추진방향을 설계하고

정책추진과제의 성과를 평가하고, 통합적이고 일관성 있게 소비자정책을 추진해 나가도록 한다는 점에서 의미가 있다. 특히 소비자정책의 수립과 추진에 있어 안전, 복지, 환경, 금융, 교육, 통신 등 다양한 부처의 업무를 포괄하고 있어 관계부처 간의 협력은 필수적이며 더욱 중요해졌다.

2020년대에 들어서면서 소비환경은 더욱 급변하고 있다. 디지털화로 물품의 이동과 접근성이 더욱 용이해지면서 온라인 거래와 해외직구가 증가하고, 융합기술의 제품이 등장함에 따라 소비자정책에서도 불공정행위의 감시뿐만 아니라 새로운 소비자문제에 대해 신속하고 탄력적인 대응이 요구되고 있다. 특히, 플랫폼 분야의 소비자보호를 위해 다양한 온라인 비대면 거래방식에 적용할 수 있는 새로운 법·제도의 정비가 필요하다. 취약계층의 정보 격차가 심화됨에 따라 소외계층의 역량 강화를 위한 지원정책이 더욱 중요해지고 있다. 아울러, 기존의 정부주도에서 민간차원의 협력을 강화, 사업자의 자율규제체제 확립, 빅데이터와 AI기반의 기술을 활용한 소비자이슈의 선제적 대응, 소비자정책 영역별 대응 체계를 확립 등 시대변화를 반영한 소비자정책 추진 방안을 모색하고 있다.

[표 1-4] 1~5차 소비자정책 기본계획의 주요 내용

구분	비전	소비자정책 기본방향 핵심전략
제1차 (‘09~‘11)	실질적인 소비자주권의 실현	① 믿을 수 있는 시장 구축 ② 역량 있는 소비자 육성 ③ 책임지는 기업문화 확산 ④ 효율적·능동적 정책 추진
제2차 (‘12~‘14)	소비자가 주역이 되는 시장 구현	① 안전한 소비환경 구축 ② 신뢰할 수 있는 거래환경 조성 ③ 소비자교육 및 정보 제공의 효율화 ④ 소비자피해의 원활한 구제 ⑤ 소비자와 기업의 상생기반 조성 ⑥ 효율적인 소비자정책 추진
제3차 (‘15~‘17)	소비자가 함께 만드는 더 나은 시장	① 창조경제시대에 걸맞은 소비자역량 지원 강화 ② 안심하고 신뢰할 수 있는 시장환경의 확대 ③ 소비자정책의 글로벌 민관협력체계 구축
제4차 (‘18~‘20)	소비자중심의 공정한 시장환경 조성	① 소비가치를 주도하는 역량 있는 소비자 양성 ② 안전하고 신뢰할 수 있는 시장 구현 ③ 소비자권익을 증진하는 협력 기반 정책 추진
제5차 (‘21~‘23)	디지털 시대 새로운 소비자가 이끄는 공정한 시장경제	① 디지털 시대를 주도하는 역량 있는 소비자로서의 위상 정립 ② 안전하고 신뢰할 수 있는 공정한 시장 구현 ③ 과학적·협력적 소비자정책 추진 기반 강화

제 2 장 소비자제품안전정책

제1절. 국내 소비자제품안전정책

1. 소비자안전정책의 유형

‘안전에 관한 권리’는 인간의 생명과 신체를 지키는 근본적인 인권의 문제이며, 이는 국가가 헌법과 법률로 인정한 국민의 기본적 권리로써, 국가는 소비자의 권리를 보장할 기본적인 의무를 가진다.

소비자기본법은 ‘소비자의 8대 기본 권리’를 명시하였는데, 그 중 위해로부터 보호받을 안전에 관한 권리를 첫 번째로 규정하고 있다. 소비자기본법에 따른 소비자의 정의는 ‘사업자가 제공하는 물품 또는 용역(시설물)을 소비생활을 위하여 사용하는 자 또는 생산활동을 위하여 사용하는 자’이며, 안전에 대한 권리는 물품 또는 용역으로 인한 생명·신체 또는 재산에 대한 위해로부터 보호받을 권리이다.

‘소비자’와 ‘안전’에 대한 법률적 정의를 소비자안전의 개념에 적용하면, 소비자안전이란, 소비자들이 소비생활을 영위하는 데 있어 생명·신체상의 위해를 받지 않는 것으로, 소비자가 상품이나 서비스, 시설을 구매하거나 사용 또는 이용, 처분의 과정에서 각종 생명·신체·재산상의 위해(危害)나 위협을 입지 않는 것 또는 여러 위험요인/위해요인으로 부터 위해가 발생하지 않도록 조치된 상태라고 할 수 있다. 안전은 소비자의 건강과 생명과 직결된 것으로 소비자의 가장 기본적인 권리이며, 소비자안전문제는 그 피해의 심각성이 클 뿐만 아니라 소비자들이 직접 피해의 발생을 예방하거나 대응하기 어렵다는 점에서 정책이 해결해야 할 핵심적인 과제로 여겨져 왔다.

소비자안전정책의 시행에 있어 안전성의 수준에 대한 정의와 개념은 매우 중요하다. 소비자안전은 모든 위험을 제거하는 것으로 볼 수 있지만, 오늘날 수많은 제품이 끊임없이 시장에 출시되는 환경에서 모든 제품의 안전성을 사전에 확인하고 검증하는 것은 불가능한 일이다. 따라서 ‘소비자안전’이란 물품 또는 서비스의 이용과 관련해서 발생할 수 있는 모든 위해로부터 소비자의 생명 및 신체 또는 재산상의 손해를 최소화하는 것을 의미할 수 있다. 모든 정책은 정책의 효과와 규제에 수반되는 비용을 고려해야 하므로, 허용가능한 위험과 그렇지 않은 위험을 구분하여 안전성의 수준을 객관적으로 평가하고 결정하는 것은 소비자안전정책에서 매우 중요한 부분이다.

사회에 위험은 존재할 수밖에 없기에, 최악의 위험 상황을 방지하기 위한 위험 대응을 기능적으로 접근한 ‘위험 거버넌스(risk governance)’의 개념이 출현하게 되었다. 위험대응에 직간접적으로 관계되는 정부, 이해관계자, 소비자 등 주체들의 역할을 고려한 개념인 위험 거버넌스는 위험평가(risk assessment), 위험관리(risk management), 그리고 위험소통(risk communication)의 영역으로 구분된다. 위험 거버넌스는 정책영역뿐만 아니라 환경연구나 위험연구 등에서 사용되기 시작하였다.

이를 소비자 안전분야에 도입하여 위험요인에 대해 어떻게 대응해야 하는지를 고려하여 소비자안전정책의 유형을 설명할 수 있다.

‘위험관리’는 위험요소로 인해 예상되는 피해를 예방하거나 줄이는 등의 활동을 의미한다. 정책에서 의사결정 영역에 속하는 것으로 일반적으로 생각하는 안전관리 제도의 업무영역에 해당된다. 품목별로 안전기준을 정하고 기준을 준수하는지 감시하고, 소비자에게 위해하거나 위해우려가 있는 제품에 대한 리콜과 제재조치 등이다. 위험관리를 할 때는 위험평가의 결과를 활용하게 된다.

‘위험평가’는 위해요소를 찾아내고 위해의 유형과 심각성을 탐색하는 것으로 과학 영역에 해당한다. 소비자안전정책에서 위험평가는 과학적인 위해성 평가와 위험요인 등을 연구하는 것으로, 안전기준을 설정하고 위험을 관리하려면 객관적이고 과학적인 위험평가는 필수적이다.

위험 거버넌스에서 ‘위험소통’은 매우 중요한 요소로 간주된다. ‘위험소통’은 위험 인식에 있어 전문가의 객관적인 판단과 일반 국민들의 인식 사이에 차이가 발생하는 상황에서 그 차이를 줄이고 교육과 행동변화 유도, 평가기관에 대한 신뢰나 갈등 조정에 관여하는 기능을 한다. ‘위험소통’은 소비자안전정책에서도 효과적으로 활용된다. 통상적으로 안전정책은 기준 제정과 준수 등과 같이 규제정책의 성격이 강하지만, 안전정책의 효과를 높이기 위해서는 규제와 더불어 정보제공 및 교육과 같은 지원정책이 필요하다. 위험소통은 소비자 등에게 필요한 정보를 제공하고, 교육을 통해 긍정적인 행동을 유도하고, 의견의 상호교류와 이를 통한 이해의 제고를 기대할 수 있다.



[그림 2-1] 소비자안전정책의 유형

* 출처: 여정성 외(2020)

소비자안전정책은 정책목적과 수단의 활용에 따라 다양하게 분류되고 있다. 소비자 안전정책은 일반적으로 사전예방과 사후대응으로 구분하는데, 이는 위험의 발생 이전과 이후에 따라 그 대응방식이 달라져야 하기 때문이다. 또한 제품의 생산단계(안전기준, 안전관리, 인프라 구축 등), 유통단계(안전표시, 정보 구축 등), 소비단계(위해정보 소통, 안전교육, 피해구제 등)에 따라 소비자안전정책 유형을 구분하기도 한다.

소비자안전정책은 위해요인을 최소화하고 안전문제를 해결하기 위한 정책적 대응 방식에 따라 크게 규제정책과 지원정책으로 구분할 수 있다. 규제정책은 규제의 성격에 따라 직접규제와 간접규제로 분류하고, 지원정책은 교육과 홍보, 피해구제 지원, 정책운영과 관련된 지원 등으로 분류될 수 있다.

우리나라의 소비자안전정책은 주로 규제정책에 집중되어 온 경향이 있다. 안전정책에서의 규제는 소비자의 안전성 확보라는 목적을 실현하기 위하여 정부가 기업이나 개인의 행위를 규제하는 것으로, 재화와 서비스가 생산 및 판매되는 조건 등에 영향을 준다. 소비자안전 규제정책을 세부적으로 살펴보면 우선 직접적인 안전규제는 피해의 사전예방과 사후관리를 위하여 법적 제재를 하는 것이다. 이것은 안전기준을 정하고 이에 따른 승인과 검사 등 사업자가 안전기준을 준수하도록 하는 사전안전 규제와 제품사용 시 소비자 위험을 줄이기 위하여 안전하지 않은 제품에 대한 회수와 처벌 등을 규정하는 사후안전관리이다. 또한 소비자가 안전한 제품을 구매·사용할 수 있도록 제품 등에 위해정보나 중요정보를 표시하도록 의무화하는 것, 리콜 정보를 공개하도록 하는 것과 같은 표시규제는 간접적인 규제에 해당한다.

소비자안전과 관련된 지원정책은 제품의 안전성을 확보하고 정책의 수용성을 높이기 위한 소비자와 기업 등을 대상으로 한 다양한 방식의 제품안전교육과 홍보, 제품의 결함 등으로 인해 발생한 소비자피해에 대한 사후적 피해구제정책, 그리고

소비자안전정책을 집행하는 과정에서 의사결정을 합리화하기 위한 안전지원관리로 구분할 수 있다. 특히, 제품이나 서비스의 안전과 품질 등에 대한 객관적인 정보 제공은 정보비대칭성에 기인한 소비자안전 문제를 해결할 수 있으며, 소비자안전 교육을 통한 안전의식의 제고는 사회전반의 안전인식 확대에 기여하여 근본적인 안전성 확보 수단이 될 수 있다.

[표 2-1] 소비자안전정책의 수단

구분		내용
소비자안전 규제정책	직접 규제	안전사고의 사전예방을 위하여 제품군에 대해 직접적으로 규제하는 것으로 진입규제의 성격을 가짐 - 국가에서 안전기준 제정하고 준수를 의무화하는 것 - 법률에 의해 사업자의 기준 준수 여부를 조사하는 것 - 위험 제품에 대해 빠른 회수 등의 의무를 부과하는 것 등
	간접 규제	사업자에게 제품안전 관련 정보나 위해 정보 등을 표시하도록 의무화하는 정책 - 결함정보 보고제도 - 표시규제를 통한 중요정보 공개
소비자안전 지원정책	피해구제	결함이 있는 제품 사용에 따른 소비자피해 발생 시 피해구제를 위한 정책 - 제조물책임제도(징벌적 손해배상, 소비자의 입증책임 완화) 등
	제품안전 교육 및 홍보	제품사용에 대한 안전교육 및 홍보 정책 - 소비자에게 위험 정보 제공 - 소비자의 안전의식 제고를 위한 교육 및 홍보
	안전관리 지원	소비자안전정책의 집행 과정에서 행정기관 내부의 운영과 의사결정을 합리화하기 위한 정책 - 인적 자원, 소비자의 참여와 피드백 - 정보의 활용 등

2. 소비자제품안전의 범위

1) 소비자안전의 영역

소비자안전은 사업자가 제공하는 물품 또는 용역과 관계되어 있는 안전영역이다. 소비자안전의 영역은 크게 물품 안전, 시설 및 설비안전, 그리고 서비스안전으로 구분할 수 있다. 이 중 물품을 세부적으로 살펴보면 제품, 식품, 의약품·화장품, 화학제품 등으로 분류되며, 설비는 시설과 설비로, 서비스는 보건·의료, 교통서비스, 관광외식 서비스 등 하위영역으로 분류할 수 있다.

[표 2-2] 소비자안전의 영역과 주요 상품군

영역		상품군
물품	제품	전기용품, 생활용품(가구, 의류, 공구, 액세서리 등), 완구, 문구, 주방용품, 스포츠용품, 고령자용품, 생활화학제품, 식품용 기구, 위생용품, 건축자재, 미용기기, 치안용품, 자동차 등
	식품	농·수·축산물, 가공식품, 건강기능식품 등
	의약·화장품	의약품, 의료기기, 화장품 등
	화학제품	화학물질, 살생물제품
설비	시설	놀이시설, 교육시설, 체육시설, 공연시설, 쇼핑시설, 주거시설 등
	설비	가스설비, 승강기, 교통시설, 도로 등
서비스	보건·의료	의료서비스, 산후조리서비스, 요양서비스, 미용서비스, 목욕서비스
	교통	버스, 철도, 항공, 해상교통
	관광·외식	관광서비스, 외식서비스

소비자안전과 관련하여 분류한 상품이나 서비스에 대해 안전성을 확보하고 관리하기 위한 법률이 존재하며, 품목별로 안전관리를 하고 있어 물품과 서비스에 대해 각각 안전관리를 규정하기도 하지만, 분야의 전문성에 따라 관련 물품과 서비스를 하나의 법률에서 안전관리를 하는 경우도 존재한다. 예를 들어 식품의 경우 제조된 식품과 식품서비스는 식품안전관리로 하나의 영역으로 묶을 수 있으며, 제품에 해당하는 의료기기와 서비스에 해당하는 의료서비스도 보건의료안전이라는 영역으로

관리될 수 있다. 따라서 소비자안전의 영역을 상품이나 서비스의 성격, 그리고 분야의 전문성이나 특수성 등을 고려하여 다시 제품안전, 식품안전, 의약·화장품안전, 의료·보건안전, 환경안전, 시설안전, 교통안전 등의 영역으로 분류하였고, 해당 상품 및 서비스의 안전성을 확보하고 관리하기 위한 법률을 살펴보았다.

[표 2-3] 소비자안전의 영역과 관련 법률

구분		상품군	관련 법률
소비자 안전	물품과 영역		소비자기본법
	물품	제품안전	제품안전기본법, 제조물책임법, 어린이제품 안전 특별법, 전기용품 및 생활용품 안전관리법, 생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률, 위생용품관리법, 자동차관리법
		식품안전	식품안전기본법, 식품위생법, 어린이 식생활안전관리 특별법, 건강기능식품법, 농수산물품질관리법, 수입식품 안전관리 특별법, 축산물위생관리법, 먹는물관리법, 등
		의약·화장품 안전	약사법(일부), 의료기기법, 화장품법,
	시설 및 서비스	의료보건 안전	의료법, 환자안전법, 노인복지법, 모자보건법, 공중위생관리법, 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 등
		환경안전	화학물질 관리법, 실내공기질 관리법, 석면안전관리법 등
		시설안전	시설물안전법, 다중이용업소 안전관리에 관한 특별법, 승강기 안전관리법, 어린이놀이시설 안전관리법, 수상레저안전법, 학교안전법 등
		교통안전	교통안전법, 도로교통법, 철도안전법, 여객자동차 운수사업법, 해상교통안전법, 해사안전기본법, 선박안전법, 보행안전 및 편의증진에 관한 법률 등
		관광·외식	관광진흥법, 식품위생법

2) 소비자제품의 정의

소비자안전의 영역에서 소비자가 일상생활을 위해 사용하는 제품에 대한 안전성 확보는 소비생활을 영위하는 데 있어 필수적인 요소이다. 다양한 제품들이 끊임없이 생산되는 현대사회에서 제품의 사용과 관련한 소비자의 안전성 보장은 그 무엇보다 중요하다. 시장에는 위해성이 확인되어 판매가 금지된 제품, 또는 제품표시나 안전 경고가 불충분한 제품 등이 유통·판매되는 경우가 있을 수 있다. 그러나 소비자는 시장에서의 정보 불확실성으로 사업자와 대등한 지위에 있지 못할 뿐 아니라, 그로 인해 제품을 구입하고 사용하는 과정에서 재산상의 손해, 신체의 훼손, 심지어 사망과 같은 위험에 노출될 수 있다.

최근의 제품안전 문제는 제품 자체의 결함에 의한 안전문제뿐만 아니라 소비자가 제품을 사용하는 과정에서도 다양한 안전사고가 발생하고 있어, 제품안전성의 범위가 점차 확대되고 있다. 특히 제품사용과 관련된 소비자안전 문제는 다수의 소비자에게 발생하고 있으며, 글로벌 시장에서 제품의 위해성은 한 국가의 차원이 아닌 전 세계적으로 동시에 발생하기도 한다. 이에 여러 나라에서 제품안전문제를 효과적으로 해결하기 위해 법체계 정비, 안전기준 마련, 정보제공 등의 규제를 하고 있다.

소비자제품의 안전에 대해 논의에 앞서 우선 소비자제품에 대한 정의를 살펴볼 필요가 있다. 소비자가 사용하는 물품의 안전관리에 대해 규정하고 있는 국내 법령을 중심으로 ‘소비자제품’ 혹은 이와 유사한 용어를 종합적으로 살펴보았다. 소비자제품이란, “소비자를 위해 제공되거나 소비생활을 위해 소비자가 최종적으로 사용하는 물품 또는 부속품”이라고 정의할 수 있다.

[표 2-4] 국내 법령(일반법)에서 나타난 ‘소비자제품’ 관련 용어 및 정의

법령명	용어	정의	비고
소비자기본법	물품	사업자가 제공하는 물품 ¹⁾	-
제조물책임법	제조물	제조되거나 가공된 동산(다른 동산이나 부동산의 일부를 구성하는 경우를 포함)	제2조 제1호
제품안전기본법	제품	소비자가 최종으로 사용하는 물품 또는 그 부분품이나 부속품	제3조 제1호

1) 물품에 대한 정의는 소비자에 대한 정의를 근거로 하였으며, 법 조항에서 별도로 정의하고 있지는 않음

[표 2-5] 국내 법령(개별법)에서 나타난 ‘소비자제품’ 관련 용어 및 정의

법령명	용어	정의	비고
전기용품 및 생활용품 안전관리법	전기용품	공업적으로 생산된 물품으로서 교류 전원 또는 직류 전원에 연결하여 사용되는 제품이나 그 부분품 또는 부속품	제2조 제1호
	생활용품	공업적으로 생산된 물품으로서 별도의 가공(단순한 조립은 제외)없이 소비자의 생활에 사용할 수 있는 제품이나 그 부분품 또는 부속품(전기용품 제외)	제2조 제2호
어린이제품 안전 특별법	어린이제품	만 13세 이하의 어린이가 사용하거나 만 13세 이하의 어린이를 위하여 사용되는 물품 또는 그 부분품이나 부속품(의약품 및 의약외품, 의료기기, 화장품, 식품용기 등 제외)	제2조 제1호
생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률	생활화학제품	가정, 사무실, 다중이용시설 등 일상적 생활공간에서 사용되는 화학제품으로서 사람이나 환경에 화학물질의 노출을 유발할 가능성이 있는 것	제3조 제3호
	살생물제품	유해생물의 제거 등을 주된 목적으로 하는 제품으로, ①한 가지 이상의 살생물물질로 구성되거나 살생물물질과 살생물물질이 아닌 화학물질·천연물질 또는 미생물이 혼합된 제품 또는 ②화학물질 또는 화학물질·천연물질 또는 미생물의 혼합물로부터 살생물물질을 생성하는 제품	제3조 제8호
화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률	제품	소비자기본법에 따른 소비자가 사용하는 물품 또는 그 부분품이나 부속품으로서 소비자에게 화학물질의 노출을 유발할 가능성이 있는 혼합물로 이루어진 제품, 화학물질이 사용 과정에서 유출되지 않고 특정한 고체 형태로 일정한 기능을 발휘하는 제품	제2조 제15호
자동차관리법	자동차	원동기에 의하여 육상에서 이동할 목적으로 제작한 용구 또는 이에 견인되어 육상을 이동할 목적으로 제작한 용구(피견인자동차)	제2조 제1호
화장품법	화장품	인체를 청결·미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부·모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 이와 유사한 방법으로 사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것(의약품 제외)	제2조 제1호
	안전용기	만 5세 미만의 어린이가 개봉하기 어렵게 설계·고안된 용기	제2조 제4호
위생용품 관리법	위생용품	보건위생을 확보하기 위하여 특별한 위생관리가 필요한 용품(세척제, 행굼보조제, 위생물수건, 기타 위생용품)	제2조 제1호

[표 2-6] 국내 식품 및 의약품 관련 법령에 나타난 ‘소비자제품’ 관련 용어 및 정의

법령명	용어	정의	비고
식품위생법	식품	모든 음식물(의약으로 섭취하는 것은 제외)	제2조 제1호
	식품첨가물	식품을 제조·가공·조리 또는 보존하는 과정에서 감미, 착색, 표백 또는 산화방지 등을 목적으로 식품에 사용되는 물질	제2조 제1호
	용기·포장	식품 또는 식품첨가물을 넣거나 싸는 것으로서 식품 또는 식품첨가물을 주고받을 때 함께 건네는 물품	제2조 제5호
건강기능식품에 관한 법률	건강기능식품	인체에 유용한 기능성을 가진 원료나 성분을 사용하여 제조(가공)한 식품	제3조 제1호
농수산물 품질관리법	농산가공품	농산물을 원료 또는 재료로 하여 가공한 제품	제2조 제13호
	수산가공품	수산물을 원료 또는 재료의 사용비율 또는 성분함량 등의 기준에 따라 가공한 제품	
약사법	의약품	다음 중 어느 하나에 해당되는 물품 - 대한민국약전에 실린 물품 중 의약외품이 아닌 것 / 사람이나 동물의 질병을 진단·치료·경감·처치 또는 예방 목적으로 사용하는 물품 중 기구·기계 또는 장치가 아닌 것 / 사람이나 동물의 구조와 기능에 약리학적 영향을 줄 목적으로 사용하는 물품 중 기구·기계는 아닌 것	제2조 제4호
	의약외품	다음 중 어느 하나에 해당하는 물품으로서 식품의약품 안전처장이 지정하는 것 - 사람이나 동물의 질병을 치료·경감·처치 또는 예방 목적으로 사용되는 섬유·고무제품 또는 이와 유사한 것 / 인체 작용이 약하거나 인체에 직접 작용하지 않으며, 기구 또는 기계가 아닌 것과 이와 유사한 것 / 감염병 예방을 위하여 살균·살충 및 이와 유사한 용도로 사용되는 제제	제2조 제7호
	일반의약품	다음 중 어느 하나에 해당하는 것으로서 식품의약품안전처 고시 기준에 해당하는 의약품 - 오용·남용 우려가 적고, 의사 처방 없이 사용해도 안전성 및 유효성을 기대할 수 있는 의약품 / 질병 치료를 위하여 의사나 치과의사의 전문지식이 없어도 사용할 수 있는 의약품 / 의약품의 제형과 약리작용상 인체 부작용이 비교적 적은 의약품	제2조 제9호
의료기기법	의료기기	사람이나 동물에게 단독 또는 조합하여 사용되는 기구·기계·장치·재료·소프트웨어 또는 이와 유사한 제품으로 다음 중 어느 하나에 해당하는 것 - 질병의 진단·치료·경감·처치 또는 예방목적으로 사용되는 제품 / 상해나 장애를 진단·치료·경감 또는 보정 목적으로 사용되는 제품 / 구조 또는 기능을 검사·대체 또는 변형할 목적으로 사용되는 제품 / 임신 조절 목적으로 사용되는 제품	제2조 제1호

소비자제품은 생활용품, 어린이제품, 전기용품, 화학제품, 식품, 위생용품, 의약품 등 제품의 분야도 매우 다양하다. 일반적으로 식품의 소비는 섭취를 통해 이루어진다. 의약품의 경우도 투약이나 복용, 피부를 통한 직접적인 흡수 등으로 인체 위해도가 매우 높고 철저한 안전관리가 필요한 분야이다. 인체에 직접적으로 사용·흡수되어 위해우려가 높은 식품과 의약품, 화장품 등은 식품의약품안전처에서 세부 품목별로 여러 법률을 통해 품목별 기준을 정하여 관리하고 있다.

소비자제품의 범위가 매우 방대하므로, 소비자들이 일상생활에서 자주 사용하는 일부 소비자제품을 중심으로 안전관리 법체계 및 주요 안전관리제도를 살펴보겠다.

3. 소비자제품안전 관련 법체계

우리나라는 소비자제품의 안전성을 확보하고 소비자권익을 보장하기 위해 일반법과 다수의 개별법을 운영하면서 제품안전 관련 법령을 체계화하고, 안전기준 개선 및 관련법의 제·개정 등을 추진하여 왔다.

일반법은 제품의 종류와 상관없이 모든 제품에 대해 포괄적으로 적용되는 공통 규범이며, 개별법은 각각의 품목에 대해서만 적용되는 법률이다. 일반법과 개별법의 관계에 있어서는 적용대상 품목이 개별법에서 지정되어 있으면 개별법의 규정을 적용받지만, 개별법이 존재하지 않거나 개별법이 존재하더라도 관련 규정이 미비한 경우에는 일반법을 적용할 수 있다. 모든 제품마다 개별법을 설치하는 데에는 한계가 있기 때문에 개별법이 존재하지 않는 제품에 대해서는 일반법을 적용할 수 있으며, 개별법에 제품안전에 관한 사항이 충분히 규정되어 있지 않을 경우에도 일반법의 안전 관련 규정을 적용할 수 있다.

일부 물품을 제외하고는 물품별로 제품안전기본법, 식품안전기본법과 같이 일반법의 적용을 받고 있으며, 제품 품목별로 개별법의 적용을 받고 있다. 일반법의 경우 주로 안전정책의 수립, 안전을 위한 사후관리의 강화, 정보공개 및 공유, 상호협력, 기술개발, 소비자참여 등에 대해 규정함으로써 안전을 위한 정책의 수립, 안전문제 발생에 대한 대응체계, 안전관리체계 등에 대해 규정하고 있다. 반면, 개별법은 일반적으로 사전적 규제제도를 규정한다.

소비자제품의 안전 관련 대표적인 법률 중 소비자기본법, 제품안전기본법, 제조물책임법, 식품안전기본법, 어린이제품 안전 특별법 등은 적용범위를 포괄적으로 정의하고 있다. 반면, 전기용품 및 생활용품 안전관리법, 생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률, 자동차관리법, 화장품법, 위생용품관리법, 의료기기법 등 제품의 유형 및 분야별 개별법은 규제대상을 세분화하여 정의하고 있다.

법령에 적용대상을 명확하게 규정하고 있는 경우가 대부분이지만, 적용 범위와 내용에 있어서는 일반법과 개별법에 따라 차이가 있다. 제품안전에 관한 일반법 중에서는 소비자기본법의 적용대상이 가장 넓고, 제조물 책임법의 적용범위가 가장 협소하다고 할 수 있다. 개별법의 경우도 식품위생법처럼 적용범위를 더 포괄적으로 명시하고 있는 경우도 있으며, 어린이놀이시설 안전관리법²⁾과 같이 구체적으로 명시하는 경우도 있다.

[표 2-7] 국내 제품안전정책 소관 부처와 법령 및 관리 품목

소관 부처	법령	관리 품목
공정거래위원회	소비자기본법	물품과 용역
	제조물책임법	제조물
산업통상자원부	제품안전기본법	소비자제품
	전기용품 및 생활용품 안전관리법	전기용품, 생활용품
	어린이제품 안전 특별법	만 13세 이하 사용 어린이제품
환경부	생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률	생활화학제품, 살생물제품, 살생물처리제품
	화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률	화학물질, 유해화학물질
국토교통부	자동차관리법	자동차
행정안전부	어린이놀이시설 안전관리법	- 어린이놀이기구(「어린이제품 안전 특별법」에 따른 안전인증대상 어린이제품) - 놀이기구가 설치된 어린이놀이시설
식품의약품안전처	식품위생법	모든 음식물과 식품첨가물, 화학적 합성품
	화장품법	화장품
	위생용품관리법	위생용품(세척제, 행궁보조제, 위생물수건, 기타 위생용품)
	의료기기법	의료기기

2) 어린이놀이시설 안전관리법의 경우 어린이놀이기구와 어린이놀이공간이 설치된 실내 또는 실외 놀이터에 대한 안전관리를 규정하고 있다. 놀이시설에 설치되는 놀이기구는 어린이가 놀이를 위하여 사용할 수 있도록 제조된 그네, 미끄럼틀, 공중놀이기구, 회전놀이기구 등으로서 「어린이제품 안전 특별법」에 따른 안전인증대상 어린이 제품을 말한다.

다음으로 제품안전 관련한 일반법인 소비자기본법과 제품안전관리법, 그리고 개별법에 대해 각각 살펴보겠다.

1) 소비자기본법

「소비자기본법」은 소비자의 권익을 증진하기 위하여 소비자의 권리와 책무, 국가·지방자치단체 및 사업자의 책무, 소비자단체의 역할 및 소비자와 사업자 사이의 관계, 소비자정책의 종합적 추진을 위한 기본적인 사항을 규정한다.

소비자기본법은 1980년 1월 4일 법률 제3257호로 제정된 소비자보호법에 의해 시작되었으며, 2006년 9월 27일 소비자기본법으로 전면 개정되었으며, 가장 최근인 2023년 6월 20일에 일부 개정이 이루어졌다.

1980년 제정된 소비자보호법은 자연재해를 제외한 물품과 용역에 대한 소비자안전 관련 규정이 명시되었다는 점에서 의미가 크다. 소비자안전에 대한 국가의 의무 및 사업자의 의무를 규정하고, 소비자안전에 대한 별도의 장을 두어 주무부장관의 사업자의 안전에 대한 기준 마련 및 변경에 대한 관여, 사업자의 위반물품의 생산 및 판매금지, 주무부장관의 안전에 관한 조사 등을 규정하였다.

소비자보호법은 개정 과정을 거치면서 소비자안전 관련 규정을 강화해나갔다. 특히 2001년 3월 28일 개정 법률은 소비자안전 확보 측면에서 중요 조항들이 신설되었다. 기존의 ‘모든 물품 및 용역으로 인한 위해로부터 보호받을 권리’외에 ‘안전하고 쾌적한 소비생활 환경에서 소비할 권리’를 추가하였고, 사업자에게 대한 ‘결함정보 보고의무’를 규정하였다. 또한 중대한 결함이 있는 제품에 대하여는 중앙행정기관의 장이 리콜권고나 리콜명령을 할 수 있는 법적 근거를 마련되었다.

2006년 전면 개정된 소비자기본법은 이전의 안전 관련 규정에 추가적으로 어린이 등 안전취약계층에 대한 우선적 보호의무, 소비자안전센터 명문화, 위해정보의 수집, 소비자안전경보의 발령 등 소비자안전에 관한 사항과 중앙행정기관장의 위해물품 조사권, 시장감시활동 강화 등 소비자안전 규정을 강화하였다.

현재 소비자기본법에서는 소비자의 위해방지를 위한 기준을 규정하고, 계량 및 규제의 적정화를 위한 시책을 강구하며, 표시 및 광고의 기준, 소비자 정보 제공, 소비자의 능력 향상을 위한 교육, 개인정보 보호, 소비자분쟁 해결 기준 등을 통해 소비자시책을 시행하고, 소비자를 보호하고 소비자의 지위를 확립하기 위하여 사업자가 국가 및 지방자치단체의 소비자권익 증진시책에 적극 협력할 것을 명시하고 있다.

[표 2-8] 소비자기본법 상의 안전성 영역의 주요 내용

조항		내용
소비자의 권리와 책무	제4조 (소비자의 권리)	1. 물품·용역으로 인한 생명·신체 또는 재산에 대한 위해로부터 보호받을 권리 8. 안전하고 쾌적한 소비생활 환경에서 소비할 권리
국가 및 지방자치 단체의 책무	제8조 (위해방지)	①국가는 물품 등으로 인한 소비자의 생명·신체 또는 재산에 대한 위해를 방지하기 위하여 물품 등의 성분·함량·구조 등 안전 관련 중요사항, 물품 등 사용 시 지시 사항이나 경고 등 표시내용과 방법, 위해방지를 위하여 필요한 사항에 관하여 사업자가 지켜야 할 기준을 정해야 함 ②중앙행정기관의 장은 국가가 정한 기준을 사업자가 준수하는지 여부를 정기적으로 시험·검사 또는 조사해야 함
	제11조 (광고기준)	국가는 물품 등의 잘못된 소비 또는 과다한 소비로 인하여 발생할 수 있는 소비자의 생명·신체 또는 재산에 대한 위해를 방지하기 위하여 광고 내용 및 방법의 기준을 정해야 함
사업자 책무	제18조 (책무)	사업자는 물품 등으로 인하여 소비자에게 생명·신체 또는 재산에 대한 위해가 발생하지 아니하도록 필요한 조치를 강구해야 함
소비자 정책 수립	제21조 (기본계획 수립)	공정거래위원회는 소비자의 안전 등이 포함된 소비자정책 목표, 어린이위해 방지를 위한 연령별 안전기준 작성 등이 포함된 소비자정책 기본계획을 3년마다 수립해야 함
소비자 안전 조치	제47조 (결함정보 보고의무)	사업자는 물품 등에 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 중대한 결함이 있다는 사실을 알게 된 경우, 외국에서 결함이 발견되어 리콜조치를 한 경우 등에는 해당물품의 결함을 소관 중앙행정기관의 장에게 보고해야 함
	제48조 (물품 등의 자진수거)	사업자는 소비자에게 제공한 물품 등의 결함으로 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 경우에는 해당 물품 등의 수거·파기·수리·교환·환급 또는 제조·수입·판매·제공 금지 등 조치를 취해야 함
	제49조 (수거·파기 등 권고)	①중앙행정기관장은 사업자가 제공한 물품 등의 결함으로 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 경우에는 해당 물품 등의 수거·파기·수리·교환·환급 또는 제조·수입·판매·제공의 금지 그밖에 필요한 조치를 권고할 수 있음 ②사업자는 권고의 수락여부를 통지해야 함 ③정당한 사유 없이 권고를 따르지 않는 경우, 권고받은 사실을 공표할 수 있음
	제50조 (수거·파기 등 명령)	①중앙행정기관장은 사업자가 제공한 물품 등의 결함으로 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 경우에는 물품 등의 수거·파기·수리·교환·환급을 명하거나 제조·수입·판매 또는 제공의 금지, 시설의 개수 등 필요한 조치를 명할 수 있음 ②따르지 않는 경우 직접 그 물품 등을 수거·파기 또는 제공의 금지 조치할 수 있음 ③리콜사실을 공표할 수 있음

조항		내용
위해 정보 수집	제51조 (소비자 안전센터)	소비자안전시책을 지원하기 위해 한국소비자원에 소비자안전센터를 두고, 위해정보 수집 및 처리, 안전 확보를 위한 조사 및 연구, 교육 등의 업무를 함
	제52조 (위해정보 수집 및 처리)	①위해정보(물품 등으로 인해 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해가 발생하였거나 발생우려가 있는 사안에 대한 정보)를 수집할 수 있음 ②수집한 위해정보의 분석결과에 따라 소비자안전경보 발령, 물품 등의 안전성에 관한 사실 공표, 사업자에 대한 시정 권고, 국가 또는 지방자치단체에의 시정조치·제도개선 건의 등 필요한 조치를 할 수 있음 ③사업자에게 수락 여부 및 시정 권고에 따른 이행 결과, 위해 재발방지 대책 등의 제출을 요청할 수 있음 ④사업자가 시정 권고를 이행하지 않는 경우에는 공정거래위원회에 시정요청을 해 줄 것을 건의할 수 있음

안전과 관련된 ‘제7장 소비자안전’에서는 사업자의 결함정보 보고의무, 리콜제도, 위해정보의 수집과 처리 등을 규정하고 있다. 사업자의 결함정보 보고의무는 자사 제품의 결함여부를 가장 잘 알 수 있는 사업자가 스스로 결함정보를 보고하도록 함으로써 정부에서 제품의 위해성 여부를 신속히 확인하고, 이를 통해 리콜을 활성화할 목적으로 도입되었다. 제품의 결함사실을 알면서도 보고하지 않는 사업자에게 과태료가 부과될 수 있으며 결함정보를 스스로 보고하고 리콜조치를 취하는 사업자에게는 정부에서 리콜명령 및 권고 등의 조치를 면제하여 사업자의 자발적 리콜을 유도한다는 점에서 의미가 있다. 위해정보의 수집과 처리는 결함제품으로 인해 소비자가 다치거나 사망한 사례를 신속히 수집하고 그 원인을 분석하여 대안을 마련하는 등 사고의 예방 및 재발방지를 위한 일련의 과정으로 한국소비자원에서 소비자위해감시시스템(CISS: Consumer Injury Surveillance System)을 구축하여 위해정보를 수집하고 있다.

2) 제품안전기본법

「제품안전기본법」은 다양한 제품의 위해성에 대하여 효과적으로 대응하기 위해 제품안전 사후관리를 강화하고 모든 제품에 공통적이고 일반적으로 적용되는 일반법으로 2010년 2월 4일 제정되어, 2011년 2월 5일부터 시행되었다.

국민의 생명을 보호하고, 건강과 재산에 대한 피해를 예방하기 위하여 제품안전성 확보 수단으로 안전성조사, 리콜명령, 사업자의 결함제품 수거 및 보고의무, 사고조사 명령 등이 규정되어 있으며 이외에도 제품안전정보망구축, 관련교육 및 홍보, 국내외

유관기관 협력체계 구축, 제품사고 통계작성 등 제품안전 정책을 총괄할 수 있는 기본적인 사항을 규정하고 있다.

이 법의 시행으로 제조, 설계, 표시 등의 제품결함으로 소비자의 신체, 재산에 위해를 입혔거나 위해를 줄 우려가 있는 제품에 대하여 중앙정부가 직접 리콜권고 또는 명령하고, 위해 정도에 따라 언론에 공표할 수 있게 되어 제품 안전사고 확산을 신속하게 차단할 수 있게 되었다. 아울러 사업자가 제품의 결함 또는 위해사실을 인지할 경우 정부에 보고하고 자발적인 조치를 취하도록 의무화하고 있으며, 중대 결함이 있는 제품은 정부가 리콜을 명령함과 동시에 그 사실을 언론에 공표 할 수 있으며, 사업자가 명령에 따르지 아니하는 경우 중앙정부가 직접 해당제품의 수거 등을 하고 수거 등에 소요되는 비용을 해당 사업자에게 징수할 수 있도록 규정하고 있다.

[표 2-9] 제품안전기본법의 안전성 확보 관련 주요 내용

조항		내용
국가 등의 책무	제4조 (국가 등의 책무)	①국가 및 지방자치단체는 제품안전정책을 수립하고 시행할 책무를 짐 ②국가 및 지방자치단체는 제품안전정책을 수립·시행함에 있어 소비자의 생명·신체 또는 재산에 대한 위해방지를 우선적으로 고려하고, 어린이·노약자·장애인 등 안전취약계층을 배려해야 함 ③국제기준에 부합하는 안전기준을 제·개정하고, 시행하도록 노력해야 함 ④사업자는 안전한 제품을 제조·유통하고, 제품의 안전성을 확인할 책무를 짐
제품안전 관리 종합계획	제7조 (종합계획 수립)	정부는 제품안전정책의 목표, 제품안전 기반조성, 제품사고 발생 방지 및 대책 등의 사항이 포함된 제품안전관리 종합계획을 3년마다 수립해야 함
제품의 안전성 조사	제9조의1 (안전성조사)	시중에 유통되는 제품의 위해성 여부를 확인하기 위하여 안전성 조사를 할 수 있음
	제9조의2 (안전성 조사 요청)	일정 수 이상의 소비자가 일정 요건을 갖추어 시중 유통 제품에 대한 안전성 조사를 요청하는 경우 이에 응해야 함
	제9조의3 (수입제품의 안전성 조사)	①중앙행정기관장은 관세청장과 합동으로 안전관리대상제품 등에 대해 통관 전 안전성조사를 할 수 있음 ④통관 전의 수입제품 안전성조사 결과 요건을 준수하지 않거나 중대한 결함으로 소비자에게 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 제품에 대해 관세청장에게 해당 제품의 반송, 폐기 또는 개선조치를 요청할 수 있음
제품의 안전성 조치	제10조 (제품의 수거등의 권고 등)	중앙행정기관장은 제품의 제조·설계 또는 제품상 표시 등의 결함 또는 제품의 기술상·구조상 특성으로 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 경우에는 제품의 수거·파기·수리·교환·환급·개선조치 또는 제조·유통의 금지 등 필요한 조치(“수거등”)를 권고할 수 있음

조항	내용
제11조 (제품의 수거등의 명령 등)	중앙행정기관장은 수거등을 명령하고 그 사실을 공표할 수 있음 1. 안전성조사 결과 해당 제품의 위해성이 확인된 경우 2. 정당한 사유 없이 수거등의 권고를 따르지 않은 경우 3. 시중 유통 제품의 제조·설계 또는 제품상 표시 등의 결함 또는 제품의 기술상·구조상 특성으로 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있다고 인정할만한 이유가 있는 경우
제13조 (사업자의 제품 수거등 의무)	사업자는 유통 제품의 중대결함으로 인해 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있다는 사실을 알게 된 때에는 결함 내용을 소관 중앙행정기관장에게 즉시 보고하고 제품의 수거등을 해야 함
제13조의2 (사업자의 보고의무)	사업자는 제품의 유통 제품으로 인하여 중대사고(사망사고, 의료법에 따른 의료기관에서 전치 4주 이상의 치료가 필요한 사고, 화재 또는 폭발 사고, 동일제품의 반복적 사고가 발생한 경우) 제품의 사고내용 및 판매수량 등의 내용을 중앙행정기관의 장에게 즉시 보고해야 함
제13조의2 (사업자의 사고조사)	중대사고의 원인 규명을 위해 사업자에게 사고경위 및 원인 조사를 명할 수 있으며, 명령을 받은 사업자는 7일 이내 사고조사를 개시해야 함
제14조 (내부자신고)	사업자가 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 중대한 결함의 사실을 알면서도 숨기고 있는 경우, 근로자는 그 사실을 소관 중앙행정기관의 장에게 신고할 수 있으며, 이로 인해 신고한 근로자가 불리한 처우를 받아서는 안 됨
제15조 (제품사고 관련 자료 제출 요청)	중앙행정기관장은 시중 유통 제품의 제조·설계 또는 제품상 표시 등의 결함 또는 제품의 기술상·구조상 특성으로 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 사고가 발생한 때에는 사고 원인 파악과 안전 조치를 하기 위해 사고 관련 자료의 제출을 요청할 수 있음
제15조의2 (결과 공표)	중앙행정기관장은 안전성조사 결과나 제품사고조사 결과를 공표할 수 있음
제15조의3 (제품의 수거등의 이행점검)	①제품의 수거등의 권고명령을 받은 사업자는 제품수거 계획서를 중앙행정기관장에게 제출해야 함 ②중앙행정기관장은 사업자가 수거등의 조치 이행현황을 점검할 수 있으며, 성실하게 이행하지 않은 경우 보완하여 이행할 것을 명령할 수 있음
제품안전 기반	제16조 (정보망 구축 및 운영) 제품안전정책 수립·집행과 제품사고의 예방을 위하여 제품안전정보망을 구축하여 운영할 수 있음

3) 소비자제품의 안전관리 관련 개별법

안전과 관련된 규제는 상품 분류별 또는 산업별로 적용되는 개별법령을 중심으로 실행되어 왔다. 따라서 소비자제품의 안전규제체계는 품목 및 분야별로 소관부처와 관계법령이 산재하여 있는 구조이다. 위해제품으로부터 국민의 안전을 확보하는 것은 시장에 존재하는 모든 종류의 제품과 서비스, 시설의 안전문제를 포괄하므로, 방대한 상품들에 대한 안전관리를 위하여 다수의 정부 부처들이 수개의 소관품목을 중심으로, 전문성을 보유한 각 부서에서 구분하여 관리하게 된 것이다.

소비자제품의 안전규제는 주로 사전규제로 이루어지고 있는데, 허가·등록·신고와 관련된 영업규제와 인증·허가·원료/물질/성분기준과 관련된 품목 또는 제품별 규제 방식을 사용하고 있다. 사후규제의 경우 시판 후 조사 및 검사, 위해우려 제품에 대한 리콜, 기준위반에 대한 행정처분 및 벌칙 등이 사용되고 있다.

일반법이 주로 안전정책 수립, 사후관리 강화, 정보공개, 협력 등 안전관리의 원칙과 관리체계를 규정하고 있다면, 개별법은 제품의 제조 및 시설·설비의 설치단계에서의 안전기준, 제품의 출하 및 시설·설비 유지 단계에서의 안전관리, 위해성 평가 등에 사전적 규제와 관계되어 규정하며, 법에 따라 사후규제 조항이 포함되는 경우도 많다.

다음은 소비자들이 일상생활에서 주로 사용하는 소비자제품별 안전관리 관련 법률과 주요 내용이다.

[표 2-10] 주요 제품의 품목별 안전관리 관련 법령

법령	품목	내용	담당부처
전기용품 및 생활용품 안전관리법	전기용품, 생활용품	전기용품과 생활용품 중 소비자 위해도가 높은 품목을 안전관리대상으로 지정하고, 시장 출시 전 안전기준 충족여부를 확인하여 인증을 받는 절차를 규정함. 위해도에 따라 안전인증, 안전확인, 공급자 적합성확인, 안전기준준수로 나누어 제품검사, 인증 및 신고, 표시 등에 관한 내용을 규정함	산업통상자원부 국가기술표준원
어린이제품 안전 특별법	어린이제품	13세 미만의 어린이제품에 대한 사전안전관리와 사후안전관리 사항을 규정함. 어린이제품을 안전관리대상으로 지정하고, 시장 출시 전 안전기준 충족여부를 확인하여 각각 안전인증, 안전확인, 공급자적합성확인에 필요한 제품검사, 인증 및 신고, 표시 등에 관한 내용과, 안전성조사, 위해제품의 조치와 같은 사후안전관리 사항, 그 외 어린이제품 안전관리 기본계획, 정보제공 등의 어린이제품의 안전관리를 위하여 필요한 모든 사항을 규정함	산업통상자원부 국가기술표준원

법령	품목	내용	담당부처
생활화학제품 및 살생물제의 안전관리법	생활화학 제품, 살생물처리 제품	화학물질등록평가법에서 따라 관리했던 생활화학 제품에 대한 사항을 이 법으로 옮기고 살생물물질 및 살생물제품에 대한 승인제도를 도입하여 살생물제에 대한 사전예방적 관리체계 및 생활화학 제품에 대한 체계적인 안전관리를 하기 위한 규정을 마련함 -안전확인대상 생활화학제품을 지정·고시하고, 위해성 정도에 따라 사전관리 승인대상과 신고 대상으로 구분하여 안전기준을 정하고 안전기준 적합 여부 확인 사항 규정 -살생물물질의 승인 및 물질동등성의 인정 규정 및 표시사항 등 규정 -살생물처리제품의 안전기준 및 표시기준 규정	환경부
화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률	유해화학 물질	국내시장에 진입하는 화학물질을 확인하여 유해성 등 안전한 사용에 필요한 정보를 사전에 확보하고 활용할 수 있도록 함 다양한 유해화학물질의 안전관리를 위해 일정량 이상의 화학물질을 제조·수입하는 경우 등록·신고를 의무화하고, 유해성·위해성 심사·평가를 통해 유해 화학물질(유독물질, 허가물질, 제한물질, 금지물질)을 지정하여 관리하도록 규정함 -유독물질 : 유해성이 있는 화학물질 -허가물질 : 위해성이 우려되는 화학물질 -제한물질, 금지물질 : 위해성이 인정되는 화학물질	환경부
화장품법	화장품	화장품에 사용할 수 없는 원료 및 사용상의 제한이 필요한 원료에 대한 사용기준을 지정하고, 물질 검출 허용한도, 미생물한도, 내용량 기준 등의 유통화장품 안전관리기준 준수사항을 규정함 (품목허가제) -화장품을 기초화장용 제품류, 색조화장용 제품류 등 13가지 유형(79개 품목)으로 구분·관리	식품의약품 안전처
위생용품 관리법	위생용품	새로운 위생용품에 대한 관리 부재, 사회 변화에 따른 규제 개선 미비 등의 문제점을 개선하고 국민의 위생수준을 향상과 건강증진에 기하기 위하여 안전관리가 필요한 위생용품을 정하고, 이에 대한 성분, 제조방법 등에 관한 기준과 규격을 규정함 -위생용품 : 세척제, 행굼보조제, 위생물수건, 기타 위생용품(일회용 컵, 일회용 행주, 기저귀 등)	식품의약품 안전처
의료기기법	의료기기	의료기기의 사용목적과 사용 시 인체에 미치는 잠재적 위해성 등의 차이에 따라 의료기기의 등급을 4등급으로 분류하여 지정하고, 제조 (수입)허가, 인증, 신고를 받도록 규정	식품의약품 안전처

[표 2-11] 식품의 품목별 안전관리법

법령	품목	내용	담당부처
식품위생법	식품, 식품첨가물, 용기 등	식품으로 인하여 생기는 위생상의 위해를 방지하고, 식품영양의 질적 향상을 도모하며 식품에 관한 올바른 정보를 제공함으로써 국민건강의 보호·증진에 이바지함을 목적으로 규정	식품의약품 안전처
건강기능식품에 관한 법	건강기능 식품	건강기능식품의 안전성 확보 및 품질향상과 건전한 유통·판매를 도모함으로써 국민의 건강 증진과 소비자 보호에 이바지함을 목적으로 규정	식품의약품 안전처
농수산물 품질관리법	농수산물	농수산물의 적절한 품질관리를 통하여 농수산물의 안전성을 확보하고 상품성을 향상하며 공정하고 투명한 거래를 유도함으로써 농어업인의 소득 증대와 소비자 보호에 이바지하는 것을 목적으로 함	농림축산 식품부, 해양수산부, 식품의약품 안전처
축산물 위생관리법	축산물	축산물의 위생적인 관리와 그 품질의 향상을 도모하기 위하여 가축의 사육·도살·처리와 축산물의 가공·유통 및 검사에 필요한 사항을 정함으로써 축산업의 건전한 발전과 공중위생의 향상에 이바지함을 목적으로 함	식품의약품 안전처

[표 2-12] 국내 소비자제품의 안전규제 유형

소관부처	법률	관리품목	사전규제	사후규제
산업통상 자원부	제품안전 기본법	소비자제품	-	안전성조사, 제품의 수거등의 권고/명령, 사업자 결함정보 보고의무, 사고조사, 자료제출 요청, 결과공표, 리콜 이행점점
	전기용품및 생활용품 안전관리법	전기용품, 생활용품	KC인증(안전인증/안전확인/ 공급자적합성확인/안전기준준수), 어린이보호포장대상 생활용품 신고, 병행수입 표시 의무, 기준 위반 시 개선·파기·수거 또는 판매중지 등	효력 상실, 구매대행 금지 명령 ※전기용품과 생활용품의 사후 규제는 제품안전기본법에 의해 이루어짐
	어린이제품 안전특별법	어린이제품 (만 13세 이하 사용)	KC인증(안전인증/안전확인/ 공급자적합성확인), 불법제품 판매제한, 중개 및 구매·수입대행 금지	안전성조사, 리콜권고/명령, 사업자의 보고의무, 사고 관련 자료제출 요청, 판매중지 명령
환경부	생활화학 제품 및 살생물제의 안전관리법	생활화학제품, 살생물제품	안전확인대상 생활화학제품의 안전기준 및 표시기준 준수 살생물제품의 승인, 살생물처리 제품의 안전기준 및 표시기준 준수	위해성 보고 및 조치 품질관리 의무 회수, 폐기 등 명령
국토교통부	자동차 관리법	자동차	차대번호 및 원동기형식의 표기 의무, 자동차안전기준 및 부품 안전기준, 사고기록장치의 장착, 자동차 자기인증, 부품자기인증, 판매전 결함 시정, 제작/판매 중지 명령, 대체부품의 성능· 품질 인증 등	제작 결함의 시정, 자동차 사고조사, 자기인증 자동차에 대한 사후관리, 자동차의 안전도 평가 및 결과 공개
식품의약품 안전처	화장품법	화장품	제조판매업 등록, 기능성화장품 심사/보고, 안전기준, 사용불가 원료 및 제한이 필요한 원료 지정, 기재/표시 의무, 부당 표시·광고 금지, 표시·광고 내용의 실증, 제조·판매 금지	위해화장품의 회수, 시정/검사/개수/리콜 명령, 위해화장품의 공표, 등록취소/품목 제조금지/ 업 무 정지, 위반사실 공표, 인증기관 업무 조사 및 취소
	위생용품 관리법	위생용품 (세척제, 행균보조제, 위생물수건, 기타 위생용품)	제조/수입업 등 영업 신고 및 제한, 수입위생용품의 신고 및 검사, 위생교육, 위생용품의 기준 및 규격, 표시 기준, 허위· 과장 표시/광고 금지, 자가품질 검사 및 위탁검사 등	검사·수거, 시정명령, 폐기처분, 영업정지 또는 영업소 폐쇄, 품목/품목류 제조정지, 위반 사실 공표
	의료기기법	의료기기	잠재적 위해성에 따른 등급 지정 (4등급), 제조업 허가, 품질 책임자, 제조·수입의 허가/인증 /신고, 제조업자 의무, 수리업/ 판매업/임대업 신고, 기재사항 의무, 광고 심의 등	시판 후 조사, 신개발/회소 의료기기 재심사, 추적관리 대상 의료기기관리, 부작용 보고 및 회수, 검사/리콜/ 사용중지/시정 명령, 허가취소 및 업무정지

[표 2-13] 소비자제품 안전 관련 법 상 안전관리제도 현황

		국가기술표준원	환경부	식약처		소비자원
		전기·생활용품	화학제품	의약품	화장품	전체
사전예방	잠재적위험발굴	- 제품안전심의위원회의 관리대상 지정 및 변경 - 예비안전기준 운영	유독조사-위해우려제품 후보군의 선정	-	-	위해정보의 수집·처리
	진입규제	- 안전인증제도 - 안전확인제도 - 공급자적합성확인제도 - 어린이보호포장 제도 → 3년이하징역, 3천만이하벌금 또는 1천만이하 과태료	- 유해화학물질 함유제품 신고 → 5년이하징역, 1억이하벌금 - 안전기준의 설정 → 7년이하징역, 2억이하벌금 - 용기·포장·중량 기준	- 품목허가·신고 → 5년이하징역, 5천만이하벌금 - 제조관리자의 배치와 정기 교육 → 1년이하징역, 1천만이하벌금 - 제조업신고·폐업신고 - 생산관리기록 및 보고 → 200만 이하 벌금 - 판매질서 준수 의무 → 1년이하징역, 1천만이하벌금	- 기능성화장품 심사 → 3년이하징역, 3천만이하벌금 - 제조판매업의 등록·폐업신고 - 제조판매업자의 안전관리기록 → 200만이하벌금 - 사용금지원료 고시 및 일부 제품예의 활용 금지 - 안전용기 포장 - 미실사 기능성화장품 및 불완전 제품 판매금지	위해방지 기준 설정
시장 감시		- 정기검사와 자체검사 - 사업자의 보고의무 - 안전성조사 - 소속공무원의 보고와 검사 → 1천만이하 과태료	- 위해성평가 - 안전기준의 확인	- 의약품 등 제평가 - 소속공무원의 보고와 검사 → 200만이하 벌금	- 소속공무원의 보고와 검사 → 200만이하벌금 - 검사명령 - 화장품평가모니터링	- 시험·검사시설 운영 - 시험·검사 의뢰 - 결합정보 보고 의무 → 3천만이하 과태료
사후 대응	사전분석	- 사업자의 자료요청 - 제품안전심의위원회의 사고대응방안 심의	-	-	-	- 자료 및 정보제공 요청 → 3천만이하 과태료 - 검사
	시장규제(리콜)	- 사업자의 자발적 리콜 - 리콜권고 - 리콜명령 → 3년이하징역, 3천만이하벌금	- 판매금지 - 회수명령 - 응급조치 명령 → 7년이하징역, 2억이하벌금	- 위해의약품 등의 회수 - 개수·폐기명령 → 허가취소와 업무정지 등 3년이하징역, 3천만이하벌금	- 위해화장품의 회수 - 개수 명령 - 회수·폐기명령 → 등록취소 및 품목 제조정지 또는 200만이하벌금	- 사업자의 자발적 리콜 - 리콜권고 - 리콜명령·시정명령 → 3년이하징역, 5천만이하 벌금
	폐해구제	-	-	-	-	- 소비자상담기구 - 폐해구제 - 분쟁조정 - 소비자단체소송
안전정보	안전표시	- 안전확인표시(안전인증·확인·공급자적합성 확인·어린이보호포장) → 3년이하징역, 3천만이하벌금 또는 1천만이하 과태료	- 표시기준 → 7년이하징역, 2억이하벌금	- 용기예의 기재사항 → 5년이하징역, 5천만이하벌금 - 기재상의 주의	- 표시기준 → 200만이하벌금 - 부당한 표시광고금지 - 표시광고내용 실증 의무 → 1년이하징역, 1천만이하벌금	- 표시기준의 준수 → 3천만이하 과태료
	정보제공	- 안전성조사 결과공표 - 리콜사실 공표 → 3년이하징역, 3천만이하벌금	- 합유 화학물질 정보 및 안전사용정보 제공 → 1년이하징역, 3천만 이하벌금	- 의약품관리종합정보센터운영 - 과장광고금지 → 1년이하징역, 1천만이하벌금 - 회수사실 공표 → 허가취소와 업무정지 등 3년이하징역, 3천만이하벌금	- 위해화장품의 공표 → 등록취소 및 품목 제조정지 - 안전기준 위반사실 공표	- 소미자정보 제공 - 광고기준의 준수 → 3천만이하 과태료 - 위해방지 및 안전정보 - 안전성에 대한 사실 공표

한편, 소비자제품의 안전관리를 위해 소비자기본법, 제품안전기본법, 어린이제품 안전 특별법, 식품안전기본법 외에 전기용품 및 생활용품 안전관리법, 자동차관리법, 대기환경보전법, 식품위생법, 건강기능식품에 관한 법률, 농수산물품질관리법, 축산물 위생관리법, 먹는물관리법, 약사법, 화장품법, 의료기기법 등 다양한 법률에서 리콜 제도를 규정하고 있으며, 실제 리콜이 필요한 경우에 적절하게 시행되고 있다. 다만, 품목에 따라 리콜 시행에 있어 차이를 보인다.

소비자기본법은 소비자의 안전 등 권익을 보장하기 위한 기본법으로 모든 물품에 대해 리콜제도를 규정하고 있으며, 소비자가 일상적인 생활에서 사용하는 제품의 경우 제품안전기본법의 리콜 조항을 적용할 수 있다. 제품별로 안전을 관장하는 개별 법규에 리콜 관련 규정이 존재한다면 해당 제품의 리콜은 개별법의 규정을 받는다. 한편, 개별법에 리콜 관련 규정이 충분하지 않은 경우, 기본법과 개별법의 리콜조항을 동시에 적용할 수 있다.

[표 2-14] 리콜 관련 법령 현황

품목	근거법률	주무 부처	리콜요건	리콜방법
모든 물품 및 용역	소비자기본법	중앙행정기관장	소비자의 생명·신체 및 재산상의 안전에 현저한 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 경우	수거·파기·수리· 교환·환급, 제조·수입·판매 또는 제공의 금지
소비자 제품	제품안전 기본법	중앙행정기관장	유통 제품의 제조·설계 또는 제품상 표시 등의 결함으로 인해 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼칠 우려가 있는 경우	수거·파기·수리· 교환·환급· 개선조치, 또는 제조·유통의 금지
전기, 생활용품	전기용품 및 생활용품 안전관리법	시·도지사	안전인증을 받지 않았거나, 안전성검사를 받지 않았거나, 인증표시를 하지 않은 경우 등	개선·파기·수거, 또는 판매중지
어린이 제품	어린이제품안전 특별법	산업통상자원부 장관	어린이의 생명·신체에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 경우	수거, 파기, 수리, 교환·환급· 개선조치, 금지 제조·유통의 금지
자동차	자동차관리법	국토교통부 장관	- 자동차 또는 자동차부품이 안전기준에 적합하지 않거나 설계, 제조 또는 성능상의 문제로 안전에 지장을 주는 결함이 있는 경우 - 인증과 다르게 제작한 자동차(자동차부품)을 판매한 경우 - 구조 및 장치가 안전 운행에 필요한 성능과 기준(자동차안전기준)에 부적합 - 구조나 장치의 하자로 인하여 안전이 위려되거나 경제적 가치가 현저하게 훼손되거나 사용이 곤란한 자동차	- 제작결함의 시정 (경제적 보상), - 제작·조립·수입 또는 판매의 중지 - 무상수리 - 교환 또는 환불
	대기환경 보전법	환경부 장관	인증기간 내 자동차 배출허용기준 검사(결함확인 검사) 결과가 기준에 맞지 않고, 그 사유가 자동차제작자에게 있는 경우	결함 시정, 교체(시정비용 보상)·환불 또는 재매입
식품	식품안전기본법	관계행정기관장	- 생산·판매등이 되고 있는 식품등이 유해물질 함유와 같이 위해우려가 제기되어 불특정 다수의 건강에 중대한 위해가 발생하거나 발생할 우려가 있다고 판단될 때(긴급대응) - 생산·판매등을 한 식품등이 법령상 안전기준·규격 등에 맞지 않아 국민건강에 위해가 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우	- 생산·판매 금지 (위해 확인 전까지) - 회수
	식품위생법	중앙행정기관장, 시·도지사, 시장·군수·구청 장	- 위해식품등(인체의 건강을 해칠 우려가 있는 식품)을 판매등(판매 목적으로 채취· 제조·수입·가공·사용·조리·저장·소분·운반 또는 진열)을 한 경우 - 식품등에 이물이 섞이거나 섞일 우려가 있는 경우	- 회수 - 폐기·시설개선 등
먹는물	먹는물관리법	환경부, 시·도지사	유통 중인 먹는샘물 등의 수질이나 용기와 포장등이 기준에 미달하여 국민건강상의 위해가 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우	회수, 폐기처분

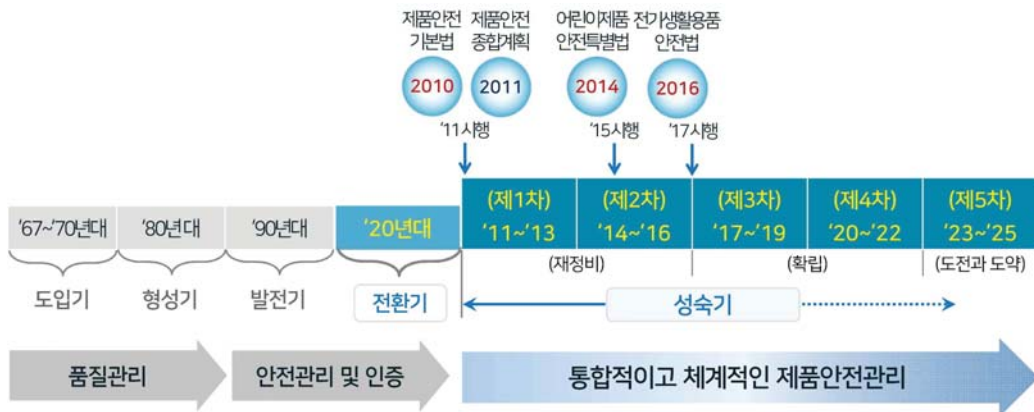
제2절. 국가기술표준원의 제품안전정책

1. 국가기술표준원의 제품안전정책 추진 과정

우리나라 소비자제품안전정책은 소비자안전 관련 일반법과 상품의 특성에 따라 개별 물품과 관련된 개별법에 근거하여 시행되고 있다.

전기용품과 생활용품에 대한 안전관리는 산업통상자원부 국가기술표준원에서 추진하고 있다. 제품의 생산, 판매, 소비와 관련된 다양한 위험로부터 생명·신체, 재산상 위해를 방지하고 해결하기 위해 시장에 개입하고 제품안전관리정책을 수립·시행하고 있다.

제품안전관리제도를 시작한 이후부터 현재까지의 제품안전관리정책의 발전과정에 대해 살펴보겠다. 제품안전정책의 발전 단계를 ‘소비자 이익의 보호와 품질 향상’을 목적으로 공산품품질관리법이 제정된 1967년부터 1970년대까지, 1980년대, 1990년대, 2000년대, 2010년대 이후의 5단계로 구분하여 각각 도입기, 형성기, 발전기, 전환기, 성숙기로 정리하였다.³⁾ 2020년대 이후는 현재 진행 중이므로 성숙기의 기간은 확정하지 않았다.



[그림 2-2] 국가기술표준원의 제품안전관리정책의 발전 과정

3) 제품안전관리정책의 발전 단계별로 부여한 명칭은 관련 법률의 제·개정 과정 및 시기별로 도입·시행된 제도의 특징을 토대로 개인의 의견을 정리한 것임

[표 2-15] 제품안전 관련 법률의 변천 과정

	일반법 (공정거래위원회)	전기용품생활용품 (산업통상자원부 국가표준원)			생활화학제품 (환경부)
		일반법, 특별법	생활용품(공산품)	전기용품	
1967			공산품 품질관리법 (제정)		「품질경영 및 공산품안전관리법」, 「약사법」, 「공중위생법」, 「화장품법」
1974			↓	전기용품안전관리법 (제정)	
1980	소비자보호법 (제정)		↓	↓	
1993			품질경영촉진법 (전부개정)	↓	
			↓	↓	↓
2000	제조물책임법 (제정)		품질경영 및 공산품안전관리법 (전부개정)	↓	
2003			↓	↓	
2010		제품안전기본법 (제정)	↓	↓	
			↓	↓	↓
2014		어린이제품안전 특별법 (제정)	↓ 통합	↓ 통합	
			↓	↓	↓
2016			전기용품 및 생활용품 안전관리법 (전부개정)	↓	
2017			↓	↓	↓ 분리
2018			↓ 통합개정	↓	
2019			↓	↓	

* 여정성 외(2017)를 참고로 재구성

1) 제품안전관리제도 도입기(1967년~1970년대)

국내에서 최초의 소비자보호 관련 규범인 「소비자보호요강」이 제정된 것은 1968년이다. 그러나 그 이전에도 소비자보호 그 자체가 목적은 아니지만, 식품,약품, 공산품 등 개별 품목을 중심으로 소비자문제나 소비자이익과 관련한 다수의 개별법이 제정되었다.

1960년대는 경제성장 중심의 국가정책을 추진하던 시기로, 고도의 경제성장을 위한 기반을 갖추기 시작했다. 국민이 필요한 상품의 생산과 수출을 통한 외화획득을 위해 공산품의 생산 및 품질관리가 필요해졌다.

생활 속에서 일반적으로 사용하는 공산품의 안전관리를 위해 1967년 제정된 「공산품품질관리법」이 현재 제품안전관리제도의 시작이다. 이 법은 공산품에 대한 품질표시·품질검사 및 품질관리에 대한 등급제를 실시함으로써 공공의 이익과 소비자의 이익을 보호하고 공산품의 품질향상을 목적으로 한다. 이 법에서는 품질표시상품 중 인명피해나 화재 발생 등 공공의 이익을 해할 우려가 있거나 소비자의 이익을 보호하기 위해 필요한 상품은 검사기관의 품질검사를 받도록 하고, 검사기준, 품질표시 기준과 품질관리등급 등의 내용을 규정하였다.

1973년에는 「공산품품질관리법」이 개정되면서 품질검사를 강화하고, 검사에 불합격된 상품의 판매 금지, 파기 및 수거를 명할 수 있도록 하는 법적 근거가 마련되었다.

또한 1974년에 「전기용품안전관리법」이 제정되면서 전기용품에 대해서도 안전관리제도를 도입하였다. 이 법은 전기용품의 제조·판매·사용 등을 규제하여 불량전기용품으로 인한 위험장해를 방지함을 목적으로 제정되었다. 이 법에 의해 전기용품에 대한 형식승인제도가 시행되며, 불량전기용품에 대해서는 제조 및 판매업자에게 파기, 수거를 명할 수 있도록 규정하였다.

당시 법에서 규정한 불량공산품과 불량전기용품에 대한 파기, 수거는 현재의 사후관리제도에서의 리콜과는 다른 사전규제로서, 제품 판매를 위한 사전 제품검사 및 형식승인 시 불량제품에 대한 파기와 수거명령에 대한 법적 근거를 마련한 것이다.

1970년대 소비자보호 행정은 경제기획원이 주로 담당하였으며, 주된 소비자보호 관련 업무는 물가안정이 중심이었고 그 외 부정불량식품 및 매점매석 단속, 계량규격 및 가격표시 적정화 등이었다. 경제기획원 외에 재무부, 상공부, 보건사회부, 농수산부 등 일부 부처에서도 부분적으로 소비자보호 관련 업무를 담당하였다.

상공부에서는 공산품품질관리, 상표(표시), 계량, 시장감시 관련 업무를 담당하였으며, 1973년 상공부 외청으로 공업진흥청을 신설하여 공업에 관한 기술 진흥과 공산품의 품질 관리·공업 표준화·계량에 관한 업무·수출 공산품에 대한 검사 및 광업 등록에 관한 업무를 관장하였다. 1973년 1월 공업진흥청 소속 국립공업표준시험소가 신설되었으며, 현재 국가기술표준원의 전신이다. 공업진흥청은 1977년에 품질관리국 품질관리과에 ‘소비자보호에 관한 정책의 수립 및 집행’ 업무를 추가하였다.

2) 제품안전관리제도 형성기(1980년대)

1980년 1월에 「소비자보호법」이 제정되면서, 다수의 소비자관련 법령이 제정되었고, 본격적인 소비자보호정책이 추진되었다. 이와 함께 1980년에 개정된 제5공화국 「헌법」 제9호 제125조(국가는 건전한 소비행위를 계도하고 생산품의 품질향상을 촉구하기 위한 소비자보호운동을 보장함)에 의해 ‘소비자보호’라는 새로운 경제질서가 국가의 정책에 반영되게 되었다.

이에 따라 1981년 공업진흥청에 소비자보호 업무 전담 부서인 ‘소비자보호과’를 신설하여 “소비자보호에 관한 계획의 수립·조정, 소비자 불만처리에 관한 사항, 소비자 교육, 불량공산품신고센타의 지도 감독에 관한 사항” 등의 업무를 수행하였다.

이 시기는 국민경제의 발전과 국민의 소비생활의 수준이 향상됨에 따라 공산품의 품질향상이 요구되었기에 제품안전관리제도에서도 기존 제도에 대한 보완과 품질향상을 유도하기 위한 새로운 제도 마련이 필요했다.

이에 우량공산품의 생산과 유통 촉진 및 공산품의 품질향상을 위해 1986년 12월 「공산품품질관리법」을 전부 개정하게 된다. 개정된 법률은 공산품의 품질표시의무자를 추가하고 품질표시 위반 시 판매 및 진열 금지뿐만 아니라 보관 운반도 할 수 없도록 강화하는 등 품질표시제, 품질검사제 및 품질관리등급제 등 기존의 공산품 품질제도를 보완하였다. 또한 공산품의 품질향상을 통한 국제경쟁력의 강화를 위하여 ‘품질관리진단제도’를 신설하였다.

한편, 1988년 전부 개정된 「헌법」 제10호는 안전에 대한 국가의 의무에 대해 명시하였다. 제34조6항 조항(국가는 재해를 예방하고 그 위험으로부터 국민을 보호하기 위하여 노력하여야 한다)에 따라 위해한 제품으로부터의 국민을 보호하기 위한 제품의 안전관리는 국가의 의무이기도 하다.

● **[헌법 제9호]** (1980. 10. 27 전부개정, 1980. 10. 27 시행)

- ✓ 제125조, 국가는 건전한 소비행위를 계도하고 생산품의 품질향상을 촉구하기 위한 소비자보호운동을 법률이 정하는 바에 의하여 보장한다.

● **[헌법 제10호]** (1987. 10. 29 전부개정, 1988. 2. 25 시행)

✓ 제34조

- ① 모든 국민은 인간다운 생활을 할 권리를 가진다.
② 국가는 사회보장·사회복지의 증진에 노력할 의무를 진다.
(...중략...)
⑥ 국가는 재해를 예방하고 그 위험으로부터 국민을 보호하기 위하여 노력하여야 한다

3) 제품안전관리제도 발전기(1990년대)

1990년대는 대외적으로 환경변화에 대응이 필요한 시기였다. 1996년 OECD 가입과 시장의 개방 등 새로운 환경변화에 신속적으로 대응할 수 있도록 실효성 있는 소비자정책의 수립과 운용이 요구되었고, 정부는 지속적인 소비자보호제도의 보완과 각종 법령의 정비를 통하여 보다 적극적으로 소비자정책을 수립 및 추진하였다.

1990년대는 국가기술표준원의 조직에도 많은 변화가 있었다. 1991년 정부조직법 개정 시 국립공업기술원으로 개편되었으며, 1996년에는 기존 공업진흥청 소속 국립공업기술원 폐지 후 중소기업청 소속 국립기술품질원으로 신설되었다. 1999년 5월 산업자원부 소속으로 이관하면서 기술표준원으로 개칭되었다.

「공산품품질관리법」은 1993년 12월 27일 전부 개정된 「품질경영촉진법」으로 제명이 변경되고, 기존의 품질검사제도를 ‘안전검사제도’로 전환하게 된다. 기업으로 하여금 품질경영체제를 확립하게 하고, 국제적으로 공인된 품질경영체제(ISO 9000 시리즈)의 도입을 촉진하는 제도를 마련함으로써 공산품의 국제경쟁력을 강화하고, 공산품의 품질향상을 위하여 실시하던 품질검사제도를 안전위주의 검사로 전환하여 소비자의 안전과 이익보호를 도모하고자 하였다. 이 법에 의해 소비자의 생명·신체상의 위해, 재산상의 손해 또는 자연환경훼손의 우려가 있는 “안전검사대상공산품”에 대해 안전검사를 의무화하였다.

4) 제품안전관리제도 전환기(2000년대)

2000년대는 우리나라 제품안전관리체계의 역사에서 큰 변동이 있었던 시기라고 할 수 있다. 제품의 안전성 강화와 기업의 자율성 확대를 동시에 추진한 것이 이 시기의 특징이다. 정부주도에서 민간주도의 제품안전관리제도를 실시하고 공급자 위주에서 소비자 중심의 제품안전정책을 펼치면서 안전관리제도가 선진화되었다.

제품안전과 관련하여 대표적인 법률인 제소물책임법이 2000년 제정되었다. 그리고 생활용품과 전기용품의 안전관리에서 ‘인증제도’가 전면적으로 도입된다.

먼저, 전기용품안전관리제도의 변화를 살펴보겠다.

1999년 전부 개정된 「전기용품안전관리법」이 2000년 7월 1일부터 시행되었다. 기존의 정부에 의한 형식승인제도를 민간기구에 의한 안전인증제도로 전환하고 국제적인 기준에 부합하도록 함으로써 전기용품의 제조 및 안전관리를 선진화하고자 하였으며, 이를 위해 ‘자율안전인증제도’를 도입하였다. 기업의 책임있는 자율성을 확대하는 한편 소비자보호를 위해 안전인증제품에 대한 표시 등 기준을 강화하고, 안전기준에 적합하지 않은 전기용품의 개선·파기 또는 수거를 명할 수 있도록 하였다. 필요한 경우에는 언론매체 등을 통한 사실의 공표와 해당 전기용품의 교환·환불·수리 기타의 사항을 이행 할 것을 명할 수 있도록 하는 현재의 리콜제도를 전면적으로 시행하였다.

한편, 2000년대 이후 불량전기용품의 수입 및 유통으로 인하여 다수의 소비자 피해가 발생하였고, 이에 대응하기 위하여 2005년에 법 개정이 이루어졌다. 전기용품의 안전 관리를 강화하기 위해 ‘수입중고전기용품에 대한 안전검사제’, ‘안전인증대상 전기용품에 대한 정기검사의 의무화’, ‘불법전기용품 조사 및 확인 등을 위한 한국 전기제품안전협회의 설립’ 조항이 신설되었다. 이에 따라 안전인증 대상 전기용품은 제품시험과 공장시험을 거쳐 안전기준 적합 여부를 확인하고, 안전인증을 받은 후 정기검사를 의무적으로 실시하는 엄격한 안전관리제도를 운영하였다.

2007년 법 개정을 통해 ‘자율안전확인제도’를 도입하게 됨에 따라 안전인증을 안전인증과 자율안전확인의 2단계로 나누어 관리하였다. 위해 발생 가능성이 낮은 제품에 대해서는 사업자 스스로 안전성을 확인하도록 한 것이다.

2009년에는 다시 법 개정을 통해 민간자율 안전관리환경을 조성하기 위하여 사업자가 스스로 안전성을 확인하는 공급자적합성확인제도를 도입하였고, 현행 안전인증과 자율안전확인신고 시 안전인증기관에서 실시하는 제품시험 또는 자율안전확인시험을 일정 수준 이상의 시험능력을 갖춘 사업자가 실시할 수 있도록 하였다.

공산품의 경우, 기존의 품질경영촉진법이 2000년에는 「품질경영 및 공산품안전관리법」으로 전부 개정되면서 공산품의 안전검사제도를 한층 더 강화하였다. 기업·공공기관 등이 고객이 만족할 수 있는 품질목표를 설정하고, 종전 정부주도의 품질경영체제 인증제도를 국제기준에 맞게 민간이 자율적으로 운영하도록 하는 한편, 소비자의 생명·신체상의 위해, 재산상의 손해 또는 자연환경훼손의 우려가 있는 공산품이 안전검사기준에 적합하지 않을 때는 위해방지를 위해 언론매체를 통하여 위해사실을 공표하고 공산품을 교환·환불·수리하도록 함으로써, 현재와 같은 리콜제도의 다양한 조치들이 완전히 시행된 것이다.

「품질경영 및 공산품안전관리법」이 2005년 12월 전부 개정(2006년 12월 24일 시행)되면서 현재의 생활용품안전관리제도 체계를 갖추게 되었다. 공산품으로 인한 위해로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 공산품에 대한 안전검사제도를 안전인증제도로 변경하였고, 이에 따라 공산품에 대해 안전인증제도, 자율안전확인제도를 도입 시행하고, 안전·품질표시의무제도를 도입하게 되었다.

어린이들의 제품안전사고가 증가함에 따라 어린이의 행동 특성과 신체적 특성을 고려한 어린이보호 조항들이 신설되었다. 2005년에는 세정제·접착제 등 품목을 지정하여 5세 미만의 어린이가 그 내용물을 꺼내기 어렵게 설계·고안된 어린이보호포장을 사용하도록 안전기준을 고시하여 유해화학물질로부터 어린이를 보호하고자 하였다. 2006년에는 어린이공산품에 대한 안전관리조항을 신설하여 만 14세 미만의 어린이들을 유해화학물질이나 내분비계 장애물질 함유 제품으로부터 보호하기 위한 엄격한 안전관리를 실시하였다.

5) 제품안전관리제도 성숙기(2010년대~)

2010년대 제품안전정책의 특징은 재정비, 통합, 체계화라고 할 수 있다.

제품은 다양해지고 온라인판매 등 유통경로의 다변화로 제품 시장이 변화함에 따라 제품을 획일적으로 관리하기 어렵게 되었다. 규제의 중복뿐만 아니라 규제 사각지대의 발생으로 안전관리의 복잡성이 더해지면서 제품안전관리 체계의 적절성과 실효성에 문제가 제기되었으며, 근본적인 변화가 요구되었다.

이러한 변화에 대응하기 위해 제품안전관리 법제도를 재정비가 이루어졌다. 분야별로 각각의 개별법을 운영함에 따라 발생하는 안전규제 공백의 문제를 개선하기 위해 제품안전 분야의 기본법을 제정하고, 관련된 법률을 통합하여 보다 체계적이고 효과적인 제품안전정책을 수행하고자 하였다.

제품안전에 관한 통일된 정책방향을 마련하기 위한 총괄법 성격의 「제품안전기본법」이

2011년부터 시행되면서, 제품안전정책의 기본방향 수립 및 다양한 제품의 안전 위해성에 일관적인 대응과 시장 감시 기능 등 사후안전관리가 체계화 되었다.

2014년에는 외부위험으로부터 취약한 어린이들이 주로 사용하는 제품에 대한 안전관리를 강화하기 위한 「어린이제품 안전 특별법」이 제정되어, 2015년 6월 4일 시행되었다. 이 법의 시행으로 기존 「품질경영 및 공산품안전관리법」에 의거하여 관리되던 어린이제품 34종을 포함하여 13세 이하의 모든 어린이 제품을 「어린이제품 안전 특별법」에 따라 체계적인 안전관리가 이루어졌다.

한편, 부처별 다양한 인증제도로 소비자의 혼란과 기업의 부담을 초래하는 문제를 해결하기 위해 「국가표준기본법」의 개정을 통해 법정무인증제도에 의해 13개 인증마크를 국가통합인증마크(KC마크)로 통합함에 따라, 공산품의 경우도 2011년 7월부터 기존의 안전인증, 자율안전확인 대상 공산품의 표시사항을 KC마크로 전환하여 운영하게 되었다.

또한 관리대상과 목적의 차이에 따라 개별 법률에 근거해 관리되어 온 전기용품과 생활용품의 안전관리를 보다 효율적이고 일관성 있게 운영하기 위하여 2016년 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」으로 통합하였다.

2018년에는 「제품안전기본법」의 개정을 통해 수입·유통제품의 조사 및 단속, 리콜 이행 점검을 강화할 수 있게 되었고 한국제품안전관리원 설립의 법적 근거를 마련하였다.

일련의 과정을 거쳐 2017년 이후 우리나라의 전기·생활용품 안전관리는 「제품안전 기본법」의 총괄 하에 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」과 「어린이제품 안전 특별법」에 근거해 이루어지고 있다. 국가기술표준원은 유사한 안전관리제도의 법률 간 통합관리를 통한 규제 효율화와 구분이 모호한 제품의 규제공백 문제를 해결하고자 하였다.

시장 환경은 더욱 급속히 변화하고 있다. 국제거래의 일반화로 수입품의 안전 관리는 더욱 중요해졌으며, 네트워크 기술의 발달로 인터넷과 모바일을 기반으로 한 유통채널이 다양해지면서 기존과 다른 소비자문제가 발생하고 있다. 신기술에 의한 융·복합 신제품의 안전규제 공백과 안전관리 부서의 혼란, 불법·불량 제품 유통 등 해결해야 할 과제들이 남아 있다. 일관된 안전정책 방향 하에 시장변화에 대응하면서 제품의 위해성을 신속하게 확인하고 철저한 사후관리와 실효성 있는 안전관리가 이루어질 수 있도록 지속적으로 규정을 정비하고 제도를 개선해 나가야 할 것이다.

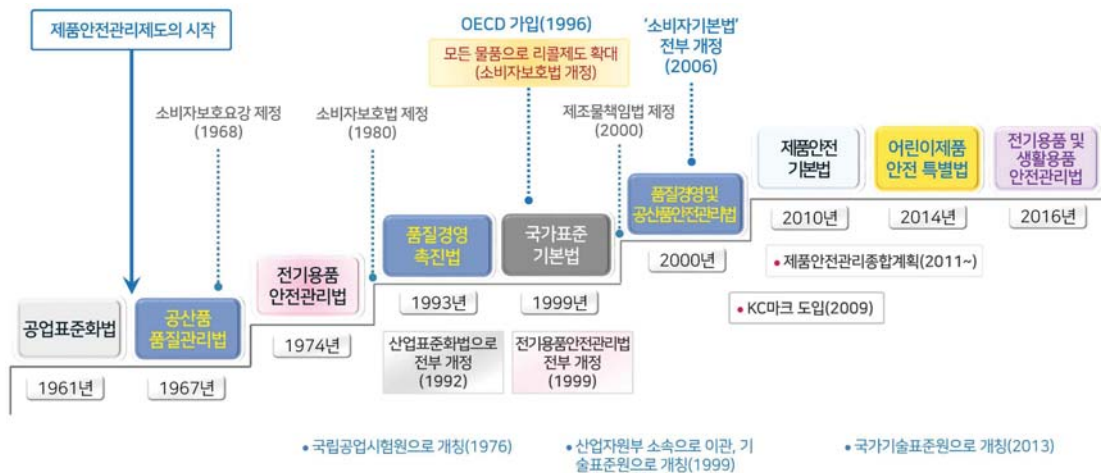
2. 제품안전 관련 법제

제품에 대한 전반적인 안전관리는 일반법인 「제품안전기본법」을 기본으로 안전정책의 수립, 안전성 확보를 위한 사후관리의 강화, 제품안전기반을 위한 정보망 구축 및 공유, 상호협력, 기술개발, 소비자참여 등에 대해 규정하고 있다. 세부적인 품목의 안전관리와 관련하여 전기용품과 생활용품, 어린이제품의 특성을 고려하여 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따라 제품의 제조 및 시설설비의 설치단계에서 안전기준, 안전관리대상의 구분 및 제품의 출하 및 유지단계에서의 안전인증, 안전성 검사 기관 등 사전적 안전관리와 관련한 내용을 규정하고 있다. 또한 어린이 제품의 특별한 안전관리에 대한 필요에 따라 「어린이제품 안전 특별법」을 마련하여 운영하고 있다.

다음은 현재의 제품안전관리제도의 근거가 되고 있는 제품안전기본법, 어린이제품 안전 특별법, 전기용품 및 생활용품 안전관리법에 대해 알아본다.



[그림 2-3] 국가기술표준원의 시장 출시 전/후의 제품안전관리체계



[그림 2-4] 제품안전 관련 법령 제정

1) 제품안전기본법

① 개정 배경 및 목적

제품안전기본법 제정 이전의 제품안전관리 체계는 제품 분야별로 각각의 개별법을 통해 운영하고 있었다. 개별법에 따른 운영은 적용대상의 공백이 발생하는 문제와 분야별 소관부처가 서로 달라 일관되고 체계적인 제품안전정책을 수행하는데 장애가 되었다. 제품의 안전관리에 대한 중요성과 안전에 대한 국민의 욕구와 기대는 높아지고 있지만, 저가 수입제품과 불법불량 제품으로 인한 안전사고는 빈번하게 일어나고 있다. 다양한 기능의 융·복합 제품의 등장 등 제품시장 환경은 변화하고 있었으나, 2010년 이전의 제품안전관리는 제품의 제조 및 출하단계에 대한 사전안전관리에 치중하고 있었기에 관리 대상이 아닌 비규제품목 등에 대한 안전관리 사각지대가 발생하게 되는 문제점이 있었고, 다양한 제품의 안전 위해성에 대하여 일관되고 효과적으로 대응하는데 어려움이 있었다. 특히 제품안전에 대한 종합적인 컨트롤 타워의 부재는 관계 법규를 특정하기 어려운 제품의 사고 발생 시에는 즉각적이고 종합적인 대책을 마련하기까지 관리 공백이 생기게 되어 사고의 규모가 확산될 수 있었기에 효율적인 제품안전 관리 시스템에 대한 필요성이 커졌다.

이러한 문제를 개선하여 제품안전에 대한 통일된 정책방향을 수립하고, 소비자 중심의 시장 감시 기능의 정착, 정보의 공유, 기술개발의 지원 등 체계적이고 효과적인 제품안전관리 정책 수행을 위하여 제품안전기본법을 제정하게 되었다.

모든 제품에 공통적이고 일반적으로 적용되는 총괄법인 「제품안전기본법」이 2010년 2월 4일 제정됨에 따라 제품안전을 위한 시장 사후관리 강화, 정보공유, 기술개발 지원 등을 체계적이고 효과적인 제품안전정책을 수행할 수 있는 법적 기반이 마련되었다.

② 「제품안전기본법」의 주요 내용

법의 주된 내용은 품질경영 및 공산품안전관리법과 전기용품안전관리법에서 규율 하였던 안전성 조사를 통합·이관하였고, 시중에 유통되는 제품의 제조·설계 또는 제품상 표시 등의 결함으로 인하여 소비자의 생명·신체 또는 재산에 피해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 경우에는 해당 제품의 사업자에 대하여 수거 등을 산업통상자원부장관이 리콜권고 및 리콜명령을 할 수 있도록 하는 권한을 규정하였다. 이와 더불어 정보망 구축 및 운영에 관한 사항도 동 법률로 통합·이관되었다.

[표 2-16] 제품안전기본법의 구성 체계

각 장의 제목	주요 내용
제1장 총칙	목적, 기본이념, 정의, 국가 등의 책무, 국민의 권리, 다른 법률과의 관계
제2장 제품안전관리에 관한 종합계획 수립	제품안전관리 종합계획 수립, 제품안전정책협의회, 제품사고 등 통계의 작성
제3장 제품의 안전성 확보 수단	안전성조사, 소비자의 안전성 조사 요청, 수입제품의 안전성 조사 제품의 수거 등의 권고·명령, 권고 등의 해제 신청 사업자의 제품수거 등의 의무, 사업자의 보고의무, 사업자의 사고조사 내부자 신고 제품사고 관련 자료제출, 안전성 조사 결과 공표, 제품의 수거 이행 점검
제4장 제품안전관리의 기반조성	제품안전정보망의 구축 및 운영, 제품안전에 관한 교육훈련 및 홍보, 제품안전연구 등에 대한 출연, 제품안전관련 단체와의 협력, 국제협력
제4장의2 한국제품안전관리원	한국제품안전관리원의 설립, 사업, 운영 자원, 승인 및 보고
제5장 보칙	예비 안전기준 운영, 비밀유지의 의무, 권한의 위임·위탁 벌칙적용에서의 공무원 의제, 소관이 불명확한 사항, 규제의 재검토
제6장 벌칙	벌칙, 과태료

제품안전기본법 상의 주요내용을 살펴보면 다음과 같다.

제품안전기본법은 제품 출시 제품 출시 이후의 안전관리를 중점적으로 규정하고 있다. 특히 유통 이후의 제품의 결함이나 불법제품의 유통의 방지하기 위한 안전성 조사와 이후 위해제품에 대한 조치에 대해 상세하게 규정하고 있다.

제품안전기본법상에서의 리콜제도는 “수거등”으로 표현되는데, 사업자가 제품의 위해성을 인지하고 스스로 리콜을 실시하는 자발적 리콜, 중앙행정기관의 권고에 따라 사업자가 리콜을 실시하는 리콜 권고(수거등의 권고), 중앙행정기관의 명령에 따라 사업자가 리콜을 실시하는 리콜 명령(수거등의 명령)으로 구분된다. 제품안전기본법은 제조설계표시 등의 제품 결함으로 소비자의 신체재산에 위해를 입혔거나 위해를 줄 우려가 있는 제품에 대해 중앙정부가 직접 리콜권고 또는 리콜명령을 하고, 위해정도에 따라 그 사실을 언론에 공표할 수 있도록 규정하였다.

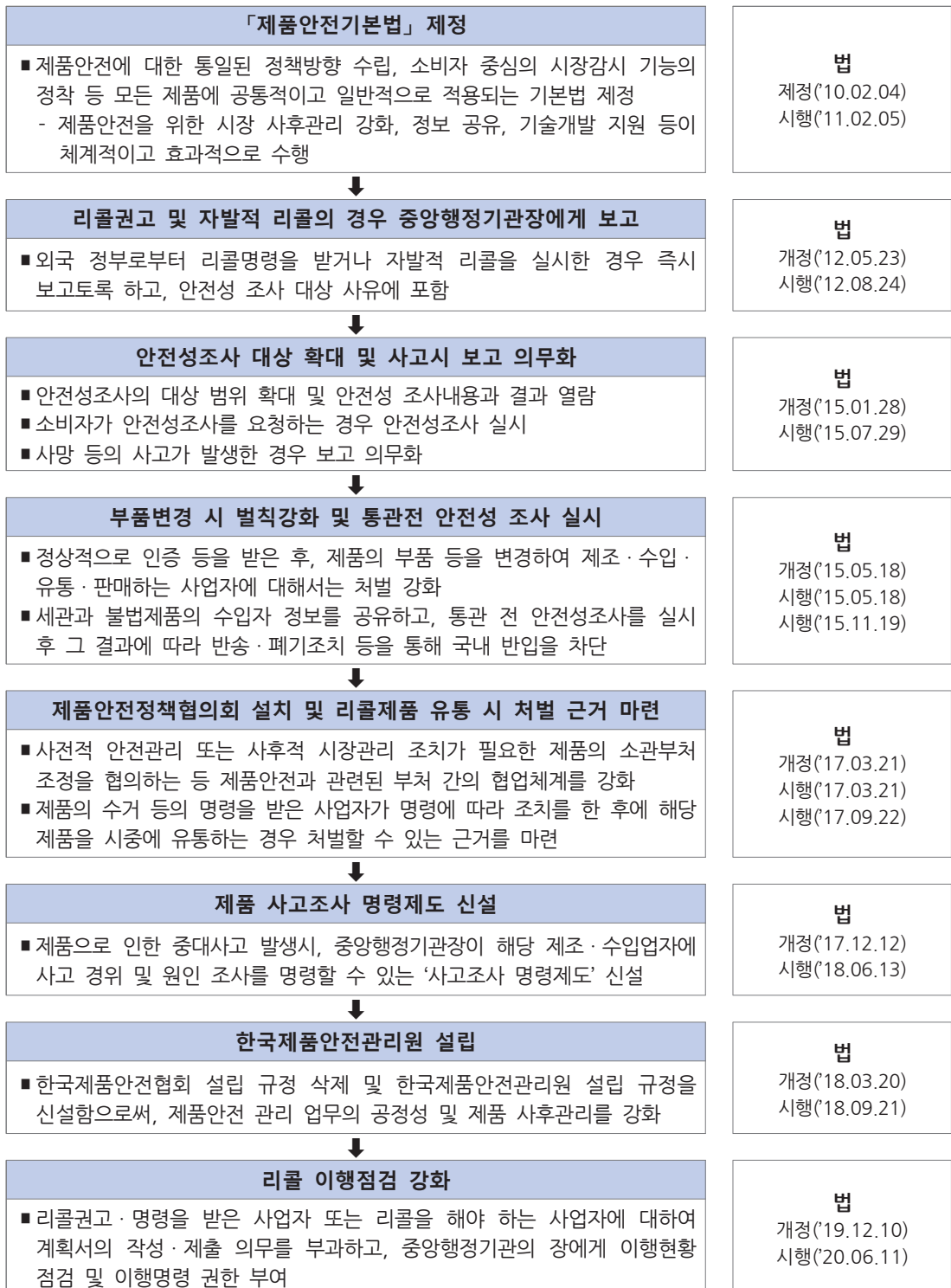
또한 사업자보고의무 및 내부자 신고제도에 관해 규정하고 있다. 사업자는 제품의 중대한 결함(제품의 제조, 유통, 사용과 관련하여 통상적으로 기대할 수 있는 안전성이 결여되어 소비자에게 사망이나 4주 이상의 부상이나 질병 등의 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 결함과 화재 또는 폭발을 일으키거나 일으킬 우려가 있는 제품 결함)이 아니라 하더라도 시중에 유통되는 제품으로 인하여 사망사고, 전치 4주 이상의 치료가 필요한 부상을 일으킨 사고, 화재 또는 폭발 사고, 동일한 제품이 일으키는 반복적인 사고 등에 대하여는 중앙행정기관의 장에게 보고해야 한다.

안전성 조사에 대한 규정을 위해 우려 제품에 대한 안전성 조사, 소비자요청에 의한 안전성 조사, 수입제품에 대한 안전성 조사를 실시할 수 있도록 하였다. 안전성 조사는 제품과 관련된 생명·신체 또는 재산상 위해를 방지하기 위하여 제조·설계 또는 제품상 표시 등의 결함여부에 관하여 검증·검사 또는 평가하는 것이다. 시중에 유통되는 제품의 제조·설계 또는 제품상 표시 등의 결함 또는 제품의 기술상·구조상 특성으로 인하여 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 사고가 발생한 때에는 제품사고의 조사를 할 수 있도록 규정하였다.

제품안전 확보를 위해 제품안전에 관한 종합계획의 수립, 제품안전정보망 구축 및 운영, 제품안전에 관한 교육훈련 등에 대한 내용을 포함하고 있다.

제품안전기본법은 2010년 제정 이후 현재까지 10차례⁴⁾의 개정을 통해 제품안전을 강화하기 위해 미흡한 부분들을 보완·개선해 왔다. 그 중 2018년 3월 20일 개정 시에는 기존의 한국제품안전협회의 설립 근거 규정을 삭제하고, 한국제품안전관리원의 설립 근거 규정을 신설함으로써 한국제품안전관리원을 통해 제품의 안전관리 업무를 보다 효율적이고 공정하게 처리하고, 한국제품안전관리원의 사업을 기존의 한국제품안전협회가 수행하던 업무에 더하여 제품의 안전성조사, 리콜이행점검 등의 업무를 추가로 규정함으로써 제품의 사후관리를 강화하도록 하였다.

4) 제품안전기본법은 2010년 2월 제정된 후 2023년까지 총 10차례 개정이 이루어졌으며, 그 중 3번은 타법개정에 따른 것이며, 실질적인 법의 내용에 대한 개정은 7차례 이루어졌음



[그림 2-5] 제품안전기본법의 제·개정 과정

③ 제품안전관리에 관한 종합계획

「제품안전기본법」 제7조에 따르면 정부는 3년마다 제품안전관리에 관한 종합계획을 수립해야 하며, 종합계획에는 제품안전정책의 목표 및 기본방향, 기반조성에 관한 사항, 제품사고의 발생방지 및 대책에 관한 사항, 수입된 제품 및 새로운 종류의 제품 안전관리에 관한 사항, 제품안전에 관한 연구 및 기술개발에 관한 사항, 제품 안전에 관한 규제의 합리화에 관한 사항, 제품안전에 관한 정보의 공유체계에 관한 사항, 제품안전과 관련하여 국제기구 또는 외국과의 협력에 관한 사항, 어린이·노약자·장애인 등 안전취약계층의 제품 사용에 따른 안전대책에 관한 사항, 그밖에 제품 안전을 확보하기 위하여 필요한 사항 등이 포함되어야 한다.

[표 2-17] 제1~5차 제품안전관리 종합계획의 주요 내용

구분	목표	정책방향
제1차 (‘11~’13)	자율적 제품안전관리로 안전취약계층이 없는 국민생활 확보	사업자, 소비자의 자발적 제품안전관리 참여 안전한 제품유통을 위한 정보 및 협력 확대 제품안전사고 재발 방지를 위한 시스템 확립 글로벌 협력강화 및 수입품 관리 내실화
제2차 (‘14~’16)	제품 전주기 (설계·제조·유통) 안전관리 강화로 사고 최소화	시장감시 강화 제품안전관리 선진화 제품안전 3개 법률 정비 소통·협력 증진
제3차 (‘17~’19)	제품 생산·유통·사용 전과정 안전관리체계 혁신을 통한 더 안전한 사회 형성	(생산·인증) 사각지대 해소를 위한 관리체계 개선 (수입·유통) 수입유통다변화에 따른 시장감시 강화 (사용·소비) 소비자피해예방 및 확산 방지 (소통·역량) 안전관리소통 및 역량 강화
제4차 (‘20~’22)	4차 산업혁명·AI 등 환경변화에 대응한 빅데이터 기반의 제품안전관리체계로 전환하여 좀 더 안전한 국민생활 구현	(정보수집) 제품안전데이터 플랫폼 구축 (분석) 위해성 평가 등 분석기능 강화 (제품출시 전 관리) 융복합 신기술 대응, 국민보호 및 기업지원 (제품출시 후 관리) 신속한 위해제품 시중유통 차단
제5차 (‘23~’25)	국민생활 안심을 위한 체계적인 제품안전관리체계 구축	(제도) 기업·소비자 Win-Win을 위한 제도 개선 (사전) 소비자 안전강화를 위한 선제적 안전관리 (사후) 촘촘한 시장관리를 위한 사후관리의 디지털 전환 (기반) 효율적인 제품안전관리 기반 조성

국무총리 소속의 제품안전정책협의회에서는 종합계획의 수립·시행에 관한 사항, 불법·불량 제품의 수입·유통을 제한하기 위한 관계 부처 간의 협력에 관한 사항, 사전적인 안전관리 또는 사후적인 시장관리 조치가 필요한 제품에 대한 소관부처 조정에 관한 사항 및 그밖에 제품안전에 관한 중요한 사항으로 위원장이 회의에 부치는 사항을 논의한다.

제품안전관리 종합계획은 2011년 3월 21일 지식경제부 기술표준원에 의해 최초로 구성되었으며 주요 선진국(미국, 일본, EU 등)의 제품안전정책의 검토 및 국내 제품 안전 정책의 수립에 있어 목표와 방향을 설정하고 이에 따른 핵심추진과제를 수행하는 데 목적을 두고 있다. 현재 제5차 종합계획에 따른 제품안전정책 과제를 추진 중이다. 제5차 종합계획은 불필요한 규제 개선을 통해 기업·국민의 규제 비용을 완화하되, 소비자의 안전성을 확보하기 위하여 4대 정책기본방향과 16개 중점 추진 과제로 구성되었다.

2) 어린이제품안전특별법

① 제정 목적과 의의

어린이는 인지능력이 낮고 신체성장이 진행 중이며, 물거나 빠는 행동특성으로 인하여 위해요소에 취약하고 소비생활 관련 안전사고율이 성인에 비해 높다. 어린이는 소비자기본법에서도 안전 취약계층으로 정의하고 있다. 따라서 어린이의 보호와 안전성 확보는 정책상 우선순위가 되어야 한다. 특히 어린이제품의 안전사고는 어린이의 신체적, 정신적 손상을 초래하고, 가족과 사회에도 큰 비용과 피해를 끼치게 되므로, 어린이제품에 대해서는 각별한 안전관리가 필요하다.

그러나 「어린이제품 안전 특별법」이 제정되기 전에는 「품질경영 및 공산품안전 관리법」에 따라 어린이들이 주로 사용하는 완구, 유모차 등 사고발생 우려가 있는 40개 품목에 대해서만 국내외 위해사례 분석과 기술기준 등을 토대로 안전기준을 마련했다. 업체에서 시중 유통 전 제품의 안전성을 확인하도록 제도를 운영했으나, 지정되지 않은 품목이거나 적용범위 밖에 있는 경우 관리대상에서 벗어나게 되는 문제가 있었다. 특히, 어린이들이 주로 사용하는 장난감과 학용품 등의 제품에서 중금속 및 프탈레이트 성분 등이 기준을 초과하여 검출되는 등 유해물질로 인한 어린이 건강이 심각하게 위협받는 상황이 발생함에 따라, 성인에 비해 위험 대처 능력이 현저히 떨어지는 어린이 안전사고를 저감하기 위해 영유아 및 어린이가 주로 사용하는 어린이제품에 대해 별도의 안전관리 필요성이 제기되었다.

「어린이제품 안전 특별법」은 “어린이가 사용하는 제품의 안전을 확보하여 어린이에게 안전한 환경을 조성하기 위한 기본적인 사항을 규정함으로써 제품으로 인한 어린이 사고를 예방하고, 어린이 건강의 유지·증진에 기여함”을 목적으로 2014년 6월 3일 제정되었다.

제정 후 1년의 유예기간을 거쳐 2015년 6월 4일부터 「어린이제품 안전 특별법(약칭:어린이제품법)」이 시행됨에 따라 어린이제품에 대한 안전관리가 지정품목 위주에서 어린이의 특성과 행동패턴을 고려하여 어린이에게 위험을 끼칠 수 있는 포괄적인 어린이제품 안전관리체계로 전환되어 보다 체계적이고 종합적인 안전관리를 할 수 있는 법적 기반이 마련되었다.

② ‘어린이제품’의 정의와 범위

법률 상 ‘어린이제품’은 만 13세 이하의 어린이가 사용하거나, 만 13세 이하의 어린이를 위하여 사용되는 물품 또는 그 부분품이나 부속품을 말한다. 어린이제품에 대한 해석은 해당제품이 주로 만 13세 이하의 어린이를 사용 대상으로 설계된 것인지를 ‘어린이제품 가이드라인’의 어린이제품 결정요소를 종합적으로 고려하여 결정하게 된다. 만 13세 이하 어린이가 사용하는 물품뿐만 아니라 어린이를 위해 ‘사용되는’ 물품 등도 어린이제품에 포함시킴으로써 어린이용 일회용기저귀 자동차용 어린이 보호장치 등과 같이 행위주체가 성인이면서 어린이에게 사용되는 제품도 관리대상에 포함시키고 있다. 즉, 모든 어린이제품을 포괄적인 안전관리대상에 포함시키고, 공통안전기준을 강화하여 비관리제품도 어린이제품법에 따라 안전관리대상으로 확대한 것이다.

● 「어린이제품 안전 특별법」에서 “어린이제품”의 정의

- ✓ 제2조 (정의) 1. “어린이제품”이란, 만 13세 이하의 어린이가 사용하거나 만 13세 이하의 어린이를 위하여 사용되는 물품 또는 그 부분품이나 부속품을 말한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 물품 또는 그 부분품이나 부속품은 제외한다.
 - 가. 「약사법」 제2조에 따른 의약품 및 의약외품
 - 나. 「의료기기법」 제2조제1항에 따른 의료기기
 - 다. 「화장품법」 제2조제1호에 따른 화장품
 - 라. 「식품위생법」 제2조제4호에 따른 기구 및 같은 조 제5호에 따른 용기·포장
 - 마. 「관광진흥법」 제33조제1항에 따른 유기사설(遊技施設) 또는 유기기구(遊技機具)

[표 2-18] 어린이가 사용하는 제품 품목별 안전관리 소관 부처 및 법령

소관부처	품목	세부 품목	근거 법령
산업통상자원부 (국가기술표준원)	어린이제품	물놀이기구, 완구, 유모차, 섬유제품, 학용품, 유아용 침대, 신발, 자전거 등	어린이제품 안전 특별법
식품의약품 안전처	어린이 기호식품	식품 중 주로 어린이들이 선호하거나 자주 먹는 음식물(과자, 빵류, 유가공류 등)	어린이 식생활 안전관리 특별법
	식품	식품	식품위생법
	용기	젖병, 숟가락, 그릇 등	
	화장품	어린이용 샴푸, 린스, 로션, 크림, 오일, 목욕용 제품 등	화장품법
식품의약품 안전처, 보건복지부	의약품, 의약외품	의약품, 한약 등	약사법
	의료기기	청진기, 체온계 등	의료기기법
문화체육관광부	유기시설, 유기기구	회전목마, 모노레일 등	관광진흥법
행정안전부	어린이놀이기구, 어린이놀이시설	놀이기구: 그네, 미끄럼틀, 공중놀이기구 등 (어린이제품안전특별법에서 관리) 놀이기구가 설치된 실내, 실외 놀이터	어린이놀이시설 안전관리법

* 이승진(2015) 참고하여 재구성

③ 「어린이제품 안전 특별법」의 주요 내용

어린이제품법은 총 5개의 장과 43개의 조문으로 구성되어 있으며, 주요 내용은 [표 2-19]와 같다.

[표 2-19] 어린이제품 안전 특별법의 구성 체계

각 장의 제목	주요 내용
제1장 총칙	목적, 정의, 국가 등의 책무, 다른 법률과의 관계, 어린이제품 안전관리 기본계획
제2장 어린이제품 안전성 확보	안전성조사 및 조치(안전성 조사, 결과 공표, 어린이제품의 수거 등의 권고·명령, 사업자 보고의무, 내부자신고, 사고관련 자료제출 요청 등) 어린이제품 안전인증, 어린이제품 안전확인, 어린이제품 공급자적합성확인, 어린이제품 안전정보 수집·관리, 불법제품 판매제한
3장 올바른 어린이제품 정보제공	안전한 어린이제품에 대한 장려 및 지원, 어린이제품 안전친화기업 지정 등
제4장 보칙	어린이제품 안전인증 등 위반사항 관련 판매중지 등의 명령, 자료제출 요구, 비밀유지 의무, 권한·업무의 위임 및 위탁, 벌칙 적용 시의 공무원 의제, 수수료, 청문
제5장 벌칙	벌칙, 양벌규정, 과태료

어린이제품법에 의해 모든 어린이제품에 대하여 사전안전관리와 사후안전관리를 할 수 있도록 규정하였다. 사전안전관리는 제품의 위해도 정도에 따라 안전인증, 안전확인, 공급자적합성확인대상으로 구분하여 관리하고, 표시에 대한 의무도 부과하고 있다. KC인증 표시와 별도로 어린이제품이 어린이의 생명 신체에 미치는 영향에 관하여 주의 또는 경고 등의 표시를 해야 한다. 또한, 안전인증, 안전확인 등을 받지 않거나 표시하지 않은 어린이제품은 판매뿐만 아니라 중개 및 구매·수입을 금지하고 있다. 또한 안전인증 등의 표시 및 판매금지 의무를 위반한 제조업자 수입업자, 판매중개업자, 구매대행업자 등에는 벌금, 과태료, 판매중지 등의 제재를 하도록 규정하였다.

어린이제품법은 사전안전관리뿐만 아니라 안전성 조사의 실시와 조사결과에 따른 리콜 조치 등 어린이제품에 대한 사후안전관리제도의 기능을 강화하였다. 즉, 어린이제품법상 어린이제품 안전사고에 대한 사업자 보고의무 강화, 산업통상자원부장관의 불법제품 제조사업장 등에 대한 조사 권한 규정, 안전성조사 결과의 공표와 위해 어린이 제품에 대한 리콜 권고·명령, 어린이제품 사고정보 제공 요청 근거 규정 등을 마련하였다.

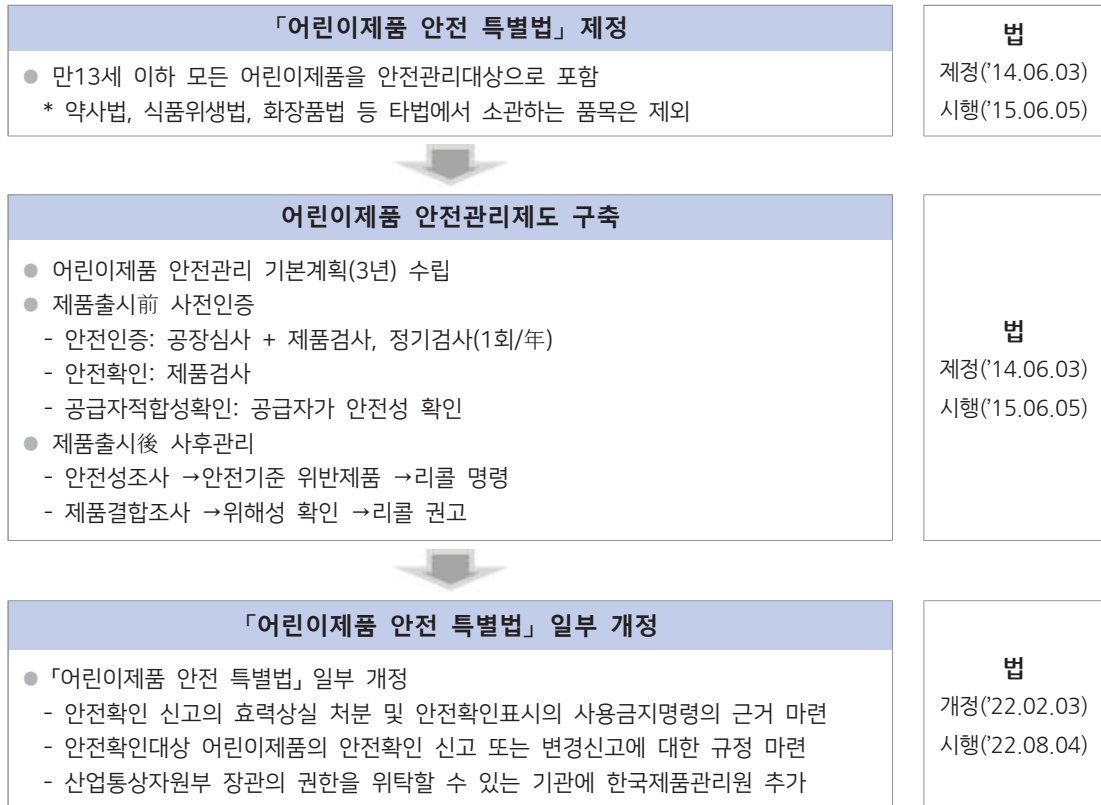
「어린이제품 안전 특별법」은 제정 후 총 4차례의 개정이 이루어졌다. 타법 개정에 의한 개정 2회 외에 법 조항의 신설 및 개정 등 일부개정이 2차례 있었다.

2016년 1월에 이루어진 법 개정은 온라인 통신판매중개자에 대한 규제를 현실에 맞게 합리적으로 개선하고자 하였다. 온라인에서 사업자와 소비자 간의 비대면 거래를 중개하는 오픈마켓의 경우 통신판매업자와 소비자 간에 직접 제품의 거래가 이루어지고 있어 통신판매중개자가 안전인증 등의 여부를 확인하는 것이 사실상 곤란하기 때문에 통신판매중개자가 자신이 운영하는 사이버몰에서 안전인증 등의 표시가 없는 제품을 발견하게 되면 즉시 삭제하고 통신판매의뢰자가 상품등록 시 안전인증 등의 정보를 입력하도록 하여 비현실적인 규제를 제거하고자 하였다.

2022년 3월에는 법 개정을 통해 거짓이나 부정한 방법으로 안전확인 신고를 한 경우, 안전기준에 적합하지 않은 경우에는 안전확인 신고의 효력상실 처분을 하거나 6개월 이내의 범위에서 안전확인표시의 사용금지명령 또는 개선명령을 할 수 있는 근거를 마련하였다. 또한, 어린이제품 안전 업무의 실효성을 확보하기 위하여 산업통상자원부장관의 권한을 위탁할 수 있는 기관에 한국제품안전관리원을 추가하는 등의 규정이 신설되었다.

[표 2-20] 어린이제품 안전 특별법의 주요 개정 내용

개정·시행 일	주요 개정 내용
2016. 1. 17 (개정, 시행)	■ 안전인증 등의 표시가 없는 안전관리대상 어린이제품의 판매 중개를 금지하는 조항에서 비대면거래를 중개하는 통신판매중개자의 제품에 대한 표시정보 관리 규정을 개정함(제30조 개정) - 통신판매중개자는 자신이 운영하는 사이버몰에서 발견된 안전인증 등의 표시가 없는 제품을 즉시 삭제하고 통신판매중개의뢰자가 상품등록 시 안전 인증 등의 정보를 입력해야 함(소비자가 이러한 정보를 확인할 수 있도록 기술적 조치를 취한 경우는 제외)
2022. 2. 3 (개정) 2022. 8. 4. (시행)	■ 안전확인대상 어린이제품의 안전확인 신고 또는 변경신고가 행정청의 수리가 필요한 신고임을 명확히 규정(제22조 개정) - 산업통상자원부장관은 안전확인대상 어린이제품의 안전확인 신고 또는 변경 신고를 받은 경우 내용을 검토하여 적합하면 신고를 수리해야 함 ■ 안전확인 신고의 효력상실 처분 및 안전확인표시의 사용금지명령 등에 관한 근거 마련(제24조의2 신설) - 산업통상자원부장관은 안전확인대상 어린이제품의 제조·수입업자가 거짓이나 부정한 방법으로 안전확인 신고를 한 경우, 제품이 안전기준에 적합하지 않은 경우, 안전확인표시를 하지 않거나 거짓으로 표시하거나 한 경우, 판매 중지 명령, 언론 공표 등을 위반한 경우에는 안전확인신고의 효력상실 처분을 하거나 6개월 이내의 범위에서 안전확인표시의 사용금지명령 또는 개선명령을 할 수 있음 ■ 산업통상부장관의 권한을 위탁할 수 있는 기관에 한국제품관리원을 추가하고, 시·도지사가 산업통상자원부장관으로부터 위임받은 권한의 일부를 시장·군수·구청장에게 재위임할 수 있는 근거 마련(제37조 개정) - 산업통상자원부장관의 업무는 그 일부를 「제품안전기본법」에 따른 한국 제품안전관리원 및 어린이제품안전 관련 업무를 수행하는 기관이나 단체에 위탁할 수 있음 - 시·도지사는 산업통상자원부장관으로부터 위임받은 권한의 일부를 산업통상 자원부장관의 승인을 받아 시장·군수 또는 구청장에게 재위임할 수 있음



[그림 2-6] 어린이제품 안전 특별법의 제·개정 과정

④ 어린이제품 안전관리 기본계획

「어린이제품 안전 특별법」 제5조는 제품안전심의위원회의 심의를 거쳐 3년마다 어린이제품 안전관리 기본계획을 수립해야 한다고 규정하고 있다. 기본계획에는 어린이제품의 안전관리 목표 및 기본방향, 안전 확보를 위한 기반조성, 사고발생의 예방 및 대책, 안전성조사의 기준 및 실시, 안전기준 연구 및 기술개발, 제조 및 유통에 대한 규제, 그 밖에 어린이제품의 안전을 확보하기 위한 사항 등을 포함해야 한다. 법 규정에 따라 산업통상자원부는 2016년부터 어린이제품 안전관리 기본계획을 수립하여 시행하고 있으며, 현재 3차 기본계획의 기본방향과 목표, 추진 과제에 의해 어린이제품의 안전관리정책이 추진되고 있다.

[표 2-21] 제1~3차 어린이제품 안전관리 기본계획의 변화

구분	목표	추진 전략
제1차 (‘16~’18)	건전한 어린이제품 안전 생태계 조성	- 전주기적 어린이제품 안전관리 시스템 구축 - 어린이제품 안전생태계 기반조성 - 어린이제품 안전문화 확산
제2차 (‘19~’21)	소비자·기업·정부가 함께 안전한 어린이제품 생태계 확립	- 안전관리체계 기반 구축 - 유통관리 및 소비자보호 강화 - 기업의 안전관리 역량 강화 - 어린이제품 안전문화 확산
제3차 (‘22~’24)	불법·불량 어린이제품시장 퇴출로 안전사고 실질적 저감	- 어린이제품 안전사고 예방 - 불법·불량 어린이제품 근절 - 기업·소비자 지원 강화 - 안전관리 인프라 확충

「어린이제품 안전 특별법」에 따라 2016년 3월 ‘제1차 어린이제품 안전관리 기본 계획’이 수립되었다. 제1차 기본계획에서는 ‘어린이 안전이 중심이 되는 Safety Korea 건설’을 비전으로, ‘건전한 어린이제품 안전생태계 조성’을 정책 목표로 하여 어린이제품 안전관리 강화를 위한 3대 추진전략, 10대 중점과제 및 30개 세부과제를 제시하였다. 제1차 기본계획은 어린이제품 안전관리 체계를 마련하고 어린이제품 선도학교 구축 등 어린이제품 안전문화를 확산했다는 평가를 받았다. 그러나 성인과 어린이 혼용제품 등에 따른 사각지대에 대한 관리방안 부족, 과학적 위해도 평가체계 미흡, 불법·불량 어린이제품의 근절 미흡 등은 개선과제로 남았다.

2019년부터 2021년까지 3년간의 어린이제품 안전관리 중기정책을 담은 ‘제2차 어린이제품 안전관리 기본계획’은 불법·불량 어린이제품의 수입·유통 차단을 위한 관리체계를 신설·강화하고 업계의 안전관리 역량강화를 위한 지원을 확대하여, 모든 이해관계자가 어린이제품의 안전관리를 위해 협력해 나아가는 것이 기본 방향이다. 제2차 기본계획은 ‘소비자·기업·정부가 함께 안전한 어린이제품 생태계 확립’이라는 목표 아래 4대 추진전략, 15대 중점 추진과제를 담았다. 제1차 기본계획에 비해, 안전한 어린이제품 생태계 확립을 위한 소비자와 기업의 역할과 참여를 강조하였다는 점에서 의의가 있다. 특히 2차 기본계획의 추진을 통해 정부 부처 간 협력, 사업자와의 협력 등을 통해 안전한 어린이제품 유통을 위한 협업체계와 위해상품판매차단 시스템 등의 인프라를 구축하여 적극적인 사후관리가 이루어졌다. 그러나 시장의 변화를 반영하여 오프라인 위주의 안전관리 체계를 디지털 기반으로 확대하고

안전관리 취약지역의 관리방안 마련, 비대면 교육프로그램 등 콘텐츠 다양화 등의 개선이 필요한 것으로 평가되었다.

[표 2-22] 제1차 어린이제품 안전관리 기본계획의 추진 전략 및 추진과제

정책 목표	건전한 어린이제품 안전 생태계 조성
추진전략	중점 추진과제
전주기적 어린이제품 안전관리 시스템 구축	① 포괄적 어린이제품 안전관리제도 정착 ② 유통시장 어린이제품 안전관리 다각화 ③ 통관단계 수입어린이제품 관리강화 ④ 리콜제도 실효성 제고
어린이제품 안전생태계 기반조성	① 어린이제품 생산기업의 수출전력화 지원 ② 어린이제품 안전 인프라 확충 ③ 어린이제품 안전 협력 강화
어린이제품 안전문화 확산	① 어린이 눈높이에 맞는 제품안전교육 실시 ② 어린이제품 안전교육 인프라 확충 ③ 수요자중심의 어린이 제품안전 홍보 강화

[표 2-23] 제2차 어린이제품 안전관리 기본계획의 추진 전략 및 추진과제

정책 목표	소비자·기업·정부가 함께 안전한 어린이제품 생태계 확립
추진전략	중점 추진과제
1. 안전관리체계 기반 구축	① 안전관리제도 개선 ② 안전관리 전문성 강화 ③ 위해도평가센터 설립 ④ 국내외 협력체계 강화
2. 유통관리 및 소비자보호 강화	① 수입 위해제품 유통 차단 ② 불법·불량제품 유통감시 강화 ③ 안전인증기관의 책임성 강화 ④ 유통단계 안전관리 합리화
3. 기업의 안전관리 역량 강화	① 맞춤형 컨설팅 및 정보제공 강화 ② 시험·검사 비용 절감 지원 ③ 안전친화기업 활성화
4. 어린이제품 안전문화 확산	① 안전교육 프로그램 확대 ② 체험형 어린이 교육시설 확충 ③ 안전교육 전문성 강화 ④ 대국민 소통 강화

‘제3차 어린이제품 안전관리 기본계획’은 2022년부터 2024년까지의 어린이제품 안전확보를 위한 기반조성 방안과 사고 예방·대책 등은 담고 있다. 비대면, 디지털화 등 사회적 변화를 반영하고 지속되는 어린이제품의 물리적 안전사고의 감소를 위한 목표와 방향을 제시하였다. 제3차 기본계획은 ‘전주기의 빈틈없는 안전관리로 어린이가 안심할 수 있는 생활환경 구현’이라는 비전하에 ‘불법·불량 어린이제품 시장 퇴출로 안전사고 실질적 저감’이라는 구체적인 정책 목표와 4대 추진전략, 12대 중점 추진과제를 설정하였다. 안전사고 저감을 목표로 안전기준을 대폭 재정비하고, 불법불량 어린이 제품의 근절을 위해 안전의무 위반 기업에 대한 법적 처벌 강화하는 한편, 기업의 자발적 안전관리 강화를 위한 지원 확대, 위해상품을 식별해 추적하는 상품분류체계도 도입, AI 기반 정보 수집 시스템 구축 등을 주요 내용으로 하고 있다.

[표 2-24] 제3차 어린이제품 안전관리 기본계획의 추진 전략 및 추진과제

정책 목표	불법·불량 어린이제품 시장 퇴출로 안전사고 실질적 저감
추진전략	중점 추진과제
1. 어린이제품 안전사고 예방	① 사고 저감 중심 안전기준 강화 ② 안전 관리대상 확대 ③ 인증제품 유통 강화
2. 불법·불량 어린이제품 근절	① 유통 관리체계 확립 ② 위해품목 집중 단속 ③ 유통 취약채널 관리
3. 기업·소비자 지원 강화	① 자발적 안전관리 강화 ② 기업 지원 확대 ③ 소비자 안전문화 확산
4. 안전관리 인프라 확충	① 디지털 기반 안전관리 체계 구축 ② 시험인증 역량 강화 ③ 어린이제품안전센터 설립

3) 전기용품 및 생활용품 안전관리법

① 제정 목적과 의의

제품에 대한 안전관리는 주로 품목별로 제품이 시장에 출시되기 이전에 안전관리가 요구되는 일부 제품에 대해 안전요구 조건을 충족하였는지를 확인하는 각종 사전인증 제도를 통해 이루어진다.

기존의 제품안전관리제도는 전기용품에 대해서는 「전기용품 안전관리법」, 공산품에 대해서는 「품질경영 및 공산품 안전관리법」으로 각각 분리되어 운영하고 있었다. 전기용품은 안전인증, 안전확인, 공급자적합성확인 제도로, 공산품은 안전인증, 자율안전확인, 안전·품질표시 제도로 이원화되어 있어 국민들이 제품의 안전성을 확인하는데 혼란을 주고 안전관리제도의 효율성을 저해하는 문제점이 있었다. 이에, 유사한 제도로 운영되고 있는 전기용품과 공산품의 안전관리제도를 종합적으로 운영하여 전기용품 등의 위해로부터 국민의 생명·신체 및 재산을 보호하기 위하여 2016년 1월 27일 「전기용품 안전관리법」과 「품질경영 및 공산품 안전관리법」을 통합하여 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」으로 개정하고 2017년 1월 28일 시행하도록 하였다.

공산품의 명칭을 ‘생활용품’으로 변경하고 안전관리대상인 전기용품 및 생활용품 모두 동일하게 안전인증, 안전확인, 공급자적합성확인 제도로 통합함으로써, 안전관리 체계를 국민이 알기 쉽도록 하여 제도 운영의 효율성을 제고하고자 하였다는데 의미가 있다.

② 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 변천사

가. 전기용품의 안전관리 관련 법과 제도의 변천

전기용품의 안전관리는 불량전기용품으로 인한 위험 및 장애 발생을 방지하기 위해 1974년 「전기용품안전관리법」을 제정하면서 시작되었다. 기술기준에 적합한 제품에 대한 형식승인제도를 시행하여 기준에 적합하지 않은 전기용품의 제조·판매·사용 등을 규제하였다.

1999년에는 국제기준을 안전기준으로 도입하고, 기존의 형식승인제도에서 안전인증제도로 전환하여 전기용품의 제조 및 안전관리를 선진화하였다. 또한 안전기준에 적합하지 않은 전기용품을 개선·파기 또는 수거를 명할 수 있도록 하고, 필요한 경우 언론매체 등을 통한 사실의 공표와 결합이 있는 전기용품의 교환·환불·수리 등의 이행을 명할 수 있도록 하여 전기용품의 리콜제도를 전면적으로 실시하였다.

2000년부터 불량전기용품이 수입 및 유통이 증가함에 따라 2005년에는 수입중고 전기용품에 대한 안전검사제도 도입, 불법전기용품의 대한 조사 강화, 안전인증대상 전기용품의 정기검사 의무화 시행 등 안전관리제도를 더 강화해 나갔다.

2000년대 중반 이후 기술의 발전으로 상대적으로 위해정도가 낮은 다양한 전자 제품들이 출시되면서 전기용품의 안전관리도 차별화가 이루어졌다. 2009년에는 ‘자율안전확인제도’를 도입하였고, 2012년 1월부터는 ‘공급자적합성확인제도’를 시행

하였다. 이는 안전관리제도 운영의 효율성을 높이고 저위험 전기용품에 대한 과도한 규제를 완화하여 기업이 스스로 제품안전을 확인하는 대신 이에 대한 책임도 스스로 지도록 하는 선진형 안전관리제도로 전환하기 위한 것이었다.

2010년에 제정된 「제품안전기본법」이 2011년 2월 5일부터 시행됨에 따라 모든 제품에 대한 사후관리가 제품안전기본법에 의해 이루어지게 되어, 전기용품의 안전성 조사와 결함제품에 대한 리콜 등의 조치는 제품안전기본법을 따르게 되었다.

한편, 자율안전확인시험은 안전인증기관으로부터 자율안전확인시험을 거치도록 의무화되어 있으나, 명칭으로 인한 혼란을 방지하기 위해 2013년 법 개정을 통해 ‘안전확인’으로 명칭을 변경하였다. 이로써, 전기용품의 안전관리대상 품목은 현재와 같이 ‘안전인증대상’, ‘안전확인대상’, ‘공급자적합성확인대상’으로 구분되었다.

또한 기존에 교류나 직류 전원에 연결하는 방식 외에 건전지 등 휴대 가능한 전력을 사용하는 전기용품이 많아짐에 따라 전기용품의 용어를 재정의하고 안전관리 대상에 포함하는 한편, 안전확인시험기관 지정제도를 도입하였다.

나. 생활용품의 안전관리 법과 제도의 변천

생활용품 안전관리는 1967년 3월 30일 「공산품품질관리법」의 제정과 함께 시작되었다. 공산품의 품질향상이 주된 목적이었기에, 공산품의 품질표시 기준, 품질검사, 품질관리 등급제 등을 규정하였다. 품질표시상품 중 인명의 피해나 인명의 피해나 화재의 발생 등 공공의 이익을 해할 우려가 있거나 소비자의 이익을 보호하기 위하여 필요한 상품(검사지정상품)은 검사기관의 품질검사를 받도록 하였고, 품질관리 등급제를 실시하였다. 1969년부터는 품질검사를 강화하여 품질검사 불합격 상품의 판매를 금지하고 위반 시 해당제품을 파기·수거할 수 있도록 하였다.

1993년 「품질경영촉진법」으로 개정되면서 기업의 품질경영체제(ISO 9000시리즈) 확립을 장려하고 자율적인 품질보증체계 인증을 실시하도록 하였다. 또한 종전의 품질검사제도를 안전위주의 검사로 전환하여 안전검사대상 공산품을 지정하고 ‘안전검사제도’를 실시하였다.

2000년에 전부 개정된 「품질경영 및 공산품안전관리법」에서는 기업의 품질경영과 공산품의 안전관리대상, 안전인증 기준 및 표시 등을 규정하였다. 특히 공산품의 안전검사제도를 강화하고, 안전검사기준에 적합하지 않은 공산품에 대해서는 언론매체를 통하여 위해사실을 공표하고 위해 공산품의 교환·환불·수리 등을 명할 수 있도록 하였다. 2006년에 법을 전부개정하고 공산품에 안전인증제도, 자율안전확인제도 및 안전·품질표시의무제도를 도입하였다. 2013년부터는 환경부의 「유해화학물질

관리법」에 따른 화학물질에 대한 위해성평가 결과를 공산품의 안전관리대상공산품의 안전기준에 반영하도록 개정되었다.

다. 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」으로 통합

안전관리 방식이 유사함에도 품목별로 따로 운영되고 있던 전기용품과 생활용품의 안전관리제도를 종합적으로 운영하기 위하여 「전기용품 안전관리법」과 「품질경영 및 공산품안전관리법」을 하나의 법률인 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」으로 통합하여 운영하기 시작하였다.

전부 개정된 「전기용품 및 생활용품안전관리법」은 기존 각각 개별법으로 적용하던 전기용품과 생활용품의 안전관리를 현행법으로 통합하는 과정에서 생활용품 고유의 특성을 고려하지 않아 소상공인들에게 큰 부담을 주고 혼란을 초래하게 되어 생활용품 관련된 일부 조항은 적용을 1년 유예하고, 2017년 12월 30일 전부 개정된 법으로 2018년 7월 1일부터 시행되었다.

이에 따라 전기용품과 생활용품의 안전관리는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따라 전기용품은 위해정도에 따라 안전인증, 안전확인, 공급자적합성확인의 3가지로, 생활용품은 안전인증, 안전확인, 공급자적합성확인, 안전기준준수의 4가지 유형으로 구분하여 안전성을 검사하고 있으며, KC 마크와 안전인증번호 등을 표기하여 제품의 안전성을 보장하고 있다.

③ 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 주요 개정 내용

전기용품과 생활용품의 안전관리에 대한 규정을 통해 국민의 생명·신체 및 재산을 보호하고, 소비자의 이익과 안전을 도모함을 목적으로 하는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」은 법의 전부 개정을 통해 구매대행업자와 병행수입업자에 대하여는 사업형태의 특수성을 고려하여 예외를 인정하되, 제품안전 관련 사항을 구매자에게 고지하여야 할 의무를 도입하는 등 생활용품의 안전관리제도를 합리적으로 정비하였다.

안전인증을 받은 전기용품 등의 안전성 유지를 확인하기 위한 검사의 종류를 줄이고 정기검사 주기를 2년에 1회로 완화하여 제조자 등 사업자의 영업활동에 대한 부담을 줄였다. 거짓이나 부정한 방법으로 안전확인신고를 한 경우 안전확인신고의 효력을 상실시키는 제도를 도입하여 불량제품의 추가 생산 및 유통 방지를 통한 사후관리를 강화하였다. 특히 안전 관련 표시와 정보제공 의무를 강화했는데, 인터

넷을 통한 판매업자 등에게 인터넷 홈페이지에 제품안전 관련 정보 게시를 의무화 하여 정상적으로 안전이 확인된 제품만 유통·소비되도록 하여, 안전관리대상 제품의 안전성 감독을 강화하는 등 제도운영상 미비점을 개선해 나갔다.

법의 시행 이후에도 개정을 거치면서 전기용품의 안전성 확보와 함께 중복인증의 수준 조정, 비대면 안전인증심사 절차 도입, 안전관리대상 품목의 안전관리수준 조정 등 기업의 애로 해소와 기업규제의 합리화를 측면에서도 제도를 정비해가고 있다. 2020년에는 기업의 애로사항인 전기용품의 중복인증 문제를 해소하기 위해 타인증제도에 따른 면제범위를 확대하였다. 2021년에는 불특정 다수에게 판매되지 않은 반도체 부품을 안전관리대상에서 제외하고, 전자적 표시가 가능하도록 표시 규정을 완화하는 한편, 비대면거래의 증가에 따른 문제 해결을 위해 비대면 안전인증 심사절차를 신규 도입하였다. 2022년에는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」을 개정하여, 재사용전지 등 화재·감전 등의 위험이 발생할 우려가 있는 재사용전지에 대한 안전성검사 제도를 도입하여 2023년 10월부터 시행하고 있다.



[그림 2-7] 전기용품 및 생활용품 안전관리법의 제·개정 및 통합 과정

〈참고〉 국가통합 인증마크(KC마크)

부처별 다양한 인증제도로 소비자의 혼란과 기업의 부담을 초래하는 문제를 해결하기 위해 「국가표준기본법」의 개정을 통해 법정무인증제도에 의해 13개 인증마크를 국가통합인증마크(KC마크)로 통합함에 따라, 공산품의 경우도 2011년 7월부터 기존의 안전인증, 자율안전확인 대상 공산품의 표시사항을 KC마크로 전환하여 운영하게 되었다.

국가통합인증마크는 각 부처별로 다양한 인증제도로 인해 야기되는 소비자의 혼란과 기업의 경제적 부담을 완화하기 위해 안전, 보건, 환경, 품질 등 분야별로 다양하게 사용되고 있는 법정무인증마크를 하나의 국가통합인증마크로 통합하여 사용하도록 한 것이다.

2006년 5월, 제2차 국가표준기본계획의 일환으로 국가통합인증마크 및 모듈인증심사절차 간소화 등 ‘국가표준인증제도 혁신 추진 계획’을 수립·시행하여 국가표준기본법 및 시행령 개정안을 마련하였다. 2009년 4월 1일 국가표준기본법이 개정되면서, 국가표준기본법 제22조의 4(국가통합인증마크의 도입)에 따라 법정무인증을 받아야 하는 제품에 마크를 표시하도록 하는 경우 KC마크를 도입하도록 하였다. 이에 2009년 7월 1일부터 정부 부처의 13개 법정무인증마크가 국가통합인증마크(KC마크)로 통합되었다. 통합 직후에는 지식경제부에서 우선적으로 도입하였고, 2011년 1월1일 부터 환경부, 방통위 등 8개 전 부처로 확대 실시되었다. 2022년 12월 기준, 9개 정부 부처에서 25개의 인증제도가 국가통합인증마크를 도입하여 실시하고 있다.



국가통합인증마크인 KC마크는 법에서 규정한 절차에 따라 안전기준을 준수한 제품임을 나타내는 것이다. 즉, 소비자차원에서 제품의 KC마크 확인을 통해 안전기준을 통과한 제품임을 신뢰할 수 있는 긍정적인 효과가 있다.

KC마크에 대한 소비자의 인지도 제고를 위해 지속적으로 홍보를 실시한 결과, KC인증제도에 대한 소비자인지율은 71%(2015년 조사 결과)로 비교적 높게 나타났다.

국가통합인증마크(KC)의 제품에 대한 신뢰뿐만 아니라 국가적 차원과 기업에도 긍정적인 효과가 있다. 국가적 차원에서 KC마크를 대한민국 대표 브랜드로 글로벌화하여 인증산업을 수익 창출형 서비스산업으로 육성하기 위한 동력을 확보할 수 있다. 또한 기업차원에서는 법정무인증제도 간 중복시험을 상호인정하고 단일마크를 부착함으로써 인증비용과 중복 인증 취득에 소요되는 시간을 절감할 수 있을 뿐만 아니라 단일마크 도입에 따라 제품 디자인 측면에서도 최적화가 가능하다.

제3장 국가기술표준원의 제품안전관리제도

사회의 발전과 함께 소비자의 편리를 위하여 수많은 새롭고 다양한 제품들이 끊임없이 출시되고 있으며, 소비자들은 일상생활에서는 더 많은 제품들을 사용하고 있다. 특히 정보통신기술의 발달로 시장의 경계가 없어지고 유통경로가 다변화되고 있어 안전성을 확보하지 않은 저가 수입제품들로 인한 소비자피해가 발생하고 있다. 안전에 대한 소비자의 요구와 의식수준이 높아진 반면, 기존에 없었던 새로운 제품, 안전기준이 마련되지 않은 제품, 불량제품 등 제품으로 인한 소비자의 위험요인은 증가하고 있다.

소비자제품의 안전문제에 대응하는 가장 이상적인 방법은 안전문제가 발생하지 않도록 안전하지 않은 제품의 시장진입을 사전에 제재하거나 시장에 존재하는 잠재적 위험요인을 사전에 발견하여 선제적으로 대응하는 것이다. 이를 위해 안전기준을 마련하여 기준에 부합하지 못하는 제품의 시장 유통을 규제하고 있다.

그러나 무수히 많은 제품들이 계속 출시되고 있는 실제 시장 환경에서 안전하지 않은 제품이 시장에서 아예 존재하지 않도록 하는 것은 현실적으로 불가능하다. 따라서 결함제품이 시장에서 유통되지 않도록 다양한 방식으로 제품에 대한 시장감시제도를 운영하고 있다. 또한 제품안전문제를 사전에 예방하지 못한 경우 다수의 소비자가 같은 피해를 입지 않도록 피해의 확산을 방지하거나 피해에 대한 적절한 보상을 할 수 있도록 하는 사후관리가 필요하다.

소비자제품의 안전관리는 크게 제품의 시장 출시 전·후를 기준으로, 사전 인증제도를 중심으로 하는 사전안전관리제도와 시장에 유통된 이후의 시장감시, 리콜 등을 통한 사후안전관리제도로 구분된다.

국가기술표준원에서는 제품의 안전성을 확보하여 국민의 생명을 보호하고, 건강, 재산상 피해를 예방하기 위해 전기용품, 생활용품, 어린이제품 등을 중심으로 소비자들이 사용하는 제품(타 부처 관리제품 제외)에 대해 시장에 출시되기 전과 후를 기준으로 관련법에 따라 제품안전관리제도를 운용하고 있다.

제품의 시장출시 전에는 사업자가 해당제품의 안전기준을 충족한 제품을 생산하도록 의무를 부과하는 것으로, 개별법을 통해 품목별로 안전관리대상을 지정하고, 지정된 품목은 ‘안전기준’에 적합한지 시험을 통해 확인하고, 정해진 안전기준을 충족해야만 시장에 제품을 출시하도록 하고 있다.

제품이 시장에 출시된 후의 안전관리는 제품에 대한 안전성 조사, 시장감시와 모니터링, 제품안전정보 공개 등을 통해 안전관리가 이루어진다. 시중 판매 제품을

수거해 ‘안전성조사’ 등을 실시하여 해당 제품의 안전성을 확인하고 위해성이 있는 제품에 대해 리콜조치 등을 취하여 위해한 제품이 시장에서 유통되지 않도록 하는 것이다.

본 장에서는 현재 국가기술표준원에서 시행하고 있는 사전제품안전관리제도와 사후제품안전관리제도에 대해 구체적으로 살펴본다.



[그림 3-1] 국가기술표준원의 제품의 시장 출시 전/후의 제품안전관리체계

제1절. 사전안전관리제도

사전안전관리란, 제품의 안전을 확보하기 위해 제품별로 위해방지기준을 제정하고, 제품의 시장 출시 전에 시험 등을 통해 안전기준의 준수 여부를 확인하고 인증함으로써, 소비자가 안전기준에 적합한 안전한 제품을 사용할 수 있는 시장환경을 조성하는 것이다.

국가기술표준원에서는 제품이 시장에 출시되기 전에는 해당 제품이 ‘안전기준’에 적합한지 시험하고 이를 통과하면 인증서 등을 발급하는 ‘KC인증제도’를 운영하고 있다. KC인증제도는 전기용품과 생활용품, 어린이제품에 대해 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」과 「어린이제품안전특별법」에 따라 소비자에 피해가 우려되는 제품을 안전관리대상 품목(총 284개 품목, 2023년 기준)으로 지정하고, 각 품목별 기준을 설정하여 제품의 시장 출시 전에 해당 안전기준에 만족하는지를 사전에 확인토록 하는 제도이다. 이 때 각 품목별로 위해정도에 따라 별도의 안전기준을

설정하여 제품이 소비자에게 피해를 미칠 가능성에 따라 차등적으로 관리하고 있다.

1. 전기용품 안전관리제도

1) 제도 개요

전기용품 안전관리는 전기제품의 취급 및 사용으로 인하여 발생하는 위해(危害)로부터 국민의 생명·신체 및 재산을 보호하고, 소비자의 이익과 안전을 도모하기 위하여 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따라 제품의 제조·수입·판매 등을 관리하고 있다.

전기용품의 안전관리는 1974년 「전기용품안전관리법」의 제정에 의해 시작되었다. 감전·화재 등의 위험 등으로부터 소비자 안전을 확보하기 위해 교류전원 또는 직류전원을 사용하는 전기용품 중에서 상대적으로 위해성이 높은 품목을 안전관리대상 품목으로 지정하고 제품 출시 전 KC인증을 취득할 수 있도록 하였다.

우리나라의 전기용품 안전관리는 전기용품의 출고 이전 단계부터 기준에 부적합한 불량제품 유통을 최소화하는 선시장조치(Pre-Market Measures) 성격을 띤 제3자에 의한 강제인증제도로, 전기용품의 안전기준 적합 여부를 확인하는 제품시험과 제조자에 대한 공장심사, 안전인증을 받은 후 의무적인 정기검사를 받도록 하였다.

기존의 전기용품 안전인증제도는 위험성이 높은 제품이나 낮은 제품 모두 동일한 안전성 검증절차를 적용하였으나, 전기전자기술의 발달 등으로 다양한 전기용품의 보급이 증가하면서 전기용품의 위해정도에 따른 안전성 검증절차를 차별 적용하게 되었다. 2009년에는 ‘안전인증대상’보다 상대적으로 위해수준이 낮은 전기용품을 ‘안전인증확인대상’으로 지정하였고, 2012년부터는 위해도가 낮은 전자제품에 대해서는 ‘공급자적합성확인제도’를 시행하여 기업이 스스로 제품시험을 하고 안전성을 확인하여 제품을 판매할 수 있도록 하였다.

2017년 1월부터는 유사한 안전관리제도인 전기용품과 생활용품의 안전관리제도를 효율적이고 일관성 있게 운영하기 위해 「전기용품 안전관리법」과 「품질경영 및 공산품안전관리법」을 하나의 법률인 「전기용품 및 생활용품 안전관리법(약칭:전기생활용품안전법)」으로 통합해 운영하기 시작하였다. 이에 따라 전기제품의 구조 또는 사용방법 등으로 인한 감전·화재 등 위해가 발생할 우려정도에 따라 안전관리대상을

3단계(안전인증, 안전확인, 공급자적합성확인)로 분류하여 차별화된 안전성 검증 절차를 적용한 제품안전관리를 하고 있다.

전기생활용품안전법 시행 이후에는 전기용품의 안전성 확보와 규제의 합리화 측면에서 제도를 정비해가고 있다. 기술변화에 선제적인 대응을 하고, 안전관리수준을 국제적인 흐름에 따라 조정해가면서 효율적인 전기용품의 안전관리제도를 추진하는 한편, 위해수준에 따른 안전관리제도의 구분, 새로운 안전관리대상품목 추가, 비관리 제품에 대한 규제공백 해소를 위한 안전관리체계 구축 및 위해 제품의 리스크평가를 활성화하고 있다.

2) 위해도에 따른 전기용품 안전관리대상 품목

전기용품의 안전관리대상 제품은 위해도(화재·감전 등 위해가 발생할 우려 정도)에 따라 ①안전인증 ②안전확인 ③공급자적합성확인으로 분류된다. 안전관리대상 제품은 제품 출시 전 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 규정된 절차에 따라 제품의 안전성을 검증하고, 관련 표시사항을 제품 또는 포장에 표시해야 한다.

[표 3-1] 전기용품의 안전인증, 안전확인, 공급자적합성확인의 비교

분야		안전인증	안전확인	공급자적합성확인
제품시험		○	○	기업이 스스로 실시
공장확인	제조·검사설비	○	×	×
	원자재·공정검사	○	×	×
	제품검사	○	×	×
인증·신고 발급		인증서	신고서	신고서
정기검사(제품시험+공장확인)		○	×	×
품목 수(176종)		36종	64종	76종

① 안전인증

안전인증은 화재·감전 등의 위해가 발생할 우려가 크다고 인정되는 전기용품 36종을 안전인증대상제품으로 지정하고, 제조업자(외국 제조업자 포함) 및

수입업자가 안전인증기관에서 제품시험과 공장심사를 거쳐 안전인증을 받은 제품만 판매하도록 의무화하고 있다. 이 때 제조업자 및 수입업자는 안전성을 확인받은 후 KC인증마크와 안전인증번호 등 관련정보를 표시하여야 한다.



*공장심사 시, 검사-제조설비 및 기술능력 등을 확인하고 정기검사는 2년에 1회 실시

[그림 3-2] 안전인증 절차

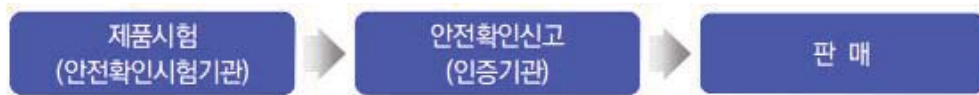
[표 3-2] 안전인증대상 전기용품(2023년 기준, 36개 품목)

분야	품목명
전선 및 전원코드	전선, 케이블 및 코드류
전자기기용 스위치	스위치, 전자개폐기
전원용 커패시터 및 전원필터	커패시터 및 전원필터
전기설비용 부속품 및 연결부품	전기설비용 부속품 및 연결부품
전기용품 보호용 부품	퓨즈, 차단기
절연변압기	변압기 및 전압조정기
전기기기	전기청소기, 전기다리미 및 전기프레스기, 주방용 전열기구, 전기세탁기 및 탈수기, 모발관리기, 교류전원을 사용하는 주방용 전동기기, 전기액체 가열기기, 전기담요 및 매트, 전기침대, 교류전원을 사용하는 전기 찜질기 및 발보온기, 전기온수기, 전기냉장·냉동기기, 전자레인지, 전기충전기, 전기건조기, 전열기구, 전기마사지기, 냉방기, 교류전원을 사용하는 전격 살충기, 팬, 레인지 후드, 화장실용 전기기기, 가습기
정보·통신·사무기기	직류전원장치, 단전지
조명기기	램프홀더, 일반조명기구, 안정기 및 램프제어장치, 안전기내장형램프
전기저장장치 구성품	리튬이차단전지

② 안전확인

2009년 1월에 도입한 안전확인제도는 전기용품 중 안전인증대상 품목에 비해 상대적으로 위해수준이 낮으나 위해가 발생할 우려가 있는 전자제품 및 IT제품

등에 대해 안전인증에서 받아야 하는 공장심사와 정기검사 절차는 생략한 것이다. 안전확인의 경우, 제조업자 및 수입업자가 안전인증시험기관에서 제품시험을 받고 안전인증기관에 신고한 후 판매하도록 의무화하고 있으며, 2023년 현재 64개 품목을 대상으로 지정하고 있다. 안전확인대상 제품도 KC인증마크와 신고번호 등 관련정보를 표시하여야 한다.



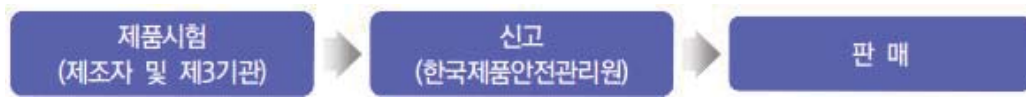
[그림 3-3] 안전확인 절차

[표 3-3] 안전확인대상 전기용품(2023년 기준, 64개 품목)

분야	품목명
전기기기용 스위치	전자기기용 제어소자
절연변압기	고주파웰더, 전기용접기
전기기기	과일껍질깎이, 전기용해기, 이미용기기, 전기의자 및 전동침대, 컴프레서, 전기온수매트, 구강청결기, 해충퇴치기, 전기집진기, 서비스기기, 전기에어커튼, 팬코일유닛, 폐열 회수 환기장치, 게임기구, 식기세척기 및 식기건조기, 전기훈증기, 수도 동결 방지, 산소이온발생기, 전기온수기, 전기세척기, 전기헬스기구, 전기차 충전기, 가정용 전동재봉기, 사우나기기, 관상 및 애완용 전기기기, 기포발생기기, 교류전원을 사용하는 공기청정기, 전기분무기, 물수건 마는 기기 및 포장기기, 직류전원을 사용하는 주방용 전동기기, 직류전원을 사용하는 전격살충기, 자동판매기, 전기소독기, 제습기, 음식물처리, 전기보온기 및 전기온장고, 유체펌프, 전기가열기기, 전기욕조
전동공구	교류전원을 사용하는 전동공구
오디오·비디오·응용기기	텔레비전수상기, 디스플레이어, 오디오시스템
정보·통신·사무기기	모니터, 프린터, 프로젝터, 문서세단기, 천공기, 복사기, 무정전전원장치, 컴퓨터용 전원공급장치, 디지털TV, 코팅기, 노트북컴퓨터, 전지
조명기기	백열등기구, 방전램프, 백열등기구를 제외한 그밖의 조명기구, 방전램프를 제외한 그 밖의 램프
전기저장장치 구성품	전력변환장치, 리튬이차전지시스템

③ 공급자적합성확인

공급자적합성확인제도가 2012년 1월 도입됨에 따라, 위해도가 안전확인대상 제품보다 상대적으로 낮은 전자제품에 대해서는 안전인증기관을 통해 제품시험을 받지 않고 공급자의 자체시험으로 안전성을 확인하여 제품을 판매할 수 있게 되었다. 2023년 현재 전기제품 76개 품목을 공급자적합성확인 대상으로 지정하고 있으며, 제조업자 및 수입업자는 스스로 제품시험을 실시하여 안전기준 적합 여부를 확인하고, 그 내용을 제품안전관리원에 신고한 후 제조·판매할 수 있도록 의무화하고 있다. 공급자적합성확인대상 제품도 KC인증마크 등 관련정보를 소비자가 확인할 수 있도록 제품이나 포장 등에 표시하여야 한다.



[그림 3-4] 공급자적합성확인 절차

[표 3-4] 공급자적합성확인대상 전기용품(2023년 기준, 76개 품목)

분야	품목명
전기기기	감자탈피기, 전기정미기, 전기 빵 자르개, 애완동물 목욕기, 전기 주류 숙성기, 전기사계, 적외선·자외선 방사 피부관리기, 전기분수기, 투영기, 착유기, 보풀제거기, 새싹 및 콩나물 재배기, 전기 작동 도어록, 직류전원을 사용하는 공기청정기, 전동형 롤스크린, 직류전원을 사용하는 전기찜질기 및 발보온기
전동공구	직류전원을 사용하는 충전용 전동공구
오디오·비디오·응용기기	비디오카메라, 튜너, 라디오수신기, 리시버, 음성기록계, 음성플레이어, 위성방송수신기, 비디오폰, 음질조절기, 신호변환장치, 컴프레서 게이트, 전기사계, CCTV 카메라, 영상수신기 및 변환기, 영상기록계, A/V신호수신기, CATV방송수신기, 턴테이블, 모듈레이터, 비디오게임가구, 오디오 및 비디오 학습기, 앰프, 편집기, 음성 및 영상분배기, 영상전송기, 전자악기
정보·통신·사무기기	스캐너, 지폐계수기, 금전등록기, 여학실습기, 전자칠판 및 보드, 동전계수기, 전동타자기, 전기소자기, 교통카드 충전기, 번호표 발행기, 생활무선국용 무전기, 음성·음향신고 및 그밖의 신호전송용 무선기기, 인터넷멀티미디어방송 가입자단말장치, 종합유선 방송 가입자 단말장치, 디지털 재변조형 주파수변환기, A/D 및 D/A용 신호변환기, 지상파텔레비전방송 신호처리기, 재단기, 실물화상기, 입체영상기, 휴대폰, 스마트폰, TRS 휴대폰 등 이동형 무선통신기기, 전화기, 팩시밀리기기, 전화기능을 내장한 복합단말기기, 공중전화회선을 이용한 데이터전송 및 검색 단말기, 신용카드조회 단말기기, 모뎀을 내장한 특정한 용도의 단말기기, 위치기반 서비스용 무선기기, 원격제어 방송기기, 제본기
조명기기	형광램프용 스타터

3) 전기용품 안전인증과 안전확인시험기관

「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에서는 전기용품의 안전성을 확보하기 위하여 산업통상자원부장관이 제품안전관리와 관련된 업무를 수행하는 법인이나 단체 중에서 안전인증업무를 수행하는 ‘안전인증기관’과 안전확인을 위한 제품시험을 실시하는 ‘안전확인시험기관’을 지정할 수 있도록 규정하고 있다. 2023년 현재 전기용품의 안전성 시험을 위해 지정된 기관은 다음과 같다.

[표 3-5] 전기용품의 안전인증기관과 안전확인시험기관(2023년 기준)

안전인증기관(3개)	안전확인시험기관(19개)
	(재)한국기계전기전자시험연구원 : 64품목
	(재)한국산업기술시험연구원 : 64품목
	(재)한국화학융합시험연구원 : 64품목
	(주)원텍 : 모니터 등 29품목
	(주)디티앤씨 : TV, 모니터 등 33품목
	(주)씨티케이 : TV, 모니터 등 14품목
	(주)유씨에스 : TV, 모니터 등 13품목
	(주)코스텍 : TV, 모니터 등 12품목
(재)한국기계전기전자시험연구원(KTC) : 36품목	(주)에이치시티 : 전지, 모니터 등 15품목
(재)한국산업기술시험연구원(KTL) : 35품목	(주)유로핀즈케이씨티엘 : TV, 모니터 등 14품목
(재)한국화학융합시험연구원(KTR) : 35품목	(재)키엘연구원 : TV, 모니터, 백열등기구 등 17품목
	(재)한국건설생활환경시험연구원 : 이미용기기 등 8품목
	(주)에스테크 : 모니터 등 7품목
	(주)케이이에스 : TV, 모니터 등 7품목
	(주)엔씨티 : 전지, 모니터 등 7품목
	(주)랩티 : TV, 모니터 등 13품목
	(주)스탠다드뱅크 : 이미용기기, TV, 모니터 등 32품목
	(주)한국에스지에스 : 전지 1품목
	(주)에스케이테크 ; TV, 모니터 등 13품목

2. 생활용품 안전관리제도

1) 제도 개요

생활용품 안전관리제도는 생활용품의 안전성을 향상시키고, 생활용품의 취급 및 사용으로 인하여 발생하는 위해(危害)로부터 국민의 생명·신체 및 재산을 보호하고, 소비자의 이익과 안전을 도모하는 한편, 국제적인 인증체계와의 연계를 강화하기 위한 것이다.

1967년 3월 30일 제정된 「공산품품질관리법」에서는 공산품에 대해 품질검사를 하고 공산품의 등급에 따라 품질관리를 하도록 규정하였다. 이후 1993년 「품질경영 촉진법」으로 개정되면서 안전검사제도로 전환되었다. 2001년 전부개정된 「품질경영 및 공산품안전관리법」에 시행되면서 안전검사, 안전검정, 품질표시 등으로 구분하여 안전관리를 하였으며, 2006년에 안전인증제도로 변경되었다. 2011년 7월부터는 안전인증, 자율안전확인 대상 공산품의 표시사항을 KC마크로 전환하여 운영하였다.

이 후 전기용품과 공산품의 안전관리제도를 일원화하면서 공산품을 생활용품으로 명칭을 변경한 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」으로 전부 개정되었으나, 생활용품 관련 일부 조항의 적용을 1년 유예하고, 2017년 12월 30일 법을 전부 개정하여 2018년 7월 1일부터 시행되었다.

현재 생활용품의 안전관리는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 기반한다. 생활용품의 구조·재질 또는 사용방법 등으로 인하여 소비자의 생명신체에 대한 위해, 재산상 피해나 자연환경의 훼손에 대한 우려정도에 따라 안전관리대상을 4단계(안전인증, 안전확인, 공급자적합성확인, 안전기준준수)로 분류하여 안전관리를 하고 있다.

생활양식의 변화로 새로운 생활용품의 사용이 증가하고 있으나 기존에 안전관리가 이루어지지 않아 안전관리의 필요성이 대두되는 제품이 지속적으로 발생하고 있다. 이에 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 시행규칙 개정을 통해 야외 운동기구, 방한용·패션용·스포츠용 마스크, 가정용 미용기기, 저속전동이륜차 등을 안전관리대상 생활용품으로 신규 지정하였다. 또한 제품이 다양화되고 신제품 출시가 증가하면서 안전사고가 발생하거나 사회적 이슈가 제기되는 사안에 대해서는 안전기준을 분석 및 보완하는 등 안전사고 예방을 위한 선제적 대응을 하고 있다.

[표 3-6] 생활용품의 안전기준 정비 현황(2022년 기준)

대상 품목	안전기준 정비 내용
이륜자전거(전기자전거)	• 전기자전거의 모터 정격출력 상향(350W→500W)
스키용구 (어린이용 스키용구 포함)	• 스키용구 중 스키화의 호칭길이 국제기준 부합화 • 표시사항 개선
킥보드	• 적용범위 단순 현행화(전동방식 제외)
휴대용 레이저용품	• 적용범위 확대(레이저 포인터→휴대용 레이저 생활용품) • 표시사항 국제표준 부합화
롤러스케이트	• KS부합화(안전기준에 인용된 폐지된 KS표준 삭제)
전동보드	• 속도 25km/h 미만 비관리대상 PM안전관리 추가
운동용 안전모	• 턱끈 강도시험 단일화(국제기준 부합화)
합성수지제품	• 합성수지제품 종류에 '욕실 바닥매트' 추가 명시

2) 위해도에 따른 생활용품 안전관리대상 품목

현행법 상 생활용품의 정의는 공업적으로 생산된 물품으로서 별도의 가공(단순한 조립은 제외) 없이 소비자의 생활에 사용할 수 있는 제품이나 그 부분품 또는 부속품(전기용품은 제외)이다. 생활용품의 안전관리는 「전기용품 및 생활용품안전관리법」에 따라 주요 생활용품 72종(2023년 기준)을 안전관리대상으로 지정하여, 안전기준에 적합한 안전성이 확인된 생활용품이 시장에서 유통될 수 있도록 제도를 운영하고 있다. 안전관리대상 생활용품은 위해정도에 따라 ①안전인증, ②안전확인, ③공급자적합성확인, ④안전기준준수 4가지 유형으로 구분하여 안전성 확인 절차를 차등화하여 운영하고 있다.



[그림 3-5] 생활용품 안전관리대상의 구분

[표 3-7] 생활용품 안전관리대상의 구분 및 안전성 확인 절차

구분	적용 절차	마크
안전인증(5품목)	제품검사 (인증기관) → 공장심사 (인증기관) → 인증 → 판매	 (인증번호:)
안전확인(26품목)	제품검사 (시험검사기관) → 신고 → 판매	 (신고번호:)
공급자적합성확인 (17품목)	제품검사 (자체 또는 제3시험기관) → 판매	
안전기준준수 (24품목)	제품시험 의무 없음 → 판매	-

① 안전인증

생활용품 중 위해수준이 상대적으로 높은 제품 5종을 안전인증대상제품으로 지정하고 있다. 안전인증제도에 따라, 제조업자 또는 수입업자는 지정된 안전인증기관에서 공장심사와 제품의 안전성 확인 검사를 받아야 하며, 안전인증을 받은 제품에는 KC 마크와 안전인증번호, 안전기준 표시사항 등을 표기해야 한다. 또한, 안전인증을 받은 후에도 2년에 1회 정기검사를 받아 안전성이 지속되고 있는지 확인해야 한다.

[표 3-8] 안전인증대상 생활용품(2023년 기준, 5개 품목)

분야	품목명
화학(1)	자동차용 재생타이어(트레드고무 포함)
금속(1)	가정용 압력냄비 및 압력솥
생활용품(3)	가스라이터, 물놀이기구, 비비탄총

② 안전확인

위해수준이 인증보다 낮으나, 위해 우려가 있는 제품을 안전확인대상으로 지정하고 있다. 2023년 기준 26종의 생활용품이 해당된다. 안전확인대상 생활용품의 제조업자 또는 수입업자는 안전확인시험기관에서 제품시험을 한 후 안전인증기관에 신고하고

KC마크, 안전확인신고번호, 안전기준의 표시사항을 명기해 안전확인대상 생활용품을 시중에 유통해야 한다.

[표 3-9] 안전확인대상 생활용품(2023년 기준, 26개 품목)

분야	품목명
섬유(2)	등산용 로프, 스포츠용 구명복
화학(3)	건전지(충전지를 포함), 자동차용 브레이크액, 자동차용 타이어
기계(1)	휴대용 예초기의 날 및 보호덮개
건축(2)	미끄럼 방지 타일, 실내용 바닥재
생활용품(18)	고령자용 보행보조차, 고령자용 보행차, 디지털도어록, 롤러스포츠 보호장구, 스노보드, 스케이트보드, 스키용구, 이륜자전거, 헬스기구, 휴대용 레이저용품, 승차용 안전모, 운동용 안전모, 온열팩, 수유패드, 기름난로, 전동보드, 야외 운동기구, 가정용 미용기기

③ 공급자적합성확인

공급자적합성확인대상 생활용품은 소비자위해 발생 가능성이 있는 품목을 대상으로 하며, 2023년 기준 17종이 해당된다. 공급자적합성확인대상 생활용품의 제조 및 수입업자는 자체 또는 제3자 시험기관 등을 통해 제품의 안전성을 확인한 후 KC마크, 안전기준의 표시사항을 기재해 대상 생활용품을 시중에 유통해야 한다.

[표 3-10] 공급자적합성확인대상 생활용품(2023년 기준, 17개 품목)

분야	품목명
섬유(1)	방한용·패션용·스포츠용 마스크
화학(1)	폴리염화비닐관(연질염화비닐호스를 포함)
기계(2)	자동차용 휴대용 잭, 빙삭기
건축(1)	물탱크
생활용품(12)	가구(서랍장), 롤러스케이트, 바퀴 달린 운동화, 모터달린 보드, 창문 블라인드, 인라인 롤러스케이트, 쌍커풀용 테이프, 속눈썹 열성형기, 가 속눈썹, 쇼핑카트, 휴대용 사다리, 킥보드

④ 안전기준준수

안전기준준수대상 생활용품은 위해가 발생할 가능성은 적으나, 소비자가 성분·성능·규격 등을 구별하기 곤란하여, 제조업자 또는 수입업자가 안전기준을 준수함으로써

그 위험을 방지할 수 있는 제품으로 2023년 기준 24종을 관리대상 품목으로 지정하고 있다. 제조 및 수입업자는 해당 안전기준을 준수하여 제조하였음을 확인하고 안전기준에서 정하는 표시사항을 명기해 시중에 유통해야 한다.

[표 3-11] 안전기준준수대상 생활용품(2023년 기준, 24개 품목)

분야	품목명
섬유(2)	가죽제품, 합성수지제품
화학(2)	가정용 섬유제품, 양탄자
생활용품(20)	가구(가정용 서랍장 및 사무용 캐비닛 제외), 간이 빨래걸이, 선글라스, 안경테, 텐트, 고령자용 신발, 고령자용 지팡이, 고령자용 휠체어테이블, 고령자용 목욕의자, 고령자용 위치추적기, 물안경, 반사안전조끼, 스테인레스 수세미, 시각장애인용 지팡이, 침대 매트리스, 우산 및 양산, 휴대용 경보기, 접촉성 금속 장신구, 벽지 및 종이장판지, 감열지

3) 생활용품 안전인증기관과 안전확인시험기관

「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에서는 생활용품의 안전성을 확보하기 위하여 산업통상자원부장관이 제품안전관리와 관련된 업무를 수행하는 법인이나 단체 중에서 안전인증업무를 수행하는 ‘안전인증기관’과 안전확인을 위한 제품시험을 실시하는 ‘안전확인시험기관’을 지정할 수 있도록 규정하고 있다. 2023년 현재 생활용품의 안전성 시험을 위해 지정된 기관은 다음과 같다.

[표 3-12] 생활용품의 안전인증기관과 안전확인시험기관(2023년 기준)

안전인증기관(6개)	안전확인시험기관(8개)
한국건설생활환경시험연구원 : 가스라이터 등 3품목 한국화학융합시험연구원 : 물놀이기구 등 3품목 한국기계전기전자시험연구원 : 물놀이기구 등 2품목 KATRI시험연구원 : 물놀이기구 등 4품목 FITI시험연구원 : 비비탄총 등 2품목 KOTITI시험연구원 : 물놀이기구 등 4품목	한국건설생활환경시험연구원 : 온열팩 등 18품목 한국화학융합시험연구원 : 건전지 등 4품목 한국기계전기전자시험연구원 : 이론자전거 등 16품목 KATRI시험연구원 : 온열팩 등 3품목 FITI시험연구원 : 등산용로프 등 8품목 한국산업기술시험원 : 휴대용레이저용품 등 2품목 한국에너지기기산업진흥회 : 기름난로 1품목 한국자동차연구원 : 자동차용 타이어 1품목

3. 어린이제품 안전관리제도

1) 제도 개요

어린이의 생명과 건강에 직접적인 영향을 미치는 어린이제품은 안전성이 특히 더 중요하다. 그러나 기존의 제품안전관리체계는 품질경영 및 공산품안전관리법, 제품안전기본법 등에 의해 어린이들이 사용하는 제품의 안전관리가 분산적으로 이루어지긴 하였으나, 어린이가 사용하게 되는 물품 등으로 인해 발생하는 위해를 방지하기 위한 특별한 규정이 없어, 어린이제품의 안전성을 보장하는데 한계가 있었다.

이에 따라 어린이제품의 안전성을 확보하기 위한 기본적인 사항을 규정한 「어린이제품 안전 특별법」이 제정되었다. 만13세 이하의 어린이가 사용하는 모든 어린이제품(단 약사법, 식품위생법, 화장품법 등 타법에서 소관 하는 품목은 제외)을 안전관리 대상으로 하며, 품목별로 3단계(안전인증, 안전확인, 공급자적합성확인)로 구분하여 안전관리하고 있다.

어린이제품은 다기능 제품 등 다양하게 진화하는 특성이 있어 어린이제품의 안전성검사와 안전인증제도를 강화하고 안전기준을 현실에 맞게 정비해나가는 한편, 소비자교육을 통해 어린이제품의 안전성에 대한 정보를 쉽게 얻고 안전한 제품을 선택할 수 있도록 하고 있다.

2) 위해도에 따른 어린이제품 안전관리대상 품목

「어린이제품 안전 특별법」에 의한 어린이제품의 안전관리 형태는 「전기용품 및 생활용품안전관리법」과 유사하게 제품의 위해수준에 따라 안전인증, 안전확인, 공급자적합성확인대상으로 구분된다. 위해정도가 높은 경우는 제품검사와 공장심사로 관리하는 ‘안전인증제도’로 운영하고, 안전사고의 우려가 있어 완제품검사가 필요한 경우는 ‘안전확인제도’로 운영된다. 제품의 위해수준이 가장 낮은 경우는 안전기준에 적합한지 사업자가 스스로 확인하고 표시 하도록 하는 ‘공급자적합성확인제도’로 운영하고 있다.

① 안전인증

안전인증제도는 안전인증대상 어린이제품의 제조업자 또는 수입업자가 출고 전 또는 통관 전에 모델별로 안전인증기관으로부터 안전인증(제품검사와 공장심사를

하여 어린이 제품에 대한 안전성을 증명하는 것)을 받아야 하는 제도이다. 2023년 현재 어린이가 사용 시 위해정도가 높은 4종의 어린이제품을 안전인증대상 품목으로 지정하고 있다.

② 안전확인

안전확인제도는 안전확인대상 어린이제품의 제조업자 또는 수입업자가 출고 또는 통관 전에 어린이제품의 모델별로 지정된 시험·검사기관으로부터 안전성에 대한 시험·검사를 받아 어린이제품의 안전기준에 적합한 것임을 확인한 후 이를 안전인증기관에 신고하는 제도이다. 안전확인대상 안전인증에 비해서는 상대적으로 위해정도가 낮지만 어느 정도 위해하여 상당한 주의가 필요한 어린이제품으로 2023년 현재 유아용 섬유제품 등 16종을 지정하고 있다.

[표 3-13] 어린이제품의 안전관리제도의 관리대상 구분 및 품목 수 (2023년 기준)

구분	품목명	
안전인증 대상 어린이제품	어린이용 물놀이기구, 어린이 놀이기구, 자동차용 어린이 보호장치, 어린이용 비비탄총	4종
안전확인 대상 어린이제품	유아용 섬유제품, 합성수지제 어린이용품, 어린이용 스포츠 보호용품(보호장구 및 안전모), 어린이용 스케이트보드, 아동용 이단침대, 완구, 유아용 삼륜차, 유아용 의자, 어린이용 자전거, 학용품, 보행기, 유모차, 유아용 침대, 어린이용 온열팩(주머니난로 포함), 유아용 캐리어, 어린이용 스포츠 구명복	16종
공급자적합성확인 대상 어린이제품	(1) 개별안전기준이 있는 어린이제품(14종) 어린이용 가족제품, 어린이용 안경테(선글라스 포함), 어린이용 물안경, 어린이용 우산 및 양산, 어린이용 바퀴달린 운동화, 어린이용 롤러스케이트, 어린이용 스키용구, 어린이용 스노보드, 쇼핑카트 부속품, 어린이용 장신구, 어린이용 킥보드, 어린이용 인라인롤러스케이트, 어린이용 가구, 아동용 섬유제품 (2) 공통안전기준을 적용하는 모든 어린이제품	모든 어린이제품 (14종+α)

③ 공급자적합성확인

공급자적합성확인제도는 공급자적합성확인대상 어린이제품의 제조업자 또는 수입업자가 해당 어린이제품이 안전기준에 적합한 것임을 스스로 확인하고 공급자적합성 확인의 표시를 하는 제도이다. 안전인증과 안전확인 외에 그 밖에 모든 13세 이하 어린이제품은 공급자적합성 확인대상에 포함된다. 공급자적합성확인대상 어린이제품의 경우, 개별품목기준이 있는 품목(14종, 2023년 기준)과 개별품목이 없는 경우로 분류하여 관리되고 있다. 개별품목기준이 없는 기타 공급자적합성확인대상 어린이제품은 ‘공통안전기준’을 준수해야 한다.

3) 어린이제품의 공통안전기준

어린이제품은 다양한 형태로 출시되고 있어, 시중에는 안전성을 확인하도록 지정되지 않은 품목이나 관리대상에서 벗어나는 제품들이 시중에서 유통되기도 한다. 「어린이제품 안전 특별법」에 따른 어린이제품의 안전관리는 만13세 이하 어린이가 사용하는 모든 어린이제품을 적용 대상으로 하기에, 품목별로 개별적인 관리기준이 있는 경우 외에 기준이 없는 경우에도 기본적으로 어린이제품(물품 또는 그 부분품이나 부속품에 공통 적용)이 충족해야 할 최소한의 안전기준인 ‘공통안전기준’을 준수하도록 하고 있다. 즉, 개별품목의 안전기준이 있는 안전인증대상, 안전확인대상, 공급자적합성확인대상인 어린이제품은 ‘품목별 안전기준’과 ‘공통안전기준’이 모두 적용된다. 또한 개별품목의 안전기준이 없는 경우에도 13세 이하의 모든 어린이제품은 기타 공급자적합성확인대상에 포함되므로 ‘공통안전기준’을 적용하게 된다.

어린이제품 공통안전기준은 어린이제품에서 기본적으로 준수해야하는 유해물질 안전요건과 물리적 안전요건을 의미한다. 만 13세 이하의 어린이가 사용하거나 만 13세 이하의 어린이를 위하여 사용되는 물품 또는 그 부분품이나 부속품에 대하여 공통으로 적용한다. 단, 일반적인 사용 중 어린이에게 닿을 수 없는 제품의 구성 부분에는 적용하지 않는다.

어린이제품 공통안전기준은 ‘유해화학물질 안전요건’과 ‘물리적 안전요건’. 그리고 ‘전기적 안전요건’으로 구분된다.

어린이제품 공통안전기준의 유해화학물질 안전요건은 유해원소 용출 허용치, 유해원소 함유량, 프탈레이트계 가소제 허용치, 니트로사민류 및 니트로사민류 생성 가능물질 허용치, 폼알데하이드·아릴아민·pH 허용치, 사용금지물질로 나뉘며 각 항목에 따라 허용치를 초과하거나 금지물질이 검출되어서는 안 된다(표 3-14).

[표 3-14] 어린이제품 공통안전기준 유해화학물질 안전요건

유해물질		허용치(이하)
유해원소 용출	안티모니(Sb)	60mg/kg
	비소(As)	25mg/kg
	바륨(Ba)	1,000mg/kg
	카드뮴(Cd)	75mg/kg
	크로뮴(Cr)	60mg/kg
	납(Pb)	90mg/kg
	수은(Hg)	60mg/kg
	셀레늄(Se)	500mg/kg
유해원소 함유량	총 납(Pb) ^{1),2)}	100mg/kg
	총 카드뮴(Cd) ²⁾	75mg/kg
프탈레이트 가소제 총 함유량	DEHP	총 합 0.1% 이하
	DBP	
	BBP	
	DINP	
	DIDP	
	DnOp	
	DIBP	
니트로사민류	N-니트로소디메틸아민 (N-nitrosodimethylamine), CAS No. 62-75-9	총 합 0.01 ¹⁾ / 0.05 ²⁾ mg/kg
	N-니트로소디에틸아민 (N-nitrosodiethylamine), CAS No. 55-18-5	
	N-니트로소디-n-프로필아민 (N-nitrosodi-n-propylamine), CAS No. 621-64-7	
	N-니트로소디-n-부틸아민 (N-nitrosodi-n-butylamine), CAS No. 924-16-3	
	N-니트로소피페리딘 (N-nitrosopiperidine), CAS No. 100-75-4	
	N-니트로소피롤리딘 (N-nitrosopyrrolidine), CAS No. 930-55-2	
	N-니트로소모폴린 (N-nitrosomorpholine), CAS No. 59-89-2	
니트로사민류 생성가능물질	N-니트로소디메틸아민 (N-nitrosodimethylamine), CAS No. 62-75-9	총 합 0.1 ³⁾ / 1.0 ⁴⁾ mg/kg
	N-니트로소디에틸아민 (N-nitrosodiethylamine), CAS No. 55-18-5	
	N-니트로소디-n-프로필아민 (N-nitrosodi-n-propylamine), CAS No. 621-64-7	
	N-니트로소디-n-부틸아민 (N-nitrosodi-n-butylamine), CAS No. 924-16-3	
	N-니트로소피페리딘 (N-nitrosopiperidine), CAS No. 100-75-4	
	N-니트로소피롤리딘 (N-nitrosopyrrolidine), CAS No. 930-55-2	
	N-니트로소모폴린 (N-nitrosomorpholine), CAS No. 59-89-2	
폼알데하이드 ⁵⁾		75mg/kg
아릴아민 ⁶⁾		각각 30mg/kg
PH ⁵⁾		4.0~7.5

- 1) 페인트 및 표면코팅의 경우, 90mg/kg이하로 적용, 다만, 전기전자제품의 기능성 부품(전기연결용 소자 등)과 필기구의 팁이 금속인 경우에는 적용하지 않는다.
- 2) 섬유원단에는 적용하지 않는다.
- 3) 입에 넣어 사용할 용도로 제작된 36개월 미만의 어린이제품 중 제품의 탄성중합체(예: 유아용 노리개 젓꼭지, 치발기, 칫솔 등)에 적용한다.
- 4) 1항에 해당되지 않는 36개월 미만의 어린이 제품 중 제품용 탄성중합체와 36개월 이상의 어린이제품 중 입에 넣어 사용하거나 입으로 사용하는 제품의 탄성중합체(예: 마우스피스, 고무풍선 등)에 한하여 적용한다.
- 5) 개별안전기준이 없는 섬유제품의 경우로, 피부에 접촉하는 경우에 한해 적용한다.
- 6) 개별안전기준이 없는 섬유제품의 경우로, 피부에 저촉하는 경우에 한하며 염색한 섬유 부분에만 적용한다. 대상물질은 KS K 0147, KS K 0739에 따른다.

[표 3-15] 어린이제품 공통안전기준 물리적 안전요건

물리적 안전요건		36개월 미만	36개월 이상~96개월 미만	96개월 이상
작은 부품	작은 부품	포함되면 안 됨 * 단, 종이 등 작은 부품 시 험적용 제외품목 있음	경고표시 하여 포함 가능 * 72개월 이상용 어린이제품은 시험대상에서 제외	
날카로운 가장자리	유리 또는 금속의 날카로운 가장자리	위해한 날카로운 가장자리가 있으면 안 됨 * 잠재적으로 날카로운 유리 또는 금속의 가장자리는 시험 시 료의 표면에 인접하여 있고, 인접한 표면 간의 틈새가 0.5mm 를 초과하지 않는 경우에 한해 접근할 수 없는 가장자리로 간주하며 시험대상에서 제외 * 전기전도체, 현미경 슬라이드 및 커버 슬립으로 적용되는 조 각의 가장자리는 기능성 가장자리로 간주되어 경고 문구를 표시하지 않아도 됨		
	기능성 날카로운 가장자리	위험한 기능성 날카로운 가장자리가 있으면 안 됨	위험한 기능성 날카로운 가장자리가 있으면 안 됨 * 기능성 날카로운 가장자리가 반드시 있어야 하는 제품의 경 우, 포장에 경고 문구를 표시하 여야 함	
	금속 어린이제품 가장자리	금속 가장자리가 있으면 안 됨 (금속 가장자리(구멍 및 홈이 있는 금속가장자리 포함)에는 거스러미와 패더링이 없어야 하며, 구부러져 있거나 끝을 접거나 말려있는 가장자리여야 함. 그렇지 않으면 영구적으로 부착된 보호 장치나 끝마무리가 되어 있어야 함)		
	성형 어린이제품 가장자리	있으면 안 됨 * 단, 보호장치 있으면 됨 (가장자리, 모서리 또는 성형부분에는 거스러미와 플래시에 의해 일어날 수 있는 위험한 날카로운 가장자리가 있어서는 안 됨. 위해한 날카로운 가장자리에 접근할 수 없도록 보호장치가 되어 있어야 함.)		
	나사못 또는 나선줄이 있는 막대의 가장자리	있으면 안 됨 * 단, 보호장치 있으면 됨 (나사못 또는 나선상 막대의 끝은 날카로운 가장자리와 거스러미가 없어야 함. 날카로운 가장자리와 거스러미가 접근되지 않도록 편평한 보호덮개가 씌워져 있어야 함.)		
	접근가능한 날카로운 끝	있으면 안 됨 * 필기도구의 끝은 제외 (부록D.3에 따라 시험했을 때 위험한 날카로운 끝이 없어야 함. 필기도구의 끝은 날카로운 끝으로 간주하지 않음)		
날카로운 끝	기능성 날카로운 끝	있으면 안 됨	있으면 안 됨 * 경고문구 있으면 시험 제외 (기능성 날카로운 끝이 반드시 있 어야 하는 어린이제품(예: 바늘이 있는 어린이제품)의 경우, 포장에 경고 문구 표시하여야 함)	
	목재 어린이제품	부서진 조각이 없어야 함		
자석과 자석부품	자석/전기 실험 세트	작은 부품이면 사용금지	작은 부품이면서 자속지수 $50\text{kG}_2 \text{ mm}^2(0.5\text{T}_2 \text{ mm}^2)$ 이상이면 사용금지	
	자석과 자석부품을 포함하는 모든 어린이제품	작은 부품이면 사용금지	작은 부품이면서 자속지수 $50\text{kG}_2 \text{ mm}^2(0.5\text{T}_2 \text{ mm}^2)$ 이상이면 사용금지	작은 부품이면서 자속지수 $50\text{kG}_2 \text{ mm}^2$ ($0.5\text{T}_2 \text{ mm}^2$) 이상이면 경고문구 표시
유리	유리	있으면 안 됨	있으면 안 됨 * 단, 경고문구 있으면 시험 제외	

[표 3-16] 어린이제품 공통안전기준 전기적 안전요건

구분	내용
안전정보	• 비산성 전해액을 갖는 밀폐 2차전지의 사용 및 특히 남용 시, 위험할 수 있으며 피해를 줄 수 있다. 전지 제조자는 장비 제조자와 직접 판매의 경우 최종 사용자에게 위험을 최소화하고 완화하기 위한 정보를 제공해야 한다. • 비산성 전해액을 갖는 밀폐 2차전지가 포함된 어린이제품 제조자와 전지조립자를 위한 권고 사항 • 비산성 전해액을 갖는 밀폐 2차전지가 포함된 어린이제품 사용보호자를 위한 권고 사항
전지표시	• 전지는 전지 조립에 사용한 단전지의 요구사항에 의거하여 KC 62133 10항에 따라 표시하여야 한다. • 아래의 사항은 전지 또는 제품의 설명서 등에 표시되어야 한다(모델번호, 정격전압 및 정격용량, 제조년). • 전지는 또한 적절한 주의문구와 함께 표시하여야 한다.

어린이제품 안전사고의 주요 원인으로는 미끄러짐, 추락, 부딪힘 등 물리적인 요인으로 인해 발생하는 경우가 많기에 물리적

기준은 중요하다. 물리적 안전요건은 작은부품, 가장자리, 날카로운 끝, 자석과 자석부품, 유리에 관한 적용 및 금지사항을 다루고 있다(표 3-15).

어린이제품의 공통안전기준 중 전기적 안전요건은 어린이제품에 포함되는 리튬 2차 전지(니켈계 전지는 제외)는 독립적인 제어 및 보호장치를 가져야하며, 이에 대한 적합함을 확인해주는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따른 안전확인신고증명서, 국제공인 성적서(KOLAS 시험성적서, CB 성적서 및 인증서 등) 및 사용 충전기에 대한 전기용품 안전 인증서를 비치하여야 한다(표 3-16).

4) 어린이제품 안전인증기관과 안전확인시험기관

「어린이제품 안전 특별법」에서는 어린이제품의 안전성을 확보하기 위하여 산업통상자원부장관이 제품안전관리와 관련된 업무를 수행하는 법인이나 단체 중에서 어린이제품의 안전인증업무를 수행하는 ‘안전인증기관’과 안전확인을 위한 제품시험을 실시하는 ‘안전확인시험기관’을 지정할 수 있도록 규정하고 있다. 2023년 현재 어린이제품의 안전성 시험을 위해 지정된 기관은 다음과 같다.

[표 3-17] 어린이제품의 안전인증기관과 안전확인시험기관(2023년 기준)

안전인증기관(6개)	안전확인시험기관(8개)
한국화학융합시험연구원 : 어린이용품놀이기구 등 2품목	한국건설생활환경시험연구원 : 완구 등 16품목
한국기계전기전자시험연구원 : 어린이용품놀이기구 등 2품목	한국기계전기전자시험연구원 : 보행기 등 12품목
한국건설생활환경시험연구원 : 어린이용품놀이기구 등 4품목	한국화학융합시험연구원 : 유아차 등 10품목
KATRI시험연구원 : 어린이용품놀이기구 등 2품목	KATRI시험연구원 : 유아용 섬유제품 등 9품목
FITI시험연구원 : 어린이용품놀이기구 등 2품목	FITI 시험연구원 : 유아용 섬유제품 등 8품목
KOTITI시험연구원 : 어린이용품놀이기구 등 2품목	KOTITI시험연구원 : 완구 등 11품목
	한국에스지에스(주) : 학용품 등 2품목
	한국산업기술시험원 : 학용품 1품목

4. 구매대행 특례

1) 구매대행

구매대행이란, 일반적으로 해외에서 판매되는 제품에 대하여 주문, 대금지급 등의 절차를 대행하고 해당 제품을 해외 판매자가 국내 소비자에게 직접 발송하도록 하는 용역을 의미하며, 국내에서 인터넷을 통해 해외 사이트에 방문하여 주문하는 것을 '해외직구'라고도 한다.

「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에서 정의하는 구매대행이란, ①개인사용 목적으로(판매, 대여 목적이 아님) ②소비자의 요청에 따라(소비자의 요청이 있을 때마다 건별로 이루어지는 것이므로 재고가 있으면 안 됨) ③주문, 대금지급 등의 절차를 대행하여 ④해당 제품을 해외 판매자가 국내 소비자에게 직접 발송하도록 하는 방식의 용역을 제공하는 것을 말한다.

2) 구매대행 특례

전기용품과 생활용품의 경우, 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에서는 안전인증 및 안전확인대상 품목에 대해 KC마크가 없는 제품을 사업자가 판매·대여하는 것을 금지하고 있다.

구매대행 특례는 해외에서 판매하는 제품을 소비자가 직접 구매하거나 사업자가 구매를 대행하는 경우 안전확인 인증 표시를 면제해주는 제도이다. 원칙적으로 전기용품 및 생활용품은 안전인증 및 안전 확인 대상 품목에 대해 KC마크가 없는

제품을 사업자(제조업자, 수입업자, 판매업자, 대여업자, 판매중개업자, 구매대행업자, 수입대행업자)가 판매 및 대여하는 것을 금지하고 있으나 일부 품목에 대해 KC마크가 없더라도 구매대행이 가능하도록 특례를 적용한 것이다.

구매대행은 소비자의 직구를 대행하는 것으로, ①해외 판매자로부터 소비자에게 직접 배송되어 구매대행업자는 제품에 KC마크가 부착되었는지의 여부를 파악하기 어렵다는 점 ②해외시장에서 KC마크가 붙은 제품이 거의 유통되지 않는다는 점을 감안하여 위해도가 낮은 일부 품목에 대해서는 KC마크가 없더라도 구매대행을 허용한 것이다. 그러나 어린이제품은 안전관리대상 전체 품목에 대해 구매대행 특례를 금지하고 있다.

● 전기용품 및 생활용품의 구매대행 특례 적용

✓ 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 제35조 (구매대행의 특례) 구매대행업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 제품의 구매대행을 할 수 있다.

1. 안전인증표시 등이 없는 안전인증대상 제품 중 제품의 용도 및 위해도 등을 고려하여 산업통상자원부령으로 정하는 제품
2. 안전확인표시 등이 없는 안전확인대상 전기용품 중 제품의 용도 및 위해도 등을 고려하여 산업통상자원부령으로 정하는 제품
3. 안전확인표시 등이 없는 안전확인대상 생활용품

[표 3-18] 전기용품 및 생활용품의 구매대행 특례 적용 품목(2023년 기준)

안전관리 구분	전기용품	생활용품	어린이제품
안전인증	24품목 적용 (전체 36품목)	2품목 적용 (전체 5품목)	안전관리대상 전체 품목에 대해 구매대행 특례 적용 금지
안전확인	48품목 적용 (전체 67품목)	전체 품목 허용	
공급자적합성확인	전체 품목 허용 (비규제)	전체 품목 허용 (비규제)	
안전기준준수	-	전체 품목 허용 (비규제)	



해외 구매방식의 구분

해외 구매방식은 소비자가 해외 온라인쇼핑몰이나 구매대행 사이트를 통하여 해외제품을 구매한 후 한국으로 배송 받는 거래형태를 의미하며, 크게 해외직구, 구매대행, 배송대행의 3가지 형태로 구분 할 수 있다.

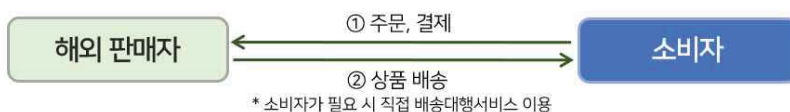


1) 해외직구

- **(개념)** 소비자가 중간에 유통업체를 거치지 않고 해외 온라인쇼핑몰 등에서 직접 제품을 검색-주문-결제-배송 등 모든 구매절차를 수행하는 형태이다.

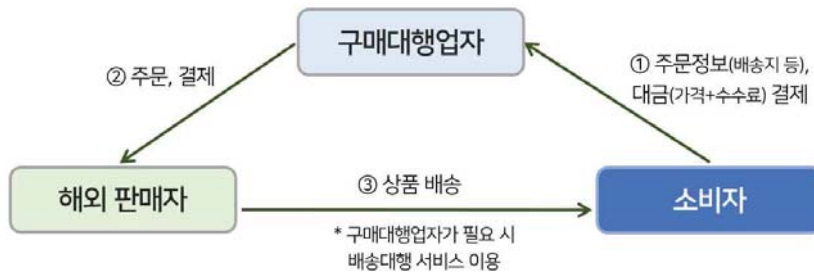
* [중국] 알리익스프레스·타오바오닷컴(알리바바), [미국] 아마존·이베이·아이허브, [일본] 아마존재팬·라쿠텐, [싱가포르] Qoo10 등

- **(활용)** 국내에서 유통되지 않는 제품이나 국내 유통가격보다 저가로 구매하기 위해 활용된다.
- **(장·단점)** 해외직구는 대행수수료를 절감할 수 있고 대체로 가격이 저렴하다는 장점이 있으나, 해외 온라인업체의 경우 국내법 적용이 어려워 피해발생 시 보상이 어렵다는 단점이 있다.



2) 구매대행

- **(개념)** 해외(온라인 쇼핑몰 등) 제품에 대해 소비자로부터 일정의 수수료를 받은 구매대행업체가 주문-결제 등의 절차를 진행하는 형태이다.
 * [전안법] 제2조(정의) : 구매대행이란, 개인 사용목적으로 소비자의 요청에 따라 해외에서 판매되는 제품에 대해 주문, 대금지급 등의 절차를 대행하여 해당 제품을 해외 판매자가 국내 소비자에게 직접 발송하도록 하는 방식의 용역을 제공하는 것
- **(활용)** 해외직구의 절차 등에 어려움을 느끼는 소비자가 구매대행업체를 이용하거나, 한국으로 배송이 안 되는 상품 등 구매 시 절차가 복잡한 경우 활용된다.
- **(장·단점)** 구매대행은 익숙하지 않은 해외 온라인거래 및 언어 등에 대한 불편함과 어려움을 해소할 수 있는 장점이 있으나, 반품 및 취소가 어렵고 이에 대한 조건이 업체마다 다르다는 단점이 있다. 특히, 소비자 측면에서는 과다한 대행수수료 및 반품 수수료 청구 등에 주의가 필요하다.



3) 배송대행

- **(개념)** 해외 구매 제품에 대해 국내로 직접 배송받기 어려운 제품을 해외 배송대행지(배송대행업체에서 제공하는 해외 현지 물류창고로 해외쇼핑몰과 소비자 사이의 중계역할)를 거쳐 국내주소로 배송 받는 형태이다
- **(활용)** 국내로 배송이 불가하거나, 국제배송이 느리거나 비싼 경우 등에 배송대행업 방식이 활용된다.
- **(장·단점)** 국내로 직배송이 되지 않는 제품을 구입할 수 있다는 장점이 있으나, 배송대행지역의 세금 및 배송대행업체별 수수료 책정 기준에 따라 비용차이가 있어 비교할 필요가 있다.

제2절. 사후안전관리제도

사후안전관리제도란, 안전인증을 받은 제품 및 기타 사전 관리되고 있지 않은 제품 등이 시장에 유통되는 제품을 대상으로 「제품안전기본법」을 근거로 제품의 안전성조사를 실시하여 다수의 소비자들이 결함제품으로 인한 피해를 입지 않도록 안전문제를 관리하는 제도이다. 이는 결함이 있는 제품을 시장 또는 소비자로부터 회수될 수 있도록 리콜 등의 명령 또는 권고를 통해 제품을 수거하고 유통을 차단하는 등의 조치를 함으로써, 위해 제품의 사용으로 인한 소비자들의 피해 확산을 방지하기 위해, 그리고 이미 피해가 발생한 경우 적절한 조치를 취하기 위한 것이다.

국가기술표준원의 사후안전관리제도로는 리콜제도, 안전성조사, 제품 사고조사, 불법 및 불량제품 단속, 위해상품 판매차단 시스템, 제품안전정보센터, 제품안전정보 Open API, 안전모니터링 등이 있다.

1. 리콜제도

1) 제품 ‘리콜’의 개념

리콜(Recall)제도란, 일반적으로 소비자의 생명·신체 및 재산상에 위해를 야기하거나 위해의 우려가 있는 제품의 결함이 발견된 경우, 사업자 스스로 또는 정부의 명령에 의해 소비자에게 결함내용을 알리고 해당제품에 대한 수거, 파기 및 수리, 교환, 환불 등의 조치를 취함으로써 결함제품으로부터 야기되는 위해를 방지하기 위한 제도를 말한다.

우리나라의 리콜제도는 각 품목별로 리콜에 관한 별도의 법률을 두고 있으며, 개별법이 적용되지 않는 물품과 용품은 소비자기본법과 제품안전기본법에 근거하여 실시되고 있다.

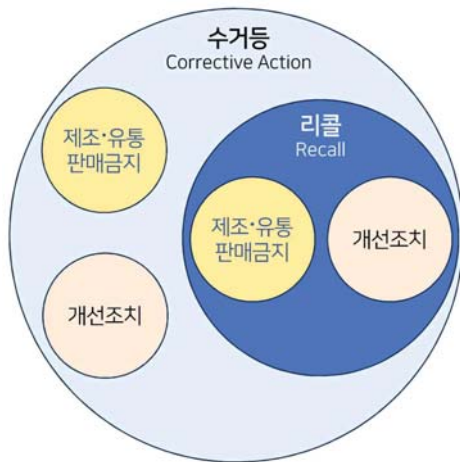
「제품안전기본법」에서는 리콜에 해당되는 개념을 “제품의 수거등”이라고 표현하고 있으며, 여기서 “수거등”이란, “수거·파기·수리·교환·환급·개선조치 또는 제조·유통의 금지, 그 밖에 필요한 조치”로 정의된다. 소비자가 구입한 제품 및 유통단계에 있어 재고품에 대한 수거조치와 함께 해당 제품의 제조사업자에게는 설계 및 결함보완 등의 개선조치가 요구되며 유통사업자에게는 해당 제품에 대해 시중 유통을 금지하는 조치가 함께 이루어지는 포괄적인 개념이다.

「제품안전기본법」에 따른 리콜제도는 제품의 제조·설계 또는 제품상 표시 등의

결함 또는 제품의 기술상·구조상 특성으로 인하여 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 제품에 대해 사업자가 수거·파기·수리·교환·환급·개선조치 또는 제조·유통의 금지, 그 밖에 필요한 조치를 이행하는 것을 의미한다. 동법에 따른 리콜제도는 제품의 품질·기능상의 일반적 하자에 대한 A/S 또는 리콜과는 다른 개념으로, 법적 안전기준에 적합하지 않거나 안전과 관련된 각종 결함이 있는 경우에 적용하며, 거래상 발생한 문제나 단순 품질불량 등은 「제품안전기본법」의 리콜 대상이 아니다.

● 「제품안전기본법」에서 '수거등'의 개념

- ✓ 「제품안전기본법」 제10조 (제품의 수거등의 권고 등) ① 중앙행정기관의 장은 시중에 유통되는 제품의 제조·설계 또는 제품상 표시 등의 결함 또는 제품의 기술상·구조상 특성으로 인하여 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 경우에는 해당 제품의 사업자에 대하여 수거·파기·수리·교환·환급·개선조치 또는 제조·유통의 금지, 그 밖에 필요한 조치(이하 "수거등"이라 한다)를 권고할 수 있다.



- 수거등
리콜, 개선조치, 제조·유통·판매금지 등 그 밖에 필요한 조치를 의미
- 리콜
수거, 파기, 교환, 환급 등의 조치로 물건을 회수하여 리스크를 제거하는 조치
- 제조·유통·판매금지
위해정도가 낮은 경우 리콜조치 없이 제조·유통·판매금지만 이행
- 개선조치
설계, 공정 변경 등의 개선조치를 의미

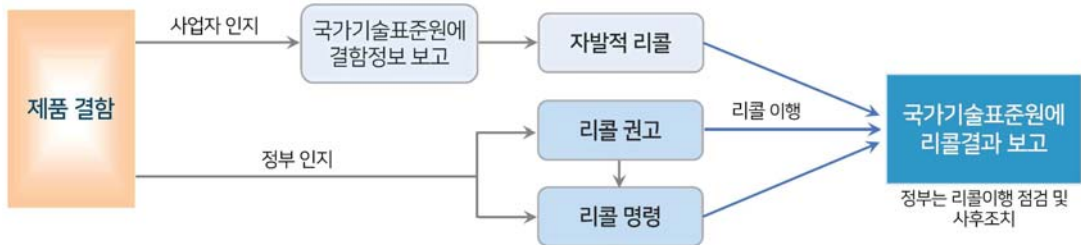
[그림 3-6] 「제품안전기본법」에서 “수거등”의 의미

리콜제도는 결함제품의 위해가 발견되었을 때 소비자에게 발생할 수 있는 잠재적 피해의 확산을 방지하기 위해 신속히 위해요인을 제거하여 선제적으로 대응하는 제도로서, 사업자에게 상당한 수준의 소비자보호 의무를 부과하고 있다. 리콜의

효과 극대화를 위해서는 제품의 결함 사실과 리콜이 이루어지고 있다는 사실을 최대한 많은 소비자들이 알도록 하는 것이 중요하다. 따라서 리콜 관련 법률에서는 리콜이행 사실을 신문, 방송, 인터넷 홈페이지 등을 통해 널리 공개하도록 하고 있다.

2) 리콜의 이행절차

리콜제도는 제품의 결함 사실의 인지에서 시작된다. 제품의 결함을 인지한 주체가 사업자인지, 해당 정부 부처 또는 지자체인지에 따라 리콜의 이행행태는 크게 자발적 리콜과 강제적 리콜로 구분된다. 그러나 「제품안전기본법」과 「소비자기본법」에서는 제품 위해의 인지와 사후조치의 권고 또는 명령 여부에 따라 리콜의 이행형태는 자발적 리콜, 리콜권고, 리콜명령 등 3가지로 구분하고 있다.



[그림 3-8] 「제품안전기본법」에서의 리콜 이행절차

[표 3-19] 리콜의 이행형태별 비교

	자발적 리콜	리콜권고	리콜명령
주체	사업자가 제품의 위해성을 인지하고 스스로 리콜	중앙행정기관의 권고에 의해 사업자가 리콜 실시	중앙행정기관 명령에 의해 사업자가 리콜 실시
이행 강제성	없음	없음 (단, 정당한 사유 없이 불수용 시 리콜명령 가능)	있음 (의무적 이행)
조건	① 중대한 결함으로 소비자에게 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있다는 사실을 알게 된 경우 * 중앙행정기관의 장은 리콜계획이 미흡할 경우 보완 요구 가능	① 결함 등으로 소비자에게 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 경우	① 안전성조사결과 제품에 위해성이 확인된 경우 ② 리콜권고를 받고 정당한 사유 없이 따르지 않는 경우 ③ 중대한 결함으로 소비자에게 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있다고 인정할만한 이유가 있는 경우 ④ 인증을 받거나 신고 등을 한 후 부품 등을 임의 변경한 경우
보고	① 위해성 인지 시 즉시 보고 ② 리콜계획서 제출 ③ 결과보고서 제출	① 수락 통지서 제출 ② 리콜계획서 제출 ③ 결과보고서 제출	① 제품사고관련 자료 제출 (위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 사고가 발생한 경우) ② 결과보고서 제출
미이행 시 조치	① 미이행시 형사고발 ② 위해제품 미보고시 과태료 (1차:3백→2차:4백→3차:5백) ③ 결과보고서 미제출시 과태료 (1차:1백→2차:2백→3차:4백)	① 미이행시 리콜명령(공표) ② 결과보고서 미제출시 과태료 (1차:1백→2차:2백→3차:4백)	① 미이행시 형사고발 ② 결과보고서 미제출시 과태료 (1차:1백→2차:2백→3차:4백) ③ 부품 등을 임의 변경한 경우 형사고발

※ 리콜시행에 대한 내용과 리콜 대상 제품은 제품안전정보센터(www.safetykorea.kr)를 통해 공표하는 것을 원칙으로 하며, 해당 제품으로 인한 소비자의 위해 수준이 높다고 판단될 경우 신문, 방송 등을 통해 공표할 수 있음.

① 사업자의 자발적 리콜

자발적 리콜은 사업자(제조사 또는 유통업자)가 제품에 존재하는 결함을 발견하고, 이에 대응하기 위해 스스로 해당 물품을 수거·파기하거나 소비자에게 수리·교환·환급 등 리콜절차를 실시하는 경우이다. 사업자는 중대한 결함으로 소비자에게 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있다는 사실을 알게 된 경우 즉시 국가기술표준원에 보고하고 일정한 사항이 포함된 ‘제품 수거 등의 계획서’를 제출해야 한다. 국가기술표준원은 자발적 리콜시행에 대한 내용을 소비자에게 널리 알리기 위해 사업자와 주요 사실 관계 및 발표 일시 등에 대해 협의 후 ‘자발적 리콜 공표문’을 제품안전정보센터 등을 통해 공표한다. 단, 위해 정도가 중대한

경우에는 국가기술표준원이 사업자와 공동으로 보도자료를 배포한다. 리콜조치 후에는 결과보고서를 소관 중앙행정기관의 장(국가기술표준원장)에게 보고해야 한다.

② 리콜권고

리콜권고는 중앙행정기관의 장이 결함제품에 대한 리콜의 필요성을 인지하고 이를 사업자에게 알리는 것으로, 「제품안전기본법」과 「소비자기본법」에서만 규정하고 있는 특수한 리콜유형이다. 그 외 법률에서는 사업자의 자발적 리콜과 중앙행정기관 장의 리콜명령(강제적 리콜)의 두 가지 유형을 규정하고 있다.

「제품안전기본법」에 의해 국가기술표준원은 제품의 제조·설계 또는 제품상 표시 등의 결함으로 인하여 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 경우 해당 제품의 사업자에게 리콜을 권고할 수 있으며, 사업자는 권고의 수락여부를 중앙행정기관의 장에게 반드시 통지해야 한다. 사업자가 권고를 수락한 경우 국가기술표준원장에게 ‘제품 수거 등의 계획서’를 제출하고 리콜사실 공표 등 필요조치를 자발적으로 이행해야 한다. 리콜조치 후에는 제품 수거 등 결과보고서를 제출해야 한다.

한편, 리콜권고를 받은 사업자가 정당한 사유 없이 권고를 이행하지 않을 때에는 국가기술표준원이 리콜을 명령하고, 리콜제품을 대외에 공표할 수 있다.

③ 리콜명령

리콜명령은 중앙행정기관의 장(국가기술표준원장)이 사업자에게 리콜을 명령하는 경우로, 리콜권고와 달리 사업자는 의무적으로 조치를 이행해야 한다. 리콜명령은 주로 안전성조사 결과 제품의 위해성이 확인된 경우, 사업자가 정당한 사유 없이 리콜권고를 따르지 않는 경우, 중대한 결함으로 인해 소비자의 신체·생명 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있다고 인정되는 경우 등에 이루어진다.

사업자는 리콜명령을 받은 날부터 10일 이내에 제품 수거등의 계획서를 국가기술표준원장에게 제출하고 계획을 이행해야 하며, 리콜조치 후에는 결과보고서를 제출해야 한다.

● '리콜명령'을 할 수 있는 경우

- 안전성조사결과 제품에 위해성이 확인된 경우
- 리콜 권고를 받은 사업자가 정당한 사유 없이 따르지 않는 경우
- 중대한 결함*으로 인해 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 경우
- 개별 법령에서 정하고 있는 인증을 받거나 신고·확인 등을 한 후 해당 제품의 부품 등을 변경해 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 경우

* 중대한 결함의 범위는? (제품안전기본법 시행령 제5조의 4 제3항)

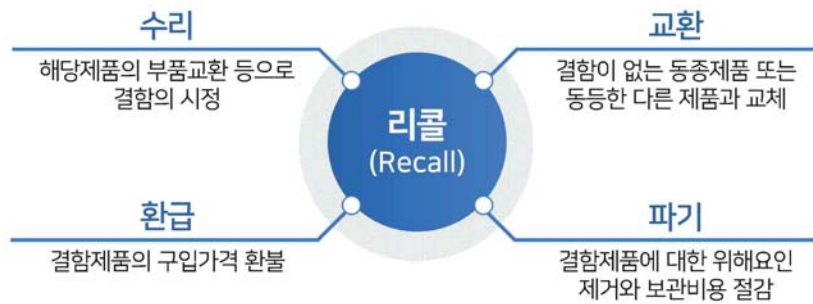
1. 제품의 제조, 유통 또는 사용과 관련하여 통상적으로 기대할 수 있는 안전성이 결여되어 소비자에게 사망 또는 의료법에 따른 의료기관에서 4주 이상의 치료가 필요한 신체적 부상이나 질병
2. 화재 또는 폭발을 일으키거나 일으킬 우려가 있는 결함

3) 리콜에 따른 사후조치

사업자가 자발적으로 리콜조치를 결정하거나 중앙행정기관의 리콜권고 또는 리콜명령에 의해 리콜절차를 진행하게 되면, 통상적으로 리콜의 조치는 수거, 수리, 교환, 환급, 파기 등의 형태로 이루어진다.

수리는 결함제품의 부품 교환 등으로 결함이 완전하게 시정될 수 있을 경우에 실시하는 방법으로 결함의 원인이 명확할 때 시행된다. 교환은 수리가 불가능할 때 결함이 없는 동종의 제품으로 바꿔주는 것이 우선이며, 동종 제품의 교환이 불가능할 경우 동등한 가치의 다른 제품으로 교체할 수 있다. 환급은 결함제품의 수리 또는 재사용이 불가능할 때 주로 채택되며 구입가격으로 환불해주는 것이다. 끝으로 파기는 판매가 금지되거나 회수된 결함제품에 대한 위해요인을 제거하고 보관비용을 절감하기 위해 결함제품을 처리하는 것이다.

이러한 리콜에 따른 조치들은 사후조치들로, 제품이 이미 소비자에게 판매된 경우에는 제품 결함의 내용과 정도에 따라 소비자는 수리, 교환, 환급 등의 조치를 받을 수 있다. 또한 중앙행정기관은 별도로 사업자에게 제조·유통의 금지를 명할 수 있다.



[그림 3-9] ‘리콜’의 주요형태

4) 리콜제품 이행점검

리콜제도의 실효성을 확보하기 위해서는 리콜제품의 신속한 회수가 매우 중요하다. 리콜 이행점검은 리콜 이행 여부를 철저히 점검하여 리콜제품의 위해로부터 소비자를 보호하기 위한 것이다. 리콜이행에 대한 관리 강화를 위해 「제품 안전기본법」을 개정(2019. 12. 10. 개정, 2020. 6. 11 시행)하여 리콜 이행점검 및 이행실적이 미흡한 기업에 대한 보완명령의 법적 근거를 마련하였다.

리콜제품의 신속한 회수를 위해 리콜 조치 후 초기 단계부터 리콜 대상기업이 제출한 리콜 이행 계획보고서를 면밀히 검토하고 추후 리콜 이행점검 평가를 통한 사후조치의 진행 등 기업의 리콜이행 전주기에 대한 관리를 체계화하였다. 리콜이행 점검을 위해 정부(국가기술표준원 제품시장관리과)에서는 리콜이행 점검을 총괄, 현장점검, 보완명령 처분을 지원하며, 한국제품안전관리원은 리콜대상 업체가 제출한 보고서를 검토하여 현장점검을 실시하고, 리콜 불이행 기업에 대한 고발조치 등을 통해 리콜 이행점검을 강화하고 하고 있다. 또한 소비자단체와의 협업을 통해 대형마트, 소매점, 재래시장 등 소비자들의 접근이 용이한 판매점을 중점적으로 모니터링하고 있다. 기업이 리콜이행을 효과적으로 추진할 수 있도록 리콜 이행점검 절차를 매뉴얼화하는 한편, 한국제품안전관리원에서 리콜 전담책임제, 리콜 관련 Help Desk를 운영하여 기업을 대상으로 한 교육과 안내를 실시하고 있다.

철저한 리콜이행 사후관리를 위해 리콜권고를 불이행할 경우 리콜명령 및 공표 조치하고, 리콜명령을 불이행하는 경우 형사고발조치를 할 수 있도록 「제품안전기본법」으로 규정하고 있다. 리콜 이행점검 관리의 강화로 리콜대상 업체에 대한 이행점검 건수는 매년 증가하고 있다. 특히, 리콜 회수율 저조 업체를 집중적으로 관리하기 위해 리콜회수율별로 사업자를 세분화하고, 리콜이행 부실 업체에 대한 현장이행점검 횟수를 확대 실시하고 있다.

[표 3-20] 연도별 리콜이행 점검 실적(최근 4년간)

	리콜이행 점검 건수			
	생활용품	어린이제품	전기용품	계
2019	98	362	119	579
2020	130	667	178	975
2021	189	723	244	1,156
2022	280	846	266	1,392

2. 안전성 조사

제품의 안전성조사는 제품으로 인한 생명·신체 또는 재산상의 피해를 방지하기 위해 시장에 유통되고 있는 제품을 대상으로 제품의 제조·설계 또는 제품상 표시 등의 결함 등을 검사·평가하는 사후 안전관리제도로, 품목별로 소관부서의 법률에 근거하여 이루어진다.

「제품안전기본법」에 따라 출시된 제품의 위해성 여부를 확인하기 위하여 시장에 유통 중인 제품을 수거하여 시장 출시 전 제품인증을 받을 당시의 품질과 안전기준을 그대로 유지하고 있는지를 확인하는 안전성조사를 할 수 있다. 안전성 조사는 대부분 비정기적으로 이루어지고 있으나, 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따른 안전인증대상 제품의 경우에는 안전성 유지 여부를 2년에 1회 정기적으로 검사하도록 규정하고 있다.

제품의 안전성 조사는 ①계획수립 ②안전성조사 ③행정처분 ④리콜이행점검 ⑤후속행정조치의 절차로 이루어지는데, 안전성조사 계획이 수립되면 사업자의 제품안전관리 의식 고취와 시중 유통 감시에 대한 소비자의 관심과 주의를 촉구하기 위해 연초에 당해 연도 안전성조사계획을 대외 발표 후 조사를 진행하는 ‘제품안전성조사 예고제’를 운영하고 있다.

● 제품의 안전성 조사

✓ 「제품안전기본법」 제9조 (안전성 조사 등) ① 중앙행정기관의 장은 시중에 유통되는 제품이 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 위해성 여부를 확인하기 위하여 안전성조사를 할 수 있다.

1. 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따른 안전관리대상 제품인 경우
2. 제품의 제조·설계 또는 제품상 표시 등의 결함, 또는 제품의 기술상·구조상 특성으로 인하여 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 경우
3. 외국에서 위해성을 이유로 사업자 또는 외국의 다른 사업자가 수거등(외국정부의 권고나 명령에 의한 수거나 사업자의 자발적 수거)의 조치를 취한 경우
4. 개별 법령에서 정하고 있는 안전기준을 준수하고 있는지 조사할 필요가 있는 경우
5. 그 밖에 제품안전을 확보하기 위하여 필요한 경우

● 안전인증대상 제품의 안전성 정기검사

✓ 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 제7조 (정기검사와 자체검사 등)

- ① 안전인증기관은 안전인증을 받은 **안전인증대상 제품**이 계속하여 안전성을 유지하고 있는지를 확인하기 위하여 **2년에 1회 정기검사를 실시하여야 한다.**

안전성조사 대상은 부적합률 및 사고율 등이 높은 중점관리 품목뿐만 아니라 소비형태, 유통 빈도 등 시장 수요와 환경변화 상황 등 데이터에 기반하여 조사 대상 품목을 선정하고 있다. 위해제품의 시장 유통을 차단하기 위해 2022년에는 안전성조사 계획에 따라 중점관리품목(50개)을 중심으로 총 7차례(정기조사 4회, 수시조사 3회)에 걸쳐 4,811개 제품에 대한 안전성 조사를 실시하였다. 어린이제품에 대한 안전성조사 비중을 50% 이상으로 유지 하는 한편, 해외직구 제품의 소비수요 증가에 따라 관련 제품에 대해 확대 실시하였다.

안전성 조사 결과 안전기준을 위반하여 위해성이 확인된 제품에 대해서는 리콜권고 또는 리콜명령 조치하여, 해당 제품을 유통망이나 소비자로부터 신속하게 회수할 수 있도록 하고 있다. 행정조치의 공정성 확보를 위해 제품별 안전기준 부적합 내용에 대해 위해의 심각성 정도(최중결함, 중결함, 경결함)에 따른 행정조치 기준(리콜명령, 리콜권고, 개선조치 권고)을 합리적으로 구분하고 있다. 특히, 중대한 제품결함으로 인해 소비자 위해성이 높은 경우는 리콜조치(리콜명령 및 리콜권고)와 언론을 통해 정보를 제공하는 동시에 위해상품판매차단시스템에 등록해 전국 매장에서의 판매를 원천적으로 차단하고 있으며, 온라인 유통 리콜제품에 대한 상시 모니터링 체계를 강화하여 운영하고 있다.



[그림 3-10] 제품의 안전성 조사 절차

[표 3-21] 연도별 안전성 조사 실시 및 리콜명령 조치 현황

(단위 : 건)

	2020년				2021년				2022년			
	전기 용품	생활 용품	어린이 제품	소계	전기 용품	생활 용품	어린이 제품	소계	전기 용품	생활 용품	어린이 제품	소계
안전성 조사	1,649	864	2,779	5,292	1,586	916	3,014	5,516	1,640	721	2,450	4,811
리콜 명령	76	41	187	304	45	38	170	253	46	63	129	238
리콜률 (%)	4.6	4.7	6.7	5.7	2.8	4.1	5.6	4.6	2.9	8.7	5.3	4.9

출처 : 2022 국가표준백서 (p.225)

3. 수입제품 통관조사

소비시장의 글로벌화가 가속화되면서 국가별 제품 수출입이 활발해졌으며, 정보통신 기술의 발달로 상품의 국가 간 이동이 용이해지면서, 해외구매가 매년

크게 증가하고 있다. 다양한 국가에서 생산되는 수입제품의 경우 국내 안전기준을 충족하지 않거나 안전기준을 위반하여 소비자 안전을 위협할 수 있다.

수입제품의 안전성 확보를 위해 2015년에 제품안전기본법을 개정하여 수입제품에 대한 안전성조사 근거를 마련하였고, 관세청 등과 협업검사체계 협약을 하였다. 수입제품의 경우 세관장에 신고하여 수입신고필증을 받는 수입통관제도가 있다. 수입제품의 안전관리체계를 구축하기 위하여 국가기술표준원은 관세청과 협업하여 불량·불법 수입제품의 국내 유입을 사전에 차단하는 수입제품 통관제도를 운영하고 있다. 안전관리대상 수입제품 중 불법제품 유통이력이 있는 사업자의 정보를 관세청 ‘수입제품선별검사시스템(C/S)’에 입력하여 검사대상 제품을 선별 검사 및 처리한다. 통관단계에서는 KC인증 여부, 안전확인신고번호, 제조연월 및 A/S 연락처 등 제품 표시사항이 누락되지 않고 표시되었는지 확인을 하고, KC인증을 받은 제품과 동일 제품 여부, PCB 및 부품의 임의 변경 여부 등을 확인하고, 위해물질 등 안전기준 적합 여부를 점검한다. 제품안전기본법과 관세법에 의거하여 적발된 불법 제품은 통관 보류 또는 폐기·반송 처리되고 리콜 등의 조치가 이루어진다.



[그림 3-11] 통관단계 수입제품 안전관리 협업 체계

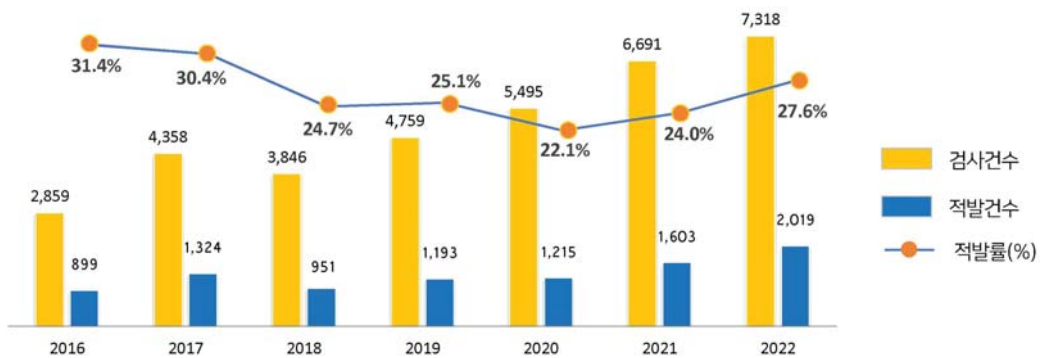
국가기술표준원은 2016년부터 전기용품과 생활용품, 어린이제품에 대하여 관세청과 통관단계 협업검사를 지속적으로 확대 실시하고 있다. 2022년에는 수입제품 7,318건을 조사하여 불법·불량제품 2,019건(27.6%)의 국내 반입을 미리 차단하였다. 최근 5년간('19~'23.06) 통관단계 수입 제품의 안전성조사 결과,

어린이제품이 적발 건수와 비율이 가장 높은 것으로 나타났다. 불법·불량 제품 현황을 품목별로 살펴보면, 전기용품은 조명기기, 전기충전기, 직류전원장치 등이 적발률이 높았으며, 생활용품은 섬유제품, 화학제품이 높고, 어린이제품은 완구, 학용품에서 적발률이 높은 것으로 나타났다.

매년 검사대상을 늘려 통관단계 수입제품에 대한 안전관리를 강화하고 있으나 부적합 제품 건수와 비율도 계속 증가하고 있어 통관검사를 계속 확대해나갈 필요가 있다.

[표 3-22] 2022년 수입제품 통관단계 불법불량제품 검사 현황

	전기용품	생활용품	어린이제품	소계
조사건수	2,805	873	3,640	7,318
적발건수	378	314	1,327	2,019
적발률(%)	13.5	36.0	36.5	27.6



[그림 3-12] 연도별 수입제품 통관단계 안전성검사 불법제품 적발률

● 수입제품의 안전성 위반(통관단계에서 적발 사례)

- ✓ 지난 2022년 5월, 국가기술표준원과 관세청이 수입제품에 대한 안전성 집중 검사를 실시하였다. 완구, 유아용 삼륜차, 어린이용 키보드, 자전거, 미용기기용 전지, 운동용 안전모, 전기찜질기 등 선물용으로 많이 팔리는 14개 품목 801건 177만점 대상으로 조사를 한 결과, 12개 품목에서 286건(72만점)의 위반사례를 적발했다. 적발 이유는 안전성 인증(KC 인증)을 받지 않은 경우가 가장 많았고(50%), 표시사항 위반(25.2%), 허위표시(24.1%), 안전기준 부적합(0.7%)이 뒤를 이었다.

① 안전 기준 부적합		유해화학물질인 프탈레이트 가소제 총 함유량 기준치 초과 검출 (허용치) 총합 0.1% 이하 (결과값) 총합 0.1% 초과 ▶ 총합 16.27% 검출	제품시험 결과 부적합
		인증받은 제품과 동일하지 않은 부품 사용 ▶ 단전지, 보호회로 상이	
② KC 인증 미필			안전 확인 신고를 하지 않은 제품
	어린이용 키보드	스포츠 보호용품 - 운동용 안전모	

4. 제품사고조사제도

제품사고조사는 동일 유형의 제품사고 재발과 위해확산을 방지하기 위해 제품의 제조·설계 또는 제품상 표시 등의 결함 또는 제품의 기술상·구조상 특성으로 인하여 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 제품사고가 발생한 경우 사고의 경위와 원인을 파악하여 필요한 안전조치를 하는 것이다.

「제품안전기본법」에 따라 중앙행정기관의 장은 제품사고 경위와 원인을 과학적이고 효율적으로 파악하기 위해 외부 전문기관을 ‘제품사고조사센터’로 지정할 수 있다. 국가기술표준원은 2011년부터 기계·물리적사고, 화재·감전사고, 유해물질로 인한 독성사고 등 사고·위해 유형별, 품목별로 시험·분석기능을 갖춘 전문 시험연구기관을 ‘제품사고조사센터’로 지정하여 운영하고 있다. 「제품안전기본법」 시행령 제17조에서

규정한 지정기준에 따라 2023년 현재 11개 기관이 제품사고조사센터로 지정되어 있다.

● 제품사고조사

✓ 「제품안전기본법」 제15조 (제품사고 관련 자료제출 요청 등) ① 중앙행정기관의 장은 시중에 유통되는 제품의 제조·설계 또는 제품상 표시 등의 결함 또는 제품의 기술상·구조상 특성으로 인하여 소비자의 생명·신체 또는 재산에 피해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 사고가 발생한 때에는 사고의 경위와 원인을 파악하고 필요한 안전조치를 하기 위하여 사업자 또는 다음 각 호에 해당하는 기관의 장에게 사고와 관련된 자료의 제출을 요청할 수 있다. 이 경우 자료제출을 요청받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

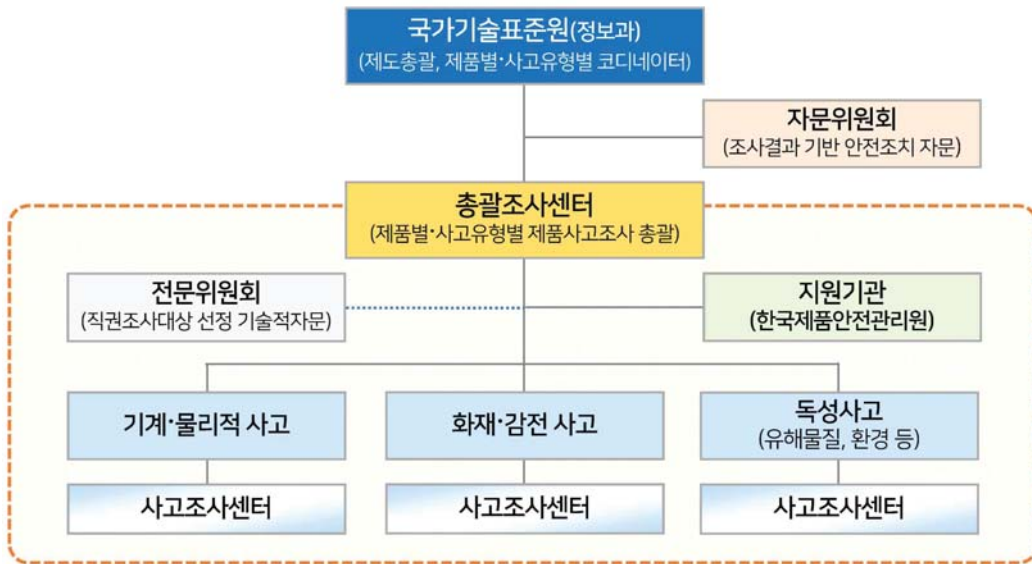
1. 관계 중앙행정기관 또는 지방자치단체
2. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관
3. 「소비자기본법」 제29조에 따라 등록된 소비자단체
4. 「국가표준기본법」 제23조에 따라 인정을 받은 시험·검사기관
5. 「의료법」 제3조제2항에 따른 의료기관(제품종류, 부상부위 등 사고원인을 파악하기 위한 자료로 한정)
6. 「보험업법」 제2조에 따른 보험회사(제품종류, 부상부위 등 사고원인을 파악하기 위한 자료로 한정)
7. 그 밖에 제품사고에 관한 정보를 보유하고 있는 기관으로서 대통령령으로 정하는 기관

제품사고조사의 진행은 사용자(소비자)의 사고 신고내용, 사업자 보고, 유관기관 및 언론보도 등으로 수집한 사고정보를 토대로 한국소비자원의 위해사례, SAFETY KOREA의 안전인증정보 등으로 수집한 제품안전 관련 정보와 비교·분석한 후, 사고가 빈번하고 국민의 신체와 재산상 피해를 지속적으로 주고 있어 원인 분석이 필요하다고 판단되는 제품에 대해 적정한 제품사고조사센터에 사고조사를 의뢰한다. 제품사고조사센터는 사고제품 또는 사고제품과 동일한 모델의 시판 제품을 수거 또는 구입하여 해당 제품의 제조·설계상 결함 여부, 기술·구조상 특성 등으로 인한 사고원인을 파악하고, 관련 기준에 따라 제품 사고조사 결과를 도출한다. 국가기술표준원은 조사결과를 바탕으로 안전기준에 미달되는 제품의 경우 리콜조치, 자발적 개선 등의 행정조치를 실시할 수 있으며, 경우에 따라 관련 안전기준의 제·개정 등을 요구할 수 있다.

[표 3-23] 제품사고조사센터 지정 현황(2023년 기준)

사고유형	제품분야	사고조사센터	
		전문기관	안전인증기관
기계·물리적 사고	전기제품	한국기계연구원 포항산업과학연구원	한국기계전기전자시험연구원
	생활용품 어린이제품		한국건설생활환경시험연구원
	고령자제품 운동기구	-	한국건설생활환경시험연구원
화재·감전사고	전기제품	전기안전연구원 방재시험연구원	한국산업기술시험원
	생활용품		한국화학융합시험연구원
독성사고 (유해물질, 환경관련 등)	생활용품 어린이제품	한국화학연구원	한국화학융합시험연구원
	섬유제품		한국의류시험연구원
			FITI 시험연구원
계		5개 기관	6개 기관

매년 3만 여건 발생하는 제품위해신고에 효과적으로 대응하고 제품사고조사에 대한 전문성 강화의 필요성이 대두되면서 2022년부터는 기존의 정부 주도 체계에서 컨소시엄 중심의 사고조사 체계로 전환하였다. ‘제품 사고조사 컨소시엄’을 통해 제품 사고조사 유관기관이 모여 사고동향 공유 및 협력 강화방안 등을 논의하고 있다. 2023년에는 사고조사센터 지정 기관 뿐 아니라 한국제품안전관리원, 한국소비자원도 제품 사고조사 컨소시엄에 참여하여 제품안전 선진국으로 구분되는 미국 소비자제품안전위원회(CPSC), 일본제품평가기술기반연구(NITE)의 제품 사고조사 절차 및 방법을 비교·분석하여 국내 실정에 맞게 적용하기 위한 제도정비 방안을 논의하였다.



[그림 3-13] 제품사고조사 컨소시엄 구성 체계

5. 불법·위해제품의 단속 및 시장 감시제도

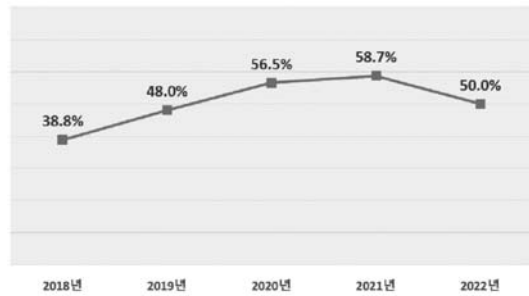
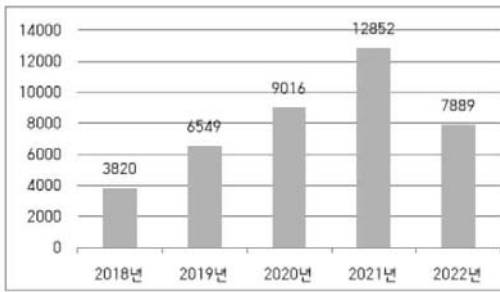
1) 불법·불량제품 단속

정부에서 제품의 안전성 조사와 불법제품 단속을 실시해 왔으나, 한국소비자원 등을 통한 제품위해신고 건수 등은 여전히 높게 유지되고 있으며, 불법·불량제품도 정부의 단속을 피해 지속적으로 유통되고 있는 실정이다

불법·불량제품 단속은 제품안전에 대한 사회적 관심과 요구가 고조되고 있는 가운데, 불법 및 불량제품으로 인한 안전사고가 지속되자 한국제품안전관리원을 중심으로 국민신문고 등 불법제품 신고 건에 대해 현장조사 및 후속조치를 추진하는 제도로, 한국제품안전관리원은 「제품안전기본법」에 따라 불법제품 단속 업무를 수행하고 있다.

불법제품이란 ①안전관리대상 품목으로서 안전인증 또는 확인을 받지 않거나, 공급자적합성확인 증빙서류를 갖추지 않은 제품 또는 ②인증 등을 받은 후 부품 등을 변경한 제품을 말한다. 불량제품이란 ①안전관리대상 품목으로서 안전인증 또는 확인을 받거나, 공급자적합성확인 증빙서류를 갖추었음에도 관련 개별 법령에서 정한 안전기준에 부적합한 제품 ②안전기준준수대상 생활용품 중 안전기준에 부적합한 제품 ③인증 등을 받은 후 KC마크 및 인증번호를 표시하지 않은 제품을 뜻한다.

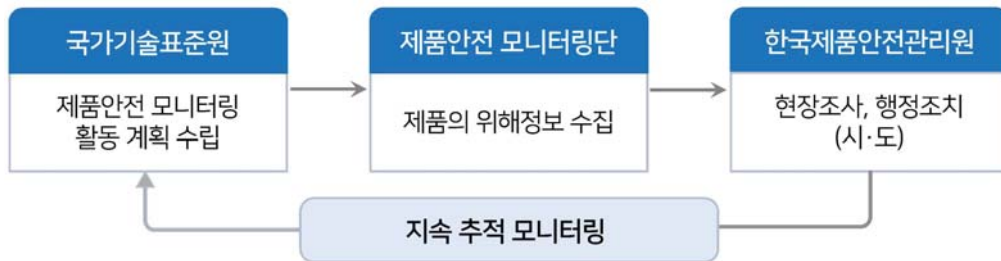
불법·불량제품에 대한 신고 접수는 ① KC인증을 받지 않고 제조 또는 수입한 경우 ② KC인증이 없는 제품을 판매·대여하거나 판매·대여를 목적으로 수입·진열 또는 보관한 경우 ③ KC인증이 없는 제품을 구매대행 또는 수입대행, 판매 중개한 경우 ④ 기타 KC인증과 관련한 사항에 해당되는 경우 가능하다. 국민신문고, 국가기술표준원 제품안전정보센터, 국민권익위원회, 한국제품안전관리원을 통해 신고할 수 있다. 2022년 한국제품안전관리원에 접수된 불법·불량제품 신고는 7,889건이며, 이 중 KC 미인증 등 실제 위반사례로 3,941건으로 50.0%에 달한다. 적발된 제품에 대해서는 판매금지, 형사고발, 지자체 이관, 인증기관 이관 등의 조치를 하게 된다.



[그림 3-14] 연도별 불법·불량제품 단속 현황(좌) 및 조사 대비 위반 비율(우)

2) 민간 협력 제품안전 모니터링

제품안전 모니터링은 불법·불량제품이 유통되지 않도록 사전에 위해정보를 수집하고 조치할 수 있는 안전관리제도 도입의 필요성에 따라 소비자단체와 협력하여 소비자로 구성된 ‘제품안전 모니터링단’이 연중 전국의 온·오프라인 매장을 감시하여 불법의심제품을 적발한 후 이를 제품안전관리원에 보고하는 체제이다.



[그림 3-15] 제품안전 모니터링 추진 체계

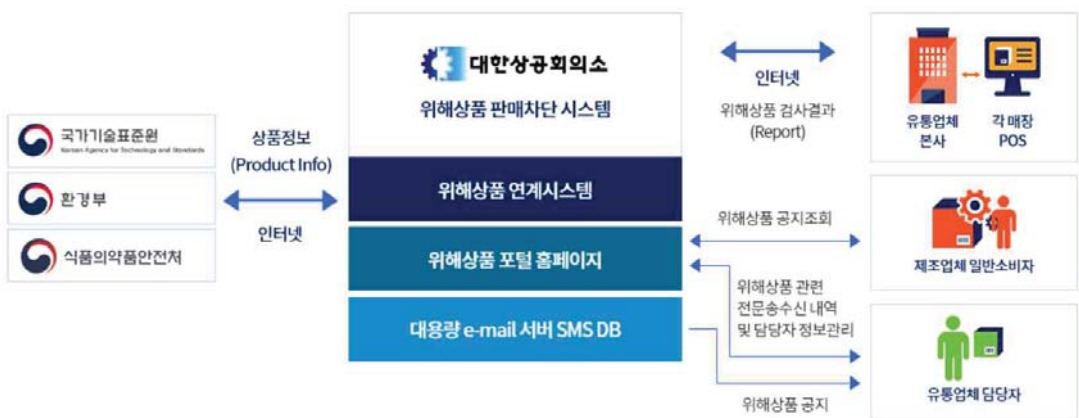
제품안전 모니터링은 2006년에 처음 도입하였으며, 점차 모니터링 대상 분야를 확대하였다. 2022년에는 6개 분야에 대해 6개 소비자단체가 참여하여 127,847건을 모니터링하였고, 이중 14,434건을 불법의심제품으로 적발하였다. 적발된 불법의심제품의 신속한 행정조치를 위해 제품안전관리원-소비자단체 컨소시엄 형태로 전환하여 운영하고 있다.

최근 온라인 시장 규모가 급격히 성장함에 따라 온라인에서 유통되는 불법·불량

제품에 대해서도 모니터링을 실시하고 있다. 2022년에는 소비자단체와 협력하여 온라인상에서 유통되는 불법·불량 의심제품 61,176건과 리콜대상 제품 2,521건 등 총 63,697건을 모니터링 하였고, 적발된 제품에 대해 판매중지 등을 조치하였다.

3) 위해상품 판매·유통 차단

위해상품 판매·유통차단 시스템이란, 정부기관이 시중에 유통되는 상품의 위해성 여부를 판정하고 위해상품으로 판정을 하면, 상품의 판매를 실시간 차단할 수 있도록 온·오프라인 매장과 연계하여 정보를 전달하는 시스템이다. 본 시스템을 통해 소비자는 위해상품 정보를 기억하지 않아도 안심하고 쇼핑할 수 있으며 유통사는 위해상품 판매를 신속하게 차단하여 안전한 매장으로 신뢰를 높일 수 있다는 장점이 있다.

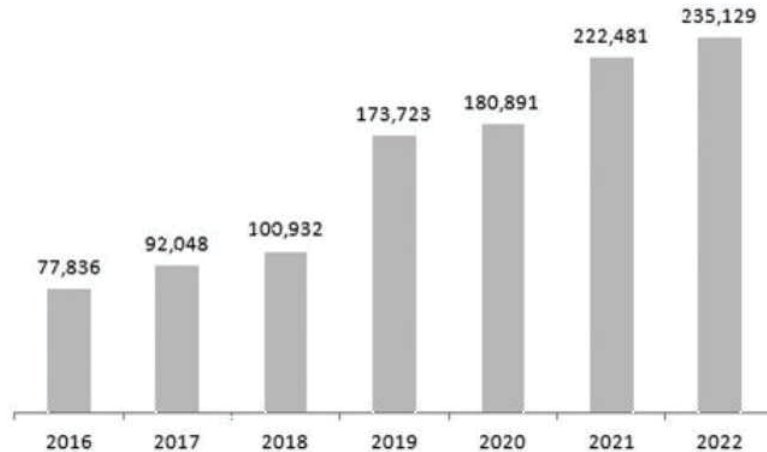


[그림 3-16] 대형유통사 위해상품 판매차단 시스템 개념도

2009년부터 산업통상자원부, 국가기술표준원, 환경부, 식품의약품안전처가 공동으로 위해상품 판매 차단 시스템을 운영해 오고 있다. 영세 소규모 유통기업에는 시스템 초기구축 비용을 지원하는 등 시스템 도입 매장의 확대를 위해 노력하고 있으며, 2021년 8월에는 네이버·쿠팡 등 온라인 쇼핑몰 16개와 불법적발 및 리콜 대상 등 위해제품들의 온라인 유통 차단 협력을 위해 협의체를 구성하였으며, 매년 상반기와 하반기에 정기 실무회의를 진행하고 있다. 즉각적인 유통 차단이 필요한 위해의심 제품 정보를 수시로 공유하여 온라인 쇼핑몰에서

위해상품의 유통이 즉시 차단될 수 있도록 협력하고 있다.

2022년 기준 248,478개 매장으로 확대되었으며, 중소 유통매장의 보급 확산을 위해 지속적인 지원 사업을 실시하고 있다.



[그림 3-17] 위해상품 판매 차단 매장 현황

6. 제품안전정보센터 (Safety Korea)

제품안전정보센터는 제품안전정보의 수집·관리, 대국민 정보 공유 및 홍보, 리콜·사고정보 제공 등 제품안전정책을 지원하기 위하여 2008년 구축된 전산망이다. Safety korea 인터넷 홈페이지를 통해 ① 인증·리콜·안전성조사·사고조사 등의 정보를 수집하고 ② 소비자원(위해정보), 관세청(통관정보)의 정보를 수집하며 ③ 국민의 제품사고신고, 제품결함보고, 제품사고발행보고 및 기업의 리콜보고를 접수하고 ④ 국민·기업·기관의 데이터를 공유한다.

제품안전 관련 정보의 수집·관리·보급의 중요성이 대두됨에 따라 국가기술표준원에서는 2013년 12월 조직개편을 통해 정보 수집부터 분석, 보급에서 사고조사 업무까지 전담할 ‘제품안전정보과’를 신설하였다. 또한, 집행 및 지원업무인 정보수집과 정보관리 업무를 효율적으로 수행하기 위해 제품안전정보과에 ‘제품안전정보센터’를 설치하여 2014년 3월 5일부터 가동하고 있다.

이러한 정보망의 운영은 정보 수집과 관리의 효율성을 꾀할 수 있으며 이에 따라 기준을 보완하고 조사를 실시하는 등 정책수립 및 집행의 근거를 제공할 수 있다.

안전국 업무의 전산처리 지원을 통해 신고 및 보고접수, 이력 등 업무의 효율화를 개선한다. 또한, 국민과 기관의 정보 공유 및 홍보가 유기적으로 이루어진다는 점에서 불법·위해제품 수입·유통 및 판매를 예방할 수 있다.

제품안전정보센터는 국내 소비자의 피해·불만·불평사례를 넘어 미국, 일본, 유럽연합 등 국외에서 이루어지는 리콜정보와 제품안전정보를 과학적으로 수집 및 분석하여 기업과 소비자에게 제공한다. 제품안전정보과는 제품사고 발생 시 해당 제품 또는 유사제품에 대한 사고정보를 제공함으로써 제품의 위험성을 평가하고 리콜업무를 이행하는 데 있어 핵심 역할을 수행하고 있다.



[그림 3-18] 제품안전정보센터 홈페이지

7. 제품안전정보 Open API

제품안전정보 Open API는 제품안전정보망(센터)이 수집한 KC인증(전안법 및 어린이제품안전법), 국내·외 리콜 제품 데이터를 소프트웨어 개발자(앱 개발자, 쇼핑몰 전산망 운영자 등)가 손쉽게 활용할 수 있도록 공개한 API(Application programming Interface)이다.

「제품안전기본법」 제16조(제품안전정보망의 구축 및 운영 등)에 따라 중앙행정기관의 장은 제품안전정책의 수립·집행과 제품사고의 예방을 위하여 제품안전정보망을

구축하여 운영할 수 있다.

Open API는 민간기업으로 하여금 자율적으로 미인증·리콜 제품 등을 손쉽게 점검하고 차단해 나갈수록 독려 할 수 있으며 쇼핑몰과 유통기업에게는 입점업체가 등록하는 제품이 인증기관에서 제대로 인증을 받았는지, 리콜 된 제품은 아닌지 등을 점검하여 소비자에게 노출되기 전에 자체적으로 차단 할 수 있다. 소프트웨어·벤처·금융서비스 기업에서는 안전정보 앱, 시장조사, 컨설팅 등 신규 서비스를 개발하고 금융사의 경우 기업의 여신심사 및 ESG 평가 등에 안전정보를 활용할 수 있다는 장점이 있다.

제 4 장 해외 소비자 제품안전제도

제1절. 미국 소비자 제품안전제도

1. 미국의 제품안전관리체계 개요

미국은 소비자 보호문제를 대처함에 있어 연방정부에서 적극적인 역할을 수행하고 있으며 동식물의 생명 및 위생, 안전, 환경보호 등과 관련되어 있다. 환경, 보건 및 안전 관련 입법 활동이 매우 활발해짐에 따라 1960년대 말부터 1970년대 초까지 입법을 관리할 연방기구들이 설립되었다. 이때 설립된 기구들은 소비자제품안전위원회(CPSC: Consumer Product Safety Commission), 환경보호청(EPA: United States Environmental Protection Agency), 미국산업안전보건청(OSHA: Occupational Safety and Health Administration) 등이 있으며 규모 및 재원은 기관별로 다르다.

미국의 제품안전 관리체계는 1962년 케네디 대통령이 ‘4대 소비자 권리 선언’에서 소비자의 안전할 권리를 가장 먼저 언급한 것이 시초가 되었다. 이후 1972년 소비자제품안전법(CPSA: Consumer Product Safety Act)의 제정과 소비자제품안전위원회(CPSC)가 설립되었으며 독립적인 연방규제기관으로 미국 내 유통되는 소비자제품의 안전과 유통에 대한 규제사항을 운용 및 실시하고 있다.

2008년에는 이를 개선하는 내용으로 소비자제품안전개선법(CPSIA: Consumer Product Safety Improvement Act)에 만들어졌다. 그중에서도, 소비자제품안전법의 하위 법령인 소비자제품안전법 규정(CPSAR: Consumer Product Safety Act Regulations)에서는 소비자제품안전법의 규제 실현을 위한 행정기관의 실무적인 절차 등에 대해 보다 자세하게 규정하고 있다.

미국 제품안전관리체계의 특징은 시장 규제 활동을 통한 소비자보호라고 할 수 있다. 미국은 제품안전 기본법과 제품안전관리 전담기구를 갖춘 일원화된 구조로, 소비자 안전과 소비자 거래 정책은 연방정부의 독립적 규제기관이 담당하도록 하여 소비자 안전과 공정한 거래를 위협하는 기업의 행위를 규제하는 권한을 부여하고 있다.

제품 안전을 위한 역할을 중심으로 중앙정부, 지방정부, 산업계, 시민사회계의

거버넌스가 구축되어 있으며, 중앙정부는 제품안전정책의 개발과 수립, 지방정부는 집행을 담당, 산업계는 표준 개발과 집행, 정보교류 등을 위한 공조체계를 구축하고 있다. 시민사회단체들은 소비자 정보 제공 및 교육을 위한 공조체계를 이루고 있다.

미국은 시민단체(Consumer Federation of America, Consumers Union, Public Citizen 등)의 로비와 지지 및 소비자 안전에 대한 정부의 지원으로 제품안전관리체계가 구축되었으며 국제표준화기구 등에 의해 모범 사례로 활용되는 등 벤치마킹의 대상이 되고 있다.

[표 4-1] 미국의 제품안전관리체계 구조

제품안전 대상 품목			공산품(consumer products)
거버넌스 구조	연방정부		소비자제품안전위원회(CPSC)
	지방정부		State-Local Authorities cooperation program
	NGOs		Consumer Federation of America, Consumers Union 등
	산업체		Better Business Bureaus, National Association of Manufacturers 등
관련법	기본법		소비자제품안전법(CPSA)
	개별법		연방유해물질법(FHSA)
			독성예방포장법(PPPA)
			인화성직물법(FFA)
			냉장고안전법(RSA)
산업체 위한 자율지침	시장 진입 전	pre-market	Handbook for Manufacturing Safer Consumer Products
		on-market	Regulated Products Handbook
	시장 진입 후	post-market	Recall Handbook

[표 4-2] 미국의 제품안전 개요

구분		제품안전
법령		• 제품안전성을 보다 강화하는 CPSIA 규정 따름
시장출시 前	사전규제	• 어린이 제품의 판단지침 마련 • 어린이제품은 어린이용품인증(CPC)과 제3자시험, 추적라벨 부착 등 의무 • 장기간 사용하는 어린이제품 판매 시 소비자등록엽서 제공
	수입제품	• 주요 세관이 수입감시부를 설치하고 관세국경보호국과 협력하여 통관전 검사 수행
	처벌규정	• 5년 이하 금고, US \$50만 이하 벌금의 형사처벌 • 개별위반 당 최대 US \$10만, 복수건 최대 US \$1,500만의 민사상 과징금 부과
시장출시 後	시장감시	• 생산공장, 유통물류창고, 운송중제품, 기타 보관장소를 포함하여 제품안전성 조사 • 모든 관련 기록, 서적, 문서, 포장, 라벨 등에 대한 조사 권한
	정보관리	• 제품사고 정보수집 통합 DB 기반으로 제품안전리스크관리 시스템을 통해 분석 및 사후조치 시행
	사후출시	• 기업 자발적 리콜이 원칙 • 언론, 판매기록, 정보 게재, 제품등록카드 등 활용

2. 미국의 소비자제품안전 기구

현재 미국 내에서 장난감, 가구, 의류 등 모든 소비자 제품에 대해서는 소비자제품안전위원회(CPSC: Consumer Product Safety Commission), 식품, 의약품 및 화장품 등은 식품의약국(FDA: Food and Drug Administration), 살충제 등 환경에 대한 위해요소는 연방환경청(EPA: Environmental Protection Agency), 담배제품 등 농산물 등은 농무부(Department of Agriculture) 내 각 소관부처, 자동차 등 교통수단은 도로교통안전위원회(NHTSA : National Highway Traffic Safety Administration), 그리고 통신기기는 연방통신위원회(FCC : Federal Communications Commission) 등을 통해 관리되고 있다.

소비자제품안전위원회(CPSC)는 식품, 의약품, 화장품, 살충제, 담배제품, 교통수단 및 화약, 총포류 등을 제외한 모든 소비자제품에 대한 안전표준 제정권을 갖는다. 소비자제품안전위원회 이외에 식품 및 의약품에 대한 인체 유해가능성 혹은

안전도 등을 관장하는 식품의약국(FDA), 환경보호청(EPA), 연방무역위원회(FTC), 농무부(USDA), 자동차 등 운송용 기계류를 관할하는 교통부 산하 국가도로교통안전위원회 등 기술표준의 제정권을 갖는 여타의 연방기구가 있다. 이러한 기구들을 통해 기술표준의 제정 활동과 더불어, 제품의 인체 유해 가능성 평가, 함량검사, 화재를 포함한 안전도 검사, 환경영향평가 등 엄격한 기준에 따라 의무적 혹은 필수적인 사항이 평가된다.

연방정부 뿐만 아니라 50개 주정부도 주내의 지방자치체 및 기타 행정조직에 안전에 대한 법률을 부여하거나, 개별적인 안전규칙을 채택할 권한을 위임하는 것이 일반적인 관례이다. 이에 소비자제품안전위원회는 지방정부 및 주정부와의 협력프로그램을 적극적으로 추진하고 있다.

연방기구나 주정부 이외의 민간표준제정단체들도 소비자제품을 중심으로 기술표준과 관련된 활동을 확대해 나가고 있다. 미국보험업자협회(UL)의 경우 미국 내의 모든 전기전자제품에 대해 인체 유해성 유무, 함량검사, 화재를 포함한 안전도 등에 대한 표준제정 및 인증 사업을 지속해 오고 있다.

1) 소비자제품안전위원회(CPSC : Consumer Product Safety Commission)

① 소비자제품안전위원회의 위상 및 특징

소비자제품안전위원회는 소비자의 제품 안전을 저해하는 산업체의 행위, 제품을 규제함으로써 제품 사용자인 소비자를 보호하는 임무를 수행하는 독립적인 연방 규제기관이자 소비자보호기관이다.

미국은 1972년 소비자제품안전법을 제정하면서 소비자제품안전위원회를 설립하였다. 소비자제품안전위원회의 전신인 국가제품안전위원회(National Commission on Product Safety)가 제품안전으로 인한 국민 피해를 조사하여 작성한 보고서는 미국 의회로 하여금 안전하지 않은 제품의 유통으로 인한 막대한 피해 상황을 깨닫게 하였고, 이는 소비자제품안전위원회의 설립배경이 되었다. 이를 계기로 1972년 제품안전사고 피해를 막는 강력한 독립연방 행정기관인 소비자제품안전위원회가 설립되었다.

소비자제품안전위원회는 소비자제품안전관리 전담기구를 갖춘 일원화된 독립적 연방규제기관으로, 설립 목적은 국민의 건강과 안전을 위해 국내생산품과 수입품을 포함하여 소비재로부터 초래되는 비합리적인 위험으로부터 소비자의 생명과 신체를 보호하는 것이다.

미국 의회는 소비자제품안전위원회의 기능을 최대화하기 위하여 규정을 위반하는 법인에 대한 처벌 권한을 부여하였으며, 별도로 위원회 규정의 위반사항이 추가 될

수 있으며, 법원 판결에 따라 상행위를 금지할 수 있는 법적 구속력도 가진다.

소비자제품안전위원회의 일차적인 임무는 소비재 사용 시 발생할지 모르는 개인적 상해의 위험으로부터 미국 국민을 보호하는 것이다. 강제적인 안전표준의 제정권을 갖는 동시에, 소비자의 개별제품 안전도 비교를 보조하며, 체계적인 안전표준을 개발하고, 안전상 문제가 있는 제품을 시중에서 회수 혹은 유통을 금지하며, 아울러 제품과 관련한 상해 및 사망에 대한 원인 탐색 및 방지방안에 대한 연구를 촉진한다.

소비자제품안전위원회의 활동은 장난감, 유아용 침대, 가정용 화학물질 등 소비자제품의 안전 확보에 기여하고 소비자제품과 관련한 사항과 상해를 감소시킨 것으로 평가되고 있다.

소비자제품안전위원회는 미국 내 제조, 판매되는 모든 소비자제품에 대해 관할권을 가지고 있어, 약 1만 5천 종류의 소비자제품을 대상으로 안전성을 감독하고 있으며, 이들 제품으로 인해 발생하는 심각한 부상이나 사망으로부터 국민을 보호하는 책임을 지닌 독립행정기관이다. 소비자제품안전법 외에 발화성직물법, 연방유해물질법, 독성예방포장법, 인화성직물법, 냉장고안전법 등의 8개의 주요 제품안전 관련 개별법을 관할하고 있다. 단, 특정 소비자제품에 대해 다른 법률이 관여하는 경우에는 소비자제품안전법이 적용되지 않는다.

- 소비자제품안전위원회 관할 법률 : 소비자제품안전법(CPSA), 소비자제품안전개선법(CPSIA), 연방 위해 물질법(Federal Hazardous Substances Act), 가연성 직물법(the flammable fabrics act), 독성 예방 포장법(the poison prevention packaging act), 냉장고안전법(the Refrigerator Safety Act), 버지니아 목욕 안전법(the Virginia Graeme Baker Pool and Spa Safety Act), 아이의 가솔린 사용금지법(the Children's Gasoline Burn Prevention Act) 등

[표 4-3] 미국 소비자제품안전위원회의 정책 원칙

정책의 원칙	○ 자발성(voluntary standard development & corrective actions) ○ 소비자, 산업체, 이해당사자와의 협력(cooperation) ○ 소비자 접근성(public accessibility) ○ 순응 조화(internal & international harmonization of compliance)
주요 정책	○ 어린이와 가족의 제품 위험 감소 ○ 제품위험의 식별 - 새로운 전략적 목표 분야, 위험 감소 프로젝트, 보완 조치 등을 파악하는 체계적인 방법을 개발, 실행함으로써 소비자제품안전위원회 데이터의 유용성 개선 - 전국 전자상해감시시스템(NEISS : National Electronic Injury Surveillance)을 통해 병원 응급실에서 제품 관련 상해 정보를 수집 ○ 품질과 경영 개선 - 정확성, 일관성, 보안성 및 완성도와 같은 기준에 기반을 두어 소비자제품안전위원회 데이터의 품질 개선 - 산업체를 위한 ‘신속추적 제품리콜 프로그램’과 ‘중소기업 고충 프로그램’의 적시성과 유용성으로 성공을 유지 - 소비자제품안전위원회 웹사이트, 핫라인, 정보센터(clearing -house), 州 파트너십 프로그램 등으로 소비자 만족 유지

② 소비자제품안전위원회의 주요 업무

소비자제품안전위원회의 소비자제품 위해감소를 위한 활동은 광범위한 데이터 수집 시스템으로부터 개발된 정보에 근거하며, 수집된 정보는 소비자제품안전위원회에 의해 제품 관련 상해의 원인과 범위를 평가하는 데 사용된다. 소비자제품안전위원회는 소비자제품에 의한 사망, 상해 및 위해의 원인 예방과 관련 위해정보를 수집, 조사, 분석 및 제공하기 위해 위해정보 통합관리 기구를 운영하고 있으며, 소비자제품과 관련 사망, 위해, 질병 등의 사고와 그로 인한 경제적 손실에 대한 조사 및 연구를 수행한다.

소비자제품안전위원회는 위대한 제품과 관련된 위험을 감소하기 위해 다음과 같은 업무를 수행하고 있다.

- 제품에 대한 안전기준(consumer product safety standards) 제정 및 안전 관련 가이드라인 마련
- 리콜, 개선조치, 법규 집행 등을 포함한 순응 활동
- 소비자들에게 위해에 대해 경고하고 제품의 안전한 사용에 대해 정보 제공

- 수입제품의 위험을 감소시키는 데 초점을 맞춘 국제 프로그램 운영

i) 소비자제품 안전기준의 제정 및 관리

소비자제품안전위원회는 기술적·의학적·경제적인 실험과 연구를 거쳐 안전기준을 제정하여 전문성을 확보하고 있으며, 특히 안전기준 개발을 위해 기준 개발자, 소비자, 산업, 기타 이해당사자들과의 협력은 물론 공동 작업을 하고 있다. 위원회는 자발적 기준 개발 지원 및 참여를 위해 미국재료시험협회(ASTM: American Society of Testing Materials)와 미국표준협회(ANSI: American National Standard Institute), 국제전기기준위원회(IEC: International Electrotechnical Commission) 등 많은 기관 및 사업자협회와의 긴밀한 협조를 통해 타 기준과의 조정을 도모하고 있다.

소비자제품안전위원회의 주요 업무 중 하나는 산업체의 자발적 기준 개발에 참여하는 것이다. 참여의 방법은 개입이 아닌 지원으로, 소비자제품안전위원회는 유해한 제품과 관련된 위험을 줄이기 위해 가장 기본적으로 자발적 기준 개발을 지원하며, 자발적 리콜을 장려하고 있으며 그 특징은 다음과 같다.

- 소비자제품안전위원회 직원들이 자발적 안전기준이 만들어지는 과정에 참여
- 제안된 변경 사항이나 새로운 기준에 대해서는 위원회가 의결하지 않으며, 단지 기준 개발이나 개정 전 과정에 위원회의 의견이 고려될 수 있음
- 직원은 전문적인 조언, 기술 지원, 사망·상해 또는 사고 발생원인 분석에 기초한 정보를 제공함으로써 자발적 기준 개발이나 개정에 참여

또한 소비자제품안전위원회는 1990년부터 강제안전기준을 제정하였으며, 매년 자발적 안전기준의 개발 및 개정을 지원하고 있다. 자발적 안전기준이 상해, 사망 등 안전사고 위험을 제대로 감소시키지 못하거나 자발적기준이 제대로 준수되지 못할 때 강제규정을 통해 안전기준을 개발하며, 강제기준은 ‘제안된 규정에 대한 사전 고지(an advanced notice of proposed rulemaking), 제안된 규정에 대한 고지(a notice of proposed rulemaking), 최종 규정(a final rule) 등’ 세 단계의 과정을 거쳐 제정된다.

강제기준 제정 과정에는 소비자, 산업, 기타 정부 기관을 포함한 모든 이해당사자의 의견을 반영하며, 제조업자들에게 최대한의 유연성을 제공하기 위해 설계 관련 기준보다는 성능 관련 기준을 제공한다.

ii) 위해정보 관리

소비자제품안전위원회는 위해정보조사전산망 등 정보수집체계를 전국 종합병원과 연계하여 위해정보를 수집, 분석, 평가하여 이를 안전기준에 반영하고, 위해제품의 시정조치 활동에 활용하고 있다. 소비자제품안전위원회는 위해정보의 수집을 위하여 지정병원 및 타 연방기관의 자료협조를 받고 있으며, 타 기관의 자료제공 활동을 지원하기 위하여 경비를 지원하고 있다.

소비자제품안전위원회는 정보수집을 위하여 타 기관에 정보자료제출 요구 권한이 있으며, 그 외에도 검시관들이 사망진단서를 수집·분석하여 자발적으로 보고하는 검시관경보프로그램, 타 정부기관의 정보, 소비자에 의한 위해상품신고접수를 위한 무료전화 운영, 신문 및 잡지 등으로부터 사고정보를 수집하고 분석하고 있다.

소비자제품안전위원회는 제품 안전과 관련된 정보를 신속하고 정확하게 제공하고, 이를 소비자가 이용할 수 있도록 소비자 접근성 확보를 위해 다양한 정책을 추진하고 있다. 소비자들이 제품 유해성에 관한 정보에 쉽게 접근할 수 있도록 하고, 제품 관련 위해에 관해 소비자들에게 경고하는 활동에 주력하며, 핫라인, 웹사이트, 미디어 등을 활용할 수 있는 능력을 배양하도록 지원한다. 또한, 소비자에게 제품 안전 정보를 제공하기 위해 직접 소비자들끼리 정보를 공유하고 확산하도록 하는 이웃안전 네트워크(Neighborhood Safety Network)를 운영중이다.

소비자제품안전위원회는 제품 유해에 대해 소비자들에게 알려주기 위해 지방과 전국 언론보도, 책자 출판 및 제품 경보, 웹사이트, 핫라인 전화, the National Injury Information Clearinghouse, 소비자제품안전위원회 공공정보센터, 정보자유법 요청에 대한 응답 등 다양한 정보 제공 수단을 사용중이다.

정보 제공 매체로는 인쇄, 전자 매체, 핫라인, 웹사이트(www.cpsc.gov, www.recalls.gov), outreach 활동(Neighborhood Safety Network), 언론 등을 활용한다.

소비자제품안전위원회는 리콜 정보의 소비자 접근성 확보를 위해 산업체, 언론기관, 지방 정부 등과 협력 프로그램을 진행하고 있으며, 소비자 제품 외에 모든 리콜 정보를 원스톱으로 소비자에게 제공하는 리콜 통합 사이트(www.recalls.gov)도 운영 중이다.

iii) 위해정보에 대한 시정 조치

소비자제품안전위원회는 위해정보를 바탕으로 제품에 대한 상시적인 안전성 감시와 검사를 통하여 문제 발생 시에 시정조치로 연결시키고 있으며, 위해제품의

감시와 시정조치를 위하여 전국에 3개의 지역사무소를 설치하여 운영하고 있다.

소비자제품안전위원회는 제조시설, 보관시설, 기록, 문서 등에 대한 검사와 자료 요구권을 갖고 있으며, 필요시 관계자의 소환을 요구할 수 있다. 이는 소비자제품안전위원회는 실질적으로 위해하거나 위험성 있는 제품에 대해 시장에서 신속하게 철수시키도록 하는 판단을 하며 사업자가 소비자제품안전법에서 규정한 금지행위를 하는 경우, 민·형사제재를 할 수 있으며 법원에 소비자제품의 유통을 금지하는 소를 제기할 수 있다.

시정조치는 소비자제품안전위원회의 지역사무소를 중심으로 위해제품에 대한 조사를 통하여 사업자에게 시정지시(리콜, 교환, 환불)를 부과하고, 긴급한 위해제품의 강제적인 압수를 지방법원에 요청함으로써 대응할 장치를 마련하고 있으며, 시정조치 대상이 되는 위해제품은 2가지로 대분류된다.

- ❶ 안전기준은 없으나 실질적인 위해제품의 경우 → 사업자에 대한 수리, 환불, 교환 지시
- ❷ 안전기준을 위반한 제품의 경우 → 사업자에 대한 리콜 실시

제조사, 공급자, 소매자는 해당 제품이 실질적 위해를 일으키거나 안전기준을 위배한다는 정보를 입수하면 즉시 소비자제품안전위원회에 보고하여야 하는 법적 의무와 공공에게도 통보하여야 하는 의무가 부여되며, 이를 어기는 경우에는 벌칙이 부과된다.

위해제품의 해당 사업자는 자발적인 시정조치에 관한 계획서를 작성하여 소비자제품안전위원회의 승인을 받아야 하는데, 계획서의 내용으로 위해발생 내역, 제품위험을 대중에게 알리는 방법, 위해원인에 대한 설명, 시정 중에 있는 제품의 사용에 관한 지침, 제품교환, 환불 등에 관한 설명이 명시해야 한다. 소비자제품안전위원회는 시정조치에 대한 모니터링 실시결과나 안전기준만으로 일반 소비자를 보호할 수 없다고 판단할 경우에는 해당 제품을 금지제품으로 선언하여 판매를 금지한다.

iv) 수입 제품의 안전 확보를 위한 국제 프로그램

소비자제품안전위원회는 안전기준 개발 및 사용, 검사 및 집행 활동과 관련해서 다른 나라와 함께 노력을 체계적으로 조정하기 위한 국제프로그램 및 정부 간 협의부(the Office of International Programs and Intergovernmental Affairs)를 2004년 신설하였다. 이 부에서는 제조 과정의 일부로 제품안전시스템을 도입하도록 외국 업체를 지원하여 수입제품의 안전성을 확보하기 위해 미국

안전기준에 적합한 제품을 제조할 수 있도록 외국 업체에 정보를 제공하고 있다.

2) 연방거래위원회(FTC : Fair Trade Commission, 미국의 공정거래위원회)

연방정부의 독립적 규제기관으로서 1914년 연방거래위원회법에 의거하여 기업 독과점을 감시하고 담합행위를 금지하기 위하여 설립되었다. FTC는 소비자정책에 관하여 OECD와 산하 집행기구, ICOEN 등에서 주도적 역할을 하고 있으며 FTC의 소비자보호부는 정책, 법규 제정과 집행부분을 담당하고 책임을 지고 있다.

FTC, CPSC, DOC 등 연방정부 각 부처는 제품의 안전, 불공정 행위 등에 대해 국민에게 영향력을 줄 수 있는 정책의 수립·집행을 담당하며 주 정부는 소비자정책, 법률 제정 및 집행 등 독자적인 소비자행정을 운영한다. 시와 같은 기초 지역정부는 사업체의 등록과 취소, 허위 과장광고, 환불규정 고시 여부 감시 등 소비자의 실생활과 밀접한 소비자보호 업무를 담당하고 있다. 연방거래위원회의 주요 업무는 다음과 같다.

- 기업과 산업의 관찰, 조사, 행정
- 연방재판 진행업무, 규정제정 절차 진행
- 주정부 및 BBB(Better Business Bureau) 관련기관에 소비자불만 처리 의뢰
- 소비자와 사업자 대상 정보제공 및 교육 등

3) 소비자연합(Consumers Union)

소비자연합은 미국의 민간소비자단체로 소비자의 불편사항이 신고 된 제품이나 시장에 나와 있는 제품을 무작위로 선정하여 제품에 대한 안전검사를 실시하고 있다. 이를 토대로 소비자제품안전위원회에 개선조치를 요청하는 '제품안전 프로그램(Product Safety Program)'을 운영하고 있다.

소비자연합과 소비자제품안전위원회는 시장에 있는 위험한 제품의 수를 줄이고 상해와 사망으로부터 소비자를 보호한다는 동일한 목적을 가지고 있어 상호보완적인 활동을 위해 책임자 간의 만남을 정기적으로 개최하고 있으나, 제품안전 기준과 리콜 기준에서는 견해의 차이를 보이기도 한다. 소비자연합은 제품 검사를 하여 사용자인 소비자의 안전에 해가 된다고 판정하면 소비자제품안전위원회의 리콜 기준에 미치지 못하는 제품에 대해서도 리콜 요청을 하고 기준 강화를 요구하고 있다.

3. 미국의 사전관리제도

1) 제품안전 관련 법제

미국의 소비자제품안전법체계는 1972년 제정된 소비자제품안전법과 2008년 제정된 소비자제품안전개선법을 중심으로 동 법률을 보완하는 여러 개의 법률과 연방규칙(CFR)으로 구성되어 있다. 연방 유해물질법, 독성예방포장법, 가연성 식물제품법, 냉장고안전법, 버지니아 그램 베이커 목욕탕안전법(PP&S), 어린이 가솔린 화상예방법 등이 대표적인 안전 관련 개별법이다.

[표 4-4] 미국의 안전관련 표준 대상 품목 및 관련 법령

부처	대상 품목	관련 법령
소비자제품안전위원회(CPSC)	소비자제품	소비자제품안전법, 연방위험물질법, 발화성직물법 등
식품의약국(FDA)	가공식품	식품·의약·화장품법
	인체용 의약, 화장품	식품·의약·화장품법
	방사선 전자제품	건강 및 안전을 위한 방사선통제법
	의료기기	식품·의약·화장품법, 의료기기법
환경보호청(EPA)	가공식품, 농산품	연방 살충살균제법
연방통신위원회(FCC)	통신기기	통신법
농무부(USDA)	가공식품	유전공학식품제조법, 부패성농산품법, 식물검역법, 멸종위험종자법, 동물검역법
	농산품	바이러스혈청독소법, 곡물표준법, 연방종자법, 면화 및 양모표준법, 식품농업보존및무역법

① 소비자제품안전법(CPSA: Consumer Product Safety Act)

소비자제품안전법은 제품 안전관리를 위한 기본법으로 1972년 제정되었다. 소비자제품안전위원회를 관할하는 법령이다. 총 42개의 조문으로 이루어져 있으며, 법에 의해 설립된 기관의 권한(금지, 강제 기준, 리콜 등)을 정의하고 있으며, 구조와 조직 등을 규정하고 있다.

소비자제품안전위원회가 소비자제품안전기준 제정절차(Procedure for Consumer Product Safety Rule)에 근거하여 소비자안전기준을 제정하고 적합한 기준이 없는 경우, 제품 판매를 금지할 수 있는 권한을 제공하고 있다.

이 법에 정한 기준에 미달되는 제품의 유통을 금지하며, 유통되고 있는 제품 중 국민의 건강과 안전에 위험성이 있다고 판단되는 경우 이 법에 따라 회수할 수 있도록 규정하고 있다. 또한 제품에 관한 통일된 안전기준을 마련하여 각 주 또는 지역 자치법규 간의 충돌을 최소화하고, 제품과 관련된 위험으로부터 소비자를 보호하고 있는데, 적용 대상제품은 소비자제품에 한정된다.

- 소비자가 영구적 또는 일시적인 가사, 주거, 교육, 여가 기타의 목적으로 사용하기 위하여 또는 소비자의 사적 이용, 소비 등을 위하여 생산 또는 공급된 제품 또는 부속품
- 소비자의 사용 또는 소비 등을 위하여 생산되지 않은 제품, 담배 및 담배 제품, 연방 교통 및 자동차안전법상 자동차 및 자동차 부품, 연방살충제, 살균제 및 살서제법상 살충제, 관세법에서 규정하고 있는 제품 및 부속품, 연방항공법상 항공기 및 부속품, 연방선박법상 선박, 연방식품 의약품, 화장품법상 약품, 화장품 등은 동법의 적용대상에서 제외
- 비규제 대상제품이라고 하더라도 납 성분이 일정수치 이상이면 규제대상임

소비자제품안전법의 제정 배경은 상해의 위험성이 있는 소비자제품들이 상거래에 유통되고, 소비자제품의 복잡성과 제품을 사용하는 소비자들의 다양한 특성과 능력은 종종 소비자들이 위험을 예측하고 스스로를 적절하게 보호하기는 쉽지 않으나 소비자는 제품과 관련한 불합리한 상해로부터 보호받아야 하며, 소비자제품 안전에 대한 주·지방정부의 감독이 적절하지 않으면 오히려 제조업체들에게 부담이 될 수 있다. 따라서 소비자제품의 안전한 사용을 위한 규정이 필요하여 소비자제품안전법이 제정되었다.

소비자제품안전법의 목적을 살펴보면 소비자제품과 관련한 불합리한 상해의 위험으로부터 소비자를 보호하고 안전을 비교하여 평가할 수 있도록 소비자를 돕고, 일관된 안전기준을 개발하고 주·지방정부 규정과의 갈등을 최소화하고 제품 관련 사망, 질병, 부상의 원인과 예방에 대한 연구 및 조사를 장려하는 것이다.

② 소비자제품안전개선법(CPSIA: The Consumer Safety Improvement Act of 2008)

소비자제품안전개선법(CPSIA)은 소비자제품안전법(CPSA)을 수정하고 새로운 내용을 더한 것이다. 관할기관은 소비자제품안전위원회이다.

2007년 미국에서는 납 성분이 검출된 중국산 수입 장난감이 대대적으로 리콜되는 사건이 있었으며, 그 외 소비자 안전(타이어, 자동차 리콜사태 등)이 사회적으로 큰 이슈화 되었다. 이에 대량 리콜 문제를 해결하고 자국의 소비자를

보호하기 위해, 2008년 공산품에 관련된 새로운 법규인 소비자제품안전개선법이 제정되었다. 이 법의 시행을 위해 소비자제품안전위원회의 예산은 2008년 8000만 달러에서 2014년 1억 3600만 달러로 대폭 증가하였다.

소비자제품안전법(CPSA)은 다음과 같은 면에서 개선이 이루어졌다. 소비자제품안전과 관련된 우려를 일으키는 내부 고발자를 보호하는 규정을 마련하고, 12세 이하 어린이용 제품 등에 대한 다양한 세부규칙과 규정을 제정하였다. 특히 어린이용 제품에 대한 새로운 규제물질 기준을 정하고, 미국 연방규칙으로 규정하던 납 규정을 더욱 강화시켰으며, 프탈레이트(가소제) 기준을 보완하였다. 기존의 자율적인 완구기준을 강제기준으로 강화하고 미국에 수출하는 모든 완구는 미국완구기준에 따라 시험해야 하며, 어린이용 제품의 수출입업자에게 당해 상품에 대해 어린이상품안전규칙(Children's Product Safety Rule)에 따라 규정을 준수하고 소비자제품안전위원회에서 지정한 제3시험기관의 시험을 바탕으로 '어린이용 제품인증 (Children's Product Certificate, CPC)'을 작성해 제출하도록 하며, 영구적으로 작성된 추적정보를 제품과 포장에 부착할 것을 의무화하였다.

그 외 CPSC의 활동 강화, 소비자제품안전법 외 유해물질관련 조항을 보충하여 연방유해물질법(FHSA)을 일부 수정하고, 가연성직물법(FFA)의 몇몇 조항의 자구수정도 하였다.

[표 4-5] 미국 소비자제품안전법의 구조 및 소비자제품안전개선법 주요 내용

섹션	조항	소비자제품안전법 주요내용	소비자제품안전개선법 수정사항
1	2051n	Short title: table of contents	
2	2051	Findings and purposes	
3	2052	Definitions	
4	2053	Consumer Product Safety Commission	
5	2054	Product safety information and research	
6	2055	Public disclosure of information	2055a 추가(정보데이터 베이스 구축 조항)
7	2056	Consumer product safety standards	2056a 추가(어린이제품안전기준 조항) 2056b 추가(완구안전기준 의무화 조항)
8	2057	Banned hazardous products	2056c 추가(완구와 어린이제품의 납과 프탈레이트 규제 조항)
9	2058	Procedure for consumer product safety rules	
10		[Repealed]	
11	2060	Judicial review of consumer product safety rules	
12	2061	Imminent hazards	
13		[Repealed]	
14	2063	Product certification and labeling	
15	2064	Notification and repair, replacement, or refund	전반적인 규제 강화

섹션	조항	소비자제품안전법 주요내용	소비자제품안전개선법 수정사항
16	2065	Inspection and recordkeeping	
17	2066	Imported products	
18	2067	Exports	
19	2068	Prohibited acts	
20	2069	Civil penalties	2069 수정(제재금 상한 인상)
21	2070	Criminal penalties	
22	2071	Injunctive enforcement and seizure	
23	2072	Suits for damages by persons injured	
24	2073	Private enforcement of product safety rules and of section 15 orders	
25	2074	Effect on private remedies	
26	2075	Effect on State standards	
27	2076	Additional functions of Commission	2076b 추가(내부감사와 보고서의무조항)
28	2077	Chronic hazards advisory panel	
29	2078	Transfers of functions	
30	2079	Cooperation with States and with other Federal Agencies	
31	2080	Limitation on Jurisdiction	예산액 수정
32	2081	Authorization of appropriations	
33	2051	Separability	
34	2051n	Effective date	
35	2082	Interim cellulose insulation safety standard	
36	2083	Congressional veto of consumer product safety rules	
37	2084	Information reporting	
38	2085	Low-speed electric bicycles	
39	2086	Prohibition on industry-sponsored travel.	전반적 규제 강화
40	2087	Whistle-blower protection	
41	2088	Financial responsibility	2088 교체
42	2089	All-terrain vehicles	2089 교체

* 미국 Consumer Product Safety Act, 2011 Version에 소비자제품안전개선법에서 개선된 부분 정리

③ 유해화학물질관리법(TSCA: Toxic Substance Control Act)

미국은 화학물질의 안전성을 규제하는 일반법적 지위에 있는 유해화학물질관리법(TSCA: Toxic Substance Control Act)을 두고 있다. TSCA는 농약이나 의약품과 달리 특별한 규제 없이 사용되고 있던 공업용 화학물질을 관리하기 위해 1976년 10월 11일 제정된 이후, 이래 총 5차례의 개정되었으며, 현재 4개의 장으로 구성으로 있다.

- 제1장 유독물질의 관리(Control of Toxic Substances), 제2장 석면위험에 대한 긴급대응(Asbestos Hazard Emergency Response), 제3장, 실내 라돈의 저감(Indoor Radon Abatement), 제4장 납 노출 저감(Lead Exposure

Reduction) 으로 구성

- 유해화학물질관리법은 환경보호청(EPA)에 특정한 화학물질 및 혼합물에 대한 제한, 정보보고 등의 권한을 부여하고 있으며, 폴리염화 바이페닐(polychlorinated biphenyls), 석면(asbestos), 라돈(radon), 납성분이 함유된 페인트(lead-based paint)를 포함하여 특정한 화학물질의 생산, 수입, 사용 및 처리를 규제

TSCA는 기본적으로 다음과 같은 세 가지 측면에서 규제하고 있다.

- 화학물질의 제조자는 해당 화학물질이 인체 및 환경에 미치는 영향에 관한 자료를 작성·제출할 책임을 규정
- 미국 환경보호처(Environmental Protection Agency, EPA)는 인체 건강 및 환경에 피해를 유발하는 불합리한 리스크, 특히 급박한 리스크를 방지하기 위하여 화학물질의 상업적 제조·사용·유통 및 처분에 관한 총체적인 규제권한을 갖는 것으로 규정
- 정부의 규제권한은 기술개발에 있어서 불필요한 경제적 장애를 초래하는 방식으로 행사되지 못하도록 규정

TSCA에서 실질적으로 중요한 규정은 제3조~제5조인데, 화학물질의 제조나 수입이전 단계에서 해당 화학물질의 인체나 환경에 미칠 수 있는 위험을 규명하고 방지하는데 그 목적이 있다.

행정당국인 EPA에게 인체 건강 또는 환경에 대한 불합리한 위험(unreasonable risk)을 유발할 수 있는 화학물질이나 혼합물(mixture)로서 생산·유통·가공·사용·처리되어 충분한 정보나 경험이 제시되지 아니하여 검사의 필요성이 제기되거나(제3조 (a)(1)(A)(i)), 화합물질이나 혼합물이 상당한 양으로 생산되어 환경에 유입되거나 인간에 노출됨에 있어서 상당하거나 실질적인 경우에 그에 대한 충분한 정보나 경험이 충분하지 아니하여 검사의 필요성이 제기되는 경우(제3조 (a)(1)(A)(ii)) 평가의 권한을 부여(3조)하고 있다.

화합물질의 제조나 가공 전에 EPA에 정보를 제공하여야 하고, EPA는 그러한 통지를 검토하고 결정할 수 있으며(4조), EPA에게 인체 건강이나 환경에 유해한 불합리한 위험을 유발하는 화합물질 또는 혼합물의 생산·유통·가공·사용 또는 처리를 제한하거나 금지할 수 있는 권한을 부여하고, 이에 따라 EPA가 규제권한을 행사하기 위해서는 당해 화학물질의 사용으로 인한 위험과 그로 인한 사회적·경제적 편익을 비교 평가할 것이 요구된다. 따라서 TSCA의 목적은 위험이 존재하는 모든 화학물질을 규제하는 것이 아니라, 인체나 환경에 대한

“불합리한”위험을 초래하는 화학물질만을 규제하게 된다(5조).

TSCA는 2016년 6월 22일 Frank R. Lautenberg Chemical Safety for the 21st Century Act로 개정되었는데, TSCA법에서는 EPA가 기타 연방정부 기관의 규제대상(의약품, 화장품 등) 이외의 화학물질에 대해 위해성 평가 및 규제를 시행할 수 있는 권한을 가지고 있음에도 비용편익 분석에 따라 EPA의 규제 여부를 제한하고 있어 그동안 EPA의 화학물질 규제가 원활하지 못했었는데, 개정된 법에 따라 EPA가 화학물질 규제 여부 결정 시 인체 및 환경에 대한 위해성만을 고려하도록 규정하고 있다.

④ 연방유해물질법(Federal Hazardous Substances Act)

연방유해물질법은 가정용 유해화학제품에 예방 표시를 위해 1960년 제정된 것으로, 가정용 청소기, 가정용 페인트 등 가정에서 사용되는 위험성 있는 소비자제품에 대해 그 위험성과 유해하다고 생각되는 내용을 소비자에게 경고 또는 주의 표시를 의무화하고 있다.

유해화학물질은 독성, 부식성, 가연성이 있는 것, 자극물, 메탄올, 강한 강광제(sensitizer), 인화성, 또는 분해, 고열이나 다른 수단을 통해 압력을 생성하는 물질을 의미하며, 이러한 제품을 사용 또는 취급 시 중대한 손상 및 질환으로 이어질 위험이 있는 제품 등이 그 대상이 되고 어린이가 섭취하는 경우도 포함한다.

전자적, 기계적 또는 열적 위험이 있는 어린이 장난감, 어린이용 제품이 관리 대상 제품이며, 몇 차례 개정을 통해 대상 제품의 범위가 확대되고 있다. 연방유해물질법에 따라 어린이장난감, 유아용 침대, 딸랑이, 유아용 젖꼭지, 보행기 등이 소비자제품안전위원회에 의해 규제되고 있다.

연방유해물질법에서 규정하는 경고표시는 다음과 같다.

- ①제조업자, 유통업자 또는 판매업자의 상호 및 주소, ②유해물질의 이름, ③위험(Danger)표시와 극도의 가연성, 부식성, 독성이 높은 물질을 사용하고 있음을 나타내는 표시, ④가연성(Flammable), 발화성(Combustible), 휘발유해성(Vapor Harmful)이라고 언급되는 경우, 주된 유해성 표시, ⑤사용 전에 주의해야할 사항과 피해야할 사항, ⑥필요에 따라 긴급의료조치 설명, ⑦독성이 높다고 정의된 유해물질에 대해서는 독성(poison)이라는 표시, ⑧취급과 보관에 특별한 고려가 필요한 경우

또한, 소비자안전을 위해 경고표시만으로 불충분하다고 판단될 경우, 해당 유해물질을 금지하는 규칙을 제정할 권한을 부여하고 있다.

⑤ 독성예방포장법(PPPA: Poison Prevention Packaging Act)

가정에서의 특정 위험으로부터 어린이를 보호하기 위한 포장기준(child-resistant packaging standards)으로, 1970년에 제정되었다. 어린이가 일정 시간 내에 개봉하는 것이 어렵도록 하는 포장을 설계할 의무를 부여하여, 유해물질을 포함한 소비자용 가정제품의 포장을 어린이가 쉽게 접근하지 못하도록 하고 있다.

제조자가 “어린이가 없는 가정용 포장”이라는 표시를 명시하는 경우를 제외하고 기준에 적용을 받는 제품들은 어린이 보호 포장의 대상이 된다. 규제대상제품은 다음과 같다.

- 연방유해물질법(FHSA)에서 정의된 유해물질(Hazardous substance)인 제품
- 식품·의약품·화장품(Federal Food, Drug, and Cosmetic Act)의 조항에서 정의된 식품과 의약품, 화장품
- 휴대용기에 보존하고 있는 연료로서 사용된 물질 및 가정에서 난방과 조리, 난방 등에 사용되는 물질 등

⑥ 인화성 직물법(FFA: Flammable Fabric Act)

이 법은 인화성이 높은 의류를 입는 어린이 화재 사건에 대응하기 위한 목적으로 1953년 제정되었다. 의류, 인테리어 부품 등에 사용되는 모든 직물의 인화성에 대한 연방기준을 도입함으로써 연방기준에 적합하지 않은 직물, 물품의 제조, 판매, 수입을 금지하고 있다.

FFA는 소비자가 착용 시 위험할 만큼 가연성이 강한 의류 및 직물제품의 제조, 판매를 위한 제공 또는 판매, 운송, 수입 등을 금지하고 있는데, 이 법의 제정으로 이후 어린이 잠옷과 관련한 어린이 사망 등이 감소하였다. 현재는 의류, 실내 피복품, 직물, 기타 섬유로 분류되는 모든 섬유까지 적용범위를 확대하였다.

가연성 기준은 미국 제품안전 요구사항(U.S. Product Safety Requirements)에 따라 테스트를 통과해야 하며 기준에 미치지 못할 경우 소비자제품안전위원회는 제재를 부과할 수 있다.

소비자제품안전위원회는 기본적으로 소비자에게 위험이 될 수 있는 중대한

제품위험이 있을 때 제품판매 제한조치와 위법·위험 제품에 대한 시장회수명령과 처벌을 부과할 수 있다.

⑦ 냉장고안전법 (Refrigerator Safety Act)

이 법은 1956년에 제정된 것으로, 적절한 안전장치를 부착하지 않을 경우 냉장고 운송을 금지하는 법률이다. 이 법률에 의해 1958년 이후에 생산되는 모든 가정용 냉장고는 질식과 갇힘 방지를 위해 안에서 열 수 있는 안전장치를 갖추게 되었다.

2) 제품안전 관련 인증제도

① 소비자제품의 일반적합성인증(GCC: General Conformity Certification)

강제성이 있는 소비자제품안전규정에 따르는 일반용제품(general use product)은 시험 또는 합리적인 시험 프로그램에 따르거나, 서면의 일반적합성인증을 받도록 요구되는데 인정 시험기관 이외에 자체적인 확인과정을 거쳐도 무방하다.

② 어린이용제품인증(CPC, Children's Product Certificate)

어린이용 제품은 제3기관의 시험검사를 받아야 하며, 초도인증시험, 부속품 시험, 주요변형 시험, 반복시험 등 서면의 어린이용 제품 인증서가 있어야 한다. 어린이용제품인증(CPC)은 반드시 제3기관의 시험검사를 받아야 한다는 점은 어린이용제품의 규제 강화를 의미한다.

③ UL(Underwriter Laboratory) 인증

UL은 OSHA(미 산업보건안전청)에서 인가한 NRTL(국가공인시험소) 중의 하나로 미국 내 모든 전기전자제품에 대해 인체 유해성 유무, 함량 검사, 화재를 포함한 안전도 등에 대한 표준 제정 및 인증, 시험, 검사를 수행하고 있다. 미국에서는 소비자제품안전위원회에 의해 기준적합의무가 부과된 특정 소비자제품을 제외하고는 제품 제조 혹은 판매를 위한 요건이 되는 규칙이나 인증제도는 없다. 따라서 전기, 전자제품의 경우 민간시험검사기관인 UL이 정한 각종 소비자제품의 임의표준이 제품의 안전성 확보나 소비자 보호에 중요한 역할을 수행하고 있다.

UL 표준은 전기 및 전자 제품 등의 안전성 확보를 위한 안전표준으로, 국내 KS 표준과 유사하나 KS가 산업표준화법에 근거하여 만들어지는 국가표준인데 반해 UL

표준은 보험회사들이 만든 시험기관에서 운영하는 민간표준이다. 그러나 미국국가 표준협회(ANSI)가 일부 UL 표준을 국가표준으로 지정하기도 한다.

미국 연방정부·주정부·지방정부들과 UL 표준을 개발하는 과정에서부터 협조가 이루어지고 이러한 UL 표준 중 상당수가 또한 미국 연방정부·주정부·지방정부들에 의하여 연방·주·지방의 정부조달 등의 표준으로 채택되고 있다.

UL인증은 원칙적으로는 강제성이 없으나, 미국 일부 주 등에서 소비자제품안전을 만족하는 수단으로 요구되어 사실상 강제인증이 작동하기도 한다.

4. 미국의 사후관리제도

1) 리콜제도

미국의 리콜절차는 ‘상당한 제품위험(Substantial Product Hazard)’이 인정되는 경우에 개시된다. 상당한 제품위험이란 소비자제품안전위원회에 따른 규제 및 소비자제품안전위원회가 집행하는 그밖에 법령에 따른 규제를 준수하지 않아 대중에게 상당한 상해의 위험을 초래하는 것 또는 결함의 형태, 유통 제품의 수, 위해의 심각도 등으로 인해 대중에게 상당한 상해의 위험을 초래하는 제품의 결함을 말한다.

소비자제품안전위원회는 결함의 형태, 유통된 제품의 수, 위험의 심각성을 기준으로 위험성의 정도를 평가하고 소비자제품에 상당한 제품위험에 해당되는 결함이 존재하는지, 존재한다면 그 결함의 정도는 어느 정도 인지를 평가하여 ‘예비결정’을 내린다.

리콜은 사업자의 소비자제품안전위원회 보고내용 및 안전조사 결과를 바탕으로 시정조치가 개시된다. 소비자제품을 제조·유통 또는 소매하는 사업자가 소비자제품과 관련한 다음의 사실을 알게 되었을 때는 즉시 CPSC에 보고할 의무가 있다.

- 소비자에게 상당한 피해를 줄 수 있는 결함이 있는 제품
- 심각한 부상이나 사망에 대해 비합리적인 위험을 초래하는 제품
- 적용할 수 있는 소비자 제품 안전 법규에 부합되지 않는 제품이나 기타 법령, 기준에 맞지 않거나 소비자제품안전법에서 사용을 금지한 제품이나 그 외 소비자제품안전위원회가 집행하는 다른 법 규정에 부합되지 않는 제품
- 어린이가 장난감이나 게임기에 포함된 대리석, 작은 공, 라텍스 풍선, 기타 작은 부품 등에 질식하여 어린이가 사망하고 심각한 부상을 입은 사건,

- 일정기간동안 호흡을 멈추거나 의료 전문가의 치료를 받은 경우
- 특정한 형태의 법정소송(제조업자와 수입업체에만 해당되며, 소비자제품안전법 제37항에 명시된 기간을 전제조건으로 함)

사업자는 보고해야할 정보를 입수 한 후 24시간 이내에 소비자제품안전위원회에 보고해야하며, 사업자가 책임 있는 당사자로부터 결함이 있음을 발견하거나 준수하지 못함에 있어 소비자제품안전위원회에 적절히 통보되었다는 사실을 알고 있는 경우에는 다시 보고할 필요가 없다. 또한, 보고여부를 결정하기 위한 사업자의 조사기간은 타당한 사정에 따라 더 많은 시간이 소요될 수밖에 없었다는 것을 입증할 수 없는 한 영업일 기준 10일을 초과해서는 안 된다.

소비자제품안전위원회는 제품이 CPSA 및 관련 규정에서 요구하는 안전기준 준수여부를 검사할 권한을 지니며, 이러한 조사 및 단속 권한과 관련하여 법령준수 담당관실에서는 사업자가 법령상 강제하는 기준(Mandatory Standard)를 위반했다고 판단될 경우 규정 위반 통지(NOV)를 발부하여 적절한 시정조치를 취할 것을 권고한다.

미국의 시정조치는 소비자제품안전위원회가 명령으로 부과되는 명령적 시정조치와 리콜 등 시정조치의 대상이 된 제품과 관련된 사업자와 협의하여 진행하는 자발적 시정조치 두 가지 유형으로 구분할 수 있다.

- 명령적 시정조치(Mandatory Corrective Actions) : 결함정보를 평가하여 우선적으로 리콜을 권고함. 제품에 상당한 위험이 있다는 예비결정을 내린 후 청문절차를 밟아 이해관계자의 의견을 청취한 후 리콜명령
- 자발적 시정조치(Negotiated Corrective Actions) : 사업자가 제품결함을 보고한 날로부터 20일 이내에 실시함. 위해성 평가 및 결정절차를 생략하여 신속하게 진행되어 Fast-Track이라고도 함

소비자제품안전법에 따라 소비자제품안전위원회는 사업자가 리콜 등의 조치가 잘 이행되었는지 조사하며 월간 보고서를 통해 시정조치의 효과성, 적절성, 성실성을 점검한다. 시정조치 미이행 시 위반행위에 대해 민·형사상 제재가 가능하며 상당한 제품위험에는 도달하지 않았으나 임박한 위험이 인정되는 소비자제품에 대해 소비자제품안전위원회의 제소가 있으면 법원이 위험 임박 제품을 압수한다.

미국의 리콜은 사업자가 자발적으로 진행하는 시정조치의 수가 명령적 시정조치의 수보다 월등히 많다. 그 이유는 제품결함의 보고가 제대로 이루어지지

않을 경우, 소비자제품안전법 위반을 이유로 엄청난 액수의 금전적 제재가 이루어지고 있다는 점에 있다. Gree Electric 사례의 경우 형사처벌로 벌금 9,100만 달러, 민사 처벌로 1,545만 달러가 부과된 바 있다.

제2절. 유럽(EU)의 소비자 제품안전제도

1. 유럽(EU)의 제품안전관리 체계

EU 집행위원회(European Commission)는 EU 단일시장이 출범한 1993년부터 3년 단위로 소비자정책 실행 프로그램을 추진하였으며, 2002년부터는 소비자정책전략(EU Consumer Policy Strategy)을 5년 단위로 수립하였으며, 2007년부터는 7년 단위의 새로운 소비자정책전략(New Consumer Strategy)을 마련하여 추진하고 있다.

특히, 2000년대 이후 소비자정책은 관련 타 정책분야와의 연계를 중요시해 왔으며, 현재 추진 중인 2014년부터 2020년까지의 소비자정책 기조는 소비자 자신감 향상 및 역량강화이며, 4대 목표는 ❶제품, 서비스, 식품에서 시장 감시 및 규제강화를 통한 소비자안전 확보, ❷소비자정보 및 교육을 통한 시장 참여 활성화, ❸대체적분쟁해결제도 등 법적 절차 마련을 통한 소비자피해구제 강화, ❹디지털화, 지속가능성 등 사회변화를 고려한 소비자 밀착형 정책 마련이다.

2010년 국제소비자제품안전회의(ICPSC)에서는 식의약품을 제외한 모든 제품을 대상으로 세계 각국 간 제품 리콜정보 공유를 위한 데이터베이스를 구축하기로 하였으며, 2011년부터 EU, 호주, 캐나다, 미국, 멕시코 등이 우선적으로 참여하여 글로벌리콜데이터베이스 구축 현황을 보고하였다.

EU는 법에서 보건, 안전, 환경을 위한 최소요건을 정하고 세부 기술내용은 표준에 규정하여 사회통합 수단으로 활용하고 있다. 또한 EU의 일반제품안전지침은 정보의 교환과 관련된 중요한 조항들, 그리고 긴급 상황에서 공동체가 취해야 할 절차에 대한 특별한 조항들이 포함된다.

소비자 제품은 일반적으로 EU의 특정 지침·규정에 의해 규제되며(예를 들면, 장난감 지침, 의학장치 지침, 압력장치 지침 등), 위험한 물질의 사용을 규제하는 지침·규정(의류에서 활용되는 화약품 등)도 있다.

특정 지침·규정에 의해 다루어지지 않은 소비자 제품과 제품의 안전성 측면들이 있으면 GPSD(General Product Safety Directive, 소비자제품안전지침)에 의해 다루어지는데, GPSD에 속하는 아이템들은 사다리, 가든용 도구, 섬유 재료, 어린이 케어 상품, 운동장 장치, 응급키트 등 다양하다.

EU 위원회는 EU 회원국 간 신속정보교환시스템(RAPEX : Rapid Exchange of Information)에 의해 수집된 역내 물품관련 위해정보를 EU 회원국에 통보하며

이에 대한 안전대책을 요청할 수 있다. 또한 유럽 통합표준(EN: European Norm) 정착 및 정부규제 제정에 민간참여기회를 제공하여 세계 각국이 EU 모델을 채택하도록 유도하고 있다.

[표 4-6] EU의 제품안전관리 체계

구분		EU의 제품안전 체계
법령		제품안전지침(Directive), 개별 제품의 안전기준(EN Standard) 등
시장출시 전	사전규제	• 유럽공동체인증인 CE마크 부착 필수
	수입제품	• 관세국과 시장감시 기관이 협력하여 수입제품 감시 • Risk Analysis 기반 세관 우선조사 품목 선정 • 회원국 간 DB 공유
시장출시 후	시장감시	• 개별 국가별 시장감시기관에서 수행 • 비정기적 합동조사 수행
	정보관리	• 시장감시 정보, 통계, 분석결과 등을 공유 • RAPEX를 통해 긴급위해정보 공유
	사후조치	• 벌금, 리콜 등

[표 4-7] EU의 소비자제품 안전에 관한 의무적인 통제 범위

단계	제품의 규제 근거	
	특정 법률(specific legislation)	GPSD
Pre-Market	CE에 의한 제조, 선언, 인증 등 - 의약품, 완구류, 전기전자제품, 기계류, 식품, 화장품 등	None
Placing on the Market		
Post-Market (시장감시)	Limited	GPSD
	GPSD	

2. 유럽(EU)의 사전관리제도

1) 유럽의 제품안전 관련 법제

① 제품안전일반지침(GPSD, General Product Safety Directive 2001/95/EC)

제품안전일반지침(2001/95/EC)은 1992년에 채택되고 2001년에 개정되어 유럽연합 내에서 소비자의 건강과 안전을 보호하고, 역내 시장의 적절한 기능을 보장하기 위해 소비자에게 판매하려는 제품의 안전성을 다루고 있다.

GPSD는 국가적 요구사항을 통일하기보다는 제품 안전성에 대한 개별 국가 지침의 타당성을 인정하며 소비자 제품에 적용되고 특정 법률에 속하지 않는 제품들에 대한 안전 요구사항을 규정하고 있다. 완구, 화학, 제품, 화장품, 기계류 등과 별도의 부문별 입법의 사각지대에 놓인 소비재 상품에 대해 높은 수준의 제품안전을 보장하는 것을 목표로 하며, 기존의 각 부문별 규제를 보완하고 있다.

EU 법규 또는 회원국 법규의 안전 관련 조항을 준수하는 경우 “안전하다”고 간주되며, 본 지침의 절차에 의해서 성립된 EU 기준을 준수하는 제품도 안전하다고 간주된다. 이러한 규정이나 기준이 없는 경우 유럽표준, EU 기술표준, 관행규범, 소비자의 기대 수준과 같은 기준을 정해 제품의 안전성을 평가하고 있다.

GPSD는 EU 시장에서 식품 외의 소비자 제품 안전을 확보하기 위한 목적을 지니는데, 2001년에 개정된 GPSD의 새로운 요소는 GPSD의 ‘적합성 추정을 제공’하기 위해 유럽 표준(EN Standard)을 사용하는 것이다.

GPSD에서 안전한 제품이란 ‘제품 사용에 있어서 정상적이고 합리적인 상황에서(기간, 서비스, 설치, 유지 등 포함) 제품 사용과 양립하면서, 사람의 건강과 안전성을 위해 높은 수준의 보호가 있어야 하고 수용 가능하다고 간주될 수 있는 어떠한 위험도 나타나지 않는 제품’을 의미한다. 제2조에 따르면 제품이란 소비자 제품들에만 적용되도록 의도된 것이라는 점을 명확히 하고 있으며, 다음의 조건을 만족해야 한다.

- 소비자들에 대해 의도되었거나, 소비자들에 의해 사용될 것으로 보이는 것
- 상업 활동 도중, 대가를 받고 또는 대가를 받지 않고 공급되는 것(소비자 제품인 동시에 상업적으로 공급)

GSPD는 위원회(GSPD Committee of Member States에 의해 지원되는 위원회)에 지침상의 의무를 구체화하고 효과적으로 적용할 것을 위임하고 있으며, 위원회는 신고 절차의 효과성과 적절한 기능을 확보할 의무를 가진다.

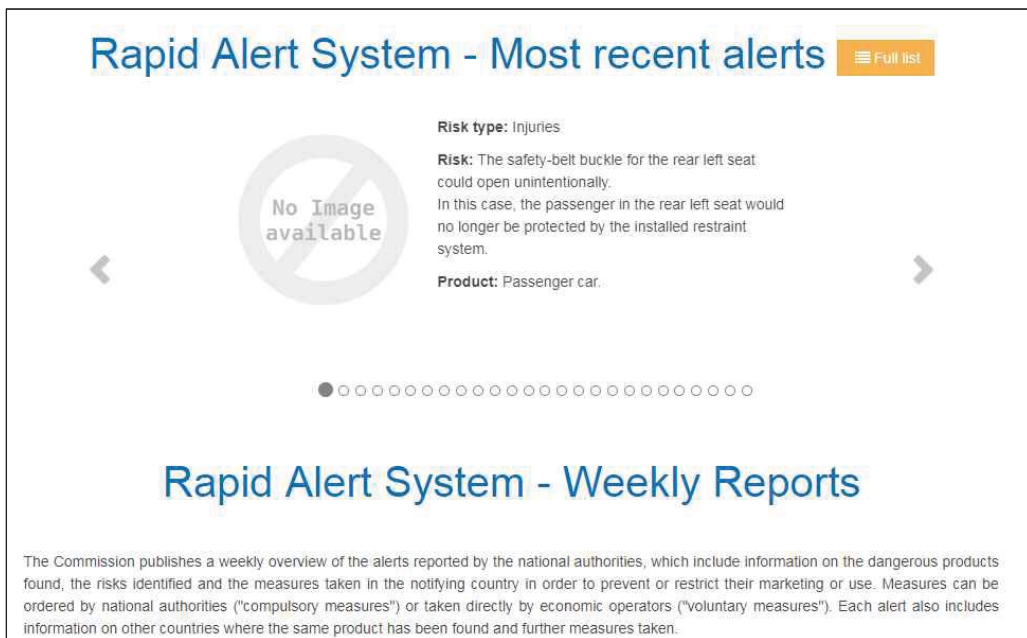
지침 제3조 및 5조에서는 제품의 생산자와 유통업자에 대한 안전관리(safety management) 요구사항을 담고 있으며 생산자와 유통업자는 위해한 제품에 관한 발견, 발견사항에 대한 정보·조치사항 등을 관계 당국에 제공할 의무가 있다. 제품생산자는 제품의 위험요인에 대해 소비자에게 정보를 제공할 의무, 위험 예방 의무, 위험 상품 추적을 위해 필요한 조치를 취해야 한다.

제6조에 따라서 개별 회원국은 지침이행을 위해 시장 감시(surveillance)와

집행(enforcement)을 수행하고, 기업에 의한 자발적 조치를 조장하면서 위험제품에 대해 기업과 협력하고 정보를 제공할 의무를 지닌다.

GPSD에 의한 시장 감시는 생산업자 및 유통업자의 신고 의무와 긴급경고시스템(RAPEX, Community Rapid Alert System for non-food consumer products)을 통해 이루어진다.

회원국 내 위험한 제품이 발견되는 경우 타 회원국들과 집행위원회에 위해정보를 공유하도록 하는 긴급경고시스템을 마련하여 신속한 정보 입수 및 문제해결을 위한 EU 차원의 조치를 취해야 하는데, 구체적으로 심각한 위험⁵⁾을 야기하는 소비자 제품에 대한 관계당국에 의한 조치 또는 기업의 자율적 조치에 대해 회원국들로부터 통지(notifications)가 이루어지고 심각한 위험이 아닌 위험이 나타난 제품에 대해서도 공공당국에 의해 취해진 조치에 대한 신속한 정보교환이 가능하다.



[그림 4-1] RAPEX 주간 리포트

5) 심각한 위험(serious risk) : 그 효과가 즉각적이지 않은 위험도 포함한 공공당국에 의한 신속한 개입이 요구되는 위험

Weekly report on consumer products

Serious risk



1 of 1 photo

Share on

Alert number: A12/1252/18

Category: Chemical products

Product: Tattoo ink

Brand: PANTHERA XP

Name: DARK SUMY

Type / number of model: Unknown

Batch number / Barcode: Batch 90317, production date: 09/03/2017, expiry date: 03/2019

Risk type: Chemical

The product contains polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)s (measured value total of PAHs: 0.7 mg/kg). Some PAHs are carcinogenic.

The Council of Europe Resolution ResAP (2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up, recommends that the total amount of PAHs does not exceed 0.5 mg/kg.

The product does not comply with national legislation.

Measures ordered by public authorities (to: Manufacturer): Temporary ban on the supply, offer to supply and display of the product

View more

[그림 4-1] RAPEX 주간 리포트(계속)

회원국은 소비자 안전과 건강에 심각한 위험이 있는 소비자제품의 판매·사용을 막거나 제한하기 위한 조치를 취하면 RAPEX 시스템을 통해 위원회에 통지해야한다. 회원국은 기업들이 시장에 안전한 제품을 내놓을 의무를 이행할 수 있도록 시장 감시 당국(market surveillance authorities)을 지정해야하고, 시장 감시 당국은 위해한 제품의 사용과 판매를 제한하고 방지하기 위해 필요한 조치를 취할 수 있는 권한이 있어야 한다고 GSPD에서 규정하고 있다. 회원국이 위해한 제품을 발견하면 취해야 하는 조치로는 판매금지(ban/stop on sale), 시장으로부터 위험한 제품의 회수(withdrawal), 제품 사용과 관련된 위험에 대해 소비자에 정보 제공(information), 제품의 리콜(recall) 등이 있다.

위원회는 심각한 위험을 가져오는 제품들에 대해 RAPEX신고에 대한 개관을 매주 발행하는데, 제품에 대한 정보, 위해내용, 리콜 등과 같은 조치 내용 등을 웹사이트(<http://ec.europa.eu/rapex>)에서 확인할 수 있다.

② 전기전자제품 내 유해물질 제한에 관한 지침(Directive on the Restriction of the use of certain Hazardous Substances in EEE, RoHS)

2003년 공표된 전기전자제품 내 유해물질 제한에 관한 지침(RoHS, Directive on the Restriction of the use of certain Hazardous Substances in EEE)에 따라, EU에서는 2006년 7월 1일부터 EU내로 수입되는 모든 전기전자제품에 대하여 특정한 유해물질의 사용을 금지하고 있다.

RoHS는 유럽 시장에 수출하는 제품의 제조자나 판매자 모두에게 적용되며, 컴퓨터에서부터 정보통신기기, 라디오, 토스터 기기 등에 이르기까지 모든 전기 및 전자제품은 이 지침에 적합하여야 유럽시장에 제품의 판매가 가능하다.

RoHS에서 정하고 있는 유해물질은 다음과 같다.

- LEVEL A 물질(사용금지 물질)
 - Class1 : RoHS에서 규정한 6대 환경유해물질로 함유량이 초과할 경우 사용금지 규제물질 - Pb, Hg, Cd, Cr6+, PBB/PBDE
 - Class2 : RoHS이외에 국가별 법안 또한 협약에 의해 사용금지 사항 규제물질 - PCB, PCN, PCT, 석면화합물, 니켈화합물, 유기주석화합물, 비소화합물, 포름알데히드, 염화파라핀, 브롬화메틸, 헥사클로로벤젠, 사염화탄소 등
- LEVEL B 물질(자발적 사용금지 물질) : PVC외 5종
 - Class3 : 현시점에서는 규제하지 않으나, 향후 단계적으로 사용금지 예정인 물질 규제물질 - PVC(PBB/PBDE 외), 브롬계 난연제, 벤젠

적용대상은 WEEE(전기전자 폐기물 지침, Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment) 대상이 되는 교류 1,000V, 직류 1,500V 이하의 전기 전자제품 10개 품목 군으로 대형가정용 가전기기, 소형 가정용 가전기기, IT 및 통신기기, 소비자 일반기기, 조명기기, 전기 및 전자공구, 완구 및 레저스포츠 기기, 의료장비, 검사 및 제어장치, 자동판매기 등이다.

③ 공산품에 이용되는 화학물질 관련 규정

i) 물질의 등록·평가·허가·제한에 관한 규정 (Regulation on Registration Evaluation Authorization and of Chemicals, REACH regulation)

REACH는 2006년 12월 채택되어 2007년 6월부터 단계적으로 시행에 들어간 EU의 규칙으로서, EU 내 연간 1톤 이상 제조·수입되는 화학물질에 대해 제조·수입량과 위해성에 따라 등록, 평가, 허가 및 제한의 규제를 받도록 하는

EU의 강력한 화학물질(제품)관리제도이다. 등급에 따라 등록, 신고, 허가, 제한 절차가 필요하다.

시행 배경은 EU 화학산업계의 경쟁은 향상되는 반면 화학물질에 의해 야기되는 위험으로부터 인체와 환경의 보호를 증진하기 위하여 채택되었고, 또한 동물실험의 감소하기 위하여 물질에 대한 위험평가(hazard assessment)의 대안적 수단을 촉진하기 위한 목적도 있다.

원칙적으로 REACH는 모든 화학물질에 적용되는데, 의류, 가구, 전자제품을 포함한 세척용품이나 공장과 같이 산업계에서 사용되는 물질뿐만 아니라 매일 사용하는 물질이 대상이다. REACH 규제 대상은 크게 물질(고분자 포함), 혼합물, 완제품의 3개로 나뉘는데, 규제의 기본 단위는 물질로, 이중 완제품의 경우, 각 부품별로 고위험성 물질(SVHC)이 있을 경우 완제품 대비 0.1중량% 이상이면서 연간 1톤 이상이면 필수적으로 신고(Notification)해야 한다.

REACH는 화학물질의 특성 및 위험에 대한 정보를 수집하고 평가하는 절차를 규정하고 있는데, 사업자들은 자신들이 취급하는 물질을 등록하고, 이러한 절차는 동일한 화학물질을 등록해야 하는 사업자들과 함께 하도록 하고 있다. 사업자에게 위해 평가에 대한 입증책임이 있으며, 사업자의 EU에서 제조하거나 판매하는 물질과 관련된 위험에 대한 인지 및 관리에 관한 책임을 규정하고 있다.

사업자들은 유럽화학물질청(European Chemicals Agency, ECHA)에 물질의 안전사용법을 제시하여야 하고 이용자들과 위험관리수단에 대해 소통하여야 할 의무를 부담하고 있으며, 만일 위험이 관리되지 않을 경우, ECHA는 다양한 방법으로 물질의 사용을 제한할 수 있는 권한을 행사할 수 있는데, 장기적으로 가장 위험한 화학물질에 대해서는 덜 위험한 물질로 대체하도록 한다.

ii) 분류·표시·포장 규정 (Regulation on Classification, Labelling and Packaging Regulation, CLP regulation)

CLP는 2009년 1월에 발효되었으며, 화학물질에 의한 위험을 화학물질의 등급과 표지를 통해 EU 내 근로자들과 소비자들에게 잘 전달되고 소통될 수 있도록 함을 목적으로 한다. 화학물질이 시장에 소개되기 전에 산업계에서 인지된 위험을 바탕으로 분류하여 반드시 물질이 갖고 있는 인체와 환경에 대한 잠재적 위험을 입증하도록 하고 있다.

CLP는 분류(classification), 표시(labeling) 및 포장(packaging)에 관한 규정을 두고 있는데, 화학물질의 분류 및 표시에 대해서는 UN의 Globally Harmonised

System(GHS)에 근거한다.

화학물질을 취급하는 공급사업자의 경우에는 CLP에 따라 화학물질 및 혼합물에 대해 분류하고, 표시하고, 포장하여야 한다.

대부분의 경우에 공급업자가 화학물질 또는 혼합물질의 분류를 결정하여야 하는데, 이를 자가 분류(또는 자가판정, self-classification)이라고 하며, 이러한 절차는 4가지로 분류되는데, ❶정보의 수집, ❷정보의 정확성과 신뢰도에 대한 평가, ❸분류기준과 상치되는 정보에 대한 검토, 그리고 ❹분류(판정)의 결정으로 진행되게 된다.

CLP에 따른 표시항목은 ❶공급자의 성명, 주소 및 전화번호, ❷일반 공중에 알 수 있도록 화학물질이나 혼합물의 명목상의 수량(포장에 수량이 구체화되어 있지 아니한 경우), ❸제품 식별자(product identifier), ❹다른 법률에서 요구하는 위험 그림문자, 시그널 워드(signal word), 위험문구, 예방 문구(precautionary statements) 및 추가 정보이다.

iii) 살생물 제품 규정(Biocidal Products Regulation, BPR)

BPR에서는 인체 및 환경보호의 수준을 높이면서 EU 내 살생물 제품시장의 기능을 증진하기 위한 목적으로 살균성 제품에 대한 시장에서의 취급 및 이용에 관한 내용을 규정하고 있다. 살생물 제품은 인간, 동물, 자재 또는 살생물 제품 내 포함되어 있는 활성 물질(active substances)의 작용으로 해충이나 박테리아와 같은 유해한 생물로부터 인간, 동물, 재료 또는 물품을 보호하기 위해 이용되는 것을 말한다. 모든 살생물 제품은 시장에 유통되기 전에 승인을 받아야 하고, 제품 내 포함된 활성물질은 사전에 승인되어야 하지만, 이에 대한 일부 예외도 있다.

2) 제품안전 관련 인증제도

① CE(Communaute Europeenne) 제도

EU의 인증체계는 유럽 국가 간 통용되는 CE마크 중심의 모듈별 인증체계와 유럽 각 국가별로 다양하게 운영되고 있는 국가별 인증체제로 구분되며, 두 인증체계가 병행하여 운영되고 있다. CE마크제도는 제품 안전에 대한 총괄적 접근 방식(Global Approach)의 구체적인 결과물로서, 각 국가별로 운영하던 제품 안전관련 인증제도를 1993년 7월 EU 이사회 결의에 따라 단일 인증제도 'CE마크'로 통합한

것이다.

EU는 1993년 사람·물건·재화·서비스 유통의 자유화를 위하여 시장을 통합하면서 각국의 상이한 무역 기술 장벽(TBT: Technical Barriers Trade)을 제거하고 EU 지역 내에서 공통적으로 적용될 수 있는 표준을 제정하고 제품 등이 EU 표준에 적합하다는 것을 평가한 후 CE마크 부착을 의무화하였다. CE마크의 “CE”는 Communauté Européenne의 약어로, CE마크는 강제제도이다.

CE마크 제도는 유럽 내에서 유통되는 상품 중 소비자의 건강, 안전, 위생 및 환경보호 차원에서 위험성인 내포되어 있다고 판단되는 제품을 대상으로, 제품의 안전성을 보장하기 위한 목적으로 만들어졌다. CE마크 제도의 이행, 운영, 감독, 관리는 각 회원국별로 이루어지며 특정제품에 관한 EU가맹국의 안전법규를 균일화시킴으로써 기술 장벽을 제거하고 회원 국가 간 제품의 자유로운 유통을 촉진하는데 그 목적이 있다. 따라서 CE마크는 제품의 신뢰성, 성능 또는 품질보증을 의미하는 것은 아니며, 그 제품이 건강과 안전, 그리고 소비자보호와 관련된 EC 규정(Regulations) 또는 지침(Directive) 및 유럽표준에서 요구하는 필수조건을 충족시키고 있다는 것을 의미한다.

EU 지역 내에서 안전, 위생, 환경보호 및 소비자 보호와 관련된 제품은 CE마크가 의무화된 제품군으로 반드시 마크를 부착해야 하나 EU국가 지역 내에서 추가 검사나 시험 없이 자유롭게 유통할 수 있다.

- * EU(유럽연합) : 네덜란드, 룩셈부르크, 벨기에, 이탈리아, 프랑스, 독일, 아일랜드, 영국, 덴마크, 그리스, 스페인, 포르투갈, 스웨덴, 오스트리아, 핀란드, 라트비아, 리투아니아, 몰타, 슬로바키아, 슬로베니아, 에스토니아, 체코, 키프로스, 폴란드, 헝가리, 루마니아, 불가리아, 크로아티아의 28개국
- EFTA(유럽자유무역연합) : 아이슬란드 공화국, 노르웨이 왕국, 스위스 연방, 리히텐슈타인 공화국의 4개국



[그림 4-2] 유럽 강제인증 CE 마크

CE 마크의 적합성평가 방식은 자기적합성선언과 적합성인증으로 구분될 수 있다.

- 자기적합성선언(Declaration of Conformity) : 위험성이 적은 제품에 대해, 제조자가 EU공통규격(EN)에 따라 제품을 제조하고 있다는 적합성선언서(DOC)와 이를 입증할 수 있는 기술문서를 제시함으로써 외부 인증기관의 개입 없이 제품에 CE마크를 부착
- 적합성인증(Certification of Conformity) : 제품자체가 위험성을 내재하고 있는 경우, EU지정 인증기관(Notified Body)의 적합성 평가 검사를 받은 후 CE마크를 부착

CE 마크 적용대상은 EU에서 생산되는 제품 또는 EU로 수입되는 제품으로 다음과 같다.

- AC50~1000V, DC75~1500V 범위의 전압을 사용하는 모든 전기, 전자기기류
- 전기 전자적 장애에 영향을 받거나 작동되는 모든 전자 및 전기 장비
- 기계류 제품 지침
- 15세 이하 어린이를 위한 모든 완구류
- 수량계, 전력측정계, 전기에너지 계량계, 온도계측기, 자동저울, 택시미터기 등
- 비 자동 저울기기류
- 건축기자재류
- 옥외 장비 및 설비에 의한 환경 소음 방출과 관련된 지침
- 0.5bar 이상의 압력을 사용하는 용기, 파이프관련 액세서리 및 안전장치
- 의료기기 제품 및 인체로부터 채취한 혈액, 조직 등의 시료를 체외에서 검사하는데 사용되는 체외진단용 의료기기 제품
- 가스장비
- 폭죽 및 민간용 폭발물
- 단순압력용기지침, 압력용기의 내부에 공기나 질소를 함유하고 비화성인 모든 압력용기
- 고글, 선글라스, 청소용 장갑과 Industrial Respirators Harness, Slings, Oxygen Mask 등과 같은 생명에 중대한 영향을 미치는 장비 개인용 보호 장비
- 무선전선 및 통신 단말기기
- 온수 보일러 제품류
- 레이저용 선박 및 부품
- 승강기
- 선박 및 항해용 장비

CE마크 의무 대상 제품들의 대부분은 모듈 A를 적용하여 제조자(공급자 또는 그 대리인) 스스로 적합성 선언서를 작성하고 제품에 CE마크를 붙이는 자기적합성선언을 통해 EU시장에 들어갈 수 있다. 그러나 제도를 악용하여 지침의 필수적인 안전 요구사항에 부적합한 제품에 CE마크를 붙여 시장에 유통되는 사례들이 있으므로, EU당국의 시장 감시가 강화되고 있다.

시장 감시는 불공정 경쟁을 규제하므로 경제 운영에 도움이 된다는 면에서 중요할 뿐만 아니라 소비자들은 제품의 원산지에 상관없이 EU 단일시장을 통해 동등한 수준의 제품에 대한 보호를 받을 수 있기 때문에 회원 당국은 감시활동을 위해 필요한 자원과 기술 능력 및 전문성을 갖추 의무가 있다.

EU 회원국은 CE마크를 올바르게 사용·부착하는지 점검하기 위해 시장조사에 책임을 지는 당국을 지정하거나 설치하여 운영하고 있으며, 시장조사 당국은 조사 활동에 필요한 자원과 권한을 가지고 독립적으로 운영되는데, 기본적으로 인증기관은 이해 상충관계가 있기 때문에 시장조사 등 사후관리 활동에서 배제된다. CE마크 부착 제품이 부적합한 제품으로 밝혀졌을 때, 그 회원국은 해당 제품의 유통을 금지하도록 유럽연합 위원회와 다른 회원국들에 통보해야하며, EU 시장에서 CE마크 부착 제품이 어떤 문제가 발생하여 EC위원회에 제소되었을 경우, 즉시 EU 내 적합성선언서의 서명자에게 연락이 되고 24시간 이내에 EC적합성 선언서 및 기술문서 등 관련 증빙자료(T.C.F)를 제출하여야 하며, 증빙자료를 제출하지 못하면 EU 시장내의 모든 해당 제품 철수 등 제재를 취한다.

② 임의인증

i) Oeke-Tex Standard 100

Oeke-Tex Standard 100은 섬유제품 및 액세서리 재료에 적용되며, 섬유와 비섬유성분을 포함하여 모든 생산단계의 제품에 적용할 수 있으며 표준에 따라 시험한 경우 섬유제품에 유해물질이 없음을 인증하는 것이며 Oeke-Tex Standard 100 트레이드 마크를 표시할 수 있다.

ii) 독일 임의인증

품목에 따라 독일 시장 진입시 획득을 장려하여 인증 적용 범위가 확대되는 추세이다.

✓ VDE(전기전자 IT 협회) 인증마크는 전기전자 제품뿐 아니라 기기 및 제품안전법이 언급되는 제품과 의료기기법상 의료기기도 포함하고 있는데, 필수 인증은 아니나 LED 램프 분야에서 중시되고 있어 대부분의 바이어들이 인증획득 여부를 확인하고 있다.

✓ GS 인증마크는 독일 품질안전마크로 독일연방노동성의 기기안전법(Geraete Sicherheitsgesetz; Appliances Safety Law)에 기초하여 하부기관인 연방직업안전청(BAU)이 관할하고 있다. 동 마크는 성능과 품질을 보증하는 한국의 KS제품인증 표시와 유사하며 독일시장에 통용되고 있는 각종 공산품에 대해 독일의 DIN 또는 EN표준에 따른 검사를 마치면 인증마크를 표시할 수 있다.

✓ ENEC 인증마크는 전기기술 제품의 상당부분을 대상으로 진행되며, EU 회원국의 인증기관에 대해 합의한 적합성 마크이다. 특히, 제조업체 및 수입업체가 독립적인 전기인증기관의 시험을 통해 적합한 제품안전을 준수하고 있음을 입증할 수 있다.

3. 유럽(EU)의 사후관리제도

유럽의 사후관리제도 관리체계는 안전성조사, 사고조사, 리콜조치, 리콜 등의 조치 이행 점검, 제재사항으로 구분되어있다.

안전성 조사는 EU회원국 공동으로 비정기 제품의 안전성을 평가하는 PROSAFE(Product Safety Forum of Europe) 또는 회원국별 CE마크 제품을 대상으로 시판품을 조사하는 것으로 실시된다. PROSAFE는 EEA 전역에 걸쳐 시장을 감시하고 당국 및 담당자를 위한 비영리 전문조직으로 제품 및 제품관련 서비스 사용자의 안전과 EU 법령을 준수하는 것을 목적으로 한다.

사고조사는 RAPEX를 활용하는데, 이는 식품분야를 제외하고 소비자의 건강과 안전에 심각한 위험을 초래하는 제품의 마케팅 및 사용을 방지, 제한하기 위해 취해진 조치에 대해 회원국과 위원회 간 신속한 정보교환을 촉진하는 유럽의 신속한 경보 시스템이다.

2010년 1월 1일부터 EU 개정 규정이 적용되는 제품과 관련하여 국가당국이 명령한 조치와 생산자 및 유통업체가 자발적으로 취한 조치 모두 RAPEX에 보고된다. 이후 위원회가 제품의 판매정지나 리콜명령을 결정하고, 회원국별

소관기관에 위해정보를 통보하면 회원국별 시장감시기관은 통보된 위해 제품에 대한 리콜조치를 실시한다.

리콜조치는 각 회원국 담당규제기관의 지시에 따르는 의무적 조치와, 사업자의 자발적조치 시행 후 해당 국가가 RAPEX를 통해 EC에 통보하는 자발적 조치로 나뉜다. EC가 각 회원국에 이를 통보하면 필요시 리콜공식결의문을 채택하고 각 국은 이에 대한 조치를 취한 후, 해당 내용을 PAPEX를 통해 EC에 보고하도록 되어있다.

리콜 등의 조치 이행점검은 시정조치 진행사항을 모니터링하고 시정조치를 점검하는 것으로 수행되며, 제재사항의 경우 각국에 따라 다르나, 경우에 따라 금고형 내지 벌금형을 선고하고 있다.

제3절. 일본의 소비자 제품안전제도

1. 일본의 제품안전 관리 체계

일본의 제품안전 관리 체계의 특징은 사전 안전규제, 사후안전 확보를 위한 체계 구축을 기본으로 하며, 전반적 안전 인식 강화를 토대로 국가, 사업자, 소비자 각 주체별 의무를 규정하는 전 국가적 시스템을 이루고 있다는 점이다.

일본에서는 제품안전 사전규제방식으로 제품군별로 각각의 특징에 맞는 개별법으로 제품안전을 관리하고 있다. 특히 소비자 등이 사용하는 제품 중 안전성 확보가 필요한 제품군을 미리 특정하고, 국가가 그 제품으로 인한 위험의 발생을 방지하기 위해 필요한 기술기준을 규정하고 있다. 이러한 제품을 제조 또는 수입하는 사업자는 제품이 기술기준을 준수하는지 확인하여야 하고, 특별히 안전성 확보가 요구되는 제품은 국가에 등록된 검사기관에서 검사가 의무화되어 있다. 제조·수입 사업자는 위와 같은 의무를 이행하고 국가가 정한 표시를 하지 않으면 제품을 판매할 수 없으며, 판매 사업자도 표시가 없는 제품을 판매할 수 없다.

일본은 제품의 제조와 판매뿐만 아니라 소비자 관점에서 제품 사용 시 발생할 수 있는 안전문제에 소비자가 안전의식을 생활화할 수 있도록 적절한 소비자의무를 부여하여 사전에 사고를 방지하고 중대사고의 위험을 줄일 수 있는 제품안전체계를 확보하고 있다. 즉, 표준사용기간 등의 표시의무와 장기사용제품 안전표시 점검 및 표시 제도를 통해 소비자관점에서 제품 사용 시의 문제점을 보완하고 있다.

한편, 안전에 대한 소비자의 불신, 정보통신사회와 국제화 등의 경제사회의 진전에 대응하고자 2009년 소비자청과 소비자위원회를 창설하면서 소비자의 안전

확보를 위해 상품과 역무에 필요한 기준을 정비·확보하고, 제품의 위해정보를 수집·제공하여 사업자의 주의 환기 및 자발적 리콜, 리스크 커뮤니케이션 등의 시책을 마련하였다.

2. 일본의 사전관리제도

1) 일본의 제품안전 관련 법제

일본에서는 1960년대에 각종 제품과 관련된 개별법이 제정되었는데, 주로 경제산업성에서 개별제품의 안전과 관련된 사전규제 측면이 강조되는 제조 및 판매와 관련된 법률을 만들어 제품안전을 관리하고 후생노동성 소관 법률과 사후재발방지 측면을 강조하는 제품안전사고의 보고와 공표 등을 마련하고 있는 소비자청 소관법령들로 상호 보완관계에서 운영되고 있다.

일본의 제품안전에 관한 법제는 경제산업성에서 관할하는 이른바 제품안전 4법을 중심으로 제품안전 체계를 갖추고 있다. 이는 생활제품의 안전과 관련된 기본법적 성격을 가지는 「소비생활용품제품안전법」(1973년 6월 6일, 법률 제31호) 외에도 전기용품은 「전기용품안전법」(1961년 11월 16일, 법률 제234호, 석유관련 용품은 「액화석유가스의 보안 확보 및 거래의 적정화에 관한 법률」(1967년 12월 28일 법률 제149호), 가스관련 용품은 「가스사업법」(1954년 3월 31일 법률 제51호)으로 안전을 관리하고 있다.

또한 후생노동성의 「유해물질을 함유하는 가정용품의 규제에 관한 법률」, 소비자청이 소관하는 「제조물책임법」, 「소비자안전법」과 같은 법이 제정되면서 제품안전관리, 제조자의 책임, 소비자의 안전이라는 기본적인 틀을 갖추고 있다.

① 소비자안전법

일본의 소비자안전법은 소비자안전 확보에 관한 기본방침을 담고 있는 소비자안전에 대한 총괄적 법으로 일본에서 2000년대 수입제품 안전사고가 빈번하게 발생하면서 소비자 안전을 총괄적으로 규정할 목적으로 2009년 제정되었으며, 소비자 사고 등에 관한 정보의 수집, 소비자피해 발생 그리고 피해의 확대 방지를 위한 조치와 관련된 내용을 포함한다.

② 가정용품품질표시법

가정용품품질표시법은 일반 소비자가 제품의 품질을 제대로 인식하도록 하고, 구매 시 예상치 못한 손실을 입지 않도록 사업자에게 가정용품의 품질에 관한 표시를 적정하게 실시하도록 요청하는 것을 기본 골자로 한다. 해당법에 포함된 내용은 지시·공표 및 표시 명령, 신청 제도와 지도 감독이다.

가정용품품질표시법의 대상 가정용품은 소비자가 보통 생활용으로 사용하는 섬유제품, 합성수지제품, 전기기계기구 및 잡화 공산품 중 구입 시 품질 식별이 현저하게 곤란하고, 또한 그 품질을 확인하는 것이 특별히 필요하다고 인정되는 것으로서 대통령령으로 정하는 것과 품질 식별이 현저하게 곤란하여 표시의 적정화를 도모하기 위해 품질을 확인하는 것이 특히 필요하다고 인정되는 것이다.

③ 소비생활용품안전법

소비생활용품안전법은 소비자제품 안전과 관련한 기본법으로 1973년 6월 제정되었으며, 그 후 중대사고에 관한 보고 의무 규정(2006년 12월 개정, 2007년 5월 시행), 장기사용제품 안전점검·표시제도 도입(2007년 11월 개정, 2009년 4월 시행) 등의 주요한 개정이 이루어졌다.

소비생활용품안전법의 목적은 소비자의 생명 또는 신체에 대한 위해의 방지를 위해 특정제품의 제조 및 판매를 규제함과 동시에, 특정관리제품의 적절한 보수 관리를 촉진하고 아울러 제품사고에 대한 정보의 수집 및 제공 등의 조치를 강구함으로써 일반소비자의 이익을 보호하는 데 있다.

이 법의 두드러지는 특징은, 일반 소비자의 생명 또는 신체에 특히 위해를 끼칠 우려가 많은 제품을 별도로 특정제품으로 정하여 품질기준과 제품 검증에 관한 규정, 표시제한 규정을 정하고 있다는 점이다.

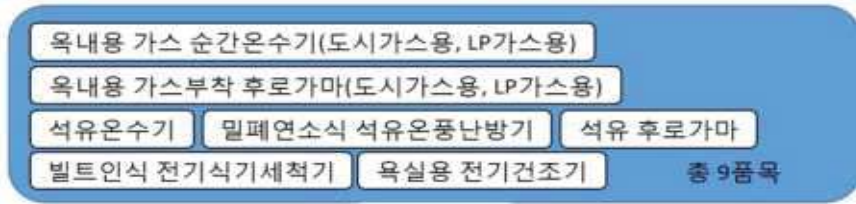
특정제품에 대해서는 기준, 판매 및 표시제한, 사업의 신고, 검사기관 등록, 국내외 등록 검사기관, 위해방지지침이 마련되어 있고, 해당 제품과 관련한 정보제공, 유지관리 체계의 정비, 노후화에 관한 정보 수집 및 제공에 대한 규정이 있다. 또한 제품사고와 관련해서는 정보의 수집과 제공의 책임, 중대한 제품사고 보고, 위험의 발생과 확대를 방지하기 위한 조치를 정하고 있다.

소비생활용품안전법은 일반 소비자의 생활용도로 제공되는 제품의 안전성에 대해 다루나, 식품·식품첨가물 등은 식품위생법에 따라, 도로운송차량 등은 도로운송차량법에 따라, 의약품·의약외품 등은 약사법에 따라 규제되고 있으므로 이 법의 대상에서 제외된다.

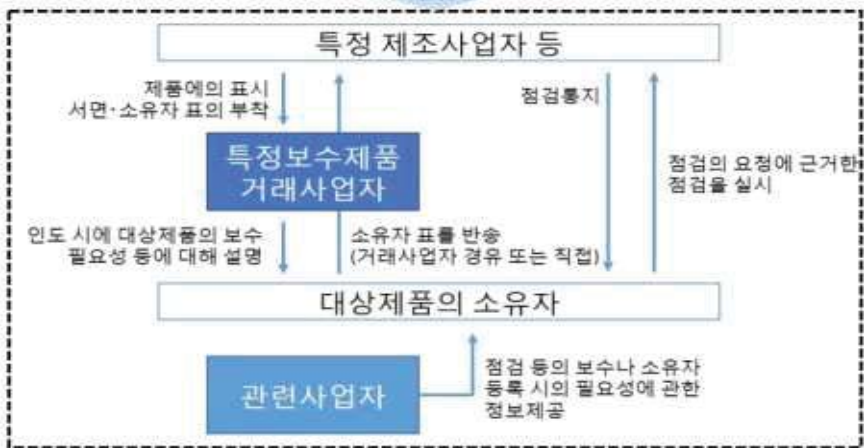
소비생활용품안전법의 규제대상은 다음과 같다.

- ❶ 일반 소비자의 생활에 제공되는 제품
- ❷ 특정제품: 구조·재질·사용상황 등에 비추어보아 일반소비자의 생명 또는 신체에 대하여 특별히 위해를 끼칠 우려가 있는 제품(가정용 압력솥, 승차용 헬멧, 등산용 밧줄, 석유 급탕기, 석유스토브 등)으로 자기적합성 확인이 의무이며, 국가가 정한 규격과 기술기준에 적합한 것은 PSC(Product Safety of Consumer Products) 마크로 표시
- ❸ 특별특정제품: 소비자제품의 제조 또는 수입 사업을 하는 사업자 중에 일반 소비자의 생명 또는 신체에 대한 위해의 발생을 방지하기 위해 필요한 품질의 확보가 충분하지 않은 사업자가 있다고 인정되는 제품(유아용 침대, 라이터, 휴대용 레이저 장비, 욕조용 온수순환기, 가정용 라이터)으로 제3자의 검사 필요
- ❹ 특정관리제품 : 소비생활용품 중 ‘장기간 사용에 따른 노후화’에 따라 안전상 문제가 발생하고, 일반 소비자의 생명 또는 신체에 특히 심각한 위해를 끼칠 우려가 높다고 인정되는 제품으로서, 사용상황 등으로 비추어 볼 때 적절한 관리를 촉진하는 것이 적절하다고 정한 것(실내용 가스순간급탕기, 실내용 액화석유가스용 순간급탕기, 실내용 가스버너식 욕탕가마, 실내용 액화석유가스버너식 욕탕가마, 석유급탕기, 석유욕탕 가마, 석유온풍난방기, 전기식기세척기, 욕실용전기건조기)으로 점검기간 등을 설정하고, 법에서 정한 일정표시를 해야 함

<점검제도의 대상 제품>



이것에 대해



[그림 4-3] 장기사용제품 안전점검제도 도식

④ 전기용품안전법

1961년 제정된 전기용품단속법이 ‘통상산업성 관련 기준·인증제도 등의 정리 및 합리화에 관한 법률’ 제10조 규정에 따라 1999년 9월에 일부 개정이 이루어짐에 따라, 2001년부터 4월부터 전기용품안전법으로 개정되어 시행되고 있다.

전기용품안전법은 전기용품의 제조, 판매 등을 규제함과 동시에, 전기용품의 안전성의 확보에 대해 민간사업자의 자주적인 활동을 촉진함에 따라 전기용품에 따른 위험 및 장애의 발생을 방지하는 것에 목적을 두고 있다.

대상이 되는 제품은 전기용품, 특정전기용품, 특정전기용품 이외의 전기용품이다.

- ① 전기용품 : 일반 전기공작물이나 이에 연결되어 사용되는 기계·기구 또는 재료
- ② 특정전기용품 : 구조 또는 사용방법, 기타 사용상황에서 볼 때 특히 위험하거나 장애 발생 위험이 많은 전기용품
- ③ 특정전기용품 이외의 전기용품 : 전기용품이면서 특정전기용품 이외의 전기용품

2) 일본의 제품안전 관련 인증제도

① 소비생활용품의 PSC(Product Safety of Consumer Products) 인증

PSC인증은 특정 제품의 제조 및 판매를 규제함과 동시에, 소비생활용품의 안전성을 확보하기 위한 목적으로 마련된 강제인증이다. 주무부처는 일본 경제산업성으로, 인증제도의 근거 법령은 1973년 6월 제정된 소비생활용품안전법이며, 2000년 10월 법률이 개정되면서 S마크에서 PSC마크로 변경되었다.

PSC인증 대상은 소비생활용품안전법 시행령에 따라 특정제품과 특별특정제품으로 분류된다. 특정제품은 자기적합선언방식에 의해 인증을 실시하며, 특별특정제품의 경우 제3자 인증기관을 통해 적합성 검사를 실시한다.

[표 4-8] PSC 인증 유형

	특정제품	특별특정제품
정의	소비생활제품 중 구조, 제질, 사용상황 등에 비추어 보아 일반소비자의 생명 또는 신체에 특별히 위해를 끼칠 우려가 많다고 인정되는 제품으로 시행령에서 정하는 것	소비자제품의 제조 또는 수입 사업을 하는 자 중에 일반소비자의 생명 또는 신체에 위해의 발생을 방지하기 위해 필요한 품질의 확보가 충분하지 아니한 자가 있다고 인정되는 특정제품으로 시행령에서 정하는 것
조건	자기적합성 선언 방식 : 자체검사에 의한 기술적합성 의무	제3자 인증기관 의무화 : 검사기관에 의한 적합성 검사
인증마크		
인증대상품목	가정용 압력솥, 승차용 헬멧, 등산용 밧줄, 석유 급탕기, 석유스토브 등	유아용 침대, 라이터, 휴대용 레이저 장비, 욕조용 온수순환기(월플), 가정용 라이터

특히, 특정제품의 경우 제조, 수입 또는 판매사업자는 제품마다 해당 법에서 정한 기술기준에 적합하다는 것을 나타내는 표시인 PSC 마크를 부착하지 않으면 판매 및 판매를 목적으로 진열할 수 없으며, PSC 마크와 혼동하기 쉬운 표시를 붙여서는 안 된다. 또한 PSC 마크가 없는 제품에 대해서는 회수 등의 조치를 명할 수 있다.

PSC 마크 제도는 다시 제품 유통 전의 조치사항과 제품 유통 후의 조치사항으로 구분할 수 있다.

- (제품 유통 전) 소비생활용 제품 중 구조, 재질, 사용상황 등을 감안하여 일반소비자의 생명 또는 신체에 대해서 특히 위해를 일으킬 우려가 크다고 인정되는 제품을 “특정제품”으로서 정령으로 지정하도록 하고 있음(제품안전법 제2조 제2항)
- (제품 유통 후) 제품 유통 후의 조치로서 개선명령, 표시금지명령, 위해방지명령, 보고징수 및 출입검사, 주무대신에 대한 조사신청, 벌칙을 들 수 있음

② 전기용품의 PSE(Product Safety Electrical Appliance & Material) 인증

PSE인증(전기용품안전인증)은 전기용품의 제조, 수입, 판매 등을 규제하고 전기용품에 의한 위험 및 장애의 발생을 예방하기 위한 목적으로 마련되었다. 주무부처는 경제산업성이며, 기존 전기전자제품에 적용해오던 전기용품단속법이 전기용품안전법(1999년 9월 개정, 2001년 4월 시행)으로 전면 시행되면서 도입되었다. 정부 중심의 규제를 제3자 인증기관의 자율적인 규제로 전환하고 검사 업무에 경쟁원리를 적용하고 효과적인 사후관리 제도를 도입, 벌칙 강화한 것이 주요 특징이다.

PSE인증 대상은 2013년부터는 LED제품이 규제대상에 포함되었으며, 전기청소기, 리튬이온축전지 등 규제대상 범위가 확대되었다. 전기용품안전법 시행령에서는 특정전기용품과 그 이외의 전기용품으로 분류하여 PSE인증 대상을 구분하고 있다.

- ① 특정전기용품(Specified Products) : LED램프, 전선류, 퓨즈, 배선기구, 전류제한기기, 소형변압기류, 발열기구, 전동력응용기계기구, 전자응용기계기구, 휴대발전기, 기타 교류용 전기기계기구 등 116개 품목
- ② 특정전기용품 이외의 전기용품(Non-Specified Products) : 전기난로, 전기냉장고, 전기칫솔, 음향기기, 텔레비전수신기, 리튬이온축전지 등 341개 품목

PSE인증은 대상품목에 따라 강제인증과 비강제인증이 있다. 특정전기용품은 강제인증을 적용하여 일본에서 지정된 인증기관에서 제품에 대해 안전시험, 전자파시험, 공장 검사 등을 실시한다. 그러나 특정전기용품 이외의 전기용품은 비강제인증으로 지정기관의 승인을 강제로 받을 필요는 없다.

[표 4-9] PSE 인증 유형

	특정전기용품(SP)	특정전기용품 이외의 전기용품(NSP)
정의	구조 또는 사용방법, 기타 사용상으로 특히 위험하거나 재해가 발생할 우려가 많다고 판단되는 전기용품	전기용품이면서 '특정전기용품' 이외의 전기용품
조건	반드시 일본 경제산업성 장관이 인정한 일본의 인정검사기관 또는 경제산업성 장관이 승인한 외국의 승인검사기관에서 적합성검사를 받아야 함	제3자 인증 없이 일본 경제산업성이 규정한 기술기준에 만족함을 성적서를 증명하여 보유하고, 이에 따라 PSE마크 사용 가능
인증마크		

동법에 따라 기준에 적합하지 않은 제품을 수입, 판매한 경우 개선명령, 표시금지명령, 제품회수명령을 내릴 수 있도록 사후관리를 하고 있으며, 위반 사안에 따라 회수, 수리, 출하정지의 행정처분 조치가 가능하다.

- ❶ 회수 : 소비자의 손에 건너간 전기용품 및 판매점이 보유하고 있는 전기용품에 대해 신문 광고, 판매점의 포스터 게시 등을 통해 회수에 최대한 노력을 가함
- ❷ 수리 : 전기용품을 회수하지 않고, 수리로 충분하다고 인정된 경우, 회수명령과 같은 방법으로 수리를 명령함
- ❸ 출하정지 : 신고사업자가 이미 표지를 붙여 창고에 보관하고 있는 경우에는 필요한 수리, 수선이 끝날 때까지 출하정지를 명령함

제품은 반드시 제조사 스스로 또는 지정시험기관을 통해 관련 기준에 맞추어 평가하고 만족하는 경우 해당 인증마크를 부착할 수 있으며, 이를 부착하지 않으면 일본 내 통관이 불가능하다. PSE인증의 표시사항(마크표시, 제조사업자명 등)이 표시되어 있지 않으면 판매·사용할 수 없다. PSE 마크는 가능하면 일본의 제조자나 수입자 이름 옆에 위치해야 하며, 인증마크에 요구되는 기본 정보는 PSE 로고, 인증기관명, 일본의 수입업자나 제조사명, 입력 정격, 출력 정격이다.

③ 특정관리제품안전점검·표시제도(장기사용제품안전점검·표시제도)

특정관리제품안전점검·표시제도는 소비자 자신에 의한 보수관리가 곤란하고 장기사용에 의한 노후화로 인해 중대사고의 발생이 우려되는 ‘특정관리제품’에 대해 소비자에게는 적절한 관리정보를 제공하고 제조·수입업자에게는 점검실시체제의 정비를 요구하는 제도이다.

특정관리제품의 표시사항은 다음과 같은 내용을 포함한다. ㉠ 특정 제조업자 등의 성명 또는 명칭 및 주소, ㉡제조연월, ㉢ 설계표준사용기간, ㉣ 점검기간의 시기 및 종료 시기, ㉤ 점검 및 보수 관리에 관한 문의를 위한 연락처, ㉥ 특정관리제품을 특정하기에 충분한 사항으로서 주무성령에서 정한 사항

〈장기사용제품안전표시제도에 근거한 표시의 예〉	〈장기사용제품안전점검제도에 근거한 표시의 예〉
 【製造年】2009年 【設計上の標準使用期間】10年 設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。	特定保守製品 型式：ABC-1234 特定製造事業者等名 XXX 株式会社 大阪府XX市X町X番X号 製造年月：2009年 2月 製造番号：09.02 - 12340005 設計標準使用期間：10年 点検期間：2018年2月～2020年1月 問合せ連絡先（点検） XXX（株）製品点検受付センター フリーダイヤル 0120-XXX-XXX

[그림 4-4] 장기사용제품 안전점검제도 예시

3. 일본의 사후관리제도

일본의 사후관리제도는 NITE와 지자체에서 실시하는 안전성조사, 사고조사, 리콜조치, 제재사항으로 구분할 수 있다.

1) 소비생활용품 사후관리

소비생활용품제품안전법상 안전기준 미달 제품에 대한 리콜명령은 경제산업성에서 주관하며 PSC마크 부착 없이 소비생활용품이 판매되었거나 기술기준에 적합하지 않은 소비생활용품이 판매됨으로 인해 소비자의 생명·신체에 위해가 발생할 우려가 있다고 인정하는 경우, 해당 위해의 발생·확대의 방지를 위해 특히 필요한 경우 리콜을 명령할 수 있다.

중대제품사고가 발생했을 경우, 사고와 관련된 소비생활용품의 제조·수입업자는 경제산업성에 보고의무를 부담하고 그러한 보고에 따라 경제산업성은 위해의 발생·확대 방지를 위해 필요할 경우 위해방지명령의 일환으로 리콜을 명령할 수 있다.

자발적 리콜은 소비생활용품의 제조·수입 사업자가 자신이 제조·수입하는 소비생활용품에 대해 제품사고가 발생한 때 그 사고의 발생원인을 조사하여 위해의 발생 및 확대 방지에 필요하다고 인정할 경우, 사고와 관련된 제품의 리콜 및 그 외의 위험방지조치를 취해야 한다.

리콜로 나아가게 된 사업자의 경우 리콜 개시 보고서, 제품 리콜 진행상황 보고서, 리콜 진행 보고 종료를 위한 자기평가보고서를 작성해야한다.

이 밖에도 경제산업성에서는 개선명령, PSC마크 표시금지명령, 일정한 저치의 신청, 사고정보의 수집제도 등을 통해 소비생활용품의 사후관리를 도모하고 있다. 소비생활용품에 대한 리콜명령을 이행하지 않은 사업자에게는 1년 이하의 징역 또는 100만엔 이하의 벌금형에 처할 수 있다.

2) 전기용품 사후관리

시중에 판매되는 전기용품에 대해 제품의 안전성을 조사하는데, 사고조사는 사업자 보고 및 소비자청이 운영하는 정보시스템인 PIO-NET을 활용하도록 한다. 위해도에 따라 조사기관을 분리하고 접수를 달리하는데, 중대사고의 경우 소비자청이, 비 중대한 사고이거나 중대사고 중 경제산업성에서 지시한 건은 NITE가 담당한다.

리콜조치는 위해방지명령과 자발적 리콜로 수행되는데, 위해방지명령은 중대한 사고 및 위해 발생 가능성이 있을 때 혹은 특정제품(10개 품목) 표시의무 위반이나 기술기준에 부적합할 시 시행한다. 자발적리콜은 제품 리콜 개시 보고서, 제품 리콜 진행상황 보고서, 자기평가 보고서 작성이 의무다. 제품리콜 진행상황 보고서는 리콜 개시일부터 1년간 3개월에 1회, 2년째부터 6개월에 1회 제출 의무가 있으며 자기평가 보고서는 제품사고원인이 3년 이상 발생하지 않고, 리콜 진행률 90%가 초과하거나 진행률이 2년간 진척이 없는 상태에 도달할 시 작성한다.

리콜 외 조치로는 개선명령, PSE마크 표시금지명령, 경제산업성에 조치 신청

등이 있으며 리콜 불이행 시 최고 1년 이하의 징역 또는 100만엔 이하의 벌금에 처한다.

전기용품안전법상 안전기준 미달 제품에 대한 리콜명령은 ㉔ 시판품 시험검사에서 부적합하거나, ㉕ 제조·수입·판매사업자가 PSE 표시가 없는 제품을 판매하거나 판매목적으로 진열하였음이 발견된 경우 또는 ㉖ 기술기준에 부적합한 전기용품을 판매하였음이 발견된 경우, 경제산업성(METI)은 위험확대 방지를 위해 리콜 등 필요한 조치를 명령한다.

이외 적용되는 사후관리 제도로는 경제산업성(METI)의 개선명령 또는 PSE마크 표시금지명령 등을 통해 전기용품의 사후관리를 도모하고 있으며, 전기용품에 대한 리콜명령을 이행하지 않은 자에게는 1년 이하의 징역 또는 100만엔 이하의 벌금에 처할수 있다.

제4절. 중국의 소비자 제품안전제도

1. 중국의 제품안전 관리 체계

국가질량감독검험검역총국은(AQSIQ : General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine) 정부부처에 속하는 직속 행정기관으로, 품질인증제도의 기준을 마련하고 인증 품목의 승인을 담당한다. 주로 수입 및 수출품의 검역과 소비재, 식품안전에 이르기까지 중국 내 전 분야에 대한 안전정책 집행을 총괄하고 있으며 제품품질의 적합성, 가짜상품에 대한 감독 및 단속, 제품의 용량 표준 등에 대해 감독하고 있다. 특히, 통관단계에서 사업자가 적정한 인증 및 검험(檢驗)을 통해 인증마크를 획득했는지 단속 및 지도하고 검역감시국은 국외 전염병에 관한 정보를 수집하고 중국 내 보건관리를 위해 통관검사를 조직하고 감독할 책임을 지고 있다.

- * 2018년 4월 정부 조직 개편에 따라 국가질량감독검험검역총국의 업무는 신설된 국가시장감독관리총국(SAMR, State Administration for Market Regulation)에 통합, 수출입제품 통관검사 업무는 해관총서로 이관

2. 중국의 사전관리제도

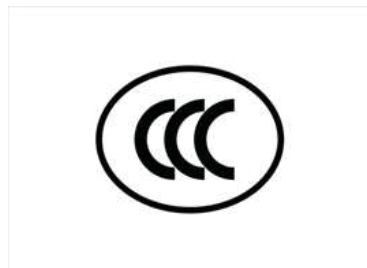
1) 중국의 제품안전 관련 인증제도

① 강제인증제도

중국은 2001년 WTO가입을 하면서 자국 국민을 위한 제품의 안전성 확보 및 품질 향상을 위해 강제적인 제품 인증제도인 CCC(China Compulsory Certification)인증(3C인증)을 도입(2003년 5월)하여 전기전자제품, 자동차 등 대상품목은 반드시 CCC인증을 받고 인증마크를 부착해야 중국내 출고, 수입, 유통, 판매 및 경영활동이 가능하다. 대상품목은 가정용 및 유사용도 전기제품, 소전력 모터, 방폭제품, 완구, 안전유리, 네트워크 제품, 음향제품, IT 장비, 조명기기, 전기용접기, 자동차 및 안전부품, 이륜자동차 및 안전부품, 가정용 가스제품, 전선 및 케이블, 자동차 타이어, 통신단말기 조립용 전원 어댑터 및 충전기, 그리고 리튬이온 전지 및 전지팩 보조배터리 등이다.

CCC인증 제도는 품질안전 인증제도로써 소비자권익을 보호하고 소비자의 신체와 재산의 안전을 위해 광범위하게 이용되는 기본적인 제도이다. 대상품목을 한국에서 중국으로 수출하기 위해서는 중국 인증기관으로부터 CCC인증서를 획득한 후 마크를 부착하도록 되어있다. 2018년 10월 17일 국가시장감독관리총국(SAMR) 제 44호 공고에 따라 일부 CCC 제품군은 자기적합성 등록방식으로 진행 후, CCC 인증마크를 부착할 수 있다.

인증방식은 제3자 인증과 자기적합성 선언으로 나뉘는데, 제3자 인증은 제품시험 보고서를 발행하고 공장심사 및 신청자료 평가 후 인증기관의 인증서를 발급받을 수 있으며 5년간 유효하다. 자기적합성선언의 경우 정보 보고 시스템에 적합성을 보고하고 인증기관 발행 시 연 1회 공장심사를 하며 10년간 유효하다.



[그림 4-5] 중국 CCC 인증 마크

GB 국가 표준은 중국의 모든 공산품에 적용되며, 타국에서 중국으로 수출하기 위해서는 수출제품에 해당되는 GB 표준에 대한 적합성을 증명할 수 있어야 한다. 중국에는 총 33,000여 개의 GB가 있으며 수출하는 제품에 해당되는 표준이 존재하지 않으면 해당되는 산업표준 혹은 지방표준에 따라 대응해야 한다. 만약, 산업표준 혹은 지방표준으로도 적용할 수 없는 제품일 시에는 기업표준을 개발, 평가, 등록 후 개발된 표준에 따라 제품의 안전성 또는 성능에 대한 적합성을 증명해야한다.

적용표준은 대부분 GB 국가표준이나, 일부제품은 권장표준(임의표준) 및 업계표준 등으로 적용되기도 하며 CCC 신청과정 중, 완제품 혹은 중요 안전부품의 CB (전기기기 국제표준 IEC/IEE 스킴)인증서 및 보고서를 사용하기도 한다.

기타 강제인증 제도로는 통신제품 입망허가(NAL), 에너지효율등록허가, 중국 소방인증, 중국 공안인증, 특종설비(SEL)-압력용기, 안전밸브 등 CCC 주방용 가스제품등록이 있다.

② 임의인증제도

임의인증제도로는 CQC 자율인증이 있으며, 인증기관에서 추진하는 자율성 제품 인증의 하나로 CQC 마크를 부착하여 제품의 품질, 안전, 성능, 전자파 등 인증요구에 부합하는지의 여부를 나타낸다. 국가표준 및 단체표준에 따라 제품검사를 실시하며 부품의 자율인증서를 제출하면 부품추가시험을 생략할 수 있다는 점에서 인증획득절차가 CCC와 유사하다.

3. 중국의 사후관리제도

중국의 사후관리제도는 제품결함조사, 사고조사, 리콜조치, 리콜이행점검, 제재 사항으로 이루어져있다. 제품결함조사는 연례 조사계획 수립 및 공고를 실시하는 중국시장감독관리총국(SAMR ; State Administration for Market Regulation)과 지방사무소에서의 자체 지역 내 결함조사로 실시된다.

사고조사는 NISS(병원), 상해자를 대상으로 유선으로 수집하는 제품상해특별정보와 중요 제품 상황 시 소규모 특별조사를 조직하여 실시되는 제품상해특별조사가 있다.

리콜조치는 강제성상품인증 품목을 대상으로 실시되며, 이에 대한 리콜명령으로

- ㉠ 결함조사 결과 부적합 시 시장감독관리부서 생산자에게 리콜 실시를 통보하고
- ㉡ 생산자는 10일 이내에 이의제기를 할 수 있으며 시장감독관부처 검토 후 리콜여부를 결정하게 된다.

자발적 리콜의 경우 리콜계획을 제품 결함이 조사된 날부터 10일 이내 성(成)급 시장감독 관리부서에 보고해야하며, 리콜 통지를 받은 날부터 10일 이내에 국가시장감독관리 총국에 보고해야 한다. 추가적으로, 3개월마다 진척 상황을 보고하고 리콜계획이 완료되면 15일 이내 리콜결과를 제출하여 5년 이상 기록을 보존하도록 한다. 리콜이행점검을 통해 불명확한 경우 재 리콜 통보를 하기도 한다.

제조사 등이 리콜이행을 거부하거나 연기할 시, 최고 불법 이익의 10배를 벌금에 처하며, 영업중지 또는 영업허가 취소명령이 이루어진다. 시정명령을 이행하지 아니하면 최고 3만 위안의 벌금에 처하고 필요시 형사책임을 진다.

참고문헌

- 김영신, 이희숙, 강성진, 유두련, 김성숙(2015) 「소비자와 함께하는 소비자법과 정책」. 교문사.
- 국가기술표준원(2022). 국가표준백서
- 국가기술표준원(2022). Safety Korea. 여름호 Vol 34.
- 국가기술표준원(2018). 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」시행을 위한 가이드라인.
- 배순영. (2014). 소비자안전관련 정부 주요 계획과 소비자안전종합대책 수립의 방향. 「소비자정책동향」. 53: 1-23.
- 송오식. (2017). 최근 소비자정책과 소비자입법동향. 「민사법연구」. 25: 117-141.
- 이혜연·여정성. (2011). 우리나라 소비자관련법의 범위와 분류. 「소비자정책교육연구」. 7(3): 1-26.
- 산업통상자원부(2016), 제1차 어린이제품 안전관리 기본계획, 산업통상자원부 공고 제2016 - 095호.
- 산업통상자원부(2019), 불법 불량 어린이제품은 단호히 시장에서 퇴출시킨다. - 산업부, 「제2차 어린이제품 안전관리 기본계획」, 산업통상자원부 2019년 11월 29일자 보도자료.
- 산업통상자원부(2019), 제2차 어린이제품 안전관리 기본계획, 산업통상자원부 공고 제2019 -685호.
- 산업통상자원부(2022), 제3차 어린이제품 안전관리 기본계획, 산업통상자원부 공고 제2022 -50호.
- 여정성(2019). 소비자정책의 새로운 지평과 과제: 누가, 어디로, 어떻게 갈 것인가?. 소비자문제연구, 50(3), 209-233.
- 여정성, 신세라, 사지연(2020).「소비자정책 이론과 정책설계」. 교문사.
- 여정성, 사지연, 이선영(2017). 제품안전 분야에서의 소비자안전관리체계 개선을 위한 현행 제도와 운영실태 분석 연구, 소비자학연구, 28(2). 159-187.
- 이기종, 금대우, 정용수(2008), 소비자 관련 법체계의 정비에 관한 연구, 2008년도 국회입법조사처 연구용역 최종보고서, 사단법인 한국경제법학회. [SEP]
- 이승진(2015). 어린이제품 안전 특별법의 제정과 개선 과제. 소비자정책동향. 제62호.
- 이종인(2015). 소비자안전 정책추진체계 연구 : 문제점 진단과 개선방안 모색, 한국소비자안전학회지, 4(1), 39-51.
- 이종인(2020), 소비자중시의 시장경제론, 박영사, 2020.

- 지광석, 김재영, 김도년(2018). 소비자제품안전규제 개선방안 연구. 정책연구보고서, 1-184.
- 지광석(2020). 제2차 어린이제품 안전관리 기본계획이 주는 내용과 시사점. 소비자정책동향, 제102호.
- 한국소비자원(2017). 소비자정책 I 과거, 현재 그리고 미래. 정책연구보고서.
- 한국소비자원(2017). 소비자정책 II 과거, 현재 그리고 미래. 정책연구보고서.
- 한국소비자원(2014). 해외직구 이용실태 및 개선방안. 조사보고서.
- 한국소비자원(2011). 주요국의 소비자안전제도 및 소비자위해 감시체계.
- 허경옥(2010). 생활속의 소비자안전확보를 위한 소비자안전관리정책의 방향. 한국생활과학학회지, 19(2), 311-323.
- 허경옥(2021). 제품안전관리 정책의 현황, 주요 이슈 및 과제, 향후 개선 방향 모색. 표준인증안전학회지, 11(2), 115-132.
- 환경부 등 관계부처합동(2016), 생활화학제품안전관리 대책
- Aven, T., & Renn, O.(2012). On the risk management and risk governance of petroleum operations in the Barents Sea area. Risk Analysis, 32, 1561~1575.
- 공정거래위원회 홈페이지 <https://www.ftc.go.kr>
- 유통물류진흥원 <http://www.gs1kr.org/front/business/appl/BadPrdSaleBlock.asp>
- 제품안전정보센터 <https://www.safetykorea.kr/introduce/centerintro>
- 한국무역협회 홈페이지
- https://kita.net/cmmrcInfo/ovseaCrtfc/chinaCrtfcInfo/chinaCrtfcInfo_06.do
- IECKOREA 홈페이지
- http://www.ieckorea.com/sub.asp?maincode=455&sub_sequence=544&sub_sub_sequence=545
- KTR 홈페이지 <https://m.ktr.or.kr/certification/overseas/contentsid/838/index.do>
- CPSC 홈페이지
- <https://www.cpsc.gov/Business-Manufacturing/Recall-Guidance/Duty-to-Report-to-the-CPSC-Your-Rights-and-Responsibilities>
- PROSAFE
- https://prosafa.org/index.php/en/?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=128

이 책은 국가기술표준원 학술연구용역(제품안전정책 연구활동 저변확대를 위한 학술지원 강화 방안 마련)의 결과물로, 수행기관인 사단법인 한국제품안전학회 (책임연구원 : 이은영)에서 집필을 주도하였다.